



POSLANECKÁ
SNĚMOVNA
PARLAMENTU
ČESKÉ REPUBLIKY

2026
10. volební období

37. **USNESENÍ**

**výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj
ze 6. schůze ze dne 30. dubna 2026**

k návrhu poslanců Andreje Babiše, Karla Havlíčka, Tomia Okamury, Petra Macinky,
Aleny Schillerové, Zuzany Schwarz Bařtipánové, Radima Fialy, Borise Šťastného,
Vojtěcha Krňanského a Marie Pořarové na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb.,
stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů,
a některé další související zákony, sněmovní tisk 67

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj po předložení návrhu paní poslankyní Zuzanou Mrázovou, po zpravodajské zprávě paní poslankyně Veroniky Kovářové a po rozpravě:

- I. doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 67 projednat a schválit ve znění přijatého komplexního pozměňovacího návrhu:

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 67/, se mění takto:

Návrh zákona zní:

„ZÁKON

ze dne ... 2026,

**kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony**

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna stavebního zákona

Čl. I

Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 195/2022 Sb., zákona č. 152/2023 Sb., zákona č. 465/2023 Sb., zákona č. 126/2024 Sb., zákona č. 183/2024 Sb., zákona č. 437/2024 Sb., zákona č. 23/2025 Sb., zákona č. 39/2025 Sb., zákona č. 87/2025 Sb., zákona č. 223/2025 Sb., zákona č. 249/2025 Sb. a zákona č. 330/2025 Sb., se mění takto:

1. V nadpisu § 1 se slovo „**úpravy**“ nahrazuje slovy „**a účel zákona**“.
2. V § 1 odst. 1 se slova „orgánů stavební správy, orgánů územního plánování a orgánů územní samosprávy“ nahrazují slovy „úřadů rozvoje území, územních samosprávných celků a dotčených orgánů“.
3. V § 1 odst. 3 se za slovo „pro“ vkládají slova „bydlení, práci, podnikání a život lidí“.
4. Za § 1 se vkládají nové § 1a a 1b, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 68 až 77 znějí:

„§ 1a

Základní zásady

(1) Orgány územního plánování a stavební úřady zajišťují ochranu a rovnováhu dotčených zájmů, které koordinují, a usilují o předcházení jejich rozporům a o naplnění účelu tohoto zákona. Uplatňování požadavku ochrany veřejného zájmu nesmí vést k nepřiměřenému dotčení jiných veřejných zájmů a k narušení nebo znehodnocení charakteru, potenciálu a hodnot území jako celku.

(2) V případě rozporu zájmů orgán územního plánování nebo stavební úřad porovná jejich význam a závažnost s cílem zajistit, aby zásah do žádného z nich svými nepříznivými následky nepřesahoval přínosy, nepřekračoval limitní hodnoty stanovené právními předpisy a výsledné řešení bylo v souladu s převažujícím veřejným zájmem a oprávněnými zájmy přímo dotčených

osob. Přitom vychází ze stávajícího stavu poznání a ekonomicky a technicky přijatelných možností řešení.

(3) Znemožnit rozvoj sídel, hospodářství, veřejné infrastruktury nebo výstavbu lze jen tehdy, není-li možné zajistit dostatečnou ochranu jiných hodnot podmínkami, kompenzačními anebo zmírňujícími opatřeními.

(4) Při řešení rozporů a námitek podle tohoto zákona orgány územního plánování a stavební úřady usilují o dosažení smíru.

§ 1b

Ochrana veřejných zájmů

(1) Stavební úřady posuzují a chrání veřejné zájmy podle tohoto zákona a další veřejné zájmy zejména v oblasti

- a) života a zdraví lidí⁶⁸⁾,
- b) životního prostředí⁶⁹⁾,
- c) státní památkové péče⁷⁰⁾,
- d) veřejné infrastruktury⁷¹⁾,
- e) zemědělství, lesnictví a ochrany zvířat⁷²⁾,
- f) nerostů, hornické činnosti, těžby a výbušnin a surovinové bezpečnosti a soběstačnosti⁷³⁾,
- g) výroby a hospodaření s energií a energetické bezpečnosti⁷⁴⁾,
- h) požární ochrany a integrovaného záchranného systému⁷⁵⁾,
- i) prevence závažných havárií, integrované prevence a omezování znečištění⁷⁶⁾,
- j) práva na územní samosprávu územních samosprávných celků⁷⁷⁾.

(2) Při posuzování a ochraně veřejných zájmů podle odstavce 1 v řízení podle části šesté, deváté a desáté tohoto zákona vykonávají stavební úřady pravomoc dotčených orgánů podle jiných zákonů namísto těchto orgánů, nestanoví-li zvláštní zákon jinak. Rozhodnutí stavebního úřadu podle části šesté, deváté a desáté tohoto zákona nahrazuje rozhodnutí, závazná stanoviska a jiné úkony dotčených orgánů, nestanoví-li zvláštní zákon jinak; v rozhodnutí stanoví stavební úřad i podmínky k ochraně veřejných zájmů chráněných jinými právními předpisy.

⁶⁸⁾ Zejména zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

⁶⁹⁾ Zejména zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších

předpisů, zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1991 ze dne 24. června 2024 o obnově přírody a o změně nařízení (EU) 2022/869.

⁷⁰⁾ Zejména zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

⁷¹⁾ Zejména zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů.

⁷²⁾ Zejména zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.

⁷³⁾ Zejména zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

⁷⁴⁾ Zejména zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 249/2025 Sb., o urychlení využívání některých obnovitelných zdrojů energie a o změně souvisejících zákonů (zákon o urychlení využívání obnovitelných zdrojů energie).

⁷⁵⁾ Zejména zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

⁷⁶⁾ Zejména zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 167/2008 Sb.,

o předcházení ekologické újmy a o její nápravě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

⁷⁷⁾ Zejména zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.“.

5. V § 2 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

„(1) Dotčené orgány uplatňují stanoviska, vyjádření nebo závazná stanoviska k záležitostem podle tohoto zákona pouze v mezích své působnosti a činí tak co nejdříve a v první fázi, kdy je to možné; přitom dbají, aby se jejich stanoviska, vyjádření nebo závazná stanoviska dotýkala oprávněných zájmů a práv osob jen v nezbytném rozsahu, který je potřebný k ochraně jimi hájeného veřejného zájmu, a zvláště dbají zachování účelu tohoto zákona, jeho základních zásad a jeho ustanovení, která se týkají jejich působnosti.“.

Dosavadní odstavce 1 až 3 se označují jako odstavce 2 až 4.

6. V § 2 odst. 3 se slovo „ke“ nahrazuje slovy „k vyjádřením a“.

7. V § 2 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „, a ve věcech, které byly vyhodnoceny v závazném stanovisku k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle jiného právního předpisu“.

8. V § 3 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Změnit své původní vyjádření, stanovisko nebo závazné stanovisko může dotčený orgán též za účelem řešení rozporu, je-li to pro stavebníka příznivější.“.

9. V § 5 odst. 3 se za slovo „záměru“ vkládají slova „nebo více souvisejících záměrů anebo v etapách“.

10. V § 5 odst. 4 větě první se za slovo „výstavby“ vkládají slova „, druh stavby podle odstavce 2 a příslušnost stavebního úřadu k celému“.

11. V § 5 se doplňují odstavce 7 a 8, které znějí:

„(7) Stavbou pro hromadné bydlení je stavba nebo soubor staveb s převažující funkcí bydlení s celkovou podlahovou plochou od 10 000 m².

(8) Plánování, příprava, výstavba a provozování veřejné infrastruktury a vyhrazených staveb je ve veřejném zájmu.“.

12. V § 6 odstavec 2 zní:

„(2) Změnou dokončené stavby se v tomto zákoně rozumí také změna, která spočívá ve změně

a) účelu užívání stavby, ve změně v době trvání dočasné stavby nebo ve změně dočasné stavby na stavbu trvalou, nebo

b) činnosti, jejíž účinky by mohly ohrozit život nebo veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost nebo životní prostředí.“.

13. V § 10 odst. 1 písm. a) se za slova „zejména stavby“ vkládá slovo „cest“,

14. V § 11 odst. 1 se za slovo „dokumentaci“ vkládají slova „nebo v zákoně“ a na konci textu odstavce se doplňují slova a strategická investiční stavba⁷⁸⁾.

Poznámka pod čarou č. 78 zní: „⁷⁸⁾ § 1 odst. 13 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů.“

15. V § 12 písm. a) se slova „funkčního využití nebo“ zrušují a za slovo „uspořádání“ se vkládají slova „nebo využití“.

16. V § 12 písm. c) se slova „zastavěným stavebním“ zrušují a za slovo „pozemkem“ se vkládají slova „zázemí stavby“.

17. V § 12 písm. d) se slova „územním rozvojovým plánem, zásadách územního rozvoje nebo územním plánem, popřípadě v územně plánovacích podkladech, s ohledem na stávající nebo požadovaný způsob využití nebo její význam“ nahrazují slovy „nástrojích územního plánování pro určité prostorové uspořádání nebo využití“.

18. V § 12 se na konci textu písmene e) doplňují slova „v nástrojích územního plánování“.

19. V § 12 písm. g) se slova „svým významem, rozsahem nebo využitím ovlivní území více městských částí“ nahrazují slovy „mají celoměstský význam, rozsah nebo využití“.

20. V § 12 písmeno h) zní:

„h) zastavitelným územím území vymezené v územním plánu, které obsahuje zastavitelné plochy a nestavební plochy; dále se zastavitelným územím rozumí zastavitelné území vymezené samostatným postupem podle § 116 až 121 (dále jen „vymezení zastavitelného území“),“.

21. V § 12 písmeno j) zní:

„j) nestavební plochou plocha v zastavitelném území, která není určena k umístění zástavby, s výjimkou veřejné infrastruktury,“.

22. V § 12 se za písmeno j) vkládá nové písmeno k), které zní:

„k) nezastavitelným územím území nezahrnuté do zastavitelného území,“.

Dosavadní písmena k) až w) se označují jako písmena l) až x).

23. V § 12 písm. l) se slova „transformační plochou“ nahrazují slovy „plochou změny v zastavitelném území zastavitelná nebo nestavební“, slova „k vytvoření zcela nového“ se nahrazují slovy „ke změně“ a slova „vymezená územním rozvojovým plánem, zásadami územního rozvoje nebo v zastavěném území územním plánem“ se zrušují.

24. V § 12 písm. m) se slovo „krajíně“ nahrazuje slovy „nezastavitelném území“, slovo „nezastavěného“ se nahrazuje slovem „nezastavitelného“ a slovo „nezastavěném“ se nahrazuje slovem „nezastavitelném“.

25. V § 12 písm. n) se slova „pozemky a veřejným prostranstvím“ nahrazují slovy „uličním prostranstvím a bloky“.

26. V § 12 se za písmeno n) vkládá nové písmeno o), které zní:

„o) blokem ucelená část území tvořená souborem pozemků, jedním pozemkem nebo jeho částí,

zpravidla ohraničená uličním prostranstvím a vymezená uliční čarou; bloky se rozlišují na stavební, které jsou určeny převážně k zastavění budovami, a nestavební, které jsou určeny převážně k nestavebním účelům,“.

Dosavadní písmena o) až x) se označují jako písmena p) až y).

27. V § 12 písm. p) úvodní části ustanovení se slova „stavební čára může být“ nahrazují slovy „typy stavebních čar stanoví prováděcí právní předpis,“ a body 1 a 2 se zrušují.

28. V § 12 písm. u) se slova „měřítku menším“ nahrazují slovy „podrobnosti menší“.

29. V § 13 písmeno d) zní:

„d) přístupností vytváření podmínek pro samostatné a bezpečné využití pozemků a staveb podle jejich potřeby a účelu osobami s pohybovým, zrakovým nebo sluchovým postižením s cílem zajištění jejich bezpečnosti a nezbytného bezbariérového užívání,“.

30. V § 13 písm. f) se za slovo „s“ vkládá slovo „převažující“.

31. V § 13 písm. h) se za slovo „výrobu“ vkládají slova „, a to i bez nutnosti využití místní půdy,“.

32. V § 13 písmeno o) zní:

„o) zastavěnou plochou stavby plocha ohraničená svislými průměty vnějšího líce obvodových konstrukcí, případně jejich spojnic, všech nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné roviny; plochy balkonů a arkýřů se nezapočítávají; u objektů poloodkrytých (bez některých obvodových stěn) je zastavěná plocha vymezena obalovými čarami vedenými vnějšími líci svislých konstrukcí do vodorovné roviny,“.

33. V § 13 se na konci písmene p) čárka nahrazuje tečkou a písmeno q) se zrušuje.

34. V části druhé nadpisu hlavy I se slovo „STAVEBNÍ“ nahrazuje slovem „VEŘEJNÁ“.

35. V § 15 se slova „Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen „ministerstvo“), orgány územního plánování, stavební úřady, obce, a“ zrušují a na konci textu ustanovení se doplňují slova „, obce, úřady rozvoje území, Ministerstvo obrany, Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo vnitra“.

36. § 16 a 17 včetně nadpisů znějí:

„§ 16

Obec a kraj

Obec a kraj prosazují a hájí veřejný zájem na všestranném rozvoji svého území a na vytváření podmínek pro bydlení, práci, podnikání a život lidí.

§ 17

Úřady rozvoje území

(1) Zřizují se Úřad rozvoje území České republiky (dále jen „Úřad“), úřady rozvoje území krajů a jejich územní pracoviště.

(2) Úřad je účetní jednotkou. Úřady rozvoje území krajů a jejich územní pracoviště nejsou účetními jednotkami a pro účely hospodaření s majetkem České republiky, účetnictví a pracovněprávních vztahů mají postavení vnitřních organizačních jednotek Úřadu.“.

37. Za § 17 se vkládají nové § 17a a 17b, které včetně nadpisů znějí:

„§ 17a

Úřad

(1) Úřad je ústředním správním úřadem ve věcech územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění a dalších věcí upravených tímto zákonem. Úřad metodicky sjednocuje činnost orgánů územního plánování a řídí a metodicky sjednocuje činnost stavebních úřadů; dále provádí výzkum, publikační činnost a řeší koncepční otázky teorie a praxe v oblasti rozvoje území, územního plánování, stavebního řádu, stavební kultury a vystavěného prostředí, urbanismu a architektury.

(2) Sídlem Úřadu je Praha. Úřad může zřídit svá detašovaná územní pracoviště.

(3) V čele Úřadu je předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra pro místní rozvoj. Předsedu zastupují v jím vymezených oblastech místopředsedové, které na návrh předsedy jmenuje a odvolává ministr pro místní rozvoj. V případech stanovených vnitřním předpisem Úřadu nebo na základě písemného pověření předsedy může v úřadech rozvoje území právně jednat jménem státu i jiný státní zaměstnanec. Orgán, který předsedu nebo místopředsedu jmenoval, ho odvolá, pokud přestane splňovat podmínky pro jmenování.

(4) Předseda a místopředsedové Úřadu jsou jmenováni na dobu 6 let a mohou být jmenováni opakovaně. Předsedou a místopředsedou Úřadu může být jmenována osoba, jejíž znalosti, zkušenosti a morální vlastnosti jsou předpokladem, že bude svoji funkci řádně zastávat, a která

a) je státním občanem České republiky,

b) je plně svéprávná,

c) je bezúhonná a

d) má ukončené vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském studijním programu.

(5) S funkcí předsedy a místopředsedy Úřadu je neslučitelný výkon funkce člena řídicího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikajících osob, výkon výdělečné činnosti s výjimkou správy vlastního majetku a činnosti vědecké, pedagogické, literární, publicistické a umělecké.

§ 17b

Úřady rozvoje území krajů

(1) Úřady rozvoje území krajů jsou územními správními orgány ve věcech územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění a dalších věcí upravených tímto zákonem.

(2) Úřady rozvoje území krajů jsou

a) Úřad rozvoje území pro hlavní město Prahu se sídlem v Praze,

b) Úřad rozvoje území pro Středočeský kraj se sídlem v Praze,

- c) Úřad rozvoje území pro Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích,
- d) Úřad rozvoje území pro Plzeňský kraj se sídlem v Plzni,
- e) Úřad rozvoje území pro Karlovarský kraj se sídlem v Karlových Varech,
- f) Úřad rozvoje území pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem,
- g) Úřad rozvoje území pro Liberecký kraj se sídlem v Liberci,
- h) Úřad rozvoje území pro Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové,
- i) Úřad rozvoje území pro Pardubický kraj se sídlem v Pardubicích,
- j) Úřad rozvoje území pro Kraj Vysočina se sídlem v Jihlavě,
- k) Úřad rozvoje území pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně,
- l) Úřad rozvoje území pro Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci,
- m) Úřad rozvoje území pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Ostravě,
- n) Úřad rozvoje území pro Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně.

(3) Územní pracoviště úřadů rozvoje území krajů (dále jen „územní pracoviště“) jsou územními správními orgány ve věcech stavebního řádu. Územní pracoviště jsou v obcích s rozšířenou působností. Úřad může zřídit detašovaná pracoviště územních pracovišť i v jiných obcích, je-li to potřebné. Detašované pracoviště je součástí územního pracoviště.

(4) Úřad rozvoje území kraje vykonává územní působnost v území příslušného kraje. Územní pracoviště vykonává územní působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, ve které má sídlo.

(5) V čele úřadu rozvoje území kraje stojí ředitel, v čele územního pracoviště stojí vedoucí.“.

38. V § 18 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „a v souladu se zásadami uvedenými v části první hlavě I zajišťují koordinaci jejich vyjádření, stanovisek a závazných stanovisek, řešení rozporů a odstraňování vad“.

39. V § 18 odstavec 2 zní:

„(2) Orgány územního plánování a stavební úřady mohou nařídit společné jednání s obcemi, kraji nebo dotčenými orgány, a to oznámením nejméně 5 pracovních dnů před jeho konáním, nedohodnou-li se jinak. Společné jednání je neveřejné, o jeho závěrech se sepisuje protokol. Je-li to účelné, lze ke společnému jednání přizvat jiné osoby. Nezúčastní-li se dotčený orgán bez důvodné omluvy společného jednání, platí, že souhlasí s řešením orgánu územního plánování nebo stavebního úřadu. K odstranění rozporů nebo zjevných vad vyjádření, stanovisek nebo závazných stanovisek může orgán územního plánování nebo stavební úřad stanovit dotčeným orgánům lhůtu, která nepřekročí 15 dní.“.

40. V § 18 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „s tím, že je-li příslušným správním orgánem tentýž úřad, rozhodne o rozporu jeho vedoucí“.

41. § 19 a 20 včetně nadpisů znějí:

„§ 19

Obecná ustanovení

(1) Působnost ve věcech územního plánování vykonávají vláda a orgány územního plánování, kterými jsou

- a) úřady rozvoje území,
- b) Ministerstvo obrany,
- c) kraje,
- d) obce a
- e) hlavní město Praha.

(2) Orgány územního plánování soustavně sledují uplatňování jimi vydané územně plánovací dokumentace a vyhodnocují je. Dojde-li ke změně podmínek, za kterých byla územně plánovací dokumentace vydána, pořídí změnu příslušné územně plánovací dokumentace.

§ 20

Vláda

Vláda schvaluje

- a) politiku architektury a stavební kultury,
- b) politiku územního rozvoje,
- c) územní rozvojový plán,
- d) územní opatření celostátního významu.“.

42. Nadpis § 21 zní: „**Úřady rozvoje území**“.

43. V § 21 odstavec 1 zní:

„(1) Úřad je nadřízeným správním orgánem úřadů rozvoje území krajů jako orgánů územního plánování.“.

44. V § 21 odst. 2 úvodní část ustanovení zní: „Úřad“.

45. V § 21 odst. 2 se na začátek písmen b), c) a e) vkládají slova „zpracovává a“.

46. V § 21 odst. 2 se na začátek písmen d) a f) vkládá slovo „zpracovává,“ a za slovo „pořizuje“ se vkládají slova „a vydává“.

47. V § 21 odst. 2 písm. e) se slova „územně plánovací podklady“ nahrazují slovy „územní studie“.

48. V § 21 odst. 2 písm. f) se slova „o stavební uzávěře, jedná-li se o změny v území“ zrušují.

49. V § 21 odst. 2 písmeno g) zní:

„g) poskytuje údaje pro územně analytické podklady,“.

50. V § 21 odst. 2 se písmena h) a i) zrušují.

Dosavadní písmeno j) se označuje jako písmeno h).

51. V § 21 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

„(3) Úřad rozvoje území kraje je nadřízeným orgánem krajů a obcí jako orgánů územního plánování.

(4) Úřad rozvoje území kraje, případně z jeho pověření jeho územní pracoviště

a) vykonává kontrolu ve věcech územního plánování,

b) pořizuje územní plán a územní opatření na žádost obce podle § 47 odst. 2,

c) pořizuje a vydává vymezení zastavitelného území obcí, které nemají územní plán, a

d) vykonává další činnosti podle tohoto zákona.“.

52. V § 22 písm. a) se za slovo „pořizuje“ vkládá slovo „, schvaluje“.

53. V § 22 písm. b) se slova „územně plánovací podklady“ nahrazují slovy „územní studie“.

54. V § 22 písmeno c) zní:

„c) poskytuje údaje pro územně analytické podklady.“.

55. § 23 včetně nadpisu zní:

„§ 23

Kraj

Kraj v samostatné působnosti pro své území zpracovává, pořizuje, schvaluje a vydává zásady územního rozvoje, územní studie a územní opatření, poskytuje údaje pro územně analytické podklady a vykonává další územně plánovací činnosti v zájmu rozvoje kraje v rámci svého práva na samosprávu. Při tom jej lze omezit jen na základě zákona a jen v nezbytně nutném rozsahu.“.

56. V § 24 odst. 1 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena c) a d).

57. V § 24 písm. c) se slovo „vydává“ nahrazuje slovem „schvaluje“.

58. V § 24 odst. 1 se na konci písmene c) čárka nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.

59. V § 24 odst. 2 písm. b), § 42 odst. 2 větě druhé, § 42 odst. 4 větě první a druhé, § 50 odst. 2, § 71 odst. 2, § 71b odst. 3 větě druhé, § 71c odst. 3, § 71d odst. 3 úvodní části ustanovení, § 71e odst. 3 větě druhé, § 76 odst. 2, § 95 odst. 2, § 154 odst. 3 větě druhé, § 269 odst. 1 písm. e), § 277 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 277 odst. 1 písm. f), § 279 odst. 3 a § 300 se slovo „ministerstvo“ nahrazuje slovem „Úřad“.

60. V § 24 odst. 2 písm. c) se slova „o stavební uzávěře a asanaci území, k jejichž“ nahrazují slovy „k jehož“ a slova „krajský úřad“ se nahrazují slovem „kraj“.

61. V § 24 odst. 2 písm. d) se slovo „vydává“ nahrazuje slovem „schvaluje“ a slova „krajský úřad“ se nahrazují slovem „kraj“.

62. V § 24 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno f),

které zní:

„f) uděluje souhlas ke zpřesnění navazující územně plánovací dokumentace podle § 73 odst. 5 nebo k možnosti odchýlit se od územně plánovací dokumentace nebo územního opatření podle § 193 odst. 2.“.

63. § 25 a 26 včetně nadpisů znějí:

„§ 25

Společenství obcí

Společenství obcí může na základě veřejnoprávní smlouvy s obcí v samostatné působnosti vykonávat odborné činnosti pořizovatele, jimiž se rozumí zpracovávání, pořizování a vydávání nástrojů územního plánování, pro obce, které jsou jeho členem.

§ 26

Obec

Obec v samostatné působnosti pro své území zpracovává, pořizuje, schvaluje a vydává územní plán, regulační plán, územní studii a územní opatření, poskytuje údaje pro územně analytické podklady a vykonává další územně plánovací činnosti v zájmu rozvoje obce v rámci svého práva na samosprávu. Při tom ji lze omezit jen na základě zákona a jen v nezbytně nutném rozsahu.“.

64. V § 27 odst. 1 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena c) a d).

65. V § 27 odst. 1 písm. c) se slovo „vydává“ nahrazuje slovem „schvaluje“.

66. V § 27 odst. 1 se na konci písmene c) čárka nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.

67. V § 27 odst. 2 písm. b), § 57 odst. 1 věť první, § 57 odst. 2, § 61 odst. 1 písm. d), § 114 odst. 5 věť první, druhé a poslední, § 116 odst. 1 věť druhé, § 116 odst. 2 úvodní části ustanovení věť první a druhé, § 116 odst. 3 úvodní části ustanovení a písmenu e) a f), § 118 odst. 1, § 118 odst. 3 úvodní části ustanovení a písmenu a), § 118 odst. 4 úvodní části ustanovení a písmenu a), § 119 odst. 1 věť první a druhé, § 119 odst. 2 věť první a poslední, § 120 odst. 1 věť druhé, § 120 odst. 4, § 121 odst. 1, § 121 odst. 2 věť první, § 121 odst. 3, § 121 odst. 4 věť první, § 121 odst. 5 věť první a druhé a § 193 odst. 1 písm. a) se slovo „zastavěného“ nahrazuje slovem „zastavitelného“.

68. V § 27 odst. 2 písm. c) se slova „krajský úřad jako úřad územního plánování,“ nahrazují slovem „kraj“ a slovo „ministerstvo“ se nahrazuje slovem „Úřad“.

69. V § 27 odst. 2 písm. e) se slovo „vydává“ nahrazuje slovem „schvaluje“.

70. V § 27 odst. 2 se písmeno f) zrušuje.

Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno f).

71. V § 27 odst. 2 písmeno f) zní:

„f) uděluje souhlas k možnosti odchýlit se od územně plánovací dokumentace nebo územního opatření podle § 193 odst. 2.“.

72. § 28 včetně nadpisu zní:

„§ 28

Působnost na území hlavního města Prahy

Hlavní město Praha v samostatné působnosti pro své území zpracovává, pořizuje, schvaluje a vydává zásady územního rozvoje, územní plán, regulační plán, územní studii a územní opatření, poskytuje údaje pro územně analytické podklady a vykonává další územně plánovací činnosti v zájmu rozvoje hlavního města Prahy v rámci svého práva na samosprávu. Při tom ji lze omezit jen na základě zákona a jen v nezbytně nutném rozsahu.“.

73. § 29 se včetně nadpisu zrušuje.

74. § 30 včetně nadpisu zní:

„§ 30

Obecná ustanovení

(1) Působnost ve věcech stavebního řádu vykonávají stavební úřady, kterými jsou úřady rozvoje území, jiné stavební úřady a autorizovaný inspektor.

(2) Jinými stavebními úřady jsou Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo spravedlnosti.

(3) Úřad je nadřízeným správním orgánem úřadů rozvoje území krajů. Úřady rozvoje území krajů jsou nadřízeným správním orgánem svých územních pracovišť.

(4) Nadřízeným správním orgánem autorizovaného inspektora je stavební úřad, který v dané věci vydal povolení záměru, a není-li tomu tak, je jím úřad rozvoje území kraje, v němž má autorizovaný inspektor sídlo.

(5) Nadřízený úřad rozvoje území může usnesením pověřit prováděním postupů podle části šesté, deváté a desáté tohoto zákona jiný věcně příslušný stavební úřad, jestliže je to účelné; usnesení se pouze poznamená do spisu.“.

75. § 30a se včetně nadpisu zrušuje.

76. § 31 a 32 včetně nadpisů znějí:

„§ 31

Metodická činnost

Jiné ústřední orgány státní správy v rámci své působnosti metodicky podporují výkon působnosti Úřadu v oblastech, ve kterých stavební úřady rozhodují o věcech v působnosti jiných ústředních orgánů státní správy.

§ 32

Úřad

(1) Úřad

a) vykonává působnost stavebního úřadu ve věcech vyhrazených a s nimi souvisejících staveb,

- b) vydává rámcové povolení pro stavby jaderného zařízení a stavby související, nacházející se uvnitř i vně areálu jaderného zařízení,
- c) vykonává působnost vyvlastňovacího úřadu ve věcech vyhrazených staveb,
- d) vydává rozhodnutí o změně využití území pro stanovení prostoru pro dobývání ložisek nerostů, pro která se nestanoví dobývací prostor podle horního zákona,
- e) rozhoduje v pochybnostech, zda se jedná o vyhrazenou stavbu nebo stavbu či záměr související s vyhrazenou stavbou,
- f) vede systém stavebně technické prevence, v němž sleduje a analyzuje závažné nebo opakující se závady nebo havárie staveb, kterým je třeba ve veřejném zájmu předcházet, a navrhuje opatření k zabránění jejich opakování,
- g) sleduje účinnost technických předpisů pro stavby a dbá o zlepšování jejich úrovně,
- h) navrhuje úpravy požadavků na stavby, jejich části, funkce, prvky a stavební výrobky a podává podněty k úpravě českých technických norem nebo certifikace stavebních výrobků anebo k jiným stavebně technickým opatřením,
- i) připravuje seznam závazných českých technických norem nebo jejich částí obsahujících podrobnější technické požadavky na stavby, které určí Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví jako určené technické normy ve stavebnictví a oznámí je ve Věstníku podle jiného právního předpisu s výjimkou norem stanovených prováděcím právním předpisem územního samosprávného celku,
- j) zajišťuje bezplatný přístup k určeným technickým normám ve stavebnictví podle jiného právního předpisu s výjimkou norem stanovených prováděcím právním předpisem územního samosprávného celku,
- k) vykonává kontrolu ve věcech stavebního řádu,
- l) vykonává kontrolu nad činností autorizovaných inspektorů a
- m) je jednotným kontaktním místem ve smyslu čl. 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1252 pro vyhrazené stavby.

(2) Proti rozhodnutí Úřadu vydanému v řízení podle části šesté tohoto zákona není přípustný rozklad.“.

77. § 32a a 32b se zrušují.

78. § 33 a 34 včetně nadpisů znějí:

„§ 33

Úřad rozvoje území kraje

Úřad rozvoje území kraje

a) vykonává působnost stavebního úřadu v případech, ve kterých nevykonává působnost Úřad nebo jiný stavební úřad, ve věcech

1. záměrů EIA,

2. silnic I. třídy,
 3. výroben z obnovitelných zdrojů energie neuvedených v příloze č. 3 k tomuto zákonu,
 4. vodních nádrží s celkovým objemem nad 1000000 m³ nebo s výškou vzduší nad 10 m ode dna základové výpusti,
 5. staveb a zařízení distribuční soustavy o napětí 110 kV včetně transformovny 110 kV a staveb a zařízení pro ukládání energie připojených do distribuční soustavy s napětím 110 kV,
 6. staveb a zařízení distribuční soustavy plynu o tlakové hladině nad 4 do 40 barů včetně a souvisejících technologických objektů, u nichž se uvedené tlakové rozmezí týká výstupního tlaku,
- b) vykonává působnost stavebního úřadu a vyvlastňovací úřadu u staveb vyžadujících vyvlastňovací řízení, které by jinak spadaly do působnosti územního pracoviště úřadu rozvoje území kraje, a působnost vyvlastňovacího úřadu u drobných staveb a v dalších případech, není-li k nim příslušný Úřad,
- c) vydává rámcové povolení pro stavby v působnosti jiného stavebního úřadu, včetně staveb souvisejících,
- d) vykonává kontrolu ve věcech stavebního řádu a
- e) uplatňuje stanovisko k návrhu územního opatření o podmínkách a zmírňujících opatřeních a jeho změnám podle zákona o urychlení využívání obnovitelných zdrojů energie a vykonává působnost stavebního úřadu ve věcech záměrů pro využití obnovitelného zdroje energie v akcelerační oblasti, u kterých nevykonává působnost Úřad.

§ 34

Územní pracoviště

Územní pracoviště

- a) vykonává působnost stavebního úřadu ve věcech záměrů, u kterých nevykonává působnost Úřad, úřad rozvoje území kraje nebo jiný stavební úřad, a
- b) vykonává kontrolu ve věcech stavebního řádu.“.

79. § 34a se včetně nadpisu zrušuje.

80. V § 35 odst. 4 se slova „krajského úřadu nebo obecního stavebního úřadu“ nahrazují slovy „úřadů rozvoje území“.

81. V § 36 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „a bezpečnosti“ nahrazují slovy „nebo bezpečnosti“.

82. V § 36 odst. 1 písm. a) se za slovo „vydává“ vkládají slova „vyjádření pro stavby kategorie I nebo“ a za slovo „stanovisko“ se vkládají slova „pro stavby kategorie II“.

83. V § 36 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:

„(4) Z hlediska dopadů na zajišťování obrany nebo bezpečnosti státu podle odstavce 1 se stavby člení na

- a) stavbu kategorie 0, nepředstavující zvláštní dopady,
- b) stavbu kategorie I, představující mírné dopady,
- c) stavbu kategorie II, představující vyšší dopady.

(5) Prováděcí právní předpis stanoví charakteristiku stavby pro její zařazení do kategorie podle odstavce 4. Charakteristikou stavby je druh stavby, případně stavebně technický parametr stavby a její umístění.“.

84. § 37 včetně nadpisu zní:

„§ 37

Kvalifikační požadavky

(1) Orgány územního plánování a stavební úřady vykonávají činnost prostřednictvím osob splňujících kvalifikační požadavky podle tohoto zákona nebo podle jiných zákonů.

(2) Kvalifikační požadavky splňuje dále fyzická osoba, která má

- a) osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti pro úředníky územních samosprávných celků pro správní činnosti v územním plánování, stavebním řádu nebo vyvlastnění nebo osvědčení o úspěšném vykonání úřednické zkoušky pro obor specializace, jehož součástí je legislativa, právní činnost, stavebnictví, bydlení, regionální rozvoj, územní plánování nebo stavební řád, a
- b) vzdělání

1. vysokoškolské ve studijním programu náležejícím do oblasti architektura a urbanismus, biologie, ekologie a životní prostředí, doprava, ekonomické obory, energetika, lesnictví a dřevařství, právo, stavebnictví, vědy o zemi, strojírenství, technologie a materiály,

2. vyšší odborné nebo střední s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví, geodézie a katastr nemovitostí, obecně právní činnost, veřejnosprávní činnost nebo doprava.

(3) Pokud při postupech podle tohoto zákona vykonává stavební úřad působnost podle jiných právních předpisů, podílejí se na této činnosti oprávněné úřední osoby, které splňují kvalifikační požadavky podle jiných právních předpisů a mají osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti pro úředníky územních samosprávných celků pro příslušnou správní činnost nebo osvědčení o úspěšném vykonání úřednické zkoušky pro příslušný obor.

(4) Osoba nesplňující kvalifikační požadavky může vykonávat činnost, pouze pokud je zajištěno, že bude do doby splnění požadavků vykonávat tuto činnost pod odborným vedením osoby splňující kvalifikační požadavky, nejvýše však po dobu 3 let.“.

85. V § 38 odstavce 1 až 4 znějí:

„(1) Cílem územního plánování je ve veřejném zájmu vytvářet předpoklady pro využití a udržitelný rozvoj území spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro život lidí a jejich bydlení, práci, podnikání, rekreaci a soudržnost společenství obyvatel území, pro příznivé životní prostředí a pro hospodářský rozvoj, který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. Cílem územního plánování ve veřejném zájmu je také zvyšovat kvalitu a krásu vystavěného prostředí sídel, rozvíjet jejich identitu a vytvářet funkční a harmonické prostředí pro každodenní život jejich obyvatel.

(2) Územní plánování soustavně a komplexně řeší využití území a stanovuje zásady jeho prostorového a funkčního uspořádání.

(3) Územní plánování rozvíjí a chrání civilizační, kulturní a přírodní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví a krajiny jako podstatné složky prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti, to vše při zajištění životních potřeb lidí, hospodářského rozvoje a zdrojů energie a surovin.

(4) Územní plánování vytváří podmínky pro co nejlepší, efektivní a hospodárné využívání zastavitelného území, vytváření kompaktních měst krátkých vzdáleností, ochranu nezastavitelného území a rozvoj veřejné infrastruktury.“.

86. V § 39 úvodní části ustanovení se za slovo „zájmu“ vkládají slova „rozvíjet a chránit území, a za tím účelem“.

87. V § 39 písmena a) a b) znějí:

„a) zjišťovat, posuzovat a vyhodnocovat stav území, potenciál jeho rozvoje, prognózy jeho dalšího vývoje a jeho civilizační, kulturní a přírodní hodnoty,

b) stanovovat s ohledem na jeho potenciál, podmínky a hodnoty území koncepci využití a rozvoje území, včetně dlouhodobé urbanistické koncepce sídel, rozvoje bydlení, hospodářství a veřejné infrastruktury s preferencí co nejlepšího a nejpestřejšího využití zastavitelného území, ochrany volné krajiny a zlepšování prostupnosti území,“.

88. V § 39 písm. c) se za slovo „na“ vkládají slova „potenciál jeho rozvoje,“.

89. V § 39 písm. e) se za slovo „pro“ vkládá slovo „efektivní“, slovo „zastavěného“ se nahrazuje slovem „zastavitelného“ a slova „sídel prostřednictvím cílené revitalizace“ se nahrazují slovy „a revitalizací nevyužitých,“.

90. V § 39 písm. f) se slova „vyhodnocovat a, je-li to účelné,“ zrušují, za slova „vhodné plochy pro výrobu“ se vkládají slova „,, skladování, distribuci a nakládání s odpady“ a za slova „; plochy pro výrobu“ se vkládají slova „,, skladování a distribuci“.

91. V § 39 písm. g) se za slovo „bydlení“ vkládají slova „,, příležitosti pro práci a podnikání“.

92. V § 39 se písmeno h) zrušuje.

Dosavadní písmena i) až s) se označují jako písmena h) až r).

93. V § 39 písm. o) se slovo „transformačních“ zrušuje a na konci textu písmene se doplňuje slovo „změn“.

94. V § 39 písm. q) se slovo „regulovat“ nahrazuje slovem „stanovovat“ a na konci textu písmene se doplňují slova „s přihlédnutím k jedinečnosti a nepřemístitelnosti nerostných zdrojů a jejich významu pro surovinovou bezpečnost a soběstačnost“.

95. Za § 39 se vkládá nový § 39a, který včetně nadpisu zní:

„§ 39a

Politika architektury a stavební kultury

(1) Politika architektury a stavební kultury je strategickým dokumentem s celostátní

působností, který určuje vizi, cíle a opatření k dosažení kvality vystavěného prostředí.

(2) Politika architektury a stavební kultury rozvíjí cíle a úkoly územního plánování a je podkladem pro zpracování politiky územního rozvoje. Politika architektury a stavební kultury je kritériem pro posuzování hodnot chráněných stavebním zákonem.

(3) Úřad zajistí zveřejnění usnesení vlády, kterým byla schválena politika architektury a stavební kultury, ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí a v téže lhůtě zveřejní politiku architektury a stavební kultury způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(4) Úřad nejpozději do 6 let od schválení politiky architektury a stavební kultury a poté nejméně jednou za 6 let předloží vládě zprávu o plnění politiky architektury a stavební kultury. Vláda může na jejím základě uložit Úřadu pořídit aktualizaci nebo novou politiku architektury a stavební kultury.“.

96. V § 41 se slova „funkčního využití,“ nahrazují slovy „stávající nebo plánované“ a za slovo „jejich“ se vkládají slova „využití a“.

97. V § 41 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Při posuzování souladu s charakterem území se zohledňuje veřejný zájem na zvyšování kvality vystavěného prostředí, architektury a stavební kultury.“.

98. V § 42 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „a organizace podle horního zákona“.

99. V § 42 odst. 3 věť první, § 50 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 53 odst. 2 úvodní části ustanovení, § 70 odst. 3 věť první, § 71a odst. 1, § 71b odst. 1 úvodní části ustanovení, § 71b odst. 3 věť první, § 71b odst. 4, § 71c odst. 1, § 71d odst. 1 a 2, § 71d odst. 5 věť první, § 71e odst. 3 věť první, § 114 odst. 3 věť druhé, § 128 odst. 4 věť druhé, § 129, § 267 odst. 1, § 268 odst. 2, § 281 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 281 odst. 2, § 286 věť první a § 287 odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo „Ministerstvo“ nahrazuje slovem „Úřad“.

100. V § 42 odst. 4 věť druhé se slovo „na“ nahrazuje slovem „v“.

101. V § 42 odst. 5 se věta první zrušuje a ve věť druhé se slova „ministerstvo, které“ se nahrazuje slovy „Úřad, který“.

102. § 43 včetně nadpisu zní:

„§ 43

Zveřejňování a ukládání dokumentů

(1) Orgány územního plánování informují veřejnost a dotčené orgány o své činnosti, zejména o pořizování nástrojů územního plánování podle tohoto zákona; ustanovení části šesté správního řádu o zveřejňování a doručování se nepoužijí. Osobám, které nejsou schopny využít národní geoportál územního plánování, orgány územního plánování umožní nahlížet do zveřejňovaných informací a činit si z nich výpisy a kopie.

(2) Příslušný pořizovatel zveřejňuje zadání územně plánovací dokumentace, územně plánovací dokumentaci a její úplné znění, zastavitelné území, územní studii a územní opatření a jejich návrhy v národním geoportálu územního plánování.“.

103. V části třetí hlavě II se díl 2 včetně nadpisů zrušuje.

Dosavadní díly 3 až 5 se označují jako díly 2 až 4.

104. § 46 a 47 včetně nadpisů znějí:

„§ 46

Pořizovatel

(1) Pořizovatelem se v tomto zákoně rozumí orgán územního plánování.

(2) Pořizovatel vykonává odbornou územně plánovací činnost prostřednictvím

- a) státního zaměstnance v oboru specializace, jehož součástí je územní plánování nebo regionální rozvoj,
- b) úředníka územního samosprávného celku nebo zaměstnance jím zřízené právnické osoby nebo společenství obcí s osvědčením o zvláštní odborné způsobilosti pro správní činnost územní plánování podle jiného právního předpisu, nebo
- c) osoby splňující kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti, které bylo uděleno oprávnění k výkonu územně plánovací činnosti Úřadem (dále jen „zástupce pořizovatele“).

§ 47

Pořizování jiným pořizovatelem

(1) Obec může uzavřít veřejnoprávní smlouvu s jinou obcí, krajem nebo společenstvím obcí, jehož je členem, o výkonu odborných činností pořizovatele nástrojů územního plánování.

(2) Úřad rozvoje území kraje nebo jeho územní pracoviště pořídí bezplatně na základě veřejnoprávní smlouvy územní plán, územní opatření o stavební uzávěře a územní opatření o asanaci území pro obec, pokud jej o to obec požádá.“.

105. § 48 se včetně nadpisu zrušuje.

106. V § 49 odst. 1 se slova „a zastupitelstvo kraje“ nahrazují slovy „, pro kterou pořizuje územní plán, regulační plán nebo územní studii jiný pořizovatel,“ a slova „územně plánovací dokumentace obce nebo kraje“ se zrušují.

107. V § 49 odst. 2 se slovo „Pořizovatel“ nahrazuje slovy „Jiný pořizovatel“.

108. V § 49 odst. 3 se za slovo „mezi“ vkládá slovo „jiným“.

109. V § 49 se odstavec 4 zrušuje.

110. V § 50 odst. 1 písm. b) se za slova „má osvědčení“ vkládá slovo „o“ a slova „státní služby“ se nahrazují slovem „specializace“.

111. V § 50 odst. 1 písm. c) se slova „vzdělání a praxe“ zrušují a text „44 odst. 4“ se nahrazuje číslem „37“.

112. V § 50 odst. 1 písm. e) se za slovo „činnost“ vkládají slova „ve veřejné správě po dobu nejméně 3 let“ a slovo „ministerstvo“ se nahrazuje slovem „Úřad“.

113. V § 51 odst. 1 písm. b) se slova „Českou komorou architektů“ zrušují.
114. V § 51 se odstavce 2 až 4 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.
115. V § 52 odst. 1 písm. a) se slova „podle § 44 odst. 3, nebo doklad o udělení výjimky podle § 45 odst. 1“ zrušují.
116. V § 52 odst. 1 písm. c) se slovo „zvláštní“ nahrazuje slovy „o zvláštní“.
117. V § 52 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.
118. V § 53 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 1 až 3.

119. V § 53 odst. 1 písm. a) se slova „ministři pro místní rozvoj“ nahrazují slovem „Úřadu“.
120. V § 53 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena b) až d).

121. V § 53 odst. 1 písm. d) se číslo „3“ nahrazuje číslem „2“.
122. V § 53 odst. 3 se slova „obecní úřad“ nahrazují slovem „pořizovatele“ a slovo „který“ se nahrazuje slovem „kterého“.
123. V § 54 se vkládá nový odstavec 1, který včetně poznámky pod čarou č. 79 zní:

„(1) Dotčené orgány chrání veřejné zájmy podle jiných zákonů⁷⁹⁾, jsou-li tyto zájmy dotčeny, způsobem podle § 2 a 3 a při respektování cílů a úkolů územního plánování a s přihlédnutím k zájmu územních samosprávných celků a státu na rozvoji svého území.

⁷⁹⁾ Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 312/2001 Sb., o státních hranicích a o změně zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státních hranicích), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úradech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 249/2025 Sb., o urychlení využívání některých obnovitelných zdrojů energie a o změně souvisejících zákonů (zákon o urychlení využívání obnovitelných zdrojů energie), ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní odstavce 1 až 4 se označují jako odstavce 2 až 5.

124. V § 54 odst. 2 větě první se za slovo „je“ vkládají slova „z hlediska souladu dotčenými veřejnými zájmy chráněnými s jinými zákony“, slovo „zastavěného“ se nahrazuje

slovem „zastavitelného“ a za slovo „rozporů“ se vkládají slova „dohodnuto nebo“.

125. V § 54 se na konci odstavce 2 doplňují věty „Pořizovatel nepřihlíží k vyjádřením a stanoviskům dotčených orgánů ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto při schválení politiky územního rozvoje a vydání nadřazené územně plánovací dokumentace. Pořizovatel se může od stanoviska dotčeného orgánu odchýlit v části, ve které není stanovisko odůvodněno nebo překračuje působnost dotčeného orgánu nebo měřítko či podrobnost pořizované územně plánovací dokumentace.“.

126. V § 54 odst. 3 se slova „, návrhu zprávy o uplatňování územně plánovací dokumentace a návrhu zadání změny územně plánovací dokumentace“ zrušují.

127. § 55 včetně nadpisu zní:

„§ 55

Řešení rozporů

(1) Pořizovatel projednává protichůdná stanoviska dotčených orgánů a zájmy obcí, krajů a státu a oprávněných investorů, koordinuje je a řeší případné rozpory podle zásad uvedených v § 1a a § 18 odst. 1 a 2.

(2) Dojde-li k rozporu mezi dotčenými orgány nebo mezi obcí nebo krajem a dotčeným orgánem, projedná jej pořizovatel se stranami tohoto rozporu v dohodovacím řízení, jež je zahájeno dnem, kdy oznámení pořizovatele o jeho zahájení spolu s návrhem řešení dojde stranám rozporu. Nezúčastní-li se dotčený orgán bez důvodné omluvy dohodovacího řízení, které pořizovatel svolal alespoň 5 pracovních dnů před jeho konáním, platí, že od rozporu ustoupil.

(3) Nedojde-li k dohodě do 30 dnů od zahájení dohodovacího řízení, podá pořizovatel návrh na rozhodnutí o rozporu Úřadu spolu s návrhem řešení rozporu. Je-li pořizovatelem Ministerstvo obrany nebo Úřad, podá pořizovatel návrh na rozhodnutí o rozporu vládě spolu s návrhem řešení rozporu.

(4) Před rozhodnutím o rozporu Úřad vyzve příslušný ústřední orgán státní správy k vyjádření ve lhůtě 15 dnů. Před rozhodnutím o rozporu zašle Úřad vyjádření ústředního orgánu státní správy podle věty první stranám rozporu a může též nařídit společné jednání podle § 18 odst. 2.

(5) Úřad rozhodne o rozporu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 60 dnů od doručení návrhu pořizovatele. Nerozhodne-li Úřad ve stanovené lhůtě, může pořizovatel předložit zprávu o průběhu dohodovacího řízení spolu s návrhem řešení rozporu vládě, která o rozporu rozhodne bezodkladně.

(6) O rozporu mezi obcí nebo krajem a státním orgánem rozhodne Úřad rozhodnutím podle části druhé správního řádu; proti rozhodnutí Úřadu není přípustný rozklad.

(7) Rozhodnutí o rozporu zveřejní Úřad v národním geoportálu územního plánování.“.

128. V § 56 se odstavec 6 zrušuje.

129. Ve skupinovém nadpisu nad označením § 57 se slova „a **koordinační výkres**“ zrušují.

130. V § 57 se odstavce 3 a 4 zrušují.

131. § 59 včetně nadpisu zní:

„§ 59

Jednotný standard

(1) Územně plánovací dokumentace, její změna a úplné znění, územní studie, vymezení zastavitelného území, jeho změna a úplné znění a územní opatření se vyhotovují a vydávají v jednotném standardu jako digitální textová a prostorová data ve vektorové formě ve strojově čitelném formátu.

(2) Jednotný standard stanoví standardizované části a požadavky na

- a) geodetický referenční systém,
- b) strukturu standardizovaných částí,
- c) výměnný formát dat a
- d) metadata.

(3) Obsah jednotného standardu a požadavky na strojově čitelný formát stanoví prováděcí právní předpis.“.

132. V § 62 odst. 1 se slova „, vymezení zastavěného území a pro rozhodování v území“ nahrazují slovy „a vymezení zastavitelného území“.

133. V § 62 odstavec 2 zní:

„(2) Územně analytické podklady jsou tvořeny údaji o území, které obsahují zjištění stavu území, jeho hodnot a limitů využití území, včetně známých záměrů a které vkládají do národního geoportálu územního plánování příslušní poskytovatelé. Územně analytické podklady jsou vedeny v národním geoportálu územního plánování v jednotné databázi, jejímž správcem je Úřad.“.

134. V § 62 odst. 3 se za slovo „podkladů“ vkládají slova „, obsah, rozsah a podrobnost údajů o území a způsob jejich poskytování Úřadu“.

135. V § 63 odst. 1 se za slovo „například“ vkládá slovo „koridoru“.

136. V § 63 odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo „pořizovateli“ zrušuje.

137. V § 64 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

138. V nadpisu § 65 se slova „**Pořizování a aktualizace**“ nahrazují slovem „**Aktualizace**“.

139. V § 65 odst. 1 větě první se slova „a jejich aktualizace pořizuje pořizovatel“ nahrazují slovy „aktualizují jednotliví poskytovatelé“ a věta druhá se zrušuje.

140. V § 65 odst. 2 se slovo „pořízení“ nahrazuje slovem „aktualizaci“.

141. V § 65 se odstavec 3 zrušuje.

142. § 66 se včetně nadpisu zrušuje.

143. V § 68 odstavec 4 zní:

„(4) Pořizovatel může projednat návrh územní studie s vlastníky dotčených nemovitostí, s dotčenými orgány nebo s veřejností.“.

144. V § 68 odst. 5 se slovo „vloží“ nahrazuje slovem „vydá“ a slova „, kdy schválil možnost jejího využití“ se nahrazují slovy „jejího schválení vložením“.

145. V § 69 odst. 2 se slova „ministerstvo, nebo jím pověřená organizační složka státu,“ nahrazují slovem „Úřad“.

146. V § 70 odst. 1 věte první se za slovo „konkretizaci“ vkládají slova „cílů a“ a za slovo „těchto“ se vkládají slova „cílů a“.

147. V § 71 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „a jejího rozvoje“.

148. V § 71 odst. 1 písmeno d) zní:

„d) vymezí oblasti se specifickým potenciálem, specifickými hodnotami nebo se specifickými problémy, mají-li mezinárodní nebo celostátní význam anebo přesahují-li území jednoho kraje (dále jen „specifické oblasti“),“.

149. V § 71a odst. 2 věte první se slovo „ministerstva“ nahrazuje slovem „Úřadu“ a ve větě druhé se slovo „ministerstvu“ nahrazuje slovem „Úřadu“.

150. V § 71a odst. 3 úvodní části ustanovení se slovo „ministerstvo“ nahrazuje slovy „Úřad zejména“.

151. V § 71a odst. 3 se vkládá nové písmeno a), které zní:

„a) politiky architektury a stavební kultury,“.

Dosavadní písmena a) až e) se označují jako písmena b) až f).

152. V § 71c odst. 2 věte druhé se slovo „ministerstvu“ nahrazuje slovem „Úřadu“.

153. V § 71c odst. 4 věte druhé se číslo „1“ nahrazuje číslem „2“.

154. V § 71d odst. 1 se za slovo „rozvoje“ vkládají slova „prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj“.

155. V § 71d odst. 3 písm. b) se slova „vyplývající z územně analytických podkladů“ zrušují.

156. V § 71d odst. 5 věte druhé se slovo „ministerstvu“ nahrazuje slovem „Úřadu“.

157. V § 71d odst. 6 úvodní části ustanovení se slovo „ministerstvo“ nahrazuje slovy „Úřad prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj“.

158. V § 72 se na začátek odstavce 1 vkládá věta „Územně plánovací dokumentace naplňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování a vyjadřuje veřejný zájem na prostorovém uspořádání a způsobu využití území.“.

159. V § 72 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Vztah původní a nové, případně změněné územně plánovací dokumentace mohou upravit přechodná ustanovení.“.

160. V § 73 odst. 2 se na konci textu věty první doplňují slova „, nestanoví-li zákon jinak“.

161. V § 73 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Za rozpor se nepovažuje, pokud navazující územně plánovací dokumentace obsahuje záležitosti, které nejsou vymezeny v nadřazené územně plánovací dokumentaci.“.

162. V § 73 odst. 5 se na konci textu věty první doplňují slova „nebo v území s ním souvisejícím po zohlednění potřeb území, podrobností regulace a jejího měřítka“, za větu první se vkládá věta „Navazující územně plánovací dokumentace se může se souhlasem Úřadu a toho, kdo vydal nadřazenou územně plánovací dokumentaci, v rámci zpřesnění vymezení ploch a koridorů v nezbytném rozsahu odchýlit od jejich vymezení v nadřazené územně plánovací dokumentaci, pokud dodrží smysl a účel nadřazené územně plánovací dokumentace.“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Pro možnost odchýlení se od územního opatření, vymezení zastavitelného území a ochranného pásma platí možnost odchýlení se od jejich vymezení a podmínek při dodržení jejich smyslu a účelu obdobně.“.

163. V § 74 odst. 2 písm. a) se slova „zastavitelné plochy, transformační“, slova „dopravní a technické infrastruktury“ a slova „vymezené politikou územního rozvoje“ zrušují a za slova „podmínky pro“ se vkládají slova „jejich využití a pro“.

164. V § 74 odst. 2 písmeno b) zní:

„b) plochy a koridory pro strategické investiční stavby,“.

165. V § 76 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Do územního rozvojového plánu může pořizovatel převzít plochy a koridory pro záměry mezinárodního nebo celostátního významu anebo záměry přesahující svým významem území jednoho kraje, vymezené v zásadách územního rozvoje, u kterých marně uplynula lhůta pro jejich zrušení podle správního řádu a soudního řádu správního. Tento postup nepodléhá řízení podle § 87 až 111 a ani posuzování vlivů na udržitelný rozvoj území podle § 40 a nabývá účinnosti dnem vyvěšení veřejné vyhlášky o zveřejnění úplného znění. Soulad s politikou územního rozvoje se neposuzuje.“.

166. V § 77 odst. 2 písm. d) a e) se slova „zastavitelné plochy, transformační“ zrušují.

167. V § 79 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Do zásad územního rozvoje může pořizovatel se souhlasem příslušného úřadu rozvoje území kraje převzít plochy a koridory pro záměry nadmístního významu vymezené v územním plánu, u kterých marně uplynula lhůta pro jejich zrušení podle správního řádu a soudního řádu správního. Tento postup nepodléhá řízení podle § 87 až 111 a ani posuzování vlivů na udržitelný rozvoj území podle § 40 a nabývá účinnosti dnem vyvěšení veřejné vyhlášky o zveřejnění úplného znění. Soulad s politikou územního rozvoje a s nadřazenou územně plánovací dokumentací se neposuzuje.“.

168. V § 80 odst. 2 písm. a) se slovo „zastavěné“ nahrazuje slovem „zastavitelné“ a slova „a stanoví datum, k němuž je vymezeno“ se zrušují.

169. V § 80 odst. 2 písm. c) se slova „jejíž součástí je i urbanistická kompozice, vymezení ploch podle stávajícího nebo nově požadovaného způsobu využití (dále jen „plocha s rozdílným způsobem využití“), vymezení zastavitelných ploch, transformačních

plach, systému veřejných prostranství a systému sídelní zeleně“ zrušují.

170. V § 80 odst. 2 písm. d) se slova „a koridorů“ nahrazují slovy „koridorů a prvků“.

171. V § 80 odst. 2 písm. e) se slova „i vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, ploch změn v krajině a“ zrušují a slovo „jejich“ se nahrazuje slovem „její“.

172. V § 80 odst. 2 písmeno f) zní:

„f) stanoví podmínky prostorového uspořádání a využití území, včetně požadavků na rozvoj, zachování nebo změnu charakteru území; plochy a koridory, podmínky pro jejich využití a podmínky prostorového uspořádání mohou být vymezeny vzájemně nezávisle; podmínky pro využití ploch se stanovují určením hlavního využití, nepřipustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a“.

173. V § 81 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 2 až 5.

174. V § 81 odst. 2 větě druhé se za slovo „základní“ vkládají slova „podmínky pro“ a slovo „podmínky“ se zrušuje.

175. V § 82 odst. 2 větě první a druhé se slova „hlavního města Prahy“ nahrazují slovem „obce“.

176. V § 82 odst. 3 se slova „, stanoví-li tak zastupitelstvo obce v zadání územního plánu nebo v zadání změny územního plánu“ zrušují.

177. V § 83 se odstavec 3 zrušuje.

178. V § 85 odstavec 1 zní:

„(1) Regulační plán v řešeném území stanoví podrobné podmínky pro vymezení a využití pozemků.“.

179. V § 85 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „zpravidla stanoví“ nahrazují slovy „může stanovit zejména“.

180. V § 85 odst. 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

„b) umístění a prostorové uspořádání staveb, včetně jejich napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, a urbanistických a architektonických podmínek,“.

Dosavadní písmena b) až g) se označují jako písmena c) až h).

181. V § 85 odst. 2 písm. d) se za slovo „objem“ vkládají slova „nebo požadavky na vnější vzhled“.

182. V § 85 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

„i) podmínky pro ochranu hodnot, charakteru území nebo krajinného rázu.“.

183. V § 86 odst. 3 větě druhé se za slovo „základní“ vkládají slova „obsah plánovací smlouvy,“.

184. V § 86 se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.

185. V § 87 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „vydání“ nahrazuje slovem „schválení“.

186. V § 87 odst. 2 větě první, § 90 odst. 1, § 93 odst. 2, § 93 odst. 3 větě první, § 98 odst. 1, § 98 odst. 2 větě první, § 98 odst. 4 a 6 a § 104 odst. 1 úvodní části ustanovení větě první se za slovo „zastupitelem“ vkládají slova „, je-li určen,“.

187. V § 87 odst. 2 se věta druhá zrušuje.

188. V § 87 odst. 3 se slova „územního plánu pro vymezenou část území hlavního města Prahy“ nahrazují slovy „územních plánů pro vymezenou část obce“.

189. V § 88 odst. 1 úvodní části ustanovení větě první se slovo „toto“ nahrazuje slovy „adresu tohoto“.

190. V § 88 odst. 1 se vkládá nové písmeno a), které zní:

„a) krajům v případě územního rozvojového plánu,“.

Dosavadní písmena a) a b) se označují jako písmena b) a c).

191. V § 88 odst. 1 písm. b) se slovo „ministerstvu“ nahrazuje slovy „nadřízenému orgánu“.

192. V § 88 odst. 1 písm. c) se slova „územního plánování a územním samosprávným celkům s řešeným územím přímo sousedícím“ nahrazují slovy „a kraji, ve kterém se obec nachází, Ministerstvu obrany, je-li územní plán zpracováván pro obec sousedící s vojenským újezdem a sousedním obcím“.

193. V § 88 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d) nadřízenému orgánu a sousedním krajům a sousedním obcím v případě územního plánu hlavního města Prahy.“.

194. V § 88 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

195. V § 89 odst. 5 úvodní části ustanovení se text „odst. 1“ zrušuje.

196. V § 89 odst. 5 písm. a) se slovo „a“ nahrazuje čárkou a za slova „nadřízený orgán“ se vkládají slova „a oprávněný investor“.

197. V § 90 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

198. § 91 se včetně skupinového nadpisu zrušuje.

199. Pod označení § 92 se vkládá nadpis, který zní: „**Úhrada nákladů**“.

200. V § 92 odst. 1 se slova „uvedené v § 91 odst. 1 na žádost ministerstvo, jedná-li se o politiku územního rozvoje nebo územní rozvojový plán, nebo územní samosprávný celek, který vydal nadřazenou územně plánovací dokumentaci“ nahrazují slovy „na pořízení změny na žádost pořizovatele ten, kdo potřebu změny vyvolal“.

201. V § 92 odst. 3 se slova „schvalující orgán“ nahrazují slovem „pořizovatel“ a slova „uvedených v odstavci 1 a v § 91 odst. 1“ se zrušují.

202. V § 93 odst. 5 úvodní části ustanovení se slova „do 7 dnů po kladném vyhodnocení podle odstavce 2“ nahrazují slovem „bezodkladně“

203. V § 93 odst. 5 písm. a) se slova „vystaví je k nahlédnutí“ zrušují.

204. V § 93 odst. 5 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

205. V § 93 odst. 5 písm. b) se slova „místa, kde je možné do návrhu územně plánovací dokumentace a vyhodnocení vlivů, zpracovává-li se, nahlédnout“ nahrazují slovy „adresu zveřejnění v národním geoportálu územního plánování“.

206. § 94 se včetně nadpisu zrušuje.

207. V § 96 odst. 1 se za slovo „, veřejnosti“ vkládají slova „, dotčeným orgánům a územním samosprávným celkům“ a slova „dotazů veřejnosti“ se nahrazují slovem „dotazů“.

208. V § 96 odst. 2 větě první se slova „postupem podle § 93 odst. 5 písm. c)“ nahrazují slovy „, je-li určen“.

209. V § 96 odst. 3 se za slovo „koná“ vkládají slova „nejdříve 15 dnů a“.

210. V § 96 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Pořizovatel oznámí místo a dobu konání veřejného projednání a adresu uložení návrhu územně plánovací dokumentace v národním geoportálu územního plánování jednotlivě dotčeným orgánům a adresátům uvedeným v § 88.“

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

211. V § 96 odst. 5 se slovo „písemný“ zrušuje.

212. Na konci nadpisu § 97 se doplňují slova „**a stanoviska**“.

213. V § 97 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Dotčené orgány uplatní do 15 dnů ode dne konání veřejného projednání svá stanoviska k návrhu územně plánovací dokumentace a vyjádření k vyhodnocení vlivů. Neuplatní-li dotčený orgán v této lhůtě stanovisko nebo vyjádření, platí, že s návrhem územně plánovací dokumentace souhlasí. Ke stanoviskům uplatněným po uvedené lhůtě nebo uplatněným ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto v nadřazené územně plánovací dokumentaci, se nepřihlíží.“

214. V § 98 odst. 5 větě druhé se za slovo „stanovisko“ vkládají slova „a oprávněný investor vyjádření“, slova „má se za to“ se nahrazují slovem „platí“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „; k později uplatněnému stanovisku nebo vyjádření se nepřihlíží“.

215. § 99 se včetně nadpisu zrušuje.

216. V § 100 odst. 2 větě druhé se číslo „1“ nahrazuje číslem „2“ a věty třetí a poslední se zrušují.

217. V § 101 odst. 2 se věty druhá a poslední zrušují.

218. V § 101 odst. 3 se slova „věty první, nebo ve lhůtě prodloužené, je možné zásady

územního rozvoje nebo územní plán vydat i bez jeho stanoviska“ nahrazují slovy „, platí, že s návrhem zásad územního rozvoje nebo územního plánu souhlasí“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Ke stanovisku nadřízeného orgánu uplatněnému po uvedené lhůtě se nepřihlíží.“.

219. V § 102 odst. 1 větě první se slova „vypracuje pokyny pro úpravu návrhu“ nahrazují slovy „, je-li určen, zajistí úpravu“.

220. V § 102 odst. 2 se věta první nahrazuje větou „Úprava návrhu územně plánovací dokumentace může obsahovat další drobné změny, které se podstatně nedotýkají práv dotčených osob ani veřejných zájmů chráněných dotčenými orgány, a změny odůvodnění.“.

221. Pod označení § 103 se vkládá nadpis, který zní: „**Podstatná úprava**“.

222. V § 103 odstavec 1 zní:

„(1) Dojde-li na základě projednání k upravení návrhu územně plánovací dokumentace, při němž jsou nově podstatně negativně dotčeny veřejné zájmy nebo v případě územního plánu nebo regulačního plánu podstatně negativně dotčeno vlastnictví pozemků a staveb a dotčený orgán, nadřízený orgán, oprávněný investor nebo vlastník neměli možnost k upravené dokumentaci uplatnit stanovisko nebo připomínku (dále jen „podstatná úprava“), nařídí pořizovatel bez zbytečného odkladu nové projednání v rozsahu podstatné úpravy, ledaže dotčený orgán, nadřízený orgán, oprávněný investor nebo vlastník, kteří neměli možnost k upravené dokumentaci uplatnit stanovisko nebo připomínku, s takovou změnou souhlasí. Podstatnou úpravou není uvedení návrhu do souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací, zpřesnění návrhu podle § 73 odst. 4 a 5, omezení rozsahu nebo podmínek územní rezervy, přechodné ustanovení podle § 72 odst. 3, zúžení návrhu na nejvhodnější variantu, jiný způsob grafického vyjádření nebo vnitřního uspořádání prostorových dat, a dále se souhlasem vlastníka pozemku a oprávněného investora úprava nebo zpřesnění hranic ploch nebo koridorů, etapizace, doplnění podmínky pro rozhodování v území, doplnění prvků regulačního plánu do územního plánu nebo změna objemu, výšky, koeficientu nebo kapacity nepřesahující 10 %.“.

223. V § 103 odst. 3 větě první se slova „§ 93 odst. 5, § 94 až 99“ nahrazují slovy „93 odst. 2, § 95 až 98“ a slova „; společné jednání a veřejné projednání lze při splnění požadavků kladených na obě jednání spojit“ se zrušují.

224. V § 103 odstavec 5 zní:

„(5) Stanovisko nadřízeného orgánu k podstatné úpravě návrhu zásad územního rozvoje a územního plánu uplatní nadřízený orgán do 30 dnů ode dne konání opakovaného projednání; pro obsah stanoviska, postup při jeho nevydání ve stanovené lhůtě a pro případ upozornění na nedostatky se postupuje obdobně podle § 101 odst. 2 a 3.“.

225. V § 104 odst. 1 úvodní části ustanovení se věta poslední včetně písmen a) až c) zrušuje.

226. V § 104 odst. 2 větě první se slovo „vydá“ nahrazuje slovem „schválí“ a slova „po ověření, že není v rozporu s požadavky uvedenými v odstavci 1 písm. a) a b) a nadřazenou územně plánovací dokumentací“ se zrušují a ve větě druhé se za slovo „návrhem,“ vkládají slova „může jej sám změnit, nedojde-li tím k podstatné úpravě,

nebo“ a slova „pořizovateli, nebo“ se nahrazují slovy „pořizovateli, anebo“.

227. V § 104 odst. 3 větě první se slova „k vydání“ zrušují.

228. V § 105 odst. 1 se slovo „vydání“ nahrazuje slovem „schválení“ a slovo „vložení“ se nahrazuje slovy „vydání vložení“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Okamžikem vložení do národního geoportálu územního plánování je územně plánovací dokumentace platná.“.

229. V § 105 odst. 2 se slova „Územně plánovací dokumentaci“ nahrazují slovy „Vydání územně plánovací dokumentace“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „, není-li v ní stanovena účinnost pozdější“.

230. V § 105 odstavec 3 zní:

„(3) Územně plánovací dokumentaci opatří pořizovatel záznamem o účinnosti.“.

231. V části třetí hlavě III dílu 4 se oddíl 3 včetně nadpisů zrušuje.

Dosavadní oddíly 4 a 5 se označují jako oddíly 3 a 4.

232. V § 108 odst. 1 se za slovo „projednává“ vkládá slovo „, schvaluje“.

233. V § 108 odst. 2 se slovo „vydání“ nahrazuje slovem „schválení“ a slovo „vloží“ se nahrazuje slovy „vydá vložení“.

234. V § 108 odst. 3 se slovo „Změnu“ nahrazuje slovy „Informaci o změně“ a slova „, úplné znění územně plánovací dokumentace po této změně a adresy jejich“ se nahrazují slovy „a adresu jejího“.

235. V § 108 se odstavec 4 zrušuje.

236. V § 109 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „nebo nejde-li o změnu pořizovanou na základě zprávy o uplatňování“ zrušují.

237. V § 109 odst. 1 písm. b) se slovo „ministerstva“ nahrazuje slovem „Úřadu“.

238. V § 109 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „v případě územního rozvojového plánu u ministerstva, v ostatních případech u příslušného schvalujícího orgánu“ nahrazují slovy „u příslušného pořizovatele“.

239. V § 109 odst. 2 písm. d) se slova „uvedených v § 91 odst. 1 a § 92“ zrušují.

240. V § 109 odst. 3 úvodní část ustanovení zní: „Nejde-li o změnu regulačního plánu, může podnět dále obsahovat také“.

241. V § 109 odst. 3 se na konci textu písmene b) doplňují slova „; ustanovení § 89 odst. 4 platí obdobně“.

242. V § 109 odstavec 4 zní:

„(4) Stanovisko podle odstavce 3 písm. a) doručí orgán ochrany přírody navrhovateli podnětu a příslušnému úřadu do 20 dnů od obdržení žádosti o jeho vydání. Stanovisko podle odstavce 3 písm. b) doručí příslušný úřad navrhovateli podnětu do 30 dnů od obdržení žádosti o jeho vydání.“.

243. V § 109 se odstavec 5 zrušuje.

244. V § 110 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „návrhu zadání změny“ zrušují.

245. V § 110 odst. 2 se slova „, a schvalující orgán“ zrušují.

246. V § 110 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Nejde-li o změnu regulačního plánu a podnět neobsahuje stanoviska podle § 109 odst. 3, zajistí tato stanoviska pořizovatel. Ustanovení § 109 odst. 4 platí obdobně.“.

247. V § 111 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 1 až 4.

248. V § 111 odst. 1 se slova „návrh zadání“ nahrazují slovy „podnět na pořízení“.

249. V § 111 odst. 2 větě první se slova „návrhem zadání“ nahrazují slovy „podnětem na pořízení“ a slova „schválí její zadání“ se nahrazují slovy „o jejím obsahu“ a ve větě druhé se slova „návrhem, vrátí jej pořizovateli se svými pokyny k úpravě, nebo jej zamítne“ nahrazují slovy „podnětem, zamítne jej“.

250. V § 111 odst. 3 větě první se slova „Schvalující orgán“ nahrazují slovem „Pořizovatel“ a slova „podle § 91 odst. 1 a § 92“ se zrušují a věty druhá a poslední se zrušují.

251. V § 111 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Vyplyne-li ze stanovisek podle § 109 odst. 3, že návrh změny územně plánovací dokumentace má být posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí, doplní pořizovatel rozhodnutí o pořízení změny o požadavek na vyhodnocení vlivů.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

252. V § 111 odst. 5 se slova „§ 90 odst. 3, § 93 až 104, § 105 odst. 3 a § 108“ nahrazují slovy „§ 93 až 105“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Pokud se v těchto ustanoveních odkazuje na zadání, rozumí se tím pro účely pořizování změny rozhodnutí schvalujícího orgánu o pořízení změny a o jejím obsahu.“.

253. V § 111 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Opravu chyb a zřejmých nesprávností územně plánovací dokumentace provede pořizovatel kdykoli bez řízení; pro vymezení zastavitelného území a pro územní opatření to platí obdobně.“.

254. Za § 111 se vkládá nový § 111a, který včetně nadpisu zní:

„§ 111a

Nepodstatná změna v zastavitelném území

Při změně územně plánovací dokumentace v zastavitelném území, která nevyžaduje posouzení vlivů a kterou dochází pouze k uvedení do souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací, zpřesnění podle § 73 odst. 4 a 5, omezení rozsahu nebo podmínek územní rezervy, úpravě hranic ploch nebo koridorů, doplnění, změně nebo vypuštění podmínky pro rozhodování v území, doplnění, změně nebo vypuštění prvků regulačního plánu v územním plánu, doplnění, zrušení nebo změně etapizace výstavby, změně podrobného využití plochy při

zachování základního způsobu jejího využití, změně objemu, výšky, koeficientu nebo kapacity nepřesahující 25 % nebo ke změně v souvislosti s obnovou podle § 264 se postupuje podle ustanovení tohoto oddílu s tím, že obdobně se použijí pouze § 96 až 98, § 101, § 102, § 104 a § 105; lhůty uvedené v § 98 odst. 5, § 101 odst. 2 a § 110 odst. 1 se zkracují na polovinu.“.

255. V § 112 odst. 1 se na konci textu věty druhé doplňují slova „, ledaže jde o zpřesnění podle § 73 odst. 4 a 5“.

256. V § 113 odst. 2 se slova „v případě, že se změnily podstatné podmínky, za kterých byl pořízen a vydán a“ nahrazují čárkou a na konci odstavce se doplňují věty „Tento postup nepodléhá řízení podle § 87 až 111a. Zrušení regulačního plánu pořizovatel oznámí veřejnou vyhláškou; dnem jejího doručení nabývá zrušení regulačního plánu účinnosti a pořizovatel zveřejní informaci o zrušení regulačního plánu v národním geoportálu územního plánování.“.

257. V § 113 se odstavce 3 až 6 zrušují.

258. V § 114 odst. 3 větě první se slovo „ministerstvu“ nahrazuje slovem „Úřadu“.

259. V § 114 odst. 4 se slova „Ministerstvo a krajský úřad“ nahrazují slovem „Úřad“.

260. V § 114 odst. 5 větě první se za slova „zrušení územního plánu“ vkládají slova „nebo jeho části“, slovo „zastavěné“ se nahrazuje slovem „zastavitelné“ a za slovo „plánem“ se vkládají slova „nebo jeho částí“.

261. V § 114 odst. 5 větě druhé se na konci textu věty doplňují slova „nebo jeho části“.

262. V § 114 odst. 5 větě poslední se slova „územního plánování“ nahrazují slovy „rozvoje území kraje“.

263. Za § 115 se vkládá nový § 115a, který včetně nadpisu zní:

„§ 115a

Společné pořizování územně plánovací dokumentace

(1) Schvalující orgány mohou rozhodnout o společném pořízení více územně plánovacích dokumentací stejného druhu a o jejich společném pořizovateli nebo o koordinaci pořizovatelů, pokud spolu souvisí.

(2) Podklady, návrhy a úkony ve společném pořizování lze sdružit a provádět společně. Změna společně pořizované územně plánovací dokumentace musí být schválena všemi schvalujícími orgány.“.

264. V části třetí hlavě III nadpisu dílu 5 se slovo „zastavěného“ nahrazuje slovem „zastavitelného“.

265. V části třetí hlavě III dílu 5 se označení oddílů 1 a 2 včetně nadpisů zrušují.

266. V § 116 odst. 1 větě první se za slovo „obce“ vkládají slova „bez účinného územního plánu“ a slovo „zastavěných“ se nahrazuje slovem „zastavitelných“.

267. V § 116 odst. 2 úvodní části ustanovení větě druhé se slova „vymezené k 1. září 1966 vyznačené v mapách evidence nemovitostí (dále jen „intravilán“)“ nahrazují slovy

„podle územních analytických podkladů“.

268. V § 116 odst. 2 písm. d) se slovo „intravilánu“ nahrazuje slovy „zastavěné části obce“.

269. V § 116 odst. 3 úvodní části ustanovení se slovo „vždy“ zrušuje.

270. V § 116 odst. 3 písmeno a) zní:

„a) pozemky zázemí stavby,“.

271. V § 116 odst. 3 písm. c) se slova „zastavěnými stavebními pozemky“ nahrazují slovy „pozemky zázemí stavby“.

272. V § 116 odst. 3 písm. e) se slovo „intravilánem“ nahrazuje slovy „zastavěnou částí obce“.

273. V § 116 se odstavec 4 zrušuje.

274. § 117 včetně nadpisu zní:

„§ 117

Vymezení zastavitelného území

(1) Není-li vydán územní plán, úřad rozvoje území kraje zajistí bezodkladně v souladu s § 116 odst. 1 až 3 zpracování návrhu vymezení zastavitelného území.

(2) Při vymezení zastavitelného území se v něm vyznačí nestavební plochy, a to

a) pozemek veřejné zeleně a parku tvořící veřejné prostranství¹⁾,

b) lesní pozemek nebo soubor sousedících lesních pozemků o výměře větší než 0,5 ha.

(3) Vymezení zastavitelného území vydává formou opatření obecné povahy úřad rozvoje území kraje.

(4) Vymezení zastavitelného území podle tohoto dílu pozbývá platnosti vydáním územního plánu.“.

275. V § 118 odst. 2 se slovo „zastavěné“ nahrazuje slovem „zastavitelné“.

276. V § 118 odst. 3 písmeno b) zní:

„b) nestavebních ploch.“.

277. V § 118 odst. 4 se na konci písmene c) slovo „a“ nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.

278. V § 119 odst. 2 větě druhé se slovo „zastavěného“ nahrazuje slovy „vymezení zastavitelného“ a slovo „zastavěné“ se nahrazuje slovem „zastavitelné“.

279. V § 119 se odstavce 3 až 6 zrušují.

280. V § 120 odst. 1 se věta první zrušuje.

281. V § 120 odst. 2 se slova „Vymezení zastavěného“ nahrazují slovy „Informaci o vymezení zastavitelného“ a slovo „zastavěného“ se nahrazuje slovem „zastavitelného“.

282. V § 120 odstavec 3 zní:

„(3) Vymezení zastavitelného území se opatří záznamem o účinnosti.“.

283. V § 121 odst. 2 větě druhé se slovo „zastavěných“ nahrazuje slovem „zastavitelných“.

284. V části třetí hlavě III dílu 5 se označení oddílu 3 včetně nadpisu nahrazuje označením dílu 6, které včetně nadpisu zní:

„Díl 6

Nezastavitelné území“.

Dosavadní díly 6 a 7 se označují jako díly 7 a 8.

285. V § 122 odst. 1 úvodní části ustanovení a § 122 odst. 3 se slovo „nezastavěném“ nahrazuje slovem „nezastavitelném“.

286. V § 122 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „v souladu s jeho charakterem“ zrušují a za slovo „povolovat“ se vkládá slovo „pouze“.

287. V § 122 odst. 1 písm. g) se za slovo „pro“ vkládá slovo „sport“.

288. V § 123 odst. 3 se slova „6 let“ nahrazují slovy „4 roky“.

289. V § 123 odst. 5 větě druhé se slova „veřejně prospěšné“ zrušují.

290. V § 125 se na začátek odstavce 3 vkládá věta „Územní opatření o asanaci území může nabýt účinnosti dnem následujícím po vyvěšení veřejné vyhlášky, určí-li tak vláda, rada kraje nebo rada obce.“.

291. Na konci nadpisu § 128 se doplňují slova „**a zrušení**“.

292. V § 128 odst. 2 větě první se slovo „vlození“ nahrazuje slovem „vydání“, za slovo „opatření“ se vkládají slova „jeho vložením“ a slovo „vydání“ se nahrazuje slovem „schválení“ a ve větě druhé se slovo „Územní“ nahrazuje slovy „Informaci o vydání územního“.

293. V § 128 odstavec 3 zní:

„(3) Územní opatření se opatří záznamem o účinnosti.“.

294. V § 128 odst. 4 větě první se slovo „ministerstvu“ nahrazuje slovem „Úřadu“.

295. V § 128 odst. 5 se slova „Ministerstvo a krajský úřad“ nahrazují slovem „Úřad“.

296. V § 128 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Orgán, který územní opatření schválil, je může bez řízení zrušit, pominuly-li jeho důvody; to neplatí v případě územního opatření o podmínkách a zmírňujících opatření podle zákona o urychlení využívání obnovitelných zdrojů energie. Zrušení nabývá účinnosti dnem zveřejnění informace o jeho zrušení v národním geoportálu územního plánování.“.

297. V § 130 odst. 1 se za slovo „infrastruktury“, vkládají slova „organizací podle horního zákona, případně i dalšími osobami“.

298. V § 130 odstavec 3 zní:

„(3) Obec, městská část hlavního města Prahy nebo kraj zveřejní uzavřenou plánovací smlouvu a její změnu či zánik v národním geoportálu územního plánování nebo v něm oznámí její zveřejnění s uvedením adresy jejího uveřejnění v registru smluv.“.

299. V § 130 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Plánovací smlouva není důvodem pro vyloučení z projednávání a rozhodování věci podle správního řádu.“.

300. V § 131 odst. 2 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

„c) zajistí společné řešení požadavků na výstavbu potřebných k uskutečnění záměru podle § 137 odst. 7,“.

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena d) a e).

301. V § 131 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) a g), která znějí:

„f) poskytnutí příspěvku na společné řešení požadavků na výstavbu potřebných k uskutečnění záměru podle § 137 odst. 7,

g) poskytnutí peněžního nebo věcného plnění jako podílu na ekonomické aktivitě daného dokončeného záměru.“.

302. V § 132 se na konci odstavce 1 doplňují věty „Zastupitelstvo může přenést pravomoc schvalovat změnu plánovací smlouvy na radu, není-li obsahem změny plánovací smlouvy takové ujednání, které je ze zákona vyhrazeno zastupitelstvu. O plánovací smlouvě a záměru, který je jejím předmětem, lze konat místní referendum pouze před uzavřením plánovací smlouvy.“.

303. V § 132 odst. 2 větě první se za slovo „obcí“ vkládají slova „nebo městskou částí hlavního města Prahy“ a slova „krajský úřad“ se nahrazují slovy „úřad rozvoje území kraje“ a věta druhá se zrušuje.

304. V § 132 odst. 3 se slova „příslušné ministerstvo“ nahrazují slovy „příslušný Úřad“.

305. V § 132 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Pokud obec, městská část hlavního města Prahy nebo kraj neuzavřou se stavebníkem v přiměřené době plánovací smlouvu, která je podmínkou pro povolení jeho záměru, i přesto, že stavebník jim předložil návrh na uzavření plánovací smlouvy splňující podmínky územního nebo regulačního plánu a plnění uvedená v návrhu plánovací smlouvy jsou přiměřená okolnostem a podmínkám konkrétního záměru, je stavebník oprávněn domáhat se nahrazení chybějícího souhlasu s uzavřením smlouvy rozhodnutím soudu.“.

306. V § 133 odst. 1 se slova „, který slouží k zajištění dluhu“ zrušují.

307. V § 133 odst. 3 větě první se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“.

308. V § 135 odst. 2 větě první se slova „v plné výši“ nahrazují slovy „ve výši odpovídající snížení škody“.

309. V části třetí se hlava IV včetně nadpisu zrušuje.

310. V § 137 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Požadavky na výstavbu se používají s ohledem na jejich technickou, funkční a ekonomickou proveditelnost tak, aby jejich výklad a povinnost jejich použití nebyly zjevně nepřiměřené přínosům, které tyto požadavky sledují. Pokud je použití požadavků na výstavbu vyloučeno nebo omezeno v důsledku jiných právních předpisů, jiných požadavků na výstavbu nebo územního plánu nebo regulačního plánu, použijí se požadavky na výstavbu přiměřeně okolnostem a zásadám podle § 1a.“.

311. V § 137 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Lze-li požadavky na výstavbu nebo požadavky na stavby podle § 167 splnit více způsoby, náleží jejich volba stavebníkovi nebo vlastníkovi stavby.“.

312. V § 137 odstavec 4 zní:

„(4) Požadavky na výstavbu, zejména požadavky na parkování, odstupy, denní osvětlení, zastínění, izolační vlastnosti, úsporu energie, přístupnost, schodiště, výtahy, plochy, výšky, šířky a další požadavky podle § 145 odst. 1 písm. c) až g), se v rozsahu, v jakém to závažné územně technické nebo stavebně technické důvody nebo jiný veřejný zájem vylučují, nebo pokud by jejich uplatnění bylo zjevně ekonomicky nepřiměřené vůči přínosům, neuplatní u

a) změny dokončené stavby,

b) údržby dokončené stavby,

c) změny v užívání stavby,

d) dočasné stavby,

e) zařízení staveniště,

f) pozemku nebo stavby, které jsou kulturní památkou nebo se nacházejí v památkové rezervaci nebo památkové zóně,

g) stavby v proluce.“.

313. V § 137 se doplňují odstavce 5 až 8, které znějí:

„(5) Nelze-li u staveb uvedených v odstavci 4 ze závažného stavebně technického důvodu, nepřiměřených ekonomických nákladů nebo ochrany jiného převažujícího veřejného zájmu splnit požadavky na výstavbu podle § 145 odst. 1 písm. a) a b), tyto požadavky se nepoužijí, je-li v projektové dokumentaci zpracované autorizovanou osobou doloženo, že navržené řešení zajišťuje dosažení alespoň rovnocenného výsledku a úrovně bezpečnosti z hlediska mechanické odolnosti a stability a požární bezpečnosti stavby.

(6) U pozemků nebo staveb, které jsou kulturními památkami nebo se nacházejí v památkových rezervacích nebo památkových zónách, se požadavky na výstavbu uplatní přiměřeně s ohledem na zájmy státní památkové péče. U drobných staveb se požadavky na výstavbu uplatní přiměřeně s ohledem na charakter stavby.

(7) Požadavky na výstavbu, jejichž povaha to nevylučuje, zejména požadavky na parkování, napojení na síť dopravní a technické infrastruktury, zelenou infrastrukturu, občanské vybavení, hygienická zařízení či nakládání s odpady a s vodou, lze splnit též

poskytnutím příspěvku na jejich společné řešení na základě plánovací smlouvy uzavřené s obcí.

(8) Stanoví-li mírnější minimální úroveň určitého požadavku na výstavbu nebo požadavku na stavbu právní předpis Evropské unie, považuje se takový požadavek za splněný, je-li splněn v této úrovni. Umožňuje-li právní předpis Evropské unie výjimku z určitého požadavku na výstavbu nebo z požadavku na stavbu, považuje se takový požadavek stanovený ve vnitrostátním prováděcím právním předpisu za směrný.“.

314. V § 138 odst. 1 větě první se slova „z těch ustanovení prováděcího právního předpisu, ze kterých tento předpis povolení výjimky výslovně umožňuje, a jen“ zrušují.

315. V § 138 odst. 2 se slova „, který obsahuje prvky regulačního plánu,“.

316. V § 139 odst. 2 větě první se slovo „zastavěném“ nahrazuje slovem „zastavitelném“.

317. V § 140 odst. 2 se slovo „vždy“ zrušuje a na konci textu odstavce se doplňují slova „nebo k němu byl zajištěn přístup prostřednictvím věcného práva“.

318. V § 140 odst. 3 úvodní části ustanovení se slovo „vždy“ zrušuje.

319. V § 140 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d) uplatnění základních ekosystémových funkcí prostřednictvím ploch nebo prvků zelené infrastruktury.“.

320. V § 140 odst. 4 se slova „zastavěného stavebního“ zrušují.

321. V § 141 odst. 2 se za slovo „též“ vkládají slova „cyklisty a jinou“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Stavby a zařízení ve veřejném prostranství se přednostně sdružují, pokud tomu nebrání technické, funkční či ekonomické důvody.“.

322. V § 141 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „, pokud to místní podmínky nevyklučují“.

323. V § 141 se doplňují odstavce 4 až 6, které znějí:

„(4) Podél vodních toků a významných vodních ploch v zastavitelném území, kde je to technicky, funkčně a ekonomicky proveditelné, se preferují veřejně přístupná nábřeží, parkově upravené plochy nebo jiná veřejná prostranství. Stávající prostupnost pro pohyb chodců a cyklistů podél vodních toků a okolo významných vodních ploch musí být zachována.

(5) Při vymezování veřejných prostranství se dbá na jejich prostorové a funkční propojení do navazujících veřejných prostranství a do volné krajiny.

(6) Oplocení pozemku na hranici s veřejným prostranstvím musí vhodně navazovat na oplocení v místě obvyklé a nesmí zhoršovat spojitost a prostupnost veřejného prostranství a jeho kvalitu.“.

324. V § 142 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Ulice v územích se zvýšenými nároky na pobytovou kvalitu veřejných prostranství se přednostně vymezují tak, aby umožňovaly využití sdílené, obytné nebo pěší zóny.“.

325. V § 143 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „vozidel a jízdních kol“.

326. V § 143 odst. 4 se za slovo „stavby“ vkládají slova „pro parkování“.

327. V § 144 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Požadavky na odstupy staveb se neuplatní u spojitě zástavby nebo v rámci jedné stavby, souboru staveb či společně řešeného celku.“.

328. Nadpis § 144a zní: **„Fotovoltaické výrobní elektrárny a stavební úpravy pro instalaci využívající obnovitelný zdroj energie“.**

329. V § 144a písmena a) a b) znějí:

„a) v zastavitelných plochách hlavním využitím určeným pro výrobu nebo skladování a

b) pod stavbou je zachována vegetační plocha a jsou zajištěny podmínky pro její základní ekosystémové funkce.“.

330. V § 144a odst. 2 se za slovo „to“ vkládají slova „z důvodu jiného převažujícího veřejného zájmu“.

331. V § 144a se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Má se za to, že stavební úprava pro instalaci využívající obnovitelný zdroj energie není v rozporu s charakterem území ani se zájmy státní památkové péče; možnost stanovení podmínek pro její vhodné umístění nebo vzhled tím není dotčena. Domněnka podle věty první se nepoužije pro nemovité kulturní památky a nemovité národní kulturní památky.“.

332. Za § 144a se vkládají nové § 144b až 144d, které včetně nadpisů znějí:

„§ 144b

Stavby pro reklamu a reklamní zařízení

(1) Stavbou pro reklamu a reklamním zařízením nesmí být narušen urbanistický, architektonický nebo pietní charakter území.

(2) Při umístování staveb pro reklamu a reklamních zařízení v území musí být zajištěn jejich vzájemný soulad z hlediska jejich stavebně technického řešení.

(3) Stavby pro reklamu a reklamní zařízení umístěné na budovách musí odpovídat jejich architektonickému charakteru a nesmí narušovat užívání přilehlého veřejného prostranství, základní členění průčelí budov a jeho významné detaily a narušit stabilitu těchto budov.

(4) Reklamu a informace související se stavbou lze umístit též na oplocení staveniště.

§ 144c

Pohoda bydlení

(1) Každý má právo na ochranu před nepřiměřenými zásahy do pohody svého bydlení. Pohodou bydlení se rozumí souhrn podmínek v území a v užívání staveb, který odpovídá obvyklým požadavkům na bydlení s přihlédnutím k místním poměrům.

(2) Za narušení pohody bydlení se nepovažuje architektonické ztvárnění záměru ani imise a účinky, které nejsou v rozporu s plánovaným charakterem území nebo které odpovídají běžné okolní zástavbě nebo běžnému využívání okolního území.

(3) K dodržení požadavků na ochranu pohody bydlení stavební úřad upřednostňuje uložení podmínek, kompenzačních nebo zmírňujících opatření před nepovolením, omezením či zákazem záměru.

§ 144d

Účinky stávajících staveb a zařízení

Má-li být stavba povolena nebo užívána v území, které může být dotčeno obvyklými účinky již dříve povolené dokončené stavby nebo zařízení nebo jejich provozu, musí nová stavba přijmout stav území, jaký je. Povolení nové stavby nebo změny v užívání pozdější stavby není samo o sobě důvodem pro omezení, změnu nebo dodatečné zpřísnění podmínek provozu stávající stavby nebo zařízení.“.

333. V § 148 odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo „nezpůsobila“ zrušuje.

334. V § 148 odst. 2 se na začátek písmene a) vkládá slovo „nezpůsobila“.

335. V § 148 odst. 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

„b) předcházela, zmírňovala nebo kompenzovala poškozování nebo úhynu zvláště chráněných rostlin a rušení, ničení, zraňování nebo usmrcení či úhynu zvláště chráněných živočichů nebo poškozování a ničení jejich biotopu nebo jejich místní populace a jejího genofondu a“.

Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).

336. V § 148 odst. 2 písm. c) se slovo „zhoršení“ nahrazuje slovy „nevedla ke znemožnění“.

337. V § 148 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Nelze-li zajistit splnění hygienických limitů hluku a vibrací, nebo je-li jejich splnění technicky, funkčně či ekonomicky zjevně nepřiměřené, považují se tyto limity za splněné, pokud se omezí na rozumně dosažitelnou míru nebo pokud imise záměru odpovídají běžnému stávajícímu využití okolního území. Rozumně dosažitelnou mírou se rozumí poměr mezi náklady na protihluková nebo antivibrační opatření a jejich přínosem ke snížení škodlivých účinků hluku nebo vibrací, který je stanovený i s ohledem na význam záměru z hlediska celkové hlukové zátěže a počet fyzických osob vystavených nadlimitnímu hluku nebo vibracím. K navýšení hluku o méně než o 2 dB se nepřihlíží.“.

338. V § 149 písm. b) se slova „s omezenou schopností pohybu nebo orientace“ nahrazují slovy „se zdravotním postižením“.

339. V § 150 větě první se slova „a na“ nahrazují čárkou a na konci textu věty první se doplňují slova „a technickou, funkční a ekonomickou proveditelnost“.

340. V § 152 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „a technická zařízení staveb“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Prováděcí právní předpis může odkázat pouze na technické normy, které byly určeny postupem podle § 152a.“.

341. V § 152 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Má-li prováděcí právní předpis územního samosprávného celku obsahovat požadavky na vymezení pozemků a umísťování staveb technické infrastruktury, projedná územní samosprávný celek jeho návrh s dotčenými vlastníky technické infrastruktury, kteří jsou subjekty kritické

infrastruktury.“.

342. Za § 152 se vkládá nový § 152a, který včetně nadpisu zní:

„§ 152a

Určené technické normy ve stavebnictví

(1) Prováděcí právní předpis může odkázat na podrobnější vymezení požadavků na stavby, zejména mezní hodnoty, návrhové metody, národně stanovené parametry, technické vlastnosti stavebních konstrukcí a technických zařízení, obsažené v českých technických normách nebo jejich částech, které byly určeny postupem podle tohoto ustanovení.

(2) Pro podrobnější vymezení požadavků na stavby Česká agentura pro standardizaci na návrh Úřadu a po odsouhlasení Úřadem určí konkrétní části české technické normy obsahující podrobnější požadavky na stavby (dále jen „určená technická norma ve stavebnictví“), které jsou v návaznosti na odkaz v právním předpisu závazné.

(3) Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví oznamuje ve Věstníku podle jiného právního předpisu³⁴⁾ určené technické normy ve stavebnictví. V oznámení uvede též požadavek prováděcího právního předpisu, k němuž jsou tyto normy určeny.

(4) Pro změnu nebo zrušení určené technické normy ve stavebnictví platí odstavce 2 a 3 obdobně.

(5) Jiné části norem nebo jiné normy než určené technické normy ve stavebnictví nejsou pro účely tohoto zákona závazné.

(6) Požadavky na stavby, které jsou podrobně vymezeny prostřednictvím určené technické normy ve stavebnictví, mohou být splněny i jiným technickým řešením, pokud takové řešení splňuje požadavek prováděcího právního předpisu, jako v případě řešení podle určených technických norem ve stavebnictví.“.

343. V § 156 odst. 2 se za slova „stavebního směru“ vkládají slova „pro pozemní stavby“ a slova „3 roky“ se nahrazují slovy „5 let“.

344. V § 156 odst. 3 se za slovo „Projektantovi“ vkládají slova „a osobě podle odstavce 2“ a slova „neveřejné části“ se zrušují.

345. V § 157 odst. 1 písm. a) se slova „, zařízení nebo udržovacích prací (dále jen „dokumentace pro povolení stavby“)“ nahrazují slovy „nebo zařízení“.

346. V § 157 odst. 1 písm. d) a e) se slova „jednoduchých staveb pro bydlení a rodinnou rekreaci,“ zrušují.

347. V § 157 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „nebo zařízení podle § 156 odst. 2 a § 157 odst. 1 písm. a) (dále jen „dokumentace pro povolení stavby“)“.

348. V § 158 odst. 1 větě první se slovo „a“ nahrazuje čárkou a na konci textu věty se doplňují slova „a odůvodnění řešení, které využívá možnost odchýlného použití požadavků na výstavbu podle § 137 odst. 4 až 8 nebo které navrhuje udělit výjimku podle § 138 odst. 1“ a ve větě poslední se slova „záměru stanovená“ nahrazují slovy

„stavby stanovená“.

349. V § 158 odst. 5 se slova „projektové dokumentace, dokumentace, která nemusí být zpracována projektantem,“ nahrazují slovy „dokumentace pro povolení záměru, dokumentace pro provádění stavby, dokumentace pro odstranění stavby a“ a slova „a obsahové náležitosti průzkumů“ se zrušují.
350. V § 159 odst. 2 písm. a) se slova „uvedených v odstavci 1 písm. a) bodu 11, 12 a 25 a v odstavci 1 písm. f) této přílohy“ nahrazují slovy „využívajících obnovitelné zdroje energie“.
351. V § 159 odst. 2 písm. b) se slova „uvedených v odstavci 1 písm. m), r) a s) této přílohy“ nahrazují slovy „využívajících obnovitelné zdroje energie a staveb vodních děl“.
352. V § 159 odst. 2 závěrečné části ustanovení větě poslední se slova „nebo změnu stavby, která je kulturní památkou“ zrušují.
353. V § 159 odst. 3 větě první se za slovo „drobné“ vkládají slova „a jednoduché“, slovo „drobných“ se zrušuje a slova „uvedených v odstavci 1 písm. a) bodu 11, 12 a 25 a v odstavci 1 písm. f) přílohy č. 1 k tomuto zákonu, a jednoduché stavby uvedené v příloze č. 2 k tomuto zákonu, s výjimkou jednoduchých staveb uvedených v odstavci 1 písm. m), r) a s) této přílohy“ se nahrazují slovy „využívajících obnovitelné zdroje energie“.
354. V § 160 odst. 2 písm. a) se slova „jednoduché stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci,“ zrušují a na konci textu písmene se doplňují slova „v rozsahu nezbytném pro průběh výstavby“.
355. V § 160 odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova „nebo ke každé změně dokumentace pro provádění stavby vypracované podle písmene a), která má vliv na požární bezpečnost stavby“.
356. V § 161 odst. 1 se za číslo „167“ vkládá text „odst. 1“.
357. V § 161 odst. 3 se slovo „vždy“ zrušuje.
358. V § 162 se na začátek odstavce 4 vkládá věta „Projektant odpovídá za soulad jím zpracované projektové dokumentace, územně plánovací dokumentace a územní studie s právními předpisy.“.
359. V § 163 odst. 1 písm. b), § 163 odst. 2 písm. a), § 164 odst. 1 písm. b) a § 165 odst. 2 písm. a) se slovo „záměru“ nahrazuje slovem „stavby“.
360. V § 165 odst. 1 se slova „3 roky“ nahrazují slovy „5 let“.
361. V § 166 odst. 5 se za slovo „předmětem“ vkládá slovo „nadlimitní“ a slova „v nadlimitním režimu“ se nahrazují slovy „na stavební práce“.
362. V § 167 písm. d) se slova „projektovou dokumentací“ nahrazují slovy „dokumentací pro povolení stavby“ a slova „stavby, došlo-li k odchylce od dokumentace pro povolení stavby, popřípadě dokumentací skutečného provedení stavby, včetně její geodetické části“ se nahrazují slovy „pro povolení stavby s vyznačením odchylek“.

363. V § 167 písm. g) úvodní části ustanovení a § 167 písm. h) úvodní části ustanovení se za slovo „technicky“ vkládají slova „a ekonomicky“.

364. V § 167 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Pro účely zajištění dobíjecí infrastruktury pro elektrická vozidla a výpočtu povinného množství dobíjecích bodů se jeden stejnosměrný dobíjecí bod s výkonem 50 až 150 kW považuje za deset běžných dobíjecích bodů a jeden ultrarychlý stejnosměrný dobíjecí bod s výkonem nad 150 kW za dvacet běžných dobíjecích bodů.“.

365. V § 170 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „omezit“ vkládají slova „pouze tehdy“.

366. V § 170 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „podle § 11 odst. 1“.

367. V § 170 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „podle § 11 odst. 2“.

368. V § 170 odst. 2 se za slova „přístup k pozemku nebo stavbě“ vkládají slova „nebo připojení na dopravní a technickou infrastrukturu“.

369. V § 171 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Při postupech podle této části se znovu neposuzují veřejné zájmy v rozsahu, ve kterém již byly nebo podle § 2 odst. 1 měly být posouzeny při vydání územně plánovací dokumentace.“.

370. V § 172 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Je-li součástí podání dokumentace pro povolení záměru nebo jde-li o podání osoby, která má zpřístupněnu datovou schránku bez žádosti, lze podání včetně jeho příloh učinit jen jako digitální úkon; to neplatí pro stavby v areálu jaderného zařízení a v případě podání směřujícímu vůči jinému stavebnímu úřadu.“.

371. V § 172 odst. 2 větě první se slova „elektronicky prostřednictvím portálu stavebníka nebo v listinné podobě“ zrušují.

372. V § 172 se odstavec 4 zrušuje.

373. V § 173 se odstavec 3 zrušuje.

374. V části šesté hlavě II nadpis dílu 1 zní: „Konzultace a předběžné informace“.

375. V § 174 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

„(1) Stavební úřady, dotčené orgány, pořizovatelé, obce a kraje poskytují stavebníkům a dalším žadatelům neformální konzultace v oblasti jejich působnosti, zejména o procesních postupech a uplatňování jejich požadavků podle tohoto zákona a dalších právních předpisů souvisejících s výstavbou.“.

Dosavadní odstavce 1 až 3 se označují jako odstavce 2 až 4.

376. V § 174 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „a o souladu záměru s územně plánovací dokumentací“.

377. V § 174 odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova „nebo rekolaudace“.

378. V § 174 odst. 2. písm. c) se slova „o vydání rozhodnutí o povolení záměru“ zrušují.

379. V § 174 odst. 2 písm. d) se za slovo „o“ vkládají slova „účastníků a“.

380. V § 174 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovy „, nejde-li o řízení s velkým počtem účastníků,“ a doplňují se písmena e) a f), která znějí:

„e) o výkladu a použití nebo nepoužití požadavků na vymezení pozemků a požadavků na umístění staveb podle § 137 nebo o možnosti udělení výjimek podle § 138 odst. 1,

f) o posuzování podstatných a nepodstatných změn stavby před jejím dokončením podle § 224.“.

381. V § 174 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c) o rozsahu nezbytné dokumentace a podkladů pro vydání vyjádření nebo závazného stanoviska dotčeného orgánu.“.

382. V § 174 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí:

„(4) Obec a kraj poskytnou tomu, kdo požádá, v rámci své působnosti do 30 dnů od požádání předběžnou informaci o svém stanovisku k záměru, případně o požadavcích, po jejichž splnění vydá obec či kraj se záměrem souhlas, případně o možnostech společného řešení požadavků na výstavbu podle § 137 odst. 7.

(5) Pořizovatel poskytne tomu, kdo požádá, v rámci své působnosti do 30 dnů od požádání předběžnou informaci o požadavcích vyplývajících z nástrojů územního plánování, které pořídil.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 6.

383. V § 174 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Od předběžné informace nebo její části se lze odchýlit pouze v rozsahu nově zjištěných skutečností nebo na základě změny okolností nebo právních předpisů, anebo pokud je předběžná informace v rozporu s právními předpisy nebo je nesprávná. Ustanovení § 3 platí obdobně.“.

384. V § 175 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

„(1) Vyjádření k záměru vydává dotčený orgán, pouze pokud tak stanoví zákon. Dbá přitom § 1a, 2 a 3.“.

Dosavadní odstavce 1 a 2 se označují jako odstavce 2 a 3.

385. § 176 včetně nadpisu zní:

„§ 176

Závazné stanovisko

(1) Závazné stanovisko k záměru vydává dotčený orgán, pouze pokud tak stanoví zákon. Dbá přitom § 1a, 2 a 3.

(2) Je-li to nezbytné pro ochranu jím chráněných veřejných zájmů, dotčený orgán uvede v závazném stanovisku též podmínky přípustnosti záměru. Dotčený orgán je povinen dbát, aby podmínky byly ve vzájemném souladu.“.

386. V § 177 odst. 1 se za slovo „dokumentaci“ vkládají slova „pro povolení záměru v rozsahu nezbytném pro vydání vyjádření nebo závazného stanoviska“.

387. V § 178 se na konci odstavce 1 doplňují věty „V případě zrušení vyjádření nebo závazného stanoviska dotčený orgán vydá nové vyjádření nebo závazné stanovisko do 30 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o jeho zrušení. Nevydá-li dotčený orgán vyjádření nebo závazné stanovisko ve lhůtě pro jeho vydání, považuje se za souhlasné a bez podmínek.“.

388. V § 178 odstavce 2 a 3 znějí:

„(2) Při přezkumu závazného stanoviska podle § 149 odst. 7 správního řádu nadřízený dotčený orgán závazné stanovisko potvrdí nebo změní do 30 dnů ode dne vyžádání jeho potvrzení nebo změny; zrušit jej může pouze v případě, že nemělo být vůbec vydáno. Nevydá-li nadřízený dotčený orgán závazné stanovisko ve lhůtě pro jeho vydání a přezkoumává-li souhlasné závazné stanovisko, platí, že jej dnem uplynutí lhůty k přezkumu potvrdil.

(3) Lhůty podle odstavců 1 a 2 nelze prodloužit.“.

389. V § 178 odst. 4 úvodní části ustanovení se číslo „3“ nahrazuje slovy „1 věty třetí“.

390. V § 178 odst. 4 písm. b) se slova „jednotné environmentální stanovisko vydané podle zákona o jednotném environmentálním stanovisku namísto závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí nebo správního úkonu orgánu ochrany přírody“ nahrazují slovy „závazné stanovisko“.

391. V § 179 odst. 1 se číslo „3“ nahrazuje číslem „1“, slovo „se“ se zrušuje a slovo „ruší“ se nahrazuje slovem „změní“.

392. V § 179 odst. 2 se slova „6 měsíců ode dne“ zrušují.

393. § 179a včetně nadpisu zní:

„§ 179a

Přezkum vyjádření a závazného stanoviska v přezkumném řízení

Vyjádření a závazné stanovisko nelze v přezkumném řízení zrušit nebo změnit po právní moci rozhodnutí, jehož bylo vyjádření nebo závazné stanovisko podkladem.“.

394. V § 180 odst. 3 se slovo „vždy“ zrušuje a na konci odstavce se doplňují slova „v rozsahu nezbytném pro vydání vyjádření“.

395. V § 181 odstavec 1 zní:

„(1) Vlastník veřejné dopravní nebo technické infrastruktury vydá vyjádření k záměru do 30 dnů ode dne doručení úplné žádosti. Pro stanovení podmínek záměru v případě energetické technické infrastruktury může její vlastník prodloužit lhůtu před jejím uplynutím o 15 dnů, je-li to nezbytné.“.

396. V § 181 odst. 2 se slova „Má se za to, že žádost“ nahrazují slovem „Žádost“.

397. V § 181 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Nevydá-li vlastník veřejné dopravní nebo technické infrastruktury vyjádření k záměru ve lhůtě pro jeho vydání, považuje se za souhlasné a bez podmínek.“.

398. V § 182 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Zemřela-li osoba, která byla nebo by měla být účastníkem řízení, jemuž má být doručena písemnost jednotlivě, a stavebnímu úřadu se do 30 dnů ode dne, kdy zjistil, že zemřela, nepodaří zjistit osoby, které by se v důsledku její smrti staly účastníky řízení, ustanoví jim opatrovníka.“.

399. V § 183 se věta první nahrazuje větou „Jsou-li účastníkem řízení vlastníci jednotek, je společenství vlastníků jednotek⁴¹⁾ jejich zástupcem.“.

400. V § 184 odst. 2 písm. e) se za slovo „orgánu,“ vkládají slova „týká-li se záměr jím chráněných veřejných zájmů a“.

401. V § 184 odst. 2 se na konci textu písmene f) doplňují slova „, týká-li se záměr této infrastruktury“.

402. V § 184 odst. 2 se na začátek písmene h) vkládají slova „odůvodnění odchylného použití požadavků na výstavbu podle § 137 odst. 4 až 8 nebo“.

403. V § 184 odst. 3 se slova „ověření změn záměru“ nahrazují slovy „posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí“, text „§ 9a odst. 6“ se zrušuje a na konci textu odstavce se doplňují slova „a pro vyhrazené stavby“.

404. V § 184 odst. 4 se text „odst. 3“ nahrazuje textem „odst. 1“.

405. V § 184 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Součástí žádosti může být návrh rozhodnutí o žádosti.“.

406. V § 185 odst. 2 se slova „a řízení usnesením přeruší“ zrušují.

407. V § 185 odstavec 3 zní:

„(3) Stavební úřad žádost neprojedná a usnesením ji odloží, není-li součástí žádosti dokumentace pro povolení záměru.“.

408. V § 185 odst. 4 se za slovo „žádosti“ vkládají slova „a usnesení o zastavení řízení z důvodu neodstranění vad žádosti nebo nezaplacení správního poplatku“.

409. V § 186 odst. 2 větě druhé se slova „a postupuje podle ustanovení jiného právního předpisu“ zrušují.

410. V § 187 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „V případě zákonné služebnosti, která není předmětem evidence v katastru nemovitostí, doloží stavebník naplnění podmínek pro její vznik čestným prohlášením; obdobně se postupuje v případech, kdy má zákonné věcné břemeno podle jiného právního předpisu vzniknout na základě pravomocného rozhodnutí o povolení záměru⁸⁰⁾“.

Poznámka pod čarou č. 80 zní: „⁸⁰⁾ § 104a zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a § 97b zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

411. V § 187 odst. 2 větě poslední se za slovo „záměru,“ vkládají slova „která se týká vlastníka,“.

412. V § 187 odst. 3 úvodní části ustanovení větě první se za slovo „dokumentace“ vkládají slova „nebo k němu být připojen“.

413. V § 187 odst. 3 úvodní části ustanovení se věta druhá včetně písmen a) a b) zrušuje.

414. V § 187 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Souhlas není potřeba i v případech, kdy vzniká zákonné věcné břemeno podle jiného právního předpisu⁸⁰⁾ na základě pravomocného rozhodnutí o povolení záměru.“.

415. Na konci nadpisu § 188 se doplňují slova „**a doručování**“.

416. V § 188 odst. 1 větě první se číslo „7“ nahrazuje číslem „10“, slovo „řízení,“ se nahrazuje slovy „řízení a“ a slova „a hlavního projektanta“ se nahrazují slovy „, pokud jsou záměrem dotčeny jimi chráněné veřejné zájmy a pokud se již k záměru nevyjádřily,“ a ve větě druhé se za slovo „vyrozumění“ vkládají slova „vyzve k podání námitek ve lhůtě 10 dnů od doručení výzvy a“.

417. V § 188 odst. 3 a v § 188 odst. 4 větě první se za číslo „182“ vkládá text „odst. 1“.

418. V § 188 odst. 4 se věta poslední zrušuje.

419. V § 188 odstavec 5 zní:

„(5) Při doručování do ciziny se písemnost doručuje na adresu uvedenou v katastru nemovitostí a za den doručení se považuje patnáctý den od předání písemnosti k poštovní přepravě, neprokáže-li se doručení dříve.“.

420. V § 189 odst. 1 větě první se číslo „15“ nahrazuje číslem „10“ a věta druhá se zrušuje.

421. V § 189 odst. 2 větě poslední se číslo „30“ nahrazuje číslem „15“.

422. V § 190 odst. 1 se na konci textu věty první doplňují slova „, jinak se k nim nepřihlíží“.

423. V § 190 odst. 2 větě poslední se za slovo „k“ vkládají slova „námitkám účastníka řízení, které směřují proti tomu, s čím účastník řízení souhlasil, k námitkám účastníka řízení, které přesahují působnost stavebního úřadu podle § 193, a k“.

424. V § 190 odst. 3 větě první se slovo „své“ nahrazuje slovy „územně plánovací dokumentace, kterou schválila, a ochrany dalších hodnot v její“, ve větě druhé a třetí se za číslo „182“ vkládá text „odst. 1“, ve větě druhé se slova „svých práv“ nahrazují slovy „svého vlastnického nebo jiného věcného práva“ a věta poslední se zrušuje.

425. V § 190 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Účastník řízení je povinen v námitce uvést důvody podání námítky a rozsah, v jakém

jsou dotčeny jeho práva nebo zájmy, které jsou chráněny podle odstavce 3, jinak k ní stavební úřad nepřihlíží.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

426. V § 190 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Souhlas účastníka řízení se záměrem nelze vzít po podání žádosti o povolení záměru zpět ani jej změnit, nedojde-li k podstatné změně záměru.“.

427. Za § 190 se vkládá nový § 190a, který včetně nadpisu zní:

„§ 190a

Námitka podjatosti úřední osoby

(1) Námitku podjatosti musí účastník řízení uplatnit do jednoho týdne ode dne, kdy se o podjatosti dozvěděl; zjistí-li důvod podjatosti při ústním jednání, musí ji uplatnit při tomto jednání. K později uplatněným námitkám se nepřihlíží. Námitka podjatosti musí být zdůvodněna a musí v ní být uvedeny konkrétní skutečnosti a navrženy důkazy, z nichž je dovozována, jinak se k ní nepřihlíží.

(2) Proti rozhodnutí o námitce podjatosti není odvolání ani přezkumné řízení přípustné.“.

428. Za § 191 se vkládá nový § 191a, který včetně nadpisu zní:

„§ 191a

Smír

(1) Na žádost stavebníka stavební úřad nařídí ústní jednání k projednání námitek a dosažení smíru. Obsahem smíru může být zejména změna žádosti, zpětvzetí námitek, poskytnutí finanční náhrady nebo provedení kompenzačních nebo zmírňujících opatření. Ustanovení § 141 odst. 8 správního řádu se použije obdobně. Je-li součástí schváleného smíru provedení kompenzačních nebo zmírňujících opatření, stavební úřad je zahrne do podmínek v rozhodnutí o povolení záměru podle § 195.

(2) Nezúčastní-li se účastník řízení bez důvodné omluvy nařízeného jednání o smíru, k jeho námitkám se nepřihlíží.“.

429. V § 193 odst. 1 písm. b) se slovo „vydán“ nahrazuje slovy „pro dané území“ a na konci textu písmene se doplňují slova „nebo regulační plán“.

430. V § 193 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „, s výjimkou technických požadavků na stavby, za jejichž splnění v dokumentaci pro povolení záměru odpovídá projektant nebo osoba uvedená v § 156 odst. 2“.

431. V § 193 odst. 1 se na konci textu závěrečné části ustanovení doplňují slova „podle zásad uvedených v § 1a“.

432. V § 193 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Se souhlasem toho, kdo územně plánovací dokumentaci, územní opatření nebo vymezení zastavitelného území vydal, a se souhlasem vlastníka pozemku, pokud by se jinak vyžadoval podle § 187, se záměr může odchýlit od územně plánovací dokumentace, územního

opatření nebo vymezení zastavitelného území, pokud nenaruší veřejné zájmy a nedotkne se jiných osob, ochranných pásem nebo koridorů. Pro ochranná pásma platí možnost odchýlení se od jejich vymezení se souhlasem toho, v jehož zájmu jsou vymezena, přiměřeně.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

433. V § 193 odst. 3 větě první se za slovo „předpisů“ vkládají slova „, které není oprávněn posoudit sám,“ a za větu první se vkládá věta „Stavební úřad nepřihlíží k vyjádřením a závazným stanoviskům dotčených orgánů v částech, v nichž překračují jejich působnost, a ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto již při vydání územně plánovací dokumentace.“.

434. V § 193 se doplňují odstavce 4 až 6, které znějí:

„(4) Při posuzování souladu záměru s požadavky vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, s výjimkou technické infrastruktury, s níž je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra nebo Vězeňská služba České republiky, stavební úřad vychází jimi vydaných vyjádření a z údajů uvedených v digitální technické mapě týkajících se existence sítí a vlastníků této infrastruktury. Má se za to, že sítě, které nejsou uvedeny v digitální technické mapě, neexistují, a případné následky jdou k tíži vlastníka veřejné dopravní a technické infrastruktury.

(5) Při posuzování ochrany práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení stavební úřad vychází z jejich vlastních včasných a přípustných námitek podle § 190 až § 191. Nepřípustné jsou námitky účastníka, k nimž se podle zákona nepřihlíží. Nepřípustné námitky stavební úřad nevypořádává. Námitky, které nespočívají v porušení právních předpisů, nejsou důvodné.

(6) Splnění podmínek podle odstavce 1 se posuzuje ke dni podání žádosti; to platí i v odvolacím, přezkumném, soudním a opakovaném řízení. Pokud o to stavebník požádá, posuzuje se splnění podmínek podle odstavce 1 ke dni rozhodnutí.“.

435. Za § 193 se vkládají nové § 194 a 194a, které včetně nadpisů znějí:

„§ 194

Posuzování záměru v zastavitelném území

(1) Má se za to, že stavební záměr umístěný v zastavitelném území nebo v koridoru pro stavební záměr v souladu s územně plánovací dokumentací a v souladu s požadavky na výstavbu je přípustný, a to i z hlediska jiných zákonů, jejichž požadavky byly zohledněny v územně plánovací dokumentaci. Je-li to potřebné, stavební úřad stanoví podmínky k zajištění ochrany veřejných zájmů a práv účastníků řízení.

(2) Má se za to, že povolení záměru v zastavitelném území nebo v koridoru pro stavební záměr je v souladu s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení, pokud záměr splňuje požadavky na výstavbu a odpovídá plánovanému charakteru území, běžné okolní zástavbě nebo běžnému využívání okolního území.

(3) Při rozhodování v území, které již bylo v souladu se stanoviskem orgánu ochrany přírody vymezeno v územně plánovací dokumentaci jako zastavitelné území, koridor pro

stavební záměr nebo plocha těžby, se při povolení záměru neposuzuje krajinný ráz.

(4) Při rozhodování v území, které bylo v souladu se stanoviskem orgánu ochrany zemědělského půdního fondu vymezeno v územně plánovací dokumentaci jako zastavitelné území, koridor pro stavební záměr nebo plocha těžby, se při povolení záměru neposuzují zásady plošné ochrany podle § 4 odst. 1 až 5 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu.

§ 194a

Vyjádření stavebníka

(1) Dojde-li stavební úřad po projednání a posouzení žádosti k předběžnému závěru, že žádosti o povolení záměru nelze vyhovět, vyrozumí o tomto předběžném závěru a jeho důvodech stavebníka, podle okolností jej poučí o možnostech řešení a vyzve jej, aby se k němu ve stanovené lhůtě vyjádřil; za tímto účelem může řízení přerušit. Obdobně postupuje stavební úřad i v případě, že z projednání žádosti vyplývá nezbytnost uložení podmínek, které nejsou v souladu s podklady předloženými stavebníkem.

(2) Nelze-li žádosti vyhovět i přes vyjádření nebo jiný úkon stavebníka, nebo se stavebník ve stanovené lhůtě nevyjádřil nebo neprovedl jiný úkon, neprovádí stavební úřad další úkony a žádost zamítne. Pokud stavební úřad dosud nevyrozuměl další účastníky o zahájení řízení, doručí rozhodnutí o zamítnutí žádosti pouze stavebníkovi.

(3) Vyrozumění podle odstavce 1 může stavební úřad spojit s jiným úkonem v řízení.“.

436. Za § 195 se vkládají nové § 195a a 195b, které včetně nadpisů znějí:

„§ 195a

Přezkum rozhodnutí v přezkumném řízení

(1) Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 1 měsíce ode dne, kdy se příslušný správní orgán o důvodu zahájení přezkumného řízení dozvěděl, nejpozději však do 3 měsíců od právní moci rozhodnutí ve věci.

(2) Rozhodnutí v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 6 měsíců od právní moci rozhodnutí ve věci.

§ 195b

Obnova řízení

(1) Účastník řízení může podat žádost o obnovu řízení do 1 měsíce ode dne, kdy se o důvodu obnovy řízení dozvěděl, nejpozději však do 3 měsíců od právní moci rozhodnutí ve věci.

(2) Rozhodnutí o obnově řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 6 měsíců od právní moci rozhodnutí ve věci. Bylo-li rozhodnutí dosaženo trestným činem, začíná tato lhůta běžet dnem nabytí právní moci rozsudku.“.

437. V § 196 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „a v případech, kdy je rozhodnutí prvním úkonem stavebního úřadu v řízení“.

438. V § 196 odst. 3 se slova „nebo 2“ zrušují.

439. V § 197 odst. 1 písm. c) se slovo „obecných“ zrušuje.

440. V § 197 odst. 2 se slova „nebo záměru na nemovité věci, která není kulturní památkou, ale nachází se v památkové rezervaci nebo památkové zóně,“ zrušují.

441. V § 197 odst. 3 větě první a druhé se slova „projektové dokumentace“ nahrazují slovy „dokumentace pro povolení stavby“ a věta poslední se nahrazuje větami „Toto oznámení potvrzuje soulad dokumentace pro povolení stavby s povolením a s podmínkami podle § 193 odst. 1, které posuzuje stavební úřad. V případě rozporu mezi povolením záměru a ověřenou dokumentací pro povolení stavby má přednost ověřená dokumentace pro povolení stavby.“.

442. V § 198 odst. 1 větě první se za slovo „roky“ vkládají slova „a pro stavby dopravní a technické infrastruktury 4 roky“ a číslo „5“ se nahrazuje číslem „7“.

443. V § 198 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou „Upustit lze i od oddělitelné části záměru; v takovém případě pozbývá platnosti jen příslušná část povolení.“.

444. V § 198 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Jde-li o veřejně prospěšné stavby a vyhrazené stavby, včetně staveb souvisejících, povolení nepozbývá platnosti, bylo-li provádění stavby zahájeno v době jeho platnosti.“.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.

445. V § 198 odst. 4 se na konci textu věty první doplňují slova „; u vyhrazených staveb nejdéle však vždy o dalších 5 let“.

446. V § 200 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

447. V § 200 odst. 2 se věta druhá zrušuje.

448. V § 200 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Na žádost stavebníka nebo vlastníka stavby lze změnit povolení části nebo etapy záměru společně s povolením jiné části či etapy tohoto záměru. V takovém případě stavebník nebo vlastník stavby předloží dokumentaci pro povolení části nebo etapy záměru a popis změn jiné části či etapy záměru.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

449. Za § 200 se vkládá nový § 200a, který zní:

„§ 200a

Ustanovení tohoto dílu a dílu 6 se použijí i pro řízení podle hlav IV až IX, nevylučuje-li to jejich povaha nebo není-li v hlavách IV až IX uvedeno jinak.“.

450. V části šesté hlavě III se díl 2 včetně nadpisů zrušuje.

Dosavadní díly 3 až 8 se označují jako díly 2 až 7.

451. V § 211 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „a 2“ zrušují.

452. V § 211 odst. 1 písm. e) se za slovo „provedení“ vkládají slova „, a případně pro užívání“.

453. V § 211 se na konci odstavce 1 čárka nahrazuje tečkou a písmeno f) se zrušuje.

454. V § 211 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Při povolení stavby nebo zařízení se pro stejný záměr nevydává povolení změny využití území ani povolení dělení nebo scelování pozemků.“.

455. V § 212 odst. 1 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena c) a d).

456. V § 212 odst. 1 písm. d) se slova „, vyznačené na situačním výkresu dokumentace“ zrušují.

457. V § 212 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

458. § 214 se včetně nadpisu zrušuje.

459. V § 215 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „a 2“ zrušují.

460. V § 216 odst. 1 se věty druhá a poslední zrušují.

461. V § 216 se odstavec 4 zrušuje.

462. V § 217 odst. 4 se věta druhá zrušuje.

463. V § 219 odst. 1 větě první se za slovo „dotýká,“ vkládají slova „a dotčený oprávněný investor podle evidence v digitální technické mapě,“.

464. V § 219 odst. 2 se slova „a námitky“ zrušují.

465. V § 219 odstavec 3 zní:

„(3) Proti návrhu opatření obecné povahy o stanovení ochranného pásma nelze podat námitky podle části šesté správního řádu.“.

466. V § 220 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „nebo zařízení“.

467. V § 220 odst. 6 větě druhé se za slovo „povolit“ vkládá slovo „rozhodnutím“.

468. V § 221 odst. 2 se slova „3, 6 a 8“ nahrazují slovy „2, 5 a 7“.

469. V § 221 odst. 3 větě čtvrté se slova „vydaného krajským úřadem“ zrušují a ve větě páté se slova „může Dopravní a energetický stavební úřad“ nahrazují slovem „lze“.

470. V § 223 odst. 1 písm. e) se slovo „zastavěných“ nahrazuje slovem „zastavitelných“.

471. V § 224 odst. 2 větě první se za slovo „základě“ vkládá slovo „změny“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Změnu záměru před dokončením stavební úřad posuzuje pouze v rozsahu požadované změny.“.

472. V § 224 odstavec 3 zní:

„(3) Nepodstatné odchylky od ověřené dokumentace pro povolení stavby, při kterých se nemění půdorysný ani výškový rozsah stavby, nemění se mechanická odolnost a stabilita stavby, nemění se účel užívání stavby a nedochází k ovlivnění požární bezpečnosti, nebo jiné nepodstatné změny se nepovažují za změnu stavby a projednají se v kolaudačním řízení.“.

473. V § 224 odst. 4 se se za slova „popis změn a“ vkládají slova „je-li to nezbytné,“ a slova „povolení záměru“ se nahrazují slovy „povolení stavby“.

474. V § 224 odst. 5 se slova „může stavební úřad vydat“ nahrazují slovy „stavební úřad vydá“.

475. V § 224 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Pro změnu záměru před dokončením se uplatní požadavky na výstavbu a stav územně plánovací dokumentace účinné ke dni podání žádosti o povolení původního záměru. Pokud o to stavebník požádá, uplatní se se pro změnu záměru před dokončením požadavky na výstavbu a stav územně plánovací dokumentace účinné ke dni podání žádosti o změnu záměru před dokončením.“.

476. V § 225 odst. 1 se slova „vydané v řízení o žádosti“ zrušují, za slovo „nesprávné“ se vkládají slova „anebo že trpí jinou vadou“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Zrušení napadeného rozhodnutí a vrácení věci stavebnímu úřadu prvního stupně k novému projednání je nepřipustné.“.

477. V § 225 odst. 3 se slova „s výjimkou ustanovení o zrychleném řízení“ zrušují.

478. § 226 včetně nadpisu zní:

„§ 226

Postup odvolacího orgánu

(1) Neobsahuje-li odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu odůvodnění, v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, k odstranění tohoto nedostatku se odvolatel nevyzývá. Neodstranil-li odvolatel tento nedostatek před uplynutím lhůty pro podání odvolání, přezkoumává odvolací správní orgán pouze soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy. K doplnění důvodů odvolání po lhůtě stanovené pro jeho podání se nepřihlíží.

(2) Odvolací správní orgán nepřihlíží k odvolacím námitkám, k nimž se nepřihlíží podle § 190 až 191.“.

479. V § 229 odst. 4 se slova „a 3“ nahrazují slovy „až 4“.

480. V části šesté hlavě VI nadpis dílu 1 zní: „Kolaudace“.

481. Nadpis § 230 zní: „**Základní ustanovení**“.

482. V § 230 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Kolaudační rozhodnutí vydává na základě žádosti stavebníka nebo vlastníka stavby stavební úřad, nebo s výjimkou vyhrazených staveb autorizovaný inspektor.“.

483. V § 230 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „uvedených v odstavci 1 písm. a) přílohy č. 2 k tomuto zákonu“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Kolaudační rozhodnutí dále nevyžadují stavby zařízení staveniště, a to bez ohledu na to, zda se jedná o jednoduché stavby či nikoliv.“.

484. V § 230 odst. 4 se za slovo „užívat“ vkládají slova „ihned po jejím dokončení a“.

485. V § 230 se doplňují odstavce 6 až 8, které znějí:

„(6) Pokud byly splněny podmínky pro vznik věcného břemene podle jiného právního předpisu⁸⁰⁾, vydá o tom po dokončení stavby stavební úřad nebo autorizovaný inspektor vlastníku sítě technické infrastruktury na jeho žádost osvědčení. Je-li to potřebné, přiloží k žádosti vlastník sítě dokumentaci podle § 167 písm. d). Osvědčení podle věty první obsahuje alespoň

- a) údaj o tom, jaké věcné břemeno vzniklo a že byly splněny podmínky pro jeho vznik,
- b) ustanovení jiného právního předpisu, podle kterého věcné břemeno vzniklo,
- c) označení osoby, pro kterou věcné břemeno vzniklo,
- d) identifikaci stavby, které věcné břemeno svědčí,
- e) označení zatíženého pozemku údaji podle katastrálního zákona a
- f) datum vzniku věcného břemene.

(7) Pokud je zatížena pouze část pozemku nebo je toho potřeba z jiného důvodu, obsahuje osvědčení i odkaz na geometrický plán předložený žadatelem, kterým je zatížená část pozemku vymezena.

(8) Katastrální úřad zapíše věcné břemeno na základě osvědčení podle odstavce 6 na návrh oprávněného do katastru nemovitostí; souhlas vlastníka pozemku se nevyžaduje.“

486. V § 232 odst. 2 úvodní část ustanovení zní: „Součástími žádosti, které je třeba předložit stavebnímu úřadu nebo autorizovanému inspektorovi nejpozději k závěrečné kontrolní prohlídce dokončené stavby, případně ke kolaudaci, pokud se od závěrečné kontrolní prohlídky upouští, jsou“.

487. V § 233 odst. 1 se slova „V kolaudačním řízení stavební úřad“ nahrazují slovy „Stavební úřad nebo autorizovaný inspektor“ a za slovo „zda“ se vkládají slova „je žádost úplná a zda“.

488. V § 233 odst. 2 větě první se za slovo „úřad“ vkládají slova „nebo autorizovaný inspektor“, slovo „ověřené“ se zrušuje a na konci textu věty se doplňují slova „a uvede je v kolaudačním rozhodnutí“ a věta druhá se zrušuje.

489. V § 233 odstavec 3 zní:

„(3) Dojde-li během provádění stavby ke změně požadavků na výstavbu nebo norem, posuzuje se stavba podle požadavků na výstavbu a norem, které platily v době podání žádosti o povolení záměru stavebnímu úřadu.“

490. V § 234 odst. 1 větě první se slova „V kolaudačním řízení stavební úřad“ nahrazují slovy „Stavební úřad nebo autorizovaný inspektor“, ve větě třetí se číslo „30“ nahrazuje číslem „15“, ve větě čtvrté se číslo „10“ nahrazuje číslem „5“ a na konci textu věty se doplňují slova „, nedohodnou-li se jinak“ a věta poslední se zrušuje.

491. V § 234 odst. 2 se slova „a její způsobilosti k užívání“ zrušují.

492. V § 234 se odstavec 3 zrušuje.

493. V § 235 odst. 1 se za slovo „úřad“ vkládají slova „nebo autorizovaný inspektor“.

494. V § 235 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „a náležitostí podle § 197 odst. 1 a 2“ zrušují.

495. V § 235 odst. 4 se věta druhá zrušuje.

496. V § 235 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Odvolání proti kolaudačnímu rozhodnutí nemá odkladný účinek.“.

497. V § 236 odst. 1 se slovo „povolit“ nahrazuje slovy „nebo autorizovaný inspektor povolit prvním úkonem stavebního úřadu v řízení“ a slova „nejdéle na dobu 1 roku“ se zrušují.

498. V § 236 odst. 2 se za slovo „stavby“ vkládá slovo „se“ a slova „stavební úřad“ se zrušují.

499. V § 236 odst. 3 se věta poslední nahrazuje větou „Povoluje-li předčasné užívání stavební úřad, u stavby prováděné dodavatelsky stavebník k žádosti připojí vyjádření zhotovitele stavby nebo autorizovaného inspektora ke splnění podmínek podle odstavce 1.“.

500. V § 236 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Stavby přenosové, přepravní a distribuční soustavy lze užívat ihned po jejich zprovoznění na základě platné revizní zprávy.“.

501. V § 237 odst. 2 se slova „stavební úřad“ zrušují, za slovo „povolí“ se vkládají slova „stavební úřad nebo autorizovaný inspektor“, za slovo „nařídí“ se vkládají slova „stavební úřad“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „jako první úkon stavebního úřadu v řízení“.

502. V § 237 odstavec 6 zní:

„(6) Je-li žádost o kolaudační rozhodnutí podána před ukončením zkušebního provozu, prodlužuje se zkušební provoz do vykonatelnosti kolaudačního rozhodnutí.“.

503. V § 238 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „a náležitostí podle § 197 odst. 1 a 2“ zrušují.

504. V § 238 odstavec 2 zní:

„(2) Rozhodnutí o povolení předčasného užívání nebo zkušebním provozu určí dobu trvání předčasného užívání nebo zkušebního provozu, nejdéle na dobu 2 let a v případě vyhrazených staveb nejdéle na dobu 3 let.“.

505. V § 238 odst. 3 větě první se za slovo „úřad“ vkládají slova „nebo autorizovaný inspektor“, za slovo „stavebníka,“ se vkládá slovo „a“ a za slova „případě zkušebního provozu“ se vkládají slova „stavební úřad“.

506. V § 238 odst. 3 větě druhé se za slovo „staveb“ vkládají slova „a veřejně prospěšných staveb“ a na konci textu věty se doplňují slova „nebo 3 roky od dokončení výstavby v rámci souboru staveb“.

507. V § 238 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Odvolání proti rozhodnutí o předčasném užívání nebo zkušebním provozu nemá odkladný účinek.“.

508. V § 239 odst. 1 se za slova „vlastníka stavby“ vkládají slova „nebo stavebníka se souhlasem vlastníka stavby“.

509. V § 239 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) V řízení o změně v užívání stavby spočívající jen ve změně trvání dočasné stavby se soulad s podmínkami podle § 193 posoudí pouze v případě, že od povolení stavby nebo od posledního povolení prodloužení doby trvání této stavby došlo ke změně těchto podmínek. Povolení změny v užívání stavby se nevyžaduje, pokud se změnila jen požadavky právních předpisů.“.

510. V § 240 písm. a) a b) se za slovo „užívání“ vkládají slova „nebo dobu trvání“.

511. V § 241 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „může vydat“ nahrazují slovy „nebo autorizovaný inspektor vydá“.

512. V § 242 odstavec 2 zní:

„(2) Je-li změna v užívání stavby podmíněna stavební úpravou vyžadující povolení, projedná stavební úřad stavební úpravu v řízení o povolení záměru. Je-li užívání dokončené stavební úpravy podmíněno kolaudací, postupuje se dále podle § 230 až 235. Nevyžaduje-li se k užívání stavby a provedené stavební úpravy kolaudace, stanoví nový účel užívání stavby stavební úřad v povolení záměru stavební úpravy.“.

513. § 243 a 244 se včetně nadpisů zrušují.

514. V § 245 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „V případě podzemní stavby sítě technické infrastruktury může být pasport stavby nahrazen dokumentací zaměření prostorové polohy, rozměru a tvaru dokončené stavby nebo její části anebo technologického zařízení.“.

515. V § 245 odst. 3 se věta poslední zrušuje.

516. V § 245 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Není-li třeba pasport stavby doplnit, změnit nebo jinak přepracovat, stavební úřad nebo autorizovaný inspektor jej ověří.“.

517. § 246 zní:

„§ 246

Vznikla-li realizací stavba, která musí být podle jiného zákona⁵⁴⁾ označena číslem, stavební úřad nebo autorizovaný inspektor vyzve příslušnou obec k přidělení čísla.“.

518. V § 247 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Rozhodnutí o povolení odstranění stavby vydává stavební úřad nebo v případě jednoduchých staveb, u nichž lze povolení odstranění vydat jako první úkon stavebního úřadu v řízení, autorizovaný inspektor.“.

519. V § 247 odst. 2 se za slova „vlastník stavby“ vkládají slova „, nebo ten, kdo má jiné

věcné právo k pozemku nebo stavbě,“.

520. V § 247 odst. 3 se za slovo „azbest,“ vkládají slova „nebo o vyhrazenou stavbu,“ a za slovo „úřad“ se vkládají slova „nebo autorizovaný inspektor“.

521. V § 248 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

„(1) Žádost o povolení odstranění stavby může podat vlastník stavby nebo se souhlasem vlastníka stavby stavebník. Je-li pro realizaci záměru, pro který je stanoven účel vyvlastnění v zákoně, třeba odstranění cizí stavby, může žádost o povolení odstranění takové stavby podat i stavebník stavby, pro kterou je stanoven účel vyvlastnění v zákoně; souhlas vlastníka odstraňované stavby se nevyžaduje.“.

Dosavadní odstavce 1 a 2 se označují jako odstavce 2 a 3.

522. V § 248 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:

„(4) Žádost o povolení odstranění stavby lze podat jako součást žádosti o povolení záměru.

(5) V případě stavby obsahující azbest je součástí žádosti také návrh opatření k předcházení a omezení rizik souvisejících s expozicí azbestu a doklad o splnění dalších požadavků pro práci s azbestem podle jiného právního předpisu⁸¹⁾.“.

Poznámka pod čarou č. 80 zní: „⁸¹⁾ § 41 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.“.

523. V § 249 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

„h) v případě stavby obsahující azbest podmínky zajišťující splnění požadavků pro práci s azbestem podle jiného právního předpisu⁸¹⁾.“.

524. V § 249 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Po nabytí právní moci povolení odstranění stavby stavební úřad zašle stavebníkovi oznámení o ověření dokumentace pro odstranění stavby spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o odstraňované stavbě.“.

525. V § 250 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „stavby“ vkládají slova „, případně vlastníkovi pozemku“.

526. V § 250 odst. 1 písm. b) se slova „podle tohoto zákona“ nahrazují slovy „, které měla mít,“.

527. V § 250 odst. 1 písm. c) se slova „podle tohoto zákona“ zrušují.

528. V § 250 odst. 1 písm. e) se slova „do skončení této doby“ zrušují.

529. V § 250 odst. 2 se slova „a stavebník (dále jen „povinný“)“ zrušují a za slova „vlastník pozemku, na němž se nachází stavba, která má být odstraněna,“ se vkládají slova „a stavebník (dále jen „povinný“), a dále“.

530. V § 252 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „a náležitostí podle § 197 odst. 1 a 2“ zrušují.

531. V § 252 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

„i) v případě stavby obsahující azbest podmínky zajišťující splnění požadavků pro práci s azbestem podle jiného právního předpisu⁸¹⁾.“.

532. V § 254 odst. 1 se za slovo „Stavbu“ vkládají slova „prováděnou nebo“.

533. V § 254 odst. 4 se slova „do skončení doby trvání stavby nebo“ zrušují a slova „prodloužení doby trvání stavby“ se nahrazují slovy „změnu povolení“.

534. V § 254 se odstavec 5 zrušuje.

535. V § 255 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

536. V § 255 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Ustanovení § 185 odst. 3 se nepoužije.“.

537. V § 255 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

538. V § 256 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Stavební úřad nenařídí odstranění stavby a stavbu, která vyžaduje povolení, dodatečně povolí i bez splnění podmínek podle odstavce 1, pokud by nařízení odstranění stavby představovalo pro povinného nebo pro jiné osoby nebo pro veřejný zájem zcela zjevně zásah nepřiměřený přínosům a zároveň ponecháním stavby nejsou dotčeny veřejné zájmy ani práva třetích osob. Odpovědnost povinného za přestupek tím není dotčena.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

539. V § 258 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

540. V § 259 odst. 1 větě první se slova „, pokud povinný prokáže“ nahrazují slovem „při“ a ve větě druhé se za slovo „vznikla“ vkládá slovo „povinnému“,.

541. § 260 se včetně nadpisu zrušuje.

542. V části šesté hlavě VII se v nadpisu dílu 3 slovo „Společná“ nahrazuje slovem „Společné“.

543. V § 261 se odstavce 2 až 4 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

544. § 262 se zrušuje.

545. V § 264 odst. 5 větě poslední se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.

546. V § 264 se doplňují odstavce 6 až 8, které znějí:

„(6) Ustanovení odstavců 1 až 5 platí přiměřeně pro provedení stavby rodinného domu nebo bytového domu anebo veřejné infrastruktury, pokud je tato stavba prováděna místo stavby zničené nebo poškozené mimořádnou událostí, její podstatné parametry odpovídají zničené nebo poškozené stavbě a vzhledem k okolnostem, zejména riziku opakování mimořádné události, nelze požadovat, aby došlo k obnově zničené nebo poškozené stavby na původním místě.“.

(7) Stavbu podle odstavce 6 lze umístit na pozemku vhodném pro provedení takové stavby, v souladu s územně plánovací dokumentací, případně s územními opářeními a vymezením zastavitelného území. Ustanovení § 187 platí obdobně.

(8) Pokud stavbu podle odstavce 6 není možné provést na pozemku uvedeném v odstavci 7, neboť takový pozemek není pro stavebníka dostupný, lze se souhlasem vlastníka pozemku pořídit a vydat změnu územního nebo regulačního plánu podle § 111a.“.

547. V § 266 odst. 2 větě první se za slovo „úkon“ vkládají slova „stavebního úřadu“.

548. V § 267 odst. 2 úvodní části ustanovení, § 267 odst. 3 větě první až poslední, § 267 odst. 5 větě první, § 273 odst. 1, § 275 odst. 3 větě první a druhé a § 334b odst. 4 větě první a druhé se slova „stavební správy“ zrušují.

549. V § 267 odst. 3 se na konci textu věty první doplňují slova „; § 172 odst. 1 se pro jiné stavební úřady nepoužije“.

550. V § 268 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Portál stavebníka poskytuje účastníkům řízení službu sledování stavu řízení.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

551. V § 269 odstavec 3 zní:

„(3) V národním geoportálu územního plánování se zveřejňují územně plánovací podklady, územně plánovací dokumentace, vymezení zastavitelného území a územní opatření.“.

552. V § 269 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 4 až 6.

553. V § 269 odst. 4 se věta první nahrazuje větou „Orgán územního plánování vkládá do národního geoportálu územního plánování písemnosti, údaje a prostorová data, které mají být zveřejněny v národním geoportálu územního plánování.“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Orgán územního plánování může vložit do národního geoportálu územního plánování i další písemnosti vzniklé při územně plánovací činnosti.“.

554. V § 270 odst. 3 se na konci písmene c) slovo „a“ nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.

555. V § 271 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Dále se do evidence elektronických dokumentací vkládá informační kontejner pro povolení stavby a informační kontejner pro kolaudaci stavby ve strojově čitelném formátu, stanoví-li tak jiný právní předpis⁸²⁾.“.

Poznámka pod čarou č. 81 zní: „⁸²⁾ Zákon č. 330/2025 Sb., o správě informací o stavbě a vystavěném prostředí a o změně některých dalších zákonů.“.

556. V § 271 odst. 2 se věta druhá zrušuje.

557. V § 272 odst. 2 se za slovo „dokumentaci“ vkládají slova „a dokumentaci pro povolení záměru“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „; jiné osoby jen se souhlasem

stavebníka nebo vlastníka stavby, které se tato dokumentace týká“.

558. V § 272 odst. 3 se za slovo „dokumentaci“ vkládají slova „a dokumentaci pro povolení záměru“.

559. V § 274 písm. c) se slova „orgánů stavební správy“ nahrazují slovy „stavebních úřadů“.

560. V § 275 odst. 1 větě první se slova „a stavební správy“ zrušují a ve větě druhé se slova „, evidenci stavebních postupů a evidenci elektronických dokumentací“ zrušují.

561. V § 276 odst. 1 se za slovo „inspektor“ vkládají slova „vede správní řízení podle tohoto zákona obdobně jako stavební úřad, za podmínek podle tohoto zákona vydává kolaudační rozhodnutí, rozhodnutí o povolení zkušebního provozu, rozhodnutí o předčasném užívání stavby, rozhodnutí ve zrychleném řízení o změně v užívání stavby nebo rozhodnutí o povolení odstranění stavby, vydává vyjádření pro předčasné užívání stavby a ověřuje pasport stavby místo stavebního úřadu, pokud jej o to stavebník nebo vlastník stavby požádá, a“.

562. V § 277 odst. 1 písm. d) se číslo „15“ nahrazuje číslem „7“ a na konci textu písmene se doplňují slova „nebo osvědčení o úspěšném vykonání úřednické zkoušky pro obor specializace, jehož součástí je stavební řád“.

563. V § 277 odst. 1 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

„e) má osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti podle jiného právního předpisu⁵⁸⁾ nebo osvědčení o úspěšném vykonání úřednické zkoušky pro obor specializace, jehož součástí je stavební řád,“.

Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena f) a g).

564. V § 279 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

565. V § 280 odst. 2 písm. a) se slovo „ministerstvu“ nahrazuje slovem „Úřadu“.

566. V § 281 odst. 1 písm. a) se slova „opakovaně nebo“ a slovo „nebo“ zrušují.

567. V § 281 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

„b) při své činnosti závažně porušil své povinnosti stanovené tímto zákonem a jinými právními předpisy, nebo“.

Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).

568. V § 282 odst. 1 větě první a druhé se slovo „ministerstva“ nahrazuje slovem „Úřadu“ a část věty první za středníkem se včetně středníku zrušuje.

569. V § 283 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Vydal-li autorizovaný inspektor rozhodnutí místo stavebního úřadu, doručí jej vždy také stavebnímu úřadu, a to společně se žádostí žadatele včetně jejích příloh.“.

570. V § 284 odst. 1 úvodní části ustanovení větě první se slovo „vydávat“ nahrazuje slovy „na celém území České republiky ověřovat pasport stavby, vést správní řízení a vydávat

kolaudační rozhodnutí, rozhodnutí o povolení zkušebního provozu, rozhodnutí o předčasném užívání stavby, rozhodnutí ve zrychleném řízení o změně v užívání stavby, rozhodnutí o povolení odstranění stavby a vyjádření pro předčasné užívání stavby a“.

571. V § 285 odst. 1 větě druhé se slovo „ministerstvem“ nahrazuje slovem „Úřadem“.

572. V nadpisu § 286 se slovo „**ministerstva**“ nahrazuje slovem „**Úřadu**“.

573. V § 287 odst. 1 se slova „ministerstvo a krajský úřad“ nahrazují slovy „Úřad a úřady rozvoje území krajů“.

574. V § 287 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „Krajský úřad“ nahrazují slovy „Úřad rozvoje území kraje“.

575. V § 288 odst. 1 se slova „ministerstvo a krajský úřad“ nahrazují slovy „příslušné úřady rozvoje území“ a slova „, jakož i dodržování usnesení vlády, směrnic ústředních správních úřadů, jakož i opatření příslušných orgánů veřejné správy přijatých při kontrole výkonu přenesené působnosti“ se zrušují.

576. V § 288 odst. 2 se slova „i přenesené“ zrušují.

577. V § 289 odst. 1 se slova „ministerstvo nebo krajský úřad“ nahrazují slovy „příslušný úřad rozvoje území“.

578. V § 295 odst. 1 písm. e) se za slovo „že“ vkládají slova „je užívána bez povolení nebo“.

579. V § 297 odst. 1 se za slovo „pro“ vkládají slova „vytvoření podmínek pro provedení stavby nebo její změny, nutných zabezpečovacích prací, nezbytných úprav, udržovacích prací nebo k odstranění stavby nebo zařízení,“.

580. V § 298 včetně nadpisu zní:

„§ 298

Působnost

(1) Úřad kontroluje výkon státní správy úřady rozvoje území krajů. Úřady rozvoje území krajů kontrolují výkon státní správy svých územních pracovišť a autorizovaných inspektorů.

(2) Úřad a věcně příslušné ústřední orgány státní správy kontrolují dodržování jiných právních předpisů při postupech podle tohoto zákona, jakož i dodržování usnesení vlády a směrnic ústředních správních úřadů.“.

581. V § 299 se slova „Ministerstvo, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Dopravní a energetický stavební úřad a krajský stavební úřad“ nahrazují slovy „Úřad a věcně příslušné ústřední orgány státní správy“ a slova „do doby zjednání nápravy mohou pozastavit nebo omezit výkon činnosti, při níž dochází k porušování právní povinnosti“ se nahrazují slovy „nesouhlasí-li Úřad s opatřením uloženým jiným ústředním orgánem státní správy, předloží věc k rozhodnutí vládě“.

582. V § 301 odstavce 1 a 2 znějí:

„(1) Přestupku se dopustí ten, kdo

- a) provede záměr bez povolení, které je podle tohoto zákona vyžadováno, nebo v rozporu s ním,
- b) provede jednoduchou stavbu bez povolení, které je podle tohoto zákona vyžadováno, nebo v rozporu s ním,
- c) užívá záměr vyžadující povolení bez tohoto povolení, nebo v rozporu s ním,
- d) odstraní stavbu, která podléhá povolení, bez povolení odstranění stavby, nebo v rozporu s ním, nebo
- e) odstraní stavbu, která obsahuje azbest, bez povolení odstranění stavby nebo v rozporu s ním.

(2) Přestupku se dopustí ten, kdo

- a) poruší zakazující opatření podle § 294 nebo neplní uložená opatření k nápravě podle § 295 nebo
- b) užívá záměr vyžadující povolení bez tohoto povolení za účelem zisku nebo kdo umožní takové užívání jiným osobám.“.

583. V § 301 odst. 3 písm. a) se slova „nebo d)“ zrušují.

584. V § 301 odst. 3 písm. b) se slova „f), g), h), i), j), k), l) nebo n)“ nahrazují slovy „b) nebo d)“.

585. V § 301 odst. 3 písm. c) se text „b),“ nahrazuje slovem „nebo“ a slova „nebo m),“ se zrušují.

586. V § 301 odst. 3 písm. d) se slova „nebo b)“ zrušují a slova „nezastavitelném pozemku, v nezastavěném“ se nahrazují slovy „nestavební ploše, v nezastavitelném“.

587. Nad označení § 302 se vkládá skupinový nadpis, který zní: **„Přestupky vybraných osob“**.

588. Nadpis § 302 se zrušuje.

589. V § 302 odst. 7 písm. b) se za slovo „odstavce“ vkládají slova „1 písm. b) nebo odstavce“.

590. V § 302 odst. 7 písm. c) se slova „1 písm. b) nebo odstavce“ zrušují.

591. V § 302 odst. 7 písm. d) se slova „nezastavitelném pozemku, v nezastavěném“ nahrazují slovy „nestavební ploše, v nezastavitelném“.

592. Nadpis § 303 se zrušuje.

593. V § 304 odst. 1 se slova „; přestupky podle § 302 odst. 4 a § 303 odst. 4 projednává krajský úřad“ nahrazují slovy „a přestupky na úseku územního plánování Úřad“.

594. V § 304 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

595. V § 306 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

596. V § 307 odst. 1 se slova „je nepřipustná, obsahuje-li pouze“ nahrazují slovy „nebo jednotlivé žalobní body jsou nepřipustné, směřují-li k řešení nepřipustných námitek

nebo obsahují-li“.

597. V § 307 odst. 2 se slova „je také nepřipustný, obsahuje-li“ nahrazují slovy „i jednotlivé body tohoto návrhu jsou nepřipustné, obsahují-li“.

598. § 308 včetně nadpisu zní:

„§ 308

Odkladný účinek

(1) Návrh na přiznání odkladného účinku žaloby proti rozhodnutí stavebního úřadu o povolení záměru lze podat pouze společně s žalobou. Návrh na přiznání odkladného účinku v řízení o kasační stížnosti lze podat pouze společně s touto kasační stížností.

(2) Přizná-li soud žalobě nebo kasační stížnosti odkladný účinek nebo nařídí-li předběžné opatření, rozhodne ve věci přednostně s nejvyšším urychlením, nejpozději do 90 dnů od přiznání odkladného účinku nebo od nařízení předběžného opatření.“.

599. Za § 308 se vkládá nový § 308a, který včetně nadpisu zní:

„§ 308a

Soudní smír

Připouští-li to povaha věci, mohou účastníci řízení a osoby zúčastněné na řízení skončit řízení soudním smírem; ustanovení § 99 občanského soudního řádu se použije obdobně. Obsahem smíru může být zejména zpětvzetí žaloby, poskytnutí finanční náhrady nebo provedení kompenzačních nebo zmírňujících opatření.“.

600. § 309 včetně nadpisu zní:

„§ 309

Rozhodnutí o žalobě

(1) Soud posuzuje žalobní body, pouze pokud se dotýkají tvrzeného přímého zkrácení práv žalobce, jinak k nim nepřihlíží.

(2) Soud přezkoumá všechny přípustné žalobní body.

(3) Soud nezruší rozhodnutí ani opatření obecné povahy pouze pro nedostatek jejich odůvodnění a přezkoumá je z hlediska zákonnosti jejich výroku, je-li to na základě správního spisu nebo doplnění podkladů nebo důvodů rozhodnutí v řízení před soudem možné; přitom vychází i z vyjádření žalovaného, odpůrce nebo dotčeného orgánu v řízení před soudem, kteří mohou chybějící podklady a důvody doplnit, a to i na výzvu soudu. To platí i v případech, je-li žalobou napadeno rozhodnutí, které neobsahuje odůvodnění podle § 311 odst. 4 nebo které je založeno na závazném stanovisku bez odůvodnění podle § 178 odst. 1 nebo 2.

(4) O návrzích na zrušení opatření obecné povahy a žalobách ve věcech vyhrazených staveb rozhodne soud ve lhůtě 90 dnů.

(5) Je-li žaloba důvodná a bez dalšího dokazování je zcela zřejmé, jak by v případě jeho zrušení a vrácení stavebnímu úřadu k dalšímu řízení musel stavební úřad rozhodnout, může soud rozsudkem napadené rozhodnutí změnit. Proti částem rozhodnutí stavebního úřadu, která

byla změněna rozsudkem, není přípustné vést přezkumné řízení podle správního řádu.

(6) Soud nezruší napadené rozhodnutí nebo opatření obecné povahy a návrh zamítne, pokud by jeho zrušení představovalo pro jiné osoby nebo pro veřejný zájem nepoměrně větší újmu v porovnání s újmou vzniklou navrhovateli zamítnutím návrhu.

(7) Odstavce 1 až 6 platí obdobně i pro řízení o kasační stížnosti a řízení o povolení obnovy.“.

601. V § 310 se za slovo „části“ vkládají slova „a k řízení o zrušení územního opatření vydaného vládou“.

602. V § 311 odst. 1 větě první se slova „orgány obce“ nahrazují slovem „obcí“ a slova „krajský úřad“ se nahrazují slovy „úřad rozvoje území kraje“ a ve větě druhé se slova „orgány kraje je příslušné ministerstvo“ nahrazují slovy „krajem je příslušný Úřad“.

603. V § 311 odst. 2 se za slovo „dokumentaci“ vkládají slova „ani územní opatření“.

604. V § 311 se doplňují odstavce 4 až 7, které znějí:

„(4) Povolení vydané podle tohoto zákona jako první úkon stavebního úřadu v řízení obsahuje pouze výrok a poučení o opravném prostředku. Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné. Rozhodnutí lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 měsíce ode dne, kdy se stavební úřad o důvodu zahájení přezkumného řízení dozvěděl, nejpozději však do 2 měsíců od právní moci rozhodnutí. Rozhodnutí v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 3 měsíců od právní moci přezkoumávaného rozhodnutí.

(5) Rozhodnutí nebo usnesení podle tohoto zákona, proti kterému se nelze odvolat, nabývá právní moci dnem vydání.

(6) Na návrh účastníka nebo je-li to účelné, lze provést ústní jednání podle tohoto zákona s využitím technického zařízení pro přenos obrazu a zvuku (videokonferenční zařízení).

(7) Nevyžaduje-li úkon správního orgánu podle tohoto zákona správní uvážení, lze jej provést automatizovaně bez účasti úřední osoby, pokud tím nebude ohrožena ochrana práv dotčených osob nebo ochrana veřejného zájmu. Místo údaje o úřední osobě se na úkonu podle věty první uvede, že byl proveden automatizovaně bez účasti úřední osoby, a její podpis se nahradí kvalifikovanou elektronickou pečetí.“.

605. V § 316 odst. 4 se slova „krajském úřadu, úřadu územního plánování“ nahrazují slovy „na krajském úřadu, v orgánu územního plánování“ a za slovo „osvědčení“ se vkládá slovo „o“.

606. V § 322 odst. 2 větě druhé se za číslo „6“ vkládají slova „ve znění účinném do 30. června 2026“.

607. V § 323 odst. 10 větě druhé se číslo „3“ nahrazuje číslem „2“.

608. V § 324 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Podmínka vydání regulačního plánu na žádost vymezená v územně plánovací dokumentaci podle dosavadních právních předpisů se považuje za podmínku vydání

regulačního plánu podle tohoto zákona a pozbývá platnosti marným uplynutím lhůty 6 let od nabytí účinnosti územního plánu, který tuto podmínku vymezil.“.

609. V § 325 odst. 1 větě první a § 325 odst. 5 větě druhé se slovo „Úřad“ nahrazuje slovem „Orgán“.

610. V § 325 odst. 4 větě první a § 326 odst. 2 větě první se slovo „úřad“ nahrazuje slovem „orgán“.

611. V § 330 se na konci odstavce 6 doplňují věty „Pokud o to stavebník požádá, lze o změně takového pravomocného územního rozhodnutí o umístění stavby vydaného v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí anebo ve zjednodušeném územním řízení, účinného územního souhlasu, účinné veřejnoprávní smlouvy a vydaného regulačního plánu nahrazujícího územní rozhodnutí o umístění stavby rozhodnout v rámci řízení o povolení záměru, jeho části či etapy podle tohoto zákona. V takovém případě stavebník předloží společnou žádost o vydání rozhodnutí o změně územního rozhodnutí a povolení záměru a dokumentaci pro povolení záměru, která navíc obsahuje popis změn provedených proti pravomocnému územnímu rozhodnutí o umístění stavby, účinnému územnímu souhlasu, účinné veřejnoprávní smlouvě a vydanému regulačnímu plánu nahrazujícímu územní rozhodnutí o umístění stavby.“.

612. V § 330 se na konci textu odstavce 11 doplňují slova „, a pokud splní požadavky podle § 277 odst. 1 písm. e)“.

613. V § 333 odstavce 1 a 2 znějí:

„(1) Vláda vydá nařízení k provedení § 36 odst. 5, § 152 odst. 1, § 152a odst. 1, § 154 odst. 2, § 158 odst. 6, § 161 odst. 4, § 166 odst. 4, § 167 písm. e), f), j) a k) a § 169 odst. 2. Návrh nařízení vlády podle věty první připravuje a předkládá vládě Úřad ve spolupráci s dotčenými ministerstvy.

(2) Úřad vydá vyhlášky k provedení § 12 písm. p), § 59 odst. 3, § 62 odst. 3, § 64 odst. 1, § 87 odst. 4, 103 odst. 1, § 172 odst. 2, § 227 odst. 5, § 267 odst. 5, § 268 odst. 4, § 269 odst. 6, § 270 odst. 3, § 271 odst. 4, § 273 odst. 3, § 278, § 285 odst. 4 a § 292 odst. 5.“.

614. V § 333 odst. 3 se slova „, statutární město Brno a statutární město Ostrava“ nahrazují slovy „a obce, ve kterých je sídlo kraje,“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „a § 152a odst. 1“.

615. V nadpisu § 334b se slova „**stavební správy**“ zrušují.

616. V § 334b odstavec 1 zní:

„(1) Přečasným obdobím se rozumí období do 31. prosince 2030.“.

617. V § 334b odst. 2 se za text „odst. 5“ vkládá text „§ 268 odst. 3,“.

618. V § 334b se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 až 10 se označují jako odstavce 3 až 9.

619. V § 334b odstavec 4 zní:

„(4) Stanoví-li tento zákon povinnost vložit dokument do národního geoportálu územního plánování nebo odkázat na něj, lze v přechodném období splnit tuto povinnost i jiným způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

620. V § 334b se odstavce 5 a 6 zrušují.

Dosavadní odstavce 7 až 9 se označují jako odstavce 5 až 7.

621. V § 334b odst. 5 větě druhé se číslo „2026“ nahrazuje číslem „2030“.

622. V § 334b odst. 6 větě druhé se slovo „zastavěném“ nahrazuje slovem „zastavitelném“.

623. V § 334b odst. 7 se číslo „8“ nahrazuje číslem „5“.

624. V příloze č. 1 odst. 1 písm. a) úvodní části ustanovení se za slova „zařízení a“ vkládají slova „s nimi související terénní úpravy a“.

625. V příloze č. 1 odst. 1 písm. a) bodě 1 se číslo 40“ nahrazuje číslem „60“, za slovo „podlažím“ se vkládají slova „a podkrovím“ a slova „rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci“ se nahrazují slovy „zázemí stavby“.

626. V příloze č. 1 odst. 1 písm. a) bodě 2 se slova „rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci“ nahrazují slovy „zázemí stavby“.

627. V příloze č. 1 odst. 1 písm. a) bodech 3 a 4 se slova „s prvky regulačního plánu“ zrušují.

628. V příloze č. 1 odst. 1 písm. a) bodě 4 se slova „, včetně základové konstrukce, do 55“ nahrazují slovy „do 60“ a číslo „4“ se nahrazuje číslem „5“.

629. V příloze č. 1 odst. 1 písm. a) se za bod 4 vkládá nový bod 5, který zní:

„5. stavba pro zemědělství do 60 m² zastavěné plochy a do 5 m výšky o jednom nadzemním podlaží, nepodsklepená, která je umístována v odstupové vzdálenosti od hranic pozemků nejméně 2 m,“.

Dosavadní body 5 až 34 se označují jako body 6 až 35.

630. V příloze č. 1 odst. 1 písm. a) bodě 9 se na začátek vkládají slova „ohrady pro hospodářská zvířata do 1,5 m výšky,“, slovo „nebo“ se nahrazuje čárkou a na konci textu bodu se doplňují slova „nebo k významnému zhoršení prostupnosti krajiny pro volně žijící drobné živočichy“.

631. V příloze č. 1 odst. 1 písm. a) bodě 6 se číslo „1“ nahrazuje číslem „1,5“ a slova „zastavěném území nebo v zastavitelné ploše“ se nahrazují slovy „zastavitelném území“.

632. V příloze č. 1 odst. 1 písm. a) bodě 7 se číslo „30“ nahrazuje číslem „90“.

633. V příloze č. 1 odst. 1 písm. a) se na začátek bodů 12 a 13 vkládají slova „doplnění, odstranění,“.

634. V příloze č. 1 odst. 1 písm. a) bodě 13 se slova „, výměna nebo navýšení kapacity sítě technické infrastruktury“ zrušují, slova „pro provedení“ se nahrazují slovy „s provedením doplnění, odstranění,“ a slova „je s vlastníkem dotčených pozemků

uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene nebo smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene“ se nahrazují slovy „vlastník dotčených pozemků souhlasí“.

635. V příloze č. 1 odst. 1 písm. a) bodě 16 se slovo „podpěrné“ zrušuje a slova „, nejde-li o portálové konstrukce“ se nahrazují slovy „a dráhách“.

636. V příloze č. 1 odst. 1 písm. a) bod 24 zní:

„24. běžné dobíjecí body⁶²⁾“.

637. V příloze č. 1 odst. 1 písm. a) bodě 28 se číslo „55“ nahrazuje číslem „60“.

638. V příloze č. 1 odst. 1 písm. a) bodě 29 se číslo „25“ nahrazuje číslem „100“ a slova „, jehož distribuční soustava je připojena k přenosové soustavě a k jehož soustavě je připojeno více než 90 000 odběrných míst“ a za slovo „zařízení“ se vkládají slova „, a to i“.

639. V příloze č. 1 odst. 1 písm. a) bodě 30 se číslo „25“ nahrazuje číslem „100“ a slova „, k jehož soustavě je připojeno více než 90 000 odběrných míst,“ a za slovo „zařízení“ se vkládají slova „, a to i“.

640. V příloze č. 1 odst. 1 písm. a) bodě 31 se číslo „25“ nahrazuje číslem „100“ a za slovo „zařízení“ se vkládají slova „, a to i“.

641. V příloze č. 1 odst. 1 písm. a) bodě 33 se slova „výrobky plnící funkci“ zrušují a slovo „zastavěném“ se nahrazuje slovem „zastavitelném“.

642. V příloze č. 1 odst. 1 písm. a) bodě 34 se slova „,jestliže neobsahují obytné nebo pobytové místnosti nebo hygienická zařízení,“ zrušují a slovo „zastavěném“ se nahrazuje slovem „zastavitelném“.

643. V příloze č. 1 odst. 1 se na konci písmene a) doplňují body 36 až 45, které znějí:

„36. síť elektronických komunikací, pokud se umísťují na vlastních nemovitostech nebo pokud s jejich umístěním vlastník dotčené nemovitosti souhlasí, nebo přípojky elektronických komunikací do délky 100 metrů; přípojkou elektronických komunikací se rozumí část sítě elektronických komunikací, která umožňuje připojení bodu vstupu komunikačního vedení do budovy nebo na pozemek, kde je umístěn koncový bod sítě, k nejbližšímu rozhraní veřejné komunikační sítě,

37. uložení stávajícího nadzemního vedení na hladině nízkého napětí v zastavitelném území pod zem, pokud s tím vlastník dotčených pozemků souhlasí,

38. tepelná přípojka v maximální délce do 100 m od rozvodného tepelného zařízení zřizovaná držitelem licence na rozvod tepelné energie, včetně připojení stavby a odběrných zařízení nebo připojení staveb plnících doplňkovou funkci ke stavbě hlavní,

39. dočasné stavby náhradních tras dopravní a technické infrastruktury a souvisejících zařízení a staveb, jejichž trvání nepřesáhne 12 měsíců,

40. jiné dočasné stavby nebo zařízení, jejichž umístění nepřesáhne 90 po sobě jdoucích dnů,

41. samoobslužný výdejní box, návratový box, prodejní box nebo box s podobnou funkcí na pozemku nacházejícím se v zastavitelném území,

42. venkovní dětská hřiště, sportoviště a zařízení pro sport do 300 m²,
43. stavba zpevněných ploch do 60 m² na pozemku zázemí stavby, která souvisí s bydlením nebo rodinnou rekreací,
44. stavba veřejného osvětlení,
45. jiná nepatrná stavba, která nemůže ani potenciálně zasáhnout do žádných veřejných zájmů ani práv třetích osob,“.

644. V příloze č. 1 odst. 1 písm. d) se slova „a nejde o udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou“ zrušují.

645. V příloze č. 1 odst. 1 písm. e) se slova „se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby“ nahrazují slovy „jimi není ovlivněna mechanická odolnost a stabilita stavby“, za slova „nemění se“ se vkládá slovo „významně“, slovo „způsob“ se nahrazuje slovem „účel“ a slova „a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou“ se zrušují.

646. V příloze č. 1 odst. 1 písm. f) se slova „se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se způsob“ nahrazují slovy „jimi není ovlivněna mechanická odolnost a stabilita stavby, nemění se účel“.

647. V příloze č. 1 odst. 1 písm. i) bodě 2 se číslo „5,0“ nahrazuje číslem „3,0“ a číslo „1“ se nahrazuje číslem „0,25“.

648. V příloze č. 1 odst. 1 písm. i) bodě 3 se číslo „1“ nahrazuje číslem „0,4“.

649. V příloze č. 1 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

„j) změny využití území, a to

1. terénní úprava do 1,5 m výšky nebo hloubky o výměře do 300 m² na pozemku, který nemá společnou hranici s veřejnou pozemní komunikací nebo veřejným prostranstvím,

2. odstavná, manipulační, prodejní, skladová nebo výstavní plocha do 300 m², která neslouží pro skladování hořlavých látek nebo manipulaci s hořlavými látkami nebo látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí, nebo se zvláště nebezpečnými a nebezpečnými látkami podle vodního zákona,

3. změna druhu pozemku⁴⁸⁾ nebo způsobu využití pozemků⁴⁹⁾ o výměře do 300 m²,

4. terénní úprava v přirozeném korytu vodního toku a na pozemcích sousedících s ním, kterou se podstatně nemění přirozené koryto vodního toku, pokud se neprovádí ve stanoveném záplavovém území,

5. úprava pozemku, která má vliv na schopnost vsakování vody, provedená na pozemku stavby pro bydlení nebo rodinnou rekreaci, která souvisí nebo podmiňuje bydlení nebo rodinnou rekreaci, neslouží ke skladování hořlavých látek nebo výbušnin, není v rozporu s územně plánovací dokumentací a plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím provedení bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku stavby pro bydlení nebo rodinnou rekreaci.“.

650. V příloze č. 1 odst. 2 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmena d) až l) se označují jako písmena c) až k).

651. V příloze č. 1 odst. 2 se písmeno i) zrušuje.

Dosavadní písmena j) a k) se označují jako písmena i) a j).

652. V příloze č. 1 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:

„k) změny využití území realizované v území, pro které je vydán plán území s archeologickými nálezy, nebo ve zvláště chráněném území, evropsky významné lokalitě nebo ptačí oblasti nebo v chráněném ložiskovém území.“.

653. V příloze č. 2 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slova „zařízení a“ vkládají slova „nimi související“ a za slovo „úpravy“ se vkládají slova „a jejich údržba, pokud nejde o drobnou stavbu“.

654. V příloze č. 2 odst. 1 písm. a) se slova „stavby pro bydlení a“ nahrazují slovy „rodinné domy a stavby pro“.

655. V příloze č. 2 odst. 1 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmena d) až v) se označují jako písmena c) až u).

656. V příloze č. 2 odst. 1 písm. d) se slova „, pokud nejde o drobnou stavbu“ zrušují.

657. V příloze č. 2 odst. 1 se písmeno e) zrušuje.

Dosavadní písmena f) až u) se označují jako písmena e) až t).

658. V příloze č. 2 odst. 1 písm. e) se slova „nad 60 m² zastavěné plochy nebo nad 5 m výšky“ zrušují a slova „nepodsklepené, pokud nejde o stavby pro hospodářská zvířata anebo stavby, které mají sloužit pro skladování a zpracování hořlavých látek jako sušičky, sklady hořlavých kapalin, sklady chemických hnojiv a jiné“ se nahrazují slovy „podsklepené nejvýše do hloubky 3 m“.

659. V příloze č. 2 odst. 1 se písmeno f) zrušuje.

Dosavadní písmena g) až t) se označují jako písmena f) až s).

660. V příloze č. 2 odst. 1 písm. f), g), i), m) a q) se slova „, pokud nejde o drobnou stavbu“ zrušují.

661. V příloze č. 2 odst. 1 se písmeno l) zrušuje.

Dosavadní písmena m) až s) se označují jako písmena l) až r).

662. V příloze č. 2 odst. 1 písm. m) se za slovo „podlažím“ vkládají slova „a podkrovím“ a slova „rodinného domu“ se nahrazují slovy „zázemí stavby“.

663. V příloze č. 2 odst. 1 písm. r) se slova „pokud nejde o drobnou stavbu.“ zrušují.

664. V příloze č. 2 se na konci odstavce 1 doplňuje písmeno s), které zní:

„s) venkovní sportoviště do 3 000 m² včetně staveb zázemí sportoviště (toalety, sprchy, šatny, občerstvení) do 300 m² zastavěné plochy a do 7 m výšky.“.

665. V příloze č. 2 odst. 2 se na konci úvodní části ustanovení doplňují slova „, pokud nejde o drobnou stavbu,“.

666. V příloze č. 2 odst. 2 se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmena e) až i) se označují jako písmena d) až h).

667. V příloze č. 2 odst. 2 písm. f) se slovo „nezastavěném“ nahrazují slovy „nezastavitelném“.

668. V příloze č. 2 odst. 3 písm. d) se slova „nebo jednoduchou stavbu podle odstavce 1 písm. o) této přílohy“ zrušují.

669. V příloze č. 3 písm. n) se za slovo „dobýváním“ vkládají slova „nebo likvidaci a zajištění“.

670. V příloze č. 3 se na konci písmene q) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena r) až u), která znějí:

„r) stavby pro hromadné bydlení,

s) stavby zařízení pro výrobu polovodičů, pokud byly Evropskou komisí uznány jako integrované výrobní zařízení nebo otevřená továrna na polovodiče podle čl. 13 až 15 nařízení (EU) 2023/1781 (Akt o čípech),

t) stavby infrastruktury pro vodní dopravu,

u) stavby nových zdravotnických zařízení za účelem zajištění poskytování lůžkové péče s předpokládanou kapacitou nad 1 500 lůžek.“.

671. V příloze č. 3 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Dále se pro účely tohoto zákona vyhrazenými stavbami rozumí stavby a záměry s vyhrazenými stavbami související.“.

672. V příloze č. 5 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „a jejího rozvoje“.

673. V příloze č. 6 části I. odst. 1 písm. a) se slova „zastavitelných ploch, transformačních“ zrušují.

674. V příloze č. 6 části I. odst. 2 písm. a) se za slovo „vymezení“ vkládají slova „ploch a koridorů“.

675. V příloze č. 6 části I. odst. 2 písm. d) se slova „vymezení definic“ nahrazují slovem „definice“.

676. V příloze č. 6 části I. odst. 3 úvodní části ustanovení se za slovo „plánu“ vkládají slova „, má formu prostorových dat a“.

677. V příloze č. 6 části I. odst. 4 větě první se za slovo „Výkresy“ vkládají slova „, které jsou součástí“ a slova „se vydávají“ se nahrazují slovy „, se zpracovávají nad mapovým podkladem“.

678. V příloze č. 6 části II. odst. 1 písm. e) se slova „zprávou o uplatňování nebo zadáním změny nebo požadavku podle § 71 odst. 1 písm. h)“ zrušují.

679. V příloze č. 6 části II. odstavec 4 zní:

„(4) Odůvodnění územního rozvojového plánu může být doplněno grafickou částí.“.

680. V příloze č. 7 části I. odst. 1 písm. c) a g) se slovo „vymezení“ zrušuje.

681. V příloze č. 7 části I. odst. 1 písm. d) se slova „zastavitelné plochy, transformační“ zrušují.

682. V příloze č. 7 části I. odst. 1 písm. e) se slova „zastavitelných ploch, transformačních“ zrušují.

683. V příloze č. 7 části I. odst. 1 písm. g) se za slovo „koridorů“ vkládají slova „zelené infrastruktury, zejména“.

684. V příloze č. 7 části I. odst. 2 písm. c) se slova „je-li to účelné,“ zrušují.

685. V příloze č. 7 části I. odst. 2 písm. d) se slova „vymezení definic“ nahrazují slovem „definici“.

686. V příloze č. 7 části I. odst. 3 úvodní části ustanovení se za slovo „rozvoje“ vkládají slova „má formu prostorových dat“.

687. V příloze č. 7 části I. odst. 3 písm. b) se za slovo „včetně“ vkládají slova „zelené infrastruktury a“ a slova „a územního systému ekologické stability nadregionálního a regionálního významu“ se zrušují.

688. V příloze č. 7 části I. odst. 4 větě první se slova „se vydávají“ nahrazují slovy „, které jsou součástí grafické části, se zpracovávají nad mapovým podkladem“.

689. V příloze č. 7 části II. odst. 1 písm. e) se slova „zprávou o uplatňování nebo zadáním změny“ zrušují.

690. V příloze č. 7 části II. odstavec 4 zní:

„(4) Odůvodnění zásad územního rozvoje může být doplněno grafickou částí.“.

691. V příloze č. 8 části I. odst. 1 písm. a), příloze č. 8 části I. odst. 3 písm. a) bodě 2 a příloze č. 8 části I. odst. 3 písm. b) bodě 1 se slovo „zastavěného“ nahrazuje slovem „zastavitelného“.

692. V příloze č. 8 části I. odst. 1 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:

„f) požadavky na rozvoj, zachování nebo změnu charakteru území,“.

Dosavadní písmena f) až i) se označují jako písmena g) až j).

693. V příloze č. 8 části I. odst. 1 písm. g) se slova „vymezených ploch s rozdílným způsobem využití“ nahrazují slovem „území“.

694. V příloze č. 8 části I. odst. 1 písm. h) se za slovo „státu“ vkládají slova „, ploch těžby“.

695. V příloze č. 8 části I. odst. 1 písm. j) se slova „hlavního města Prahy“ nahrazují slovem „obce“.

696. V příloze č. 8 části I. odst. 2 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) až k) se označují jako písmena b) až j).

697. V příloze č. 8 části I. odst. 2 písm. j) se slova „vymezení definic“ nahrazují slovem „definici“.

698. V příloze č. 8 části I. odst. 3 úvodní části ustanovení se za slovo „plánu“ vkládají slova „má formu prostorových dat a“.

699. V příloze č. 8 části I. odst. 3 písm. a) úvodní části ustanovení se za slovo „obsahuje“ vkládá slovo „zejména“.

700. V příloze č. 8 části I. odst. 3 písm. a) bodě 3 se slova „,, transformačních ploch“ a slova „v krajině“ zrušují.

701. V příloze č. 8 části I. odst. 3 písm. a) se bod 4 zrušuje.

Dosavadní body 5 až 7 se označují jako body 4 až 6.

702. V příloze č. 8 části I. odst. 3 písm. b) se na konci úvodní části ustanovení doplňuje slovo „zejména“.

703. V příloze č. 8 části I. odst. 3 písm. b) bodě 3 se za slovo „ploch“ vkládají slova „,, nestavebních ploch“, slovo „transformačních“ se zrušuje a na konci textu bodu se doplňuje slovo „změn“.

704. V příloze č. 8 části I. odst. 3 písm. b) bodě 4 se slovo „vymezení“, slova „územního systému ekologické stability a vymezení“ a slova „v krajině“ zrušují.

705. V příloze č. 8 části I. odst. 3 písm. b) bodě 5 se slovo „vymezení“ zrušuje.

706. V příloze č. 8 části I. odst. 3 písm. b) bodě 6 se slova „s rozdílným způsobem využití“ nahrazují slovy „využití a prostorového uspořádání“.

707. V příloze č. 8 části I. odst. 3 písm. b) bodě 8 se slova „a hranici zastavitelného území“ zrušují.

708. V příloze č. 8 části I. odst. 3 písm. b) bodě 9 se slova „vyznačení lokalit a zastavitelného území“ nahrazují slovy „vymezení ploch těžby“.

709. V příloze č. 8 části I. odst. 4 se slova „urbanistickou koncepci, koncepci uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury zpracovat v samostatných výkresech“ nahrazují slovy „hlavní výkres rozdělit do samostatných výkresů“.

710. V příloze č. 8 části I. odst. 5 větě první se slova „,, které jsou součástí“ zrušují a slova „a vydávají se v měřítku 1 : 5 000“ se zrušují.

711. V příloze č. 8 části I. odst. 7 se slova „a vydávají“ nahrazují slovem „nebo“.

712. V příloze č. 8 části II. odst. 1 písm. e) se slova „zprávou o uplatňování nebo zadáním změny,“ zrušují.

713. V příloze č. 8 části II. odst. 1 se písmeno k) zrušuje.

Dosavadní písmena l) až n) se označují jako písmena k) až m).

714. V příloze č. 8 části II. odst. 4 úvodní části ustanovení se slova „Grafická část

odůvodnění územního plánu“ nahrazují slovy „Odůvodnění územního plánu může být doplněno grafickou částí, která“.

715. V příloze č. 8 části II. odst. 4 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a) a b).

716. V příloze č. 9 části I. odst. 1 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmena c) až e) se zrušují.

717. V příloze č. 9 části I. se na začátek odstavce 2 vkládají nová písmena a) až c), která znějí:

„a) podrobné podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb,

b) podrobné podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury,

c) podrobné podmínky pro ochranu hodnot, charakteru území a krajinného rázu,“.

Dosavadní písmena a) až k) se označují jako písmena d) až n).

718. V příloze č. 9 části I. odst. 3 úvodní části ustanovení se za slovo „plánu“ vkládají slova „má formu prostorových dat a“.

719. V příloze č. 9 části I. odst. 4 se slova „graficky vyjádřitelné podmínky umístění a prostorového uspořádání staveb, včetně jejich napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, zpracovat v samostatných výkresech“ nahrazují slovy „hlavní výkres rozdělit do samostatných výkresů“.

720. V příloze č. 9 části I. odst. 5 větě první se slova „, které jsou součástí“ a slova „a vydávají“ zrušují.

721. V příloze č. 9 části II. odst. 1 písm. e) se slova „nebo zadáním změny“ zrušují.

722. V příloze č. 9 části II. odst. 4 úvodní části ustanovení se slova „Grafická část odůvodnění regulačního plánu“ nahrazují slovy „Odůvodnění regulačního plánu může být doplněno grafickou částí, která“.

723. V příloze č. 9 části II. odst. 4 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a) a b).

Čl. II

Přechodná ustanovení

Přechodná ustanovení k ústředním orgánům

1. Úřad rozvoje území České republiky (dále jen „Úřad“) vzniká a svou působnost podle zákona č. 283/2021 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona začíná vykonávat dnem 1. ledna 2027. Návrh první systemizace a ji provádějící organizační struktury Úřadu předloží státní tajemník v Ministerstvu pro místní rozvoj do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Dopravní a energetický stavební úřad a Ústav územního rozvoje zanikají dnem 31. prosince 2026 a jejich působnost, majetek České republiky, ke kterému měly ke dni 31. prosince 2026 příslušnost hospodaření, aktiva, závazky a další pasiva, která jim příslušela jim ke dni 31. prosince 2026, a práva a povinnosti z jejich právních vztahů, přechází dnem vzniku Úřadu na Úřad. Peněžní prostředky, se kterými hospodaří Dopravní a energetický stavební úřad a Ústav územního rozvoje ke dni 31. prosince 2026, se převádějí na účet cizích prostředků vedený Ministerstvem pro místní rozvoj, které je bezodkladně po vzniku Úřadu převede na účet Úřadu. Nároky z nespotřebovaných výdajů těchto organizačních složek státu za předcházející roky se přesouvají ke dni vzniku Úřadu na Úřad. Dosavadní územní pracoviště Dopravního a energetického stavebního úřadu se dnem vzniku Úřadu stávají detašovanými územními pracovišti Úřadu.

3. Výkon práv a povinností z pracovněprávních vztahů zaměstnanců Dopravního a energetického stavebního úřadu a Ústavu územního rozvoje přechází podle § 338 až 345a zákoníku práce dnem vzniku Úřadu na Úřad; body 16 až 18 těchto přechodných ustanovení platí pro přecházející zaměstnance obdobně.

4. Působnosti Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva dopravy a Ministerstva průmyslu a obchodu jako stavebních úřadů a působnost Ministerstva pro místní rozvoj jako orgánu územního plánování přechází dnem vzniku Úřadu na Úřad.

5. Výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů zaměstnanců České republiky zařazených v Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu dopravy a Ministerstvu průmyslu a obchodu, kteří ke dni předcházejícímu dni vzniku Úřadu převážně zajišťují výkon působnosti, která podle tohoto zákona přechází na Úřad, přechází podle § 338 až 345a zákoníku práce k 1. lednu 2027 na Úřad; body 16 až 18 těchto přechodných ustanovení platí pro přecházející zaměstnance obdobně.

6. Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo dopravy a Ministerstvo průmyslu a obchodu předají Úřadu ke dni vzniku Úřadu dokumenty, spisy a jimi provozované informační systémy, které se vztahují k působnosti, která přechází na Úřad.

7. Příslušnost k hospodaření s majetkem státu užívaným Ministerstvem pro místní rozvoj, Ministerstvem dopravy a Ministerstvem průmyslu a obchodu, který převážně slouží k výkonu působnosti, která podle tohoto zákona přechází na Úřad, přechází dnem vzniku Úřadu na Úřad.

8. Rozpočtové prostředky kapitol Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo průmyslu a obchodu a kapitol zahrnujících činnost dotčených orgánů, včetně nároků z nespotřebovaných výdajů za předcházející léta, které souvisejí s výkonem působnosti přecházející na Úřad, přecházejí ke dni vzniku Úřadu na Úřad.

Přechodná ustanovení k územním orgánům

9. Úřady rozvoje území krajů a jejich územní pracoviště vznikají a svou působnost podle zákona č. 283/2021 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona začínají vykonávat dnem 1. ledna 2028. Návrhy systemizací a je provádějících organizačních struktur úřadů rozvoje území krajů předloží předseda Úřadu v termínu stanoveném pro předložení návrhů systemizace pro rok 2028.

10. Krajské stavební úřady a obecní stavební úřady zanikají dnem 31. prosince 2027 a jejich působnost přechází dnem vzniku úřadů rozvoje území krajů na příslušné úřady rozvoje území krajů a jejich územní pracoviště.

11. Působnost krajských úřadů jako nadřízených orgánů územního plánování a jejich působnost ve věcech územního plánování, které mají podle zákona č. 283/2021 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona vykonávat úřady rozvoje území krajů, přechází dnem vzniku působnosti úřadů rozvoje území krajů na příslušný úřad rozvoje území kraje; do té doby vykonávají tuto působnost krajské úřady v přenesené působnosti. V ostatních případech přechází působnost krajských úřadů v oblasti územního plánování dnem nabytí účinnosti tohoto zákona na příslušný kraj.

12. Působnost obecních úřadů obcí s rozšířenou působností při pořizování územního plánu, regulačního plánu a územního opatření na žádost jiné obce a při vymezování zastavěného území, přechází dnem vzniku působnosti úřadů rozvoje území krajů na příslušný úřad rozvoje území kraje, není-li dohodnuto podle § 47 odst. 1 jinak; do té doby vykonávají tuto působnost obecní úřady obcí s rozšířenou působností v přenesené působnosti. V ostatních případech přechází působnost obecních úřadů v oblasti územního plánování dnem nabytí účinnosti tohoto zákona na příslušnou obec.

13. Předseda Úřadu vyhlásí výběrová řízení a vybere ředitele úřadů rozvoje území krajů, případně i vedoucí územních pracovišť přede dnem vzniku úřadů rozvoje území krajů. Takto vybraní zaměstnanci jsou do dne vzniku úřadů rozvoje území krajů organizačně zařazeni v Úřadu a podílí se na přípravě zahájení činnosti úřadů rozvoje území krajů a jejich územních pracovišť. Po tuto dobu může být jejich pracovní poměr sjednán v souběhu s jejich dosavadním pracovněprávním vztahem

14. Práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů zaměstnanců krajů a obcí, kteří ke dni předcházejícímu dni vzniku úřadů rozvoje území krajů převážně zajišťují výkon působnosti, která podle tohoto zákona přechází na úřady rozvoje území krajů, přechází podle § 338 až 345a zákoníku práce k 1. lednu 2028 z těchto krajů a obcí na místně příslušný úřad rozvoje území kraje. Dosavadní zaměstnanci krajů se stávají zaměstnanci s místem výkonu práce v úřadu rozvoje území kraje v sídle kraje, z něhož práva a povinnosti z pracovního poměru přecházejí. Dosavadní zaměstnanci obcí a městských obvodů a městských částí územně členěných statutárních měst se stávají zaměstnanci s místem výkonu práce v územním pracovišti úřadu rozvoje území kraje v sídle obce s rozšířenou působností, v jejímž správním obvodu se tato obec nachází. Obdobně se postupuje v případě zaměstnanců úřadů městských obvodů a městských částí územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy a městských částí hlavního města Prahy.

15. Kvalifikační požadavky podle tohoto zákona splňuje ten, kdo ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona splňoval kvalifikační požadavky podle dosavadní právní úpravy.

16. Platový tarif zaměstnancům stavebního úřadu nebo orgánu územního plánování, jejichž pracovní poměr přešel z krajů a obcí na stát, přísluší nejméně ve stejné výši, v jaké příslušel ke dni bezprostředně předcházejícímu před tímto přechodem. Zařazení zaměstnanců stavebního úřadu nebo orgánu územního plánování, jejichž pracovní poměr přešel z krajů a obcí

na stát, do platové třídy a platového stupně se nemění, nejde-li o případy, kdy ke dni vzniku pracovního poměru ke státu dosavadní zaměstnanec splnil podmínky pro zařazení do jiné platové třídy nebo pro postup do vyššího platového stupně. Doba výkonu práce zaměstnanců pro kraje a obce na úseku stavebního řízení nebo územního plánování se těmto zaměstnancům započte pro účely stanovení platového stupně v plném rozsahu. Obdobně se postupuje v případě dosavadních zaměstnanců úřadů městských obvodů a městských částí územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy a městských částí hlavního města Prahy.

17. Osobní příplatek zaměstnancům stavebního úřadu nebo orgánu územního plánování, jejichž pracovní poměr přešel z kraje a obcí na stát, přísluší nejméně ve stejné výši, v jaké příslušel ke dni bezprostředně předcházejícímu před tímto přechodem. Pokud by však platový tarif zaměstnanců po přechodu pracovního poměru byl vyšší, než platový tarif příslušející ke dni bezprostředně předcházejícímu před tímto přechodem, přísluší osobní příplatek v takové výši, aby úhrn platového tarifu a osobního příplatku nebyl vyšší, než úhrn platového tarifu a osobního příplatku, který zaměstnancům příslušel ke dni bezprostředně předcházejícímu tomuto přechodu; osobní příplatek se však nesníží o částku, o kterou se zvýšil platový tarif zaměstnance v důsledku zařazení do jiné platové třídy, postupu do vyššího platového stupně nebo změny výše platových tarifů nařízením vlády. Obdobně se postupuje v případě dosavadních zaměstnanců úřadů městských obvodů a městských částí územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy a městských částí hlavního města Prahy.

18. Přísluší-li zaměstnanci stavebního úřadu nebo orgánu územního plánování, jehož pracovní poměr přešel z kraje nebo obce na stát, zvláštní příplatek, poskytuje se mu nejméně ve stejné výši, v jaké mu příslušel ke dni bezprostředně předcházejícímu tomuto přechodu, a to po dobu 1 roku. Příplatek za vedení poskytovaný vedoucímu zaměstnanci stavebního úřadu nebo orgánu územního plánování, jehož pracovní poměr přešel z kraje nebo obce na stát, a který se mu poskytuje ke dni přechodu, přísluší nejméně ve stejné výši, v jaké mu příslušel ke dni bezprostředně předcházejícímu, a to po dobu 1 roku. Podle věty první a druhé se obdobně postupuje v případě dosavadních zaměstnanců úřadů městských obvodů a městských částí územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy a městských částí hlavního města Prahy.

19. Kraje, obce a hlavní město Praha předají ke dni vzniku působnosti úřadů rozvoje území krajů dokumenty a spisy, které se týkají výkonu působnosti stavebního úřadu, příslušnému úřadu rozvoje území kraje. Při provedení spisové rozluky v souvislosti s činnostmi, které přecházejí na úřady rozvoje území, se postupuje podle § 68a zákona o archivnictví a spisové službě.

20. Prostory archivů, úřadoven a sídel stavebních úřadů se ponechají podle potřeby příslušného úřadu rozvoje území kraje na stávajících místech a budou využívány k výkonu působnosti podle tohoto zákona až po dobu 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona za náhradu placenou kraji nebo obci ve výši obvyklého nájmu a nákladů za služby souvisejících s nájmem. Povinnost zveřejnění záměru pronájmu podle zákona o obcích se nepoužije.

Přechodná ustanovení k územnímu plánování

21. Řízení a postupy zahájené a neskončené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 283/2021 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, není-li stanoveno jinak.

22. Činnosti při pořizování nástrojů územního plánování provedené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se posuzují podle dosavadních právních předpisů. Bylo-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona oznámeno společné jednání, dokončí se podle dosavadních právních předpisů. Bylo-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zahájeno veřejné projednání návrhu územně plánovací dokumentace nebo její změny, projednávání návrhu se dokončí a územně plánovací dokumentaci se schválí a vydá podle dosavadních právních předpisů. V ostatních případech zajistí pořizovatel úpravu návrhu územně plánovací dokumentace v souladu s tímto zákonem.

23. Pořizovatel, na kterého přešla působnost podle tohoto zákona, naváže na aktuální stav pořizování nástrojů územního plánování a pokračuje v něm podle tohoto zákona. Lhůty stanovené tímto zákonem začnou běžet ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. O rozporech, které nebyly vyřešeny do 31. prosince 2026, rozhodne Úřad.

24. Tam, kde dosavadní právní předpisy a nástroje územního plánování používají pojmy zastavěné území nebo nezastavěné území, rozumí se tím zastavitelné území a nezastavitelné území podle tohoto zákona. Tam kde dosavadní právní předpisy a nástroje územního plánování používají pojmy zastavěný stavební pozemek nebo pozemek rodinného domu, rozumí se tím pozemek zázemí stavby. Příslušní pořizovatelé provedou tyto změny v nástrojích územního plánování bez řízení o jejich návrhu do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

25. Nástroje územního plánování, které ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona nebyly převedeny do jednotného standardu, převedou příslušní pořizovatelé do jednotného standardu bez řízení o jejich návrhu do 31. prosince 2027. Pokud již bylo zahájeno pořizování těchto změn, které nebylo ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona dokončeno, proces pořizování změn se ukončí; to neplatí v případech, kdy jsou s převodem do jednotného standardu spojeny i jiné změny. Povinnost převedení nástrojů územního plánování podle tohoto bodu neplatí na nástroje pořízené podle právních předpisů účinných přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

26. Při nejbližší změně územně plánovací dokumentace, jejíž pořizování bude zahájeno po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, se do územně plánovací dokumentace vyznačí jako plochy těžby stanovené dobývací prostory podle horního zákona. V případě rozporu rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru s územně plánovací dokumentací se k části územně plánovací dokumentace, která je v rozporu s rozhodnutím o stanovení dobývacího prostoru, nepřihlíží.

27. Funkce určeného zastupitele zaniká dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, s výjimkou případů, kdy nástroj územního plánování pořizuje pro obec jiný pořizovatel podle § 47.

28. Projednávání zprávy o uplatňování územně plánovací dokumentace nebo návrhu zadání změny územně plánovací dokumentace, zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pořizovatel ukončí.

29. Náhrada za snížení hodnoty v území podle tohoto zákona náleží oprávněné osobě až za snížení hodnoty v území způsobené vydáním nebo změnou územně plánovací dokumentace nebo stavební uzávěry po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

30. Pořizovatelé územně analytických podkladů podle dosavadních právních předpisů zašlou jimi pořízené územně analytické podklady včetně jejich zdrojových databází do 30. června 2027 Úřadu. Úřad převede územně analytické podklady podle věty první do jednotné struktury a formátu a vloží je do 31. prosince 2027 do národního geoportálu územního plánování.

Přechodné ustanovení k hmotnému právu

31. Požadavky na výstavbu a další ustanovení části čtvrté se použijí ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Pro povolení záměru v již zahájených řízeních však postačí splnění požadavků na výstavbu podle zákona č. 283/2021 Sb. a jeho prováděcích právních předpisů, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je-li to pro stavebníka příznivější.

Přechodná ustanovení ke stavebnímu řádu, kontrole a přestupkům

32. Řízení a postupy zahájené a neskončené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 283/2021 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, není-li stanoveno jinak.

33. Řízení a postupy zahájené a neskončené do dne vzniku Úřadu, k nimž je podle zákona č. 283/2021 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, příslušný Úřad, převezme a dokončí od svého vzniku Úřad; to platí i pro odvolací a přezkumné řízení a pro posuzování veřejných zájmů podle jiných zákonů, k němuž přejde působnost z dotčených orgánů na Úřad, není-li dále stanoveno jinak. Do dne vzniku Úřadu pokračují v těchto řízeních a postupech Dopravní a energetický stavební úřad, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo pro místní rozvoj, krajské úřady, Magistrát hlavního města Prahy a dotčené orgány příslušné podle dosavadních právních předpisů, a to podle zákona č. 283/2021 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, s výjimkou § 1b, části druhé, § 176 a § 178 odst. 4 písm. b), a dále podle části druhé, § 176, § 178 odst. 4 písm. b) a § 304 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

34. Závazná stanoviska, stanoviska, souhlasy, vyjádření, popřípadě pravomocná rozhodnutí dotčených orgánů podle jiných zákonů vydaná přede dnem vzniku Úřadu ve věcech, v nichž přechází působnost na stavební úřad podle § 1b odst. 2, mají v řízení vedeném Úřadem právní význam a účinky podle dosavadních právních předpisů a považují se za podklady pro vydání rozhodnutí podle zákona č. 283/2021 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; jde-li o závazná stanoviska nebo rozhodnutí, Úřad jimi chráněné veřejné zájmy znovu neposuzuje. Pro jiné stavební úřady podle § 35 platí věta první obdobně.

35. Řízení a postupy zahájené a neskončené do dne vzniku úřadů rozvoje území krajů, k nimž je příslušný úřad rozvoje území kraje nebo jeho územní pracoviště, ode dne vzniku úřadů rozvoje území krajů převezme a dokončí příslušný úřad rozvoje území kraje nebo jeho územní pracoviště; to platí i pro odvolací a přezkumné řízení a pro posuzování veřejných zájmů podle jiných zákonů, k němuž přejde působnost z dotčených orgánů na stavební úřady, není-li

dále stanoveno jinak. Do dne vzniku úřadů rozvoje území krajů pokračují v těchto řízeních a postupech krajské stavební úřady, obecní stavební úřady a dotčené orgány příslušné podle dosavadních předpisů, a to podle zákona č. 283/2021 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, s výjimkou § 1b, části druhé, § 176 a § 178 odst. 4 písm. b), a dále podle části druhé, § 176, § 178 odst. 4 písm. b) a § 304 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

36. Závazná stanoviska, stanoviska, souhlasy, vyjádření, popřípadě pravomocná rozhodnutí dotčených orgánů podle jiných zákonů vydaná přede dnem vzniku úřadů rozvoje území krajů ve věcech, v nichž přechází působnost na stavební úřad podle § 1b odst. 2, mají v řízení vedeném úřadem rozvoje území kraje nebo jeho územním pracovištěm právní význam a účinky podle dosavadních právních předpisů a považují za podklady pro vydání rozhodnutí podle zákona č. 283/2021 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; jde-li o závazná stanoviska nebo rozhodnutí, úřad rozvoje území kraje nebo jeho územní pracoviště jimi chráněné veřejné zájmy znovu neposuzuje.

37. Přezkum závazného stanoviska prováděný správním orgánem nadřízeným správnímu orgánu příslušnému k vydání závazného stanoviska podle § 149 odst. 7 správního řádu ve věcech, v nichž přechází působnost na stavební úřad podle § 1b odst. 2, zahájený a neskončený do dne přechodu působnosti na příslušný stavební úřad podle § 1b odst. 2, se ukončí.

38. Lhůty nebo doby uvedené v § 178 odst. 1 větě druhé, § 178 odst. 2, § 181 odst. 5, § 188 odst. 1, § 188 odst. 5 a § 190a odst. 1 začínají běžet nejdříve ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Ustanovení § 179 odst. 2, § 179a, § 195a a § 195b se uplatní až od uplynutí třicátého dne ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, ale neskončí později, než by se uplatnila podle dosavadních právních předpisů. Došlo-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona k prodloužení lhůty pro vydání vyjádření nebo závazného stanoviska podle § 178 odst. 2 nebo § 181 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, platí takto prodloužené lhůty i po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

39. Odvolací řízení proti rozhodnutím stavebních úřadů zahájená a neskončená do dne nabytí účinnosti tohoto zákona ve věcech, v nichž podle zákona č. 283/2021 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona není odvolání přípustné, se dokončí.

40. Dokumentace a projektové dokumentace zpracované podle dosavadních právních předpisů lze předložit jako součást žádosti o povolení záměru nebo odstranění stavby podle zákona č. 283/2021 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Stavební úřad přezkoumává dokumentaci podle věty první podle dosavadních právních předpisů; pro povolení záměru však postačí splnění požadavků na výstavbu podle zákona č. 283/2021 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

41. Ustanovení § 194 odst. 4 se použije pouze ve vztahu k zastavitelnému území, koridoru pro stavební záměr nebo ploše těžby vymezeným v územně plánovací dokumentaci, k jejímuž návrhu bylo vydáno stanovisko orgánu ochrany zemědělského půdního fondu podle § 5 zákona č. 334/1992 Sb. ode dne nabytí účinnosti zákona č. 41/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním

fondy životního prostředí České republiky; to platí obdobně i pro zastavitelné území, koridory pro stavební záměry a plochy těžby vymezené změnou územně plánovací dokumentace, k jejímuž návrhu bylo takové stanovisko vydáno od tohoto dne.

42. O změně rozhodnutí vydaného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona jiným orgánem než stavebním úřadem ve věcech, k nimž je po nabytí účinnosti tohoto zákona příslušný stavební úřad, lze na žádost stavebníka rozhodnout v rámci řízení o povolení záměru podle tohoto zákona, pokud ke změně rozhodnutí dochází v souvislosti s činností vyžadující povolení záměru podle stavebního zákona. Žádost a dokumentace musí v takovém případě obsahovat náležitosti pro změnu dříve vydaného rozhodnutí.

43. Osvobození od správních poplatků podle zákona o správních poplatcích, pokud stavební úřad o žádosti nerozhodne ve lhůtě podle stavebního zákona, se použije až v řízeních zahájených po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

44. Řízení a postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, které se týkají záměrů, u nichž není vyžadováno povolení záměru, stavební úřad usnesením zastaví; proti tomuto usnesení se nelze odvolat.

45. Ustanovení § 193 odst. 6 se použije i na posuzování žádosti podané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Ustanovení § 193 odst. 4 věty druhé se použije až pro řízení zahájená po uplynutí 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Přechodné ustanovení k informačním systémům

46. Do uplynutí přechodného období podle § 334b lze pro výkon působnosti podle tohoto zákona použít vedle informačních systémů podle tohoto zákona i jiné informační systémy veřejné správy a činit podání, vést evidenci, doručovat a předávat podklady i prostřednictvím dosavadních informačních systémů, datových schránek a jiných způsobů komunikace podle správního řádu.

Přechodná ustanovení k soudnímu přezkumu

47. Řízení a postupy zahájené a neskončené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle tohoto zákona, není-li stanoveno jinak.

48. Žalobu podanou přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona lze rozšířit podle § 306 odst. 2, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

49. Ustanovení § 308 odst. 1 se použije až pro žaloby a kasační stížnosti podané po dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Lhůta uvedená v § 308 odst. 2 začíná běžet ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Přechodná ustanovení k právním předpisům

50. Do dne nabytí účinnosti nařízení vlády podle § 333 odst. 1, nejpozději však do 31. prosince 2027, se postupuje podle prováděcích právních předpisů zrušených tímto zákonem.

51. Za vyhlášky Úřadu podle § 333 odst. 2, nejpozději však do 31. prosince 2027, se považují dosavadní vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj vydané podle § 333 odst. 1.

52. Podle vyhlášky č. 130/2024 Sb., o stanovení obecních stavebních úřadů, se postupuje až do zániku obecních stavebních úřadů podle tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky

Čl. III

Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 34/1970 Sb., zákona č. 147/1970 Sb., zákona č. 125/1973 Sb., zákona č. 25/1976 Sb., zákona č. 118/1983 Sb., zákona č. 60/1988 Sb., zákona č. 37/1989 Sb., zákona č. 173/1989 Sb., zákonného opatření č. 9/1990 Sb., zákona č. 93/1990 Sb., zákona č. 126/1990 Sb., zákona č. 203/1990 Sb., zákona č. 288/1990 Sb., zákonného opatření č. 305/1990 Sb., zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 173/1991 Sb., zákona č. 283/1991 Sb., zákona č. 19/1992 Sb., zákona č. 23/1992 Sb., č. 103/1992 Sb., č. 167/1992 Sb., zákona č. 239/1992 Sb., zákonného opatření č. 350/1992 Sb., zákona č. 358/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 474/1992 Sb., zákona č. 548/1992 Sb., zákona č. 21/1993 Sb., zákona č. 166/1993 Sb., zákona č. 285/1993 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 89/1995 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 135/1996 Sb., zákona č. 272/1996 Sb., zákona č. 152/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 63/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 239/2000 Sb., zákona č. 257/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 365/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 47/2002 Sb., zákona č. 219/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 62/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 18/2004 Sb., zákona č. 362/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 587/2004 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 290/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 71/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 304/2008 Sb., zákona č. 295/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 205/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 302/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 14/2017 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 59/2017 Sb., zákona č. 205/2017 Sb., zákona č. 246/2017 Sb., zákona č. 178/2019 Sb., zákona č. 34/2021 Sb., zákona č. 88/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 326/2021 Sb., zákona č. 362/2022 Sb., zákona č. 471/2022 Sb., zákona č. 152/2023 Sb., zákona č. 172/2023 Sb., zákona č. 178/2023 Sb., zákona č. 349/2023 Sb., zákona č. 464/2023 Sb., zákona č. 448/2024 Sb., zákona č. 453/2024 Sb., zákona č. 169/2025 Sb., zákona č. 220/2025 Sb., zákona č. 232/2025 Sb. a zákona č. 329/2025 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se na konci bodu 19 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 20, který zní:

„20. Úřad rozvoje území České republiky.“

2. V § 14 odst. 1 se slova „územního plánování a stavebního řádu, vyvlastnění,“ zrušují.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o požární ochraně

Čl. IV

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 163/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 237/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 320/2015 Sb., zákona č. 229/2016 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 374/2021 Sb., zákona č. 415/2021 Sb., zákona č. 152/2023 Sb., zákona č. 54/2024 Sb. a zákona č. 292/2025 Sb., se mění takto:

1. V § 24 odst. 1 písm. t) se za slovo „stanovisko“ vkládají slova „nebo vyjádření“.
2. V § 24 se odstavec 3 zrušuje.
3. Za § 26 se vkládá nový § 26a, který zní:

„§ 26a

Vláda stanoví nařízením technické podmínky požární ochrany pro navrhování, výstavbu nebo užívání staveb, a to za účelem omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě, omezení šíření požáru na sousední stavby, evakuace a umožnění účinného a bezpečného zásahu jednotek požární ochrany. Pro podrobnější vymezení těchto podmínek lze využít hodnot a postupů stanovených českou technickou normou.“.

4. V § 31 odst. 1 písmeno b) zní:

„b) posuzováním

1. dokumentace pro povolení stavby, zařízení nebo udržovacích prací podle stavebního zákona, včetně změn této dokumentace,

2. dokumentace pro provádění stavby,

3. dokumentace nebo jiného podkladu ke změně v účelu užívání stavby,“.

5. V § 31 odst. 1 písm. c) se slovo „stanovisek“ nahrazuje slovy „závazných stanovisek nebo vyjádření“.

6. V § 31 odstavec 3 zní:

„(3) Výsledkem posuzování podkladů, dokumentace a ověřování splnění stanovených požadavků podle odstavce 1 písm. b) a c) je

a) závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany u stavby podle § 39 odst. 1 písm. d),

b) vyjádření dotčeného orgánu na úseku požární ochrany u stavby podle § 39 odst. 1 písm. c), které slouží jako podklad pro řízení nebo jiný postup vedený podle stavebního zákona.“.

7. V § 31 odst. 6 úvodní části ustanovení se za slovo „změně“ vkládají slova „vyjádření nebo“.

8. V § 31 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Při kontrolách podle odstavce 1 písm. a) a g) postupují orgány vykonávající státní požární dozor podle kontrolního řádu.“.

9. V § 95 se věty druhá a třetí zrušují.

10. V § 99 větě první a druhé se text „§ 24 odst. 3“ nahrazuje textem „§ 26a“.

11. § 102 zní:

„§ 102

Vláda na návrh Ministerstva a Úřadu rozvoje území České republiky vydá prováděcí právní předpis k provedení § 26a.“.

Čl. V

Přechodná ustanovení

1. Řízení a postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadní právní úpravy.

2. Do nabytí účinnosti nařízení vlády podle § 26a, nejpozději však do 31. prosince 2028, se postupuje v případě posouzení podmínek požární ochrany pro navrhování, výstavbu nebo užívání staveb podle vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o státní památkové péči

Čl. VI

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/1992 Sb., zákona č. 361/1999 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 146/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 18/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 3/2005 Sb., zákona č. 240/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 158/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 307/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 124/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 127/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 403/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 152/2023 Sb., zákona č. 81/2024 Sb., zákona č. 169/2024 Sb. a zákona č. 218/2025 Sb., se mění takto:

1. § 1 a 2 včetně nadpisů znějí:

„§ 1

Předmět a účel zákona

(1) Tento zákon upravuje ochranu památkového fondu (kulturních památek, národních kulturních památek, památkových rezervací, památkových zón) jako součásti národního kulturního pokladu České republiky při respektování nároků na současný život a na udržitelný rozvoj památkového fondu a stanovuje podmínky pro jeho uchování, využití, poznávání, dokumentaci, zpřístupňování a konverzi.

(2) Péče státu o památkový fond (dále jen „státní památková péče“) zahrnuje činnosti, opatření a rozhodnutí orgánů státní památkové péče (§ 25 až 32) k zabezpečení ochrany, zpřístupňování, využívání a rozvoje památkového fondu se zohledněním práv, možností a zájmů jejich vlastníků a zájmů obcí.

(3) Státní památková péče usiluje o vyvážené a udržitelné skloubení ochrany památkových hodnot a využití nemovitého památkového fondu k plnění jeho funkcí, zejména pro potřeby bydlení, občanského vybavení, cestovního ruchu a současného života lidí (konverze památek).

(4) Státní památková péče rozlišuje význam a hodnotu památkového fondu a chrání tomu odpovídajícím způsobem pouze ty hodnoty, které vyžadují ochranu podle tohoto zákona.

§ 2

Kulturní památky

(1) Kulturní památkou je hmotný doklad lidské činnosti vzniklý v dějinném procesu kultivace světa, který je pramenem poznání, a je významný svou historickou, uměleckou, duchovní, architektonickou, uměleckořemeslnou, řemeslnou, technickou anebo urbanistickou hodnotou nebo je významným pozůstatkem lidského osídlení v minulosti nebo se váže k významným osobnostem, událostem či společenskému životu a který je prohlášen za kulturní památku.

(2) Za podmínek podle odstavce 1 lze za kulturní památku prohlásit

- a) věc, hromadnou věc, popřípadě jiný soubor věcí,
- b) stavbu, která není samostatnou věcí, nebo pozemek bez stavby, která se na něm nachází,
- c) soubor věcí nebo staveb, které nejsou samostatnou věcí, ačkoliv některé z takových věcí nebo staveb nevykazují znaky podle odstavce 1, ale mají podstatný význam pro prohlášení souboru za kulturní památku.“.

2. V § 3 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Nesouhlasí-li vlastník s prohlášením jeho věci nebo stavby za kulturní památku, lze ji prohlásit za kulturní památku jen prokáže-li na tom Ministerstvo kultury převažující veřejný zájem nad zájmy jejího vlastníka.“.

3. V § 3 odst. 4 věť druhé se za text „(§ 32)“ vkládají slova „, u stavby též stavební úřad“.

4. V nadpisu § 6a se za slovo „ochrany“ vkládají slova „, **péče a rozvoje**“.

5. V § 6a odst. 1 se slova „, úřadem územního plánování¹⁾“ zrušují, za slovo „ochraně“ se vkládají slova „, péči a rozvoji“, slova „(dále jen „plán ochrany“)“ se nahrazují slovy „(dále jen „plán ochrany, péče a rozvoje“)“, za slovo „způsob“ se vkládají slova „péče a rozvoje památkové rezervace nebo památkové zóny a“, za slovo „zabezpečení“ se

vkládá slovo „ochrany“, slova „,, včetně výsadby a kácení dřevin na veřejných prostranstvích (dále jen „úprava dřevin“),“ se zrušují a na konci textu odstavce se doplňují slova „,, pokud by se jinak vyžadovalo“.

6. V § 6a se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Plán ochrany, péče a rozvoje zajišťuje vyváženou a trvale udržitelnou kombinaci ochrany památkových a přírodních hodnot, zájmů vlastníků nemovitostí, návštěvníků a potřeb života lidí v památkové rezervaci nebo památkové zóně, zejména bydlení, práce, podnikání, cestovního ruchu a trávení volného času, rozvoje daného území, veřejné infrastruktury a nových funkcí, s důrazem na kvalitní architekturu a posilování jedinečných prvků identity, charakteru a kontextu tohoto území.“.

Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 3 až 7.

7. V § 6a odst. 3 až 7 se za slovo „ochrany“ vkládají slova „,, péče a rozvoje“.

8. V § 9 odstavec 1 zní:

„(1) Vlastník kulturní památky je povinen ji na svůj náklad chránit před poškozením, znehodnocením, zničením nebo odcizením, udržovat ji v takovém stavu, aby se zachovala hodnota, pro kterou je chráněna, a užívat ji způsobem, který odpovídá její památkové hodnotě a technickému stavu, s přihlédnutím k současným potřebám a využití v souladu se zásadami uvedenými v § 1.“.

9. V § 9 odst. 2 se slovo „ohrožením,“ zrušuje.

10. V § 9 odstavec 3 zní:

„(3) Každý je povinen počínat si tak, aby vlastní činností nezpůsobil nepříznivé změny stavu kulturních památek nebo jejich prostředí.“.

11. V § 11 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „,, nestanoví-li tento nebo jiný právní předpis jinak“.

12. V § 12 odst. 1 věta první se slova „ohrožení nebo“ zrušují.

13. V § 14 odst. 1 se za slovo „rekonstrukci“ vkládají slova „,, restaurování, modernizaci, přístavbu, nástavbu“.

14. V § 14 odstavce 2 a 3 znějí:

„(2) Vlastník (správce, uživatel) nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci nebo v památkové zóně, je povinen si k zamýšlené stavbě, změně stavby, kterou se mění vnější vzhled stavby, nebo k odstranění stavby, terénní úpravě nebo umístění zařízení anebo reklamního poutače předem vyžádat rozhodnutí nebo vyjádření obecního úřadu obce s rozšířenou působností, není-li tato jeho povinnost na základě tohoto zákona vyloučena (§ 6a) a nejde-li o dočasnou stavbu nebo zařízení, jejichž umístění nepřesáhne 30 po sobě jdoucích dnů.

(3) V rozhodnutí, závazném stanovisku nebo vyjádření podle odstavců 1 a 2 se vyjádří, zda práce tam uvedené jsou z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné a za jakých podmínek je lze provést. Podmínky musí vycházet ze současného stavu poznání kulturně

historických hodnot, které je nezbytné zachovat při umožnění realizace zamýšleného záměru a respektování práv vlastníků. Při posuzování zájmů státní památkové péče se dbá na využití památkového fondu pro současné potřeby lidí a na využití potenciálu jejich rozvoje v souladu se zásadami uvedenými v § 1. Má se za to, že v rozporu se zájmy státní památkové péče není samotná skutečnost, že obnova památkového fondu vytváří nebo zdůrazňuje vědomý, autorsky promyšlený a architektonicky kvalitní kontrast doby s respektem k ochraně památkově chráněných hodnot.“.

15. V § 14 odst. 4 větě první se slova „odstavců 1 a 2“ nahrazují slovy „odstavce 1“, ve větě druhé a třetí se číslo „20“ nahrazuje číslem „10“, ve větě druhé se číslo „30“ nahrazuje číslem „20“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Podkladem pro rozhodnutí nebo závazné stanovisko orgánu státní památkové péče mohou být i další odborné podklady.“.

16. V § 14 odstavec 5 zní:

„(5) Orgán státní památkové péče nebo stavební úřad si mohou vyžádat odborné vyjádření odborné organizace státní památkové péče i pro účely rozhodnutí nebo vyjádření podle odstavce 2.“.

17. V § 14 se za odstavec 8 vkládají nové odstavce 9 a 10, které znějí:

„(9) Jde-li o záměr vyžadující povolení podle stavebního zákona, který je v památkové rezervaci, památkové zóně nebo v ochranném pásmu, ověří splnění podmínek podle tohoto zákona stavební úřad v řízení o záměru podle stavebního zákona. Při posuzování záměrů v ochranném pásmu dbá pouze na to, aby nedošlo k narušení chráněných hodnot památkového fondu. Při posuzování splnění podmínek podle tohoto zákona postupuje stavební úřad přiměřeně podle odstavce 3 věty druhé, třetí a čtvrté.

(10) Podklady pro vydání rozhodnutí, závazného stanoviska, vyjádření nebo jiného správního úkonu podle tohoto zákona vyžadují orgán státní památkové péče a odborná organizace státní památkové péče pouze v nezbytném rozsahu. Obsah jednotlivých částí dokumentace musí odpovídat druhu, účelu a významu záměru.“.

Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 11.

18. V § 15 odst. 3 větě první se slova „nebo užívá-li kulturní památku v rozporu s jejím kulturně politickým významem, památkovou hodnotou nebo technickým stavem“ zrušují a slovo „společenském“ se nahrazuje slovem „veřejném“.

19. V § 17 odstavec 1 zní:

„(1) Vyžaduje-li to ochrana nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny, vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností, a v případě nemovité národní kulturní památky krajský úřad opatření obecné povahy o ochranném pásmu. Ochranné pásmo a jeho rozsah musí být přiměřené předmětu a významu ochrany a musí přihlížet i k zájmu rozvoje obce, zájmům vlastníků dotčených nemovitostí a k zásadám podle § 1.“.

20. V § 22 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Bez souhlasu vlastníka mohou být archeologické průzkumy na nemovitosti prováděny nejvýše po dobu 6 měsíců.“.

21. V § 22 odst. 2 větě první se za slova „dotčeném území“ vkládají slova „po dobu nezbytně nutnou“ a ve větě druhé se za slova „náklady záchranného archeologického výzkumu“ vkládají slova „nejvýše po dobu 3 měsíců od jeho zahájení“.
22. V § 25 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „a stavební úřady“.
23. V § 25 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „a zásadami uvedenými v § 1“.
24. V § 26 odst. 2 písm. c) se slovo „rozvoje,“ nahrazuje slovy „rozvoje a“ a slova „a při vymezení zastavěného území“ a „nebo vymezení zastavěného území“ se zrušují.
25. V § 26 odst. 2 písm. d) se slova „, její ochranné pásmo“ zrušují.
26. V § 26 odst. 2 písm. f) se slova „kulturně výchovné využívání národních kulturních památek a kulturně výchovné využívání“ nahrazují slovy „využívání národních kulturních památek a“ a na konci textu písmene se doplňují slova „a zásadami uvedenými v § 1“.
27. V § 26 odst. 3 se slova „závažné stanovisko“ nahrazují slovem „vyjádření“.
28. Pod označení § 28 se vkládá nadpis, který zní: „**Krajský úřad**“.
29. V § 28 odst. 2 písm. c) se slova „územního plánu,“ nahrazují slovy „územního plánu a“ a slova „a při vymezení zastavěného území“ se zrušují.
30. V § 28 odst. 2 písm. d) se slova „nebo její ochranné pásmo“ zrušují.
31. V § 29 odst. 2 písmeno b) zní:
- „b) zabezpečuje předpoklady pro péči o kulturní památky a nemovitosti, které nejsou kulturní památkou, ale jsou v památkové rezervaci nebo v památkové zóně, a v souvislosti s tím vydává jako dotčený orgán pro kulturní památky závažné stanovisko podle § 14 odst. 1 a pro nemovitosti, které nejsou kulturní památkou, ale jsou v památkové rezervaci nebo v památkové zóně, vyjádření podle § 14 odst. 2 a poskytuje další podklady do řízení vedených jinými správními úřady než orgány státní památkové péče podle zvláštních právních předpisů,“.
32. V § 29 odst. 2 písm. c) se slova „územního plánu,“ nahrazují slovy „územního plánu a“ a slova „a při vymezení zastavěného území“ se zrušují.
33. V § 29 odst. 2 písmeno i) zní:
- „i) vykonává z hlediska státní památkové péče dozor při obnově kulturních památek,“.
34. § 31 včetně nadpisu zní:

„§ 31

Stavební úřad

(1) Stavební úřad jako orgán státní památkové péče

- a) ověřuje v řízení o povolení záměru splnění podmínek podle tohoto zákona pro záměry, které nejsou kulturní památkou, ale jsou v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu,
- b) dozírá v rozsahu své působnosti na dodržování tohoto zákona a předpisů vydaných k jeho provedení,

c) plní další úkoly stanovené mu tímto zákonem.

(2) Stavební úřad může při plnění svých úkolů využívat odbornou pomoc odborné organizace státní památkové péče.“.

Poznámka pod čarou č. 21 se zrušuje.

35. V § 32 odst. 1 se slovo „veškeré“ zrušuje a slova „k zabezpečení jednoty kulturně politických záměrů a ideově metodických, ekonomických a technických hledisek, jakož i perspektivního rozvoje státní památkové péče“ se nahrazují slovy „v souladu se zásadami uvedenými v § 1“.

36. V § 32 odst. 2 písm. b) se slova „a metodiku společenského uplatnění kulturních památek“ zrušují.

37. V § 32 odst. 2 písm. h) se slova „kulturně výchovné“ zrušují.

38. Část pátá včetně nadpisu zní:

„ČÁST PÁTÁ

PŘESTUPKY

§ 35

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo

a) nechrání věc nebo stavbu před poškozením, zničením nebo odcizením od doručení vyrozumění o podání návrhu na prohlášení za kulturní památku nebo o tom, že ministerstvo kultury hodlá věc nebo stavbu prohlásit za kulturní památku z vlastního podnětu, až do rozhodnutí ministerstva kultury,

b) nesplní oznamovací povinnost stanovenou v § 3 odst. 5 nebo § 12,

c) kulturní památku nechrání před poškozením, znehodnocením, zničením nebo odcizením, neudrzuje ji v takovém stavu, aby se zachovala hodnota, pro kterou je chráněna, nebo ji užívá způsobem, který neodpovídá její památkové hodnotě nebo technickému stavu, bez přihlédnutí k současným potřebám, postupuje v rozporu se zásadami uvedenými v § 1 nebo ji znehodnotí nebo zničí,

d) poruší podmínku ochranného pásma nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny,

e) provádí obnovu kulturní památky bez povolení stavebního úřadu nebo rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo nedodrží podmínky určené v tomto povolení nebo rozhodnutí,

f) provádí restaurování, jde-li o kulturní památku, prostřednictvím fyzické osoby, která nemá povolení ministerstva kultury, nejde-li o výkon restaurátorské činnosti podle § 14a odst. 12, prostřednictvím fyzické osoby, která byla restaurátorská činnost pozastavena podle § 14a odst. 11, anebo prostřednictvím fyzické osoby, která není osobou oprávněnou k restaurování podle § 14b odst. 2, nebo která postupuje v rozporu se zákazem podle odstavce 3,

g) provádí restaurování, jde-li o kulturní památku, bez povolení ministerstva kultury, nejde-li o

výkon restaurátorské činnosti podle § 14a odst. 12, nebo přestože mu byla restaurátorská činnost pozastavena podle § 14a odst. 11, anebo přestože není osobou oprávněnou k restaurování podle § 14b odst. 2, nebo při zákazu uloženém podle odstavce 3,

h) provádí stavbu, změnu stavby, kterou se mění vnější vzhled stavby, odstranění stavby, terénní úpravu nebo umístí zařízení nebo reklamní poutač na nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci nebo v památkové zóně, bez povolení stavebního úřadu nebo rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo nedodržuje podmínky určené v tomto povolení nebo rozhodnutí,

i) provádí záměr na nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v ochranném pásmu, bez povolení stavebního úřadu nebo nedodržuje podmínky určené v tomto povolení,

j) provádí neoprávněné výkopy na území s archeologickými nálezy.

(2) Přestupku se dále dopustí ten, kdo

a) národní kulturní památku nechrání před poškozením, znehodnocením, zničením nebo odcizením, neudrží ji v takovém stavu, aby se zachovala hodnota, pro kterou je chráněna, nebo ji užívá způsobem, který neodpovídá její památkové hodnotě nebo technickému stavu, bez přihlédnutí k současným potřebám, postupuje v rozporu se zásadami uvedenými v § 1 nebo ji znehodnotí nebo zničí,

b) provádí obnovu národní kulturní památky bez povolení stavebního úřadu nebo rozhodnutí krajského úřadu nebo nedodržuje podmínky určené v tomto povolení nebo rozhodnutí,

c) provádí restaurování, jde-li o národní kulturní památku, prostřednictvím fyzické osoby, která nemá povolení ministerstva kultury, nejde-li o výkon restaurátorské činnosti podle § 14a odst. 12, prostřednictvím fyzické osoby, které byla restaurátorská činnost pozastavena podle § 14a odst. 11, anebo prostřednictvím fyzické osoby, která není osobou oprávněnou k restaurování podle § 14b odst. 2, nebo která postupuje v rozporu se zákazem podle odstavce 3,

d) provádí restaurování, jde-li o národní kulturní památku, bez povolení ministerstva kultury, nejde-li o výkon restaurátorské činnosti podle § 14a odst. 12, nebo přestože mu byla restaurátorská činnost pozastavena podle § 14a odst. 11, anebo přestože není osobou oprávněnou k restaurování podle § 14b odst. 2, nebo při zákazu uloženém podle odstavce 3,

e) přemístí bez předchozího souhlasu krajského úřadu stavbu, která je kulturní památkou, nebo trvale bez předchozího souhlasu krajského úřadu přemístí z veřejně přístupného místa movitou věc, která je kulturní památkou,

f) zapůjčí do zahraničí nebo se pokusí do zahraničí vyvézt nebo vyveze kulturní památku bez předchozího souhlasu ministerstva kultury,

g) nesplní oznamovací povinnost stanovenou v § 21 odst. 4, § 22 odst. 2 nebo § 23 odst. 2,

h) provádí v rozporu s § 21 odst. 2 archeologický výzkum, nebo provádí archeologický výzkum, přestože není osobou oprávněnou k výzkumům podle § 21a odst. 2, nebo postupuje v rozporu se zákazem podle odstavce 4,

i) poruší povinnost stanovenou v nařízení kraje vydaném na základě § 23a odst. 4.

(3) Osoba oprávněná k restaurování se dopustí přestupku tím, že hrubým způsobem nebo méně závažným způsobem, ale opakovaně prokazatelně poškodila při restaurování kulturní památku nebo její část, která je dílem výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi.

(4) Osoba oprávněná k výzkumům se dopustí přestupku tím, že provádí archeologické výzkumy, které archeologické nálezy ohrožují nebo poškozují.

(5) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1,

b) 4 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2.

(6) Za přestupek podle odstavce 3 nebo 4 lze uložit zákaz činnosti nejdéle na 2 roky.

§ 36

Přestupek projednává

a) obecní úřad obce s rozšířenou působností, jde-li o přestupek podle § 35 odst. 1, pokud jej neprojednává stavební úřad,

b) krajský úřad, jde-li o přestupek podle § 35 odst. 2, pokud jej neprojednává stavební úřad,

c) stavební úřad, jde-li o přestupek podle § 35 odst. 1 písm. e), h) a i) a § 35 odst. 2 písm. b), pokud byl stavební úřad příslušný k povolení stavby,

d) ministerstvo kultury, jde-li o přestupek podle § 35 odst. 3 nebo 4.“

39. § 43 se včetně poznámek pod čarou č. 26 až 30 zrušuje.

40. V § 45 se text „§ 6a odst. 6“ nahrazuje textem „§ 6a odst. 7“, text „§ 14 odst. 9“ se nahrazuje textem „§ 14 odst. 11“ a slova „, § 29 odst. 4 a § 31 odst. 6“ se nahrazují slovy „a § 29 odst. 4“.

Čl. VII

Přechodná ustanovení

1. Řízení a postupy zahájené a neskončené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 20/1987 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, není-li stanoveno jinak.

2. Řízení a postupy podle zákona č. 20/1987 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájené a neskončené do dne vzniku Úřadu rozvoje území České republiky (dále jen „Úřad“), k nimž je jako stavební úřad příslušný Úřad, převezme a dokončí ode dne svého vzniku Úřad podle zákona č. 20/1987 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Do dne vzniku Úřadu pokračují v těchto řízeních a postupech podle zákona č. 20/1987 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, stavební úřady příslušné podle dosavadních předpisů. Před ověřením podmínek podle zákona č. 20/1987 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pro záměr, který je v ochranném pásmu podle § 14 odst. 9 zákona č. 20/1987 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, si stavební úřad vyžádá vyjádření obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Žádost o vydání závazného stanoviska podle § 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, které mělo být podkladem pro rozhodnutí stavebního úřadu podle stavebního zákona a které nebylo vydáno do dne vzniku Úřadu, se považuje za žádost o vydání vyjádření; lhůta pro vydání vyjádření běží ode dne podání původní žádosti o vydání závazného stanoviska. Přezkum závazného stanoviska podle § 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, které bylo vydáno jako podklad pro rozhodnutí stavebního úřadu podle stavebního zákona, podle § 149 odst. 8 správního řádu, zahájený a neskončený do dne vzniku Úřadu, dokončí krajský úřad nebo v případě závazného stanoviska vydaného Magistrátem hlavního města Prahy Ministerstvo kultury podle dosavadních předpisů.

3. Řízení a postupy podle zákona č. 20/1987 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájené a neskončené do dne vzniku úřadů rozvoje území krajů, k nimž je jako stavební úřad příslušný úřad rozvoje území kraje nebo jeho územní pracoviště, ode dne vzniku úřadů rozvoje území krajů převezme a dokončí příslušný úřad rozvoje území kraje nebo jeho územní pracoviště podle zákona č. 20/1987 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Do dne vzniku úřadů rozvoje území krajů pokračují v těchto řízeních a postupech podle zákona č. 20/1987 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, stavební úřady příslušné podle dosavadních předpisů. Před ověřením podmínek podle zákona č. 20/1987 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona pro záměr, který je v ochranném pásmu podle § 14 odst. 9 zákona č. 20/1987 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti, si stavební úřad vyžádá vyjádření obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Žádost o vydání závazného stanoviska podle § 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, které mělo být podkladem pro rozhodnutí stavebního úřadu podle stavebního zákona a které nebylo vydáno do dne vzniku úřadů rozvoje území krajů, se považuje za žádost o vydání vyjádření; lhůta pro vydání vyjádření běží ode dne podání původní žádosti o vydání závazného stanoviska. Přezkum závazného stanoviska podle § 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, které bylo vydáno jako podklad pro rozhodnutí stavebního úřadu podle stavebního zákona, podle § 149 odst. 8 správního řádu, zahájený a neskončený do dne vzniku úřadů rozvoje území krajů, dokončí krajský úřad nebo v případě závazného stanoviska vydaného Magistrátem hlavního města Prahy Ministerstvo kultury podle dosavadních předpisů.

4. Ochranná pásma vymezená přede dnem 1. ledna 2007, která nebyla vydána územním rozhodnutím ani opatřením obecné povahy, pozbývají platnosti dnem vydání opatření obecné povahy, která je nahrazuje, nejpozději však 31. prosince 2028.

ČÁST PÁTÁ

Změna horního zákona

Čl. VIII

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 541/1991 Sb., zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 168/1993 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 366/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 61/2002

Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 150/2003 Sb., zákona č. 3/2005 Sb., zákona č. 386/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 313/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 157/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 85/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 498/2012 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 89/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 403/2020 Sb., zákona č. 609/2020 Sb., zákona č. 88/2021 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 152/2023 Sb., zákona č. 349/2023 Sb., zákona č. 465/2023 Sb. a zákona č. 218/2025 Sb., se mění takto:

1. V § 14d odst. 2 se za slovo „prostorů,“ vkládají slova „rozhodování o změně využití území, rozhodování o povolení hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem“.
 2. V § 14d se na začátek odstavce 4 vkládá věta „Naplnování surovinové politiky, zajištění surovinové bezpečnosti a surovinové soběstačnosti je veřejným zájmem.“.
 3. V § 17 se odstavec 5 zrušuje.
- Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 5 až 7.
4. V § 17 odst. 6 se číslo „5“ nahrazuje číslem „4“.
 5. V § 26 se odstavec 3 zrušuje.
 6. § 28a a 28b včetně nadpisů znějí:

„§ 28a

Zvláštní ustanovení o dobývacím prostoru pro dobývání kritického nerostu

(1) Řízení o stanovení nebo změně dobývacího prostoru pro dobývání kritického nerostu se zahajuje na návrh organizace.

(2) Obvodní báňský úřad o návrhu rozhodne nejpozději do 60 dnů ode dne podání bezvadného návrhu na stanovení nebo změnu dobývacího prostoru pro dobývání kritického nerostu.

(3) Obvodní báňský úřad bezodkladně zašle návrh na stanovení nebo změnu dobývacího prostoru pro dobývání kritického nerostu dotčeným orgánům a oznámí zahájení řízení účastníkům. Bezodkladně nařídí ústní jednání spojené zpravidla s místním šetřením.

(4) Dotčený orgán vydá stanovisko, vyjádření nebo závazné stanovisko do 30 dnů ode dne doručení bezvadné žádosti o stanovisko, vyjádření nebo závazné stanovisko nebo ode dne vyžádání obvodním báňským úřadem. Ustanovení § 149 odst. 4 správního řádu věta poslední se nepoužije.

(5) Nevydá-li dotčený orgán stanovisko, vyjádření nebo závazné stanovisko ve lhůtě pro jeho vydání, považuje se za souhlasné a bez podmínek. Ustanovení věty první tohoto odstavce se neuplatní na závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

(6) Účastníci řízení jsou oprávněni navrhopvat důkazy a činit jiné návrhy nejpozději na ústním jednání. K námitkám o věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace nebo v řízení o stanovení chráněného ložiskového území, se nepřihlíží.

(7) V řízení o stanovení nebo změně dobývacího prostoru pro dobývání kritického nerostu se přiměřeně použijí ustanovení § 24 až 28.

(8) Neobsahuje-li odvolání proti rozhodnutí vydanému v řízení o stanovení nebo změně dobývacího prostoru pro dobývání ložiska kritického nerostu údaj o tom, v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, k odstranění tohoto nedostatku správní orgán podatele nevyzývá. Neodstranil-li podatel tento nedostatek před uplynutím lhůty pro podání odvolání, přezkoumává Český báňský úřad pouze soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy. K doplnění důvodů odvolání po lhůtě stanovené pro jeho podání se nepřihlíží.

(9) Jestliže odvolání směřuje proti obsahu závazného stanoviska, vyžádá si Český báňský úřad potvrzení nebo změnu závazného stanoviska od správního orgánu nadřízeného správnímu orgánu příslušnému k vydání závazného stanoviska. Vyjádření správního orgánu prvního stupně se nevyžaduje. Nadřízený správní orgán podle věty první potvrdí nebo změní závazné stanovisko bezodkladně nebo, pokud to není možné, nejpozději do 30 dnů ode dne vyžádání jeho potvrzení nebo změny. Lhůtu pro potvrzení nebo změnu závazného stanoviska nelze prodloužit. Po dobu vyřizování žádosti o potvrzení nebo změnu závazného stanoviska lhůta pro vydání rozhodnutí o odvolání neběží.

§ 28b

Dotčené orgány a součinnost orgánů veřejné správy v řízení o stanovení, změně nebo zrušení dobývacího prostoru

(1) Dotčené orgány uplatňují stanoviska, vyjádření nebo závazná stanoviska ke stanovení, změně nebo zrušení dobývacího prostoru pouze v mezích své působnosti a činí tak co nejdříve a v nejranější fázi, kdy je to možné, přitom uplatňují nejmírnější prostředky, které jsou dostatečné k ochraně jimi hájeného veřejného zájmu, a zvláště dbají zachování účelu tohoto zákona.

(2) Obvodní báňské úřady postupují při výkonu své působnosti ve vzájemné součinnosti s dotčenými orgány chránícími veřejné zájmy podle jiných právních předpisů.

(3) Obvodní báňský úřad projednává s dotčenými orgány jimi vydaná stanoviska, vyjádření nebo závazná stanoviska. Za účelem projednání stanovisek, vyjádření nebo závazných stanovisek nebo odstranění rozporů může obvodní báňský úřad svolat společné jednání s dotčenými orgány. Společné jednání svolá obvodní báňský úřad i na žádost žadatele. Společné jednání je neveřejné a o jeho průběhu a závěrech se sepisuje protokol. Obvodní báňský úřad oznámí dotčeným orgánům jeho konání nejméně 5 dnů předem a ke společnému jednání přizve žadatele.

(4) Na základě závěrů společného jednání může obvodní báňský úřad požádat dotčené orgány o odstranění zjevných vad stanovisek, vyjádření nebo závazných stanovisek nebo odstranění rozporů a určit jim za tímto účelem lhůtu, která nepřekročí 15 dnů ode dne konání společného jednání; po dobu běhu této lhůty neběží lhůta pro vydání rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru. K vyjádření nebo závaznému stanovisku vydanému po lhůtě podle věty první se nepřihlíží.“.

7. Za § 28b se vkládají nové § 28c a 28d, které včetně nadpisů znějí:

„§ 28c

Plánovací smlouva a námitky

(1) Za účelem stanovení podmínek pro stanovení dobývacího prostoru může organizace uzavřít s obcí, krajem nebo hlavním městem Prahou, případně i dalšími osobami, plánovací smlouvu, jejímž obsahem je zejména vzájemná povinnost stran poskytnout si součinnost při vyhledávání a průzkumu, otvírce, přípravě a dobývání ložisek nerostů a dalších souvisejících činnostech a postupovat při jejich uskutečňování ujednaným způsobem. Pro další obsah, uzavírání a přezkum plánovací smlouvy se použijí § 130 až 132 stavebního zákona obdobně.

(2) Obvodní báňský úřad v řízení o stanovení, změně nebo zrušení dobývacího prostoru nepřihlíží k námitkám účastníka řízení, které jsou v rozporu s uzavřenou plánovací smlouvou, jejíž smluvní stranou je tento účastník řízení.

§ 28d

Postup odvolacího orgánu v řízení o stanovení dobývacího prostoru

(1) Je-li odvolání podáno účastníkem řízení, který udělil souhlas se stanovením dobývacího prostoru, odvolací správní orgán nepřihlíží k části obsahu odvolání, která směřuje proti tomu, s čím účastník řízení souhlasil.

(2) Odvolací správní orgán nepřihlíží k odvolacím námitkám, které mohl odvolatel uplatnit dříve. Odvolací správní orgán dále nepřihlíží k části obsahu odvolání, které bylo podáno odvolatelem, který je stranou plánovací smlouvy, pokud je obsah odvolání v rozporu s tím, k čemu se odvolatel v plánovací smlouvě zavázal.“

8. V § 33 odst. 7 se slova „vymezení zastavěného území,“ zrušují.

Čl. IX

Přechodná ustanovení

1. Řízení a postupy zahájené a neskončené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 44/1988 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Do zrušení zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, se § 28a odst. 5 zákona č. 44/1988 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, neuplatní na jednotné environmentální stanovisko podle zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě

Čl. X

Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 542/1991 Sb., zákona č. 169/1993 Sb., zákona č. 128/1999

Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 206/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 3/2005 Sb., zákona č. 386/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 313/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 376/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 184/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 320/2015 Sb., zákona č. 91/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 451/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 91/2018 Sb., zákona č. 403/2020 Sb., zákona č. 609/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 225/2022 Sb., zákona č. 152/2023 Sb., zákona č. 179/2023 Sb., zákona č. 465/2023 Sb. a zákona č. 220/2025 Sb., se mění takto:

1. § 18b a 18c včetně nadpisů znějí:

„§ 18b

Zvláštní ustanovení o povolení hornické činnosti pro dobývání kritických nerostů

(1) Řízení o povolení hornické činnosti otvírky, přípravy a dobývání kritických nerostů se zahajuje na návrh organizace.

(2) Obvodní báňský úřad o návrhu rozhodne nejpozději do 60 dnů ode dne podání bezvadného návrhu o povolení hornické činnosti otvírky, přípravy a dobývání kritických nerostů.

(3) Obvodní báňský úřad bezodkladně zašle žádost o povolení hornické činnosti otvírky, přípravy a dobývání kritických nerostů dotčeným orgánům a oznámí zahájení řízení účastníkům. Bezodkladně nařídí ústní jednání spojené zpravidla s místním šetřením.

(4) Dotčený orgán vydá stanovisko, vyjádření nebo závazné stanovisko do 30 dnů ode dne doručení bezvadné žádosti nebo ode dne vyžádání obvodním báňským úřadem. Ustanovení § 149 odst. 4 správního řádu věta poslední se nepoužije.

(5) Nevydá-li dotčený orgán stanovisko, vyjádření nebo závazné stanovisko ve lhůtě pro jeho vydání, považuje se za souhlasné a bez podmínek. Ustanovení věty první tohoto odstavce se neuplatní na závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

(6) Účastníci řízení jsou oprávněni navrhopvat důkazy a činit jiné návrhy nejpozději na ústním jednání. K námitkám o věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, v řízení o stanovení chráněného ložiskového území nebo v řízení o stanovení dobývacího prostoru, se nepřihlíží.

(7) V řízení o povolení hornické činnosti pro dobývání kritických surovin se přiměřeně použijí ustanovení § 17 a 18.

(8) Neobsahuje-li odvolání proti rozhodnutí vydanému v řízení o povolení otvírky, přípravy a dobývání ložiska kritického nerostu údaj o tom, v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, k odstranění tohoto nedostatku správní orgán podatele nevyzývá. Neodstranil-li podatel tento nedostatek před

uplynutím lhůty pro podání odvolání, přezkoumává Český báňský úřad pouze soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy. K doplnění důvodů odvolání po lhůtě stanovené pro jeho podání se nepřihlíží.

(9) Jestliže odvolání směřuje proti obsahu závazného stanoviska, vyžádá si Český báňský úřad potvrzení nebo změnu závazného stanoviska od správního orgánu nadřízeného správnímu orgánu příslušnému k vydání závazného stanoviska. Vyjádření správního orgánu prvního stupně se nevyžaduje. Nadřízený správní orgán podle věty první potvrdí nebo změní závazné stanovisko bezodkladně nebo, pokud to není možné, nejpozději do 30 dnů ode dne vyžádání jeho potvrzení nebo změny. Lhůtu pro potvrzení nebo změnu závazného stanoviska nelze prodloužit. Po dobu vyřizování žádosti o potvrzení nebo změnu závazného stanoviska lhůta pro vydání rozhodnutí o odvolání neběží.

(10) Odstavce 2 až 9 se použijí přiměřeně i pro zajištění a likvidaci důlních děl a lomů v souvislosti s kritickými nerosty.

§ 18c

Dotčené orgány a součinnost orgánů veřejné správy

(1) Dotčené orgány uplatňují stanoviska, vyjádření nebo závazná stanoviska k záležitostem podle tohoto zákona pouze v mezích své působnosti a činí tak co nejdříve a v nejranější fázi, kdy je to možné, přitom uplatňují nejmírnější prostředky, které jsou dostatečné k ochraně jimi hájeného veřejného zájmu, a zvláště dbají zachování účelu tohoto zákona a horního zákona.

(2) Obvodní báňské úřady postupují při výkonu své působnosti ve vzájemné součinnosti s dotčenými orgány chránícími veřejné zájmy podle jiných právních předpisů.

(3) Obvodní báňský úřad projednává s dotčenými orgány jimi vydaná stanoviska, vyjádření nebo závazná stanoviska. Za účelem projednání stanovisek, vyjádření nebo závazných stanovisek nebo odstranění rozporů může obvodní báňský úřad svolat společné jednání s dotčenými orgány. Společné jednání svolá obvodní báňský úřad i na žádost žadatele. Společné jednání je neveřejné a o jeho průběhu a závěrech se sepisuje protokol. Obvodní báňský úřad oznámí dotčeným orgánům jeho konání nejméně 5 dnů předem a ke společnému jednání přizve žadatele.

(4) Na základě závěrů společného jednání může obvodní báňský úřad požádat dotčené orgány o odstranění zjevných vad stanovisek, vyjádření nebo závazných stanovisek nebo odstranění rozporů a určit jim za tímto účelem lhůtu, která nepřekročí 15 dnů ode dne konání společného jednání; po dobu běhu této lhůty neběží lhůta pro vydání rozhodnutí. Ke stanovisku, vyjádření nebo závaznému stanovisku vydanému po lhůtě podle věty první se nepřihlíží.“.

2. Za § 18c se vkládají nové § 18d a 18e, které včetně nadpisů znějí:

„§ 18d

Plánovací smlouva a námitky

(1) Za účelem stanovení podmínek pro povolení hornické činnosti a činnosti prováděné

hornickým způsobem může organizace uzavřít s obcí, krajem nebo hlavním městem Prahou, případně i dalšími osobami, plánovací smlouvu, jejímž obsahem je zejména vzájemná povinnost stran poskytnout si součinnost při provádění hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a dalších souvisejících činnostech a postupovat při jejich uskutečňování ujednaným způsobem. Pro další obsah, uzavírání a přezkum plánovací smlouvy se použijí § 130 až 132 stavebního zákona obdobně.

(2) Obvodní báňský úřad nepřihlíží k námitkám účastníka řízení, které jsou v rozporu s uzavřenou plánovací smlouvou, jejíž smluvní stranou je tento účastník řízení.

§ 18e

Postup odvolacího orgánu v řízení o povolení hornické činnosti

(1) Je-li odvolání podáno účastníkem řízení, který udělil souhlas s povolením hornické činnosti, odvolací správní orgán nepřihlíží k části obsahu odvolání, která směřuje proti tomu, s čím účastník řízení souhlasil.

(2) Odvolací správní orgán nepřihlíží k odvolacím námitkám, které mohl odvolatel uplatnit dříve. Odvolací správní orgán dále nepřihlíží k části obsahu odvolání, které bylo podáno odvolatelem, který je stranou plánovací smlouvy, pokud je obsah odvolání v rozporu s tím, k čemu se odvolatel v plánovací smlouvě zavázal.“.

3. V § 19 odst. 3 větě první se slova „a 18“ nahrazují slovy „až 18d“.

4. V § 40 odst. 6 písm. i) se slova „Ministerstvem pro místní rozvoj nebo radou kraje“ nahrazují slovy „Úřadem rozvoje území České republiky nebo krajem“.

Čl. XI

Přechodná ustanovení

1. Řízení a postupy zahájené a neskončené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 61/1988 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Do zrušení zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, se § 18b odst. 5 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, neuplatní na jednotné environmentální stanovisko podle zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku.

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona o geologických pracích

Čl. XII

Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění zákona č. 543/1991 Sb., zákona č. 369/1992 Sb., zákona č. 366/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 18/2004 Sb., zákona č. 3/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 85/2012 Sb., zákona

č. 64/2014 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb. a zákona č. 149/2023 Sb., se mění takto:

1. V § 13 odst. 3 se slova „územnímu rozhodnutí“ nahrazují slovy „žádosti o povolení záměru“.
2. V § 22a se odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 23 zrušuje.

ČÁST OSMÁ

Změna zákona o ochraně přírody a krajiny

Čl. XIII

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 347/1992, zákona č. 289/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb., zákona č. 123/1998 Sb., zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 100/2004 Sb., zákona č. 168/2004 Sb., zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 387/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 349/2009 Sb., zákona č. 381/2009 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 175/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 15/2015 Sb., zákona č. 39/2015 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 123/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 403/2020 Sb., zákona č. 36/2021 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 364/2021 Sb., zákona č. 149/2023 Sb., zákona č. 465/2023 Sb., zákona č. 182/2024 Sb., zákona č. 196/2024 Sb., zákona č. 23/2025 Sb., zákona č. 36/2025 Sb., zákona č. 218/2025 Sb., zákona č. 250/2025 Sb. a zákona č. 287/2025 Sb., se mění takto:

1. V § 1 větě druhé se za slovo „zohlednit“ vkládají slova „i jiné veřejné zájmy“.
2. § 3 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1d, 1e, 1f, 1g, 69 a 70 zní:

„§ 3

Vymezení pojmů

(1) Pro účely tohoto zákona se vymezují některé základní pojmy takto

a) územní systém ekologické stability krajiny (dále jen „systém ekologické stability“) je vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální systém ekologické stability,

b) významný krajinný prvek jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašelinště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy a území, na nichž probíhá

přírodě blízká obnova těžbou narušeného území podle plánu nebo dokumentace uvedených v § 4 odst. 6. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků,

c) zvláště chráněná část přírody je velmi významná nebo jedinečná část živé či neživé přírody; může jí být část krajiny, geologický útvar, strom, živočich, rostlina a nerost, vyhlášený ke zvláštní ochraně státním orgánem podle části třetí nebo páté tohoto zákona,

d) dřevina rostoucí mimo les (dále jen „dřevina“) je strom či keř rostoucí jednotlivě i ve skupinách ve volné krajině i v sídelních útvarech na pozemcích mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa podle lesního zákona,

e) paleontologický nález je věc, která je významným dokladem nebo pozůstatkem života v geologické minulosti a jeho vývoje do současnosti,

f) biotop je soubor veškerých neživých a živých činitelů, které ve vzájemném působení vytvářejí životní prostředí určitého jedince, druhu, populace, společenstva. Biotop je takové místní prostředí, které splňuje nároky charakteristické pro druhy rostlin a živočichů,

g) ekosystém je funkční soustava živých a neživých složek životního prostředí, jež jsou navzájem spojeny výměnou látek, tokem energie a předáváním informací a které se vzájemně ovlivňují a vyvíjejí v určitém prostoru a čase,

h) krajina je část zemského povrchu s charakteristickým reliéfem, tvořená souborem funkčně propojených ekosystémů a civilizačními prvky,

i) přírodní stanoviště je přírodní nebo polopřírodní, lidskou činností pozměněná nebo podmíněná, suchozemská nebo vodní plocha, která je vymezena na základě geografických charakteristik a charakteristik živé a neživé přírody,

j) přírodní stanoviště v zájmu Evropských společenství (dále jen „evropská stanoviště“) jsou přírodní stanoviště na evropském území členských států Evropských společenství těch typů, které jsou ohroženy vymizením ve svém přirozeném areálu rozšíření nebo mají malý přirozený areál rozšíření v důsledku svého ústupu či v důsledku svých přirozených vlastností nebo představují výjimečné příklady typických charakteristik jedné nebo více z biogeografických oblastí, a která jsou stanovena právními předpisy Evropských společenství^{1d)}; jako prioritní se označují ty typy evropských stanovišť, které jsou na evropském území členských států Evropských společenství ohrožené vymizením, za jejichž zachování mají Evropská společenství zvláštní odpovědnost, a které jsou stanovené právními předpisy Evropských společenství^{1g)},

k) druhy v zájmu Evropských společenství (dále jen „evropsky významné druhy“) jsou druhy na evropském území členských států Evropských společenství, které jsou ohrožené, zranitelné, vzácné nebo endemické, a které jsou stanovené právními předpisy Evropských společenství^{1e)}; jako prioritní se označují evropsky významné druhy, vyžadující zvláštní územní ochranu, za jejichž zachování mají Evropská společenství zvláštní odpovědnost, a které jsou stanovené právními předpisy Evropských společenství^{1e)},

l) evropsky významná lokalita je lokalita vyžadující zvláštní územní ochranu^{1g)} a splňující podmínky podle § 45a odst. 1, která

1. byla zařazena do seznamu lokalit nacházejících se na území České republiky vybraných na základě kritérií stanovených právními předpisy Evropských společenství^{1g)} a vyžadujících územní ochranu (dále jen „národní seznam“), a to až do doby jejího zařazení do seznamu lokalit významných pro Evropská společenství (dále jen „evropský seznam“),

2. splňuje podmínky pro zařazení do národního seznamu, ale nebyla tam zařazena, a vyskytuje se na ní prioritní typ přírodního stanoviště nebo prioritní druh, a o jejímž zařazení do evropského seznamu se s Evropskou komisí (dále jen „Komise“) jedná, a to až do doby, kdy se o zařazení nebo nezařazení lokality dohodne Česká republika s Komisí nebo do rozhodnutí Rady Evropské unie (dále jen „sporná lokalita“), nebo

3. byla zařazena do evropského seznamu,

m) Natura 2000^{1g)} je celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje zachovat typy evropských stanovišť^{1d)} a stanoviště evropsky významných druhů^{1f)} v jejich přirozeném areálu rozšíření ve stavu příznivém z hlediska ochrany nebo popřípadě umožní tento stav obnovit. Na území České republiky je Natura 2000 tvořena vymezenými ptačími oblastmi a vyhlášenými evropsky významnými lokalitami,

n) stav přírodního stanoviště z hlediska ochrany se považuje za „příznivý“, pokud jeho přirozený areál rozšíření a plochy, které v rámci tohoto areálu pokrývá, jsou stabilní nebo se zvětšují a specifická struktura a funkce, které jsou nezbytné pro jeho dlouhodobé zachování, existují a budou pravděpodobně v dohledné době i nadále existovat, a stav jeho typických druhů z hlediska ochrany je příznivý,

o) stav druhu z hlediska ochrany je považován za „příznivý“, jestliže údaje o populační dynamice příslušného druhu naznačují, že se dlouhodobě udržuje jako životaschopný prvek svého přírodního stanoviště, a přirozený areál rozšíření druhu není a pravděpodobně nebude v dohledné budoucnosti omezen, a existují a pravděpodobně budou v dohledné době i nadále existovat dostatečně velká stanoviště k dlouhodobému zachování jeho populací,

p) celistvostí evropsky významné lokality anebo ptačí oblasti se rozumí soudržnost ekologických struktur a funkcí evropsky významné lokality anebo ptačí oblasti posuzovaná ve vztahu k předmětům jejich ochrany,

q) přírodě blízkou obnovou těžbou narušeného území se rozumí obnova přírodně hodnotných ekosystémů na území narušeném těžbou ponecháním území samovolnému vývoji, popřípadě pomocí citlivých zásahů usměrňujících tento vývoj příznivě pro zvláště chráněné druhy organismů.

(2) Pro účely tohoto zákona se dále vymezují některé základní pojmy takto

a) planě rostoucí rostlina (dále jen „rostlina“) je jedinec nebo kolonie rostlinných druhů včetně lišejníků a hub, jejichž populace se udržují v přírodě samovolně. Rostlinou jsou všechny její podzemní i nadzemní části, semena nebo jiná vývojová stadia a jejich části,

b) volně žijící živočich (dále jen „živočich“) je jedinec živočišného druhu, jehož populace se udržují v přírodě samovolně, a to včetně jedince odchovaného v lidské péči vypuštěného v souladu s právními předpisy do přírody; živočichem se rozumí všechna vývojová stadia daného jedince; jedinec zdivočelé populace domestikovaného druhu se za živočicha

nepovažuje,

c) živočich odchovaný v lidské péči je jedinec živočišného druhu narozený a odchovaný v kontrolovaném prostředí⁶⁹⁾ jako potomek rodičů získaných v souladu s tímto zákonem a právními předpisy v oblasti obchodování s ohroženými druhy⁷⁰⁾,

d) živočišný nebo rostlinný druh je rovněž systematická jednotka nižšího řádu,

e) populace druhu je skupina jedinců téhož druhu rostliny nebo živočicha obývajících stejnou geografickou oblast a samovolně se udržující společnou reprodukci,

f) místní populace druhu je část populace druhu žijící na území vymezeném hranicemi souvislého biotopu daného druhu, případně ohraničeném spojitým výskytem tohoto druhu v daném místě,

g) biotop druhu je takový biotop, který vytváří životní prostředí splňující nároky charakteristické pro daný druh rostliny nebo živočicha a je místem trvalého nebo opakovaného výskytu jedinců tohoto druhu,

h) záchranná stanice je zařízení, které na konkrétně vymezeném území zajišťuje komplexní péči o všechny živočichy dočasně neschopné přežít ve volné přírodě s cílem navrátit je do přírody, živočichům trvale neschopným přežít ve volné přírodě poskytuje, je-li to vhodné a účelné vzhledem k jejich zdravotnímu stavu, odpovídající dlouhodobou péči, poskytuje informace o příčinách ohrožení a vhodných způsobech ochrany živočichů a může spolupracovat při provádění opatření k předcházení zraňování nebo úhynu živočichů.

(3) Typy evropských stanovišť a evropsky významné druhy, které se vyskytují na území České republiky, stanoví Ministerstvo životního prostředí prováděcím právním předpisem. U evropsky významných druhů označí ty, které vyžadují podle právních předpisů Evropských společenství zvláštní územní ochranu^{1f)}.

^{1d)} Příloha I směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.

^{1e)} Směrnice Rady 92/43/EHS.

^{1f)} Příloha II směrnice Rady 92/43/EHS.

^{1g)} Směrnice Rady 92/43/EHS.

⁶⁹⁾ Čl. 1 bod 4 nařízení Komise (ES) č. 865/2006.

⁷⁰⁾ Zákon č. 100/2004 Sb. Nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi. Nařízení Komise (ES) č. 865/2006.“.

Poznámky pod čarou č. 1, 1a a 1b se zrušují.

3. V § 4 odst. 1 a 2 se za slova „Ministerstvo životního prostředí“ vkládají slova „po dohodě s Úřadem rozvoje území České republiky“.

4. V § 4 odst. 3 se číslo „23“ nahrazuje číslem „21“.

5. V § 4 odstavec 6 zní:

„(6) Ke stanovení dobývacího prostoru, povolení hornické činnosti, povolení dobývání ložiska nevyhrazeného nerostu nebo povolení likvidace důlních děl a lomů je nezbytné vyjádření orgánu ochrany přírody. Při vydávání vyjádření podle věty první, jakož i v dalších řízeních a při vydávání dalších závazných stanovisek a vyjádření podle tohoto zákona, pokud se týkají hornické činnosti a sanací a rekultivací území po hornické činnosti, orgány ochrany přírody prověřují možnosti rekultivace území přírodě blízkou obnovou těžbou narušeného území, a je-li to možné a účelné, ve svých rozhodnutích, závazných stanoviscích a vyjádřeních takovou obnovu podporují. Těžbou narušená území, na kterých probíhá přírodě blízká obnova, zaregistruje orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek.“.

6. V § 5 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

7. V § 5 odstavec 3 zní:

„(3) Fyzické a právnické osoby jsou povinny při provádění zemědělských, a lesnických prací, při plánování, provádění a užívání staveb, plánování a provádění terénních úprav, činnosti prováděné hornickým způsobem, ve vodním hospodářství, v dopravě a energetice postupovat tak, aby nedocházelo ke zbytečnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení biotopů druhů, včetně narušení migračních tras živočichů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými postupy a opatřeními. Orgán ochrany přírody uloží zajištění či použití takovýchto postupů nebo opatření, neučiní-li tak povinná osoba sama.“.

8. V § 5 odst. 4 a 5 se slovo „zastavěném“ nahrazuje slovem „zastavitelném“.

9. V § 5 odst. 10 se slova „volně žijících“ a „planě rostoucích“ zrušují.

10. V § 5 odstavec 11 zní:

„(11) Ujmout se živočicha neschopného v důsledku zranění, nemoci nebo jiných okolností přežít ve volné přírodě, je možné pouze v případě, že nedojde k významnému narušení přirozených přírodních procesů a vzájemných interakcí mezi živočichy. Kdo se takového živočicha ujme, musí postupovat tak, aby nebyl znemožněn jeho návrat do přírody. Vyžaduje-li stav takového živočicha odbornou péči nebo jde-li o ptáka druhu, který volně žije na evropském území členských států Evropské unie (dále jen „pták“) anebo zvláště chráněného živočicha, může být ošetření a péče o ně zajištěny pouze prostřednictvím záchranné stanice.“.

11. V § 5 se odstavce 12 až 14 zrušují.

12. Poznámka pod čarou č. 4b, která zní

„^{4b}) Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 449/2001 Sb.

Zákon č. 102/1963 Sb.“, se zrušuje.

13. V nadpisu § 5a se slova „volně žijících“ zrušují.

14. V § 5a odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „druhů ptáků, kteří volně žijí na evropském území členských států Evropských společenství (dále jen „ptáci“)“ nahrazují slovem „ptáků“.

15. V § 5a odst. 6 se slova „§ 50 až 57“ nahrazují slovy „§ 49 až 56“.

16. V § 5b odst. 1 se slova „volně žijících“ a „planě rostoucích“ zrušují.

17. V § 5b odst. 3 písmeno d) zní:

„d) způsob kontrol uplatňování odchylného postupu.“.

18. V § 5b se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Orgán ochrany přírody následně informuje na úřední desce, případně rovněž dalšími vhodnými způsoby, že podmínky pro uplatnění postupu povoleného opatřením obecné povahy nastaly.“.

19. Za § 5b se vkládá nový § 5c, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 71 zní:

„§ 5c

Podpora opylovačů

(1) Při provádění zemědělských a lesnických prací, údržbě veřejné zeleně, plánování, provádění a užívání staveb, plánování a provádění terénních úprav a při údržbě ploch zeleně v rámci vodního hospodářství a v dopravě a energetice je každý povinen postupovat tak, aby nedocházelo k zbytečnému poškození biotopů opylovačů⁷¹⁾ důležitých zejména z hlediska získávání potravy, jejich rozmnožování nebo možností úkrytu. Neučiní-li tak povinná osoba sama, orgán ochrany přírody uloží provedení technicky a ekonomicky dostupných opatření k zabránění nebo zmírnění poškození biotopů opylovačů; opatření vyžadující povolení změny dokončené stavby nelze uložit.

(2) Za účelem podpory opylovačů se při zakládání a údržbě veřejné zeleně, provádění vegetačních úprav a údržbě vegetačních prvků u staveb ve vlastnictví státu, územního samosprávného celku nebo jimi zřizovaných anebo zakládaných právnických osob využívají opatření k obnově biotopů opylovačů v rámci této veřejné zeleně, vegetačních úprav nebo vegetačních prvků u staveb, v rozsahu který charakter jejich využití umožňuje.

(3) Za účelem podpory opylovačů se dále při zatravňování a obnově travních porostů přednostně využívá takových směsí osiv a postupů, které přispívají k zachování a podpoře pestrého druhového složení travních porostů s dostatečným zastoupením bylin odpovídajících přiměřeně podmínkám a přirozené druhové skladbě a genetické diverzitě rostlin v rámci přírodních stanovišť v daném místě. Využití nepůvodních druhů rostlin a kříženců, včetně směsí osiv, v nichž jsou obsaženy nepůvodní druhy nebo kříženci, je možné pouze za podmínek stanovených v § 5 odst. 4 až 6.

(4) Prodej a nabízení za účelem prodeje živých jedinců druhů čmeláků a pačmeláků rodu *Bombus*, nejde-li o zvláště chráněný druh živočicha, stejně jako vypouštění a rozšiřování živých jedinců těchto druhů, pokud jde o jedince, kteří mají původ mimo území České republiky, je možné jen se souhlasem orgánu ochrany přírody. Orgán ochrany přírody souhlas vydá v případě, že nehrozí riziko narušení genofundu druhů čmeláků a pačmeláků rodu *Bombus*, nebo jsou přijaty účinné prostředky anebo opatření k zabránění úniku jedinců, kteří mají původ mimo území České republiky, do přírody. Souhlas předává orgán ochrany přírody do evidence druhové ochrany.

⁷¹⁾ Čl. 3 odst. 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1991 ze dne 24. června 2024 o obnově přírody a o změně nařízení (EU) 2022/869.“.

20. V § 6 odst. 1 větě poslední se slova „, úřadu územního plánování“ zrušují.

21. V § 8 odst. 2 větě první se za slova „těchto zařízení“ vkládají slova „, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu vodovodu nebo kanalizace prováděném při provozování těchto zařízení“ a ve větě druhé se číslo „15“ nahrazuje číslem „30“.

22. V § 12 odst. 2 se slovo „ministerstvo“ nahrazuje slovem „Ministerstvo“ a slova „obecně závazným právním předpisem“ se nahrazují slovy „po dohodě s Úřadem rozvoje území České republiky vyhláškou“.

23. V § 12 odst. 4 se slovo „zastavěném“ nahrazuje slovem „zastavitelném“, slova „a v zastavitelných plochách, pro které je územním plánem nebo regulačním plánem stanoveno plošné a prostorové uspořádání a podmínky ochrany krajinného rázu dohodnuté s orgánem ochrany přírody^{9a)}“ se nahrazují slovy „vymezeném v souladu se stanoviskem orgánu ochrany přírody v územně plánovací dokumentaci“ a slova „a slouží k plnění podmínek podle § 22 odst. 2 písm. c) zákona o elektronických komunikacích⁶⁹⁾“ se zrušují.

Poznámka pod čarou č. 9a se zrušuje.

24. V § 13g se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

„(3) Stanoví-li Ministerstvo životního prostředí opatření k odstranění invazního nepůvodního druhu na unijním seznamu podle odstavce 2 rozhodnutím a hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze toto rozhodnutí vydat jako první úkon v řízení. Odvolání proti rozhodnutí o stanovení opatření k odstranění invazního nepůvodního druhu na unijním seznamu podle odstavce 2 nemá odkladný účinek.

(4) Stanoví-li Ministerstvo životního prostředí opatření k odstranění invazního nepůvodního druhu na unijním seznamu podle odstavce 2 opatřením obecné povahy, lhůta pro uplatnění připomínek podle § 172 odst. 4 správního řádu činí 5 dnů a lhůta pro uplatnění námitek podle § 172 odst. 5 správního řádu činí 10 dnů. Opatření obecné povahy podle odstavce 2 nabývá účinnosti dnem jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva životního prostředí; opatření obecné povahy podle odstavce 2 se zveřejní rovněž na úředních deskách krajských úřadů, jejichž správních obvodů se týká. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze opatření obecné povahy podle odstavce 2 vydat bez řízení o návrhu opatření obecné povahy.“.

25. V § 13h odst. 3 se za slovo „možné“ vkládají slova „, pokud jej umožňují zásady regulace nebo bližší podmínky uplatňování zásad regulace,“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Žadatel o povolení je povinen zpracovat pohotovostní plán, a to v souladu s prováděcím právním předpisem vydaným podle § 13d odst. 1; výrok o schválení pohotovostního plánu je součástí povolení.“.

26. V § 13j odst. 1 se za text „čl. 8 odst. 1“ vkládají slova „nebo podle čl. 19 odst. 2“.

27. V § 13j se na konci odstavce 2 doplňují věty „Dojde-li po provedení registrace ke změně v osobě vlastníka nebo držitele jedince invazního nepůvodního druhu živočicha na unijním seznamu, oznámí tuto změnu nový vlastník nebo držitel prostřednictvím

evidence druhové ochrany nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy k ní došlo. Nový vlastník nebo držitel jedince invazního nepůvodního druhu živočicha na unijním seznamu je povinen zabezpečit splnění podmínek stanovených v čl. 31 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 a jedná-li se o jedince, který je zároveň druhem zvířete vyžadujícího zvláštní péči podle zákona na ochranu zvířat proti týrání, musí být v době předání jedince držitelem povolení k chovu druhu zvířat vyžadujících zvláštní péči podle tohoto zákona, ve kterém je tento druh živočicha uveden.“.

28. V § 13j odstavec 3 zní:

„(3) Vlastník nebo držitel jedince invazního nepůvodního druhu živočicha na unijním seznamu, u něhož byl stanoven zákaz takový druh držet nebo chovat, je oprávněn umístit jej do zařízení určeného k tomu Ministerstvem životního prostředí nebo do zařízení, které je oprávněno využívat jedince daného invazního nepůvodního druhu živočicha na unijním seznamu na základě povolení vydaného podle čl. 8 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 podle § 13d odst. 1. Toto zařízení může jedince invazního nepůvodního druhu živočicha na unijním seznamu přijmout, pokud disponuje dostatečnou kapacitou a je schopno splnit podmínky pro jeho držení a využívání stanovené v čl. 31 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014. Umístěním do tohoto zařízení přechází vlastnické právo k jedinci invazního nepůvodního druhu živočicha na unijním seznamu na toto zařízení.“.

29. V § 16 odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo „zastavěná“ nahrazuje slovem „zastavitelná“ a slova „a zastavitelné plochy obcí“ se zrušují.

30. V § 16a odst. 2 se slovo „zastavěná“ nahrazuje slovem „zastavitelná“.

31. V § 16a odst. 3 písm. d), § 16b písm. a), § 16c odst. 1 písm. a) a § 16d písm. b) a c) se slovo „zastavěné“ nahrazuje slovem „zastavitelná“ a slova „a zastavitelné plochy obcí“ se zrušují.

32. V § 18 odst. 1 písm. d) se slova „zastavěných územích, zastavitelných plochách, popřípadě zastavitelném území“ nahrazují slovy „zastavitelných územích“.

33. V § 18 odst. 7 se slovo „zastavěná“ nahrazuje slovem „zastavitelná“ a slova „a zastavitelné plochy obcí“ se zrušují.

34. V § 26 odst. 1 písm. a) se slova „se souhlasem orgánu“ nahrazují slovem „orgánem“.

35. V § 26 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) až i) se označují jako písmena b) až h).

36. V § 26 odst. 1 se na začátek písmene b) vkládají slova „mimo zastavitelné území obce“.

37. V § 26 odst. 1 písm. b) se slova „se souhlasem orgánu“ nahrazují slovem „orgánem“ a slova „kromě vjezdu a setrvávání vozidel orgánů státní správy, vozidel potřebných pro lesní a zemědělské hospodaření, obranu státu a ochranu státních hranic, požární ochranu a zdravotní a veterinární službu,“ se nahrazují slovy „s výjimkou vjezdu a setrvávání vozidel základních složek integrovaného záchranného systému, obecní policie, ozbrojených sil České republiky, Celní správy České republiky, Vězeňské služby České

republiky, dalších orgánů veřejné moci, veterinární služby, vozidel správců vodních toků a správců povodí, provozovatelů vodovodů a kanalizací, energetických soustav, ropovodů, produktovodů a veřejných komunikačních sítí při plnění jejich úkolů a povinností nebo vozidel potřebných pro lesní a zemědělské hospodaření v chráněné krajinné oblasti a vozidel vlastníků a nájemců nemovitých věcí v souvislosti s jejich užíváním, pokud nejde o obytná vozidla a obytné přívěsy v souvislosti s jejich rekreačním nebo komerčním využíváním,“.

38. V § 26 odst. 1 se na konci textu písmene g) doplňují slova „mimo zastavitelná území obcí nebo dálnice a silnice I. a II. třídy“.
39. V § 26 odst. 2 písm. c) se slova „současnou skladbu a plochy kultur“ nahrazují slovy „stávající druh pozemku a způsob využití pozemku“.
40. V § 26 odst. 3 písm. a) se slovo „zastavěná“ nahrazuje slovem „zastavitelná“.
41. V § 26 odst. 3 písm. c) se slova „se souhlasem orgánu“ nahrazují slovem „orgánem“.
42. V § 26 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:
„d) tábořit a rozdělovat ohně mimo zastavitelná území obcí a místa vyhrazená orgánem ochrany přírody, s výjimkou vlastníků a oprávněných uživatelů pozemků při jejich běžném obhospodařování.“.
43. V § 37 odst. 2 se za slovo „území“ vkládají slova „s výjimkou zastavitelného území ochranného pásma národního parku“.
44. V § 37 odst. 3 úvodní části ustanovení se slovo „dále“ zrušuje.
45. V § 37 odst. 3 písm. a) a d) se slovo „zastavěná“ nahrazuje slovem „zastavitelná“.
46. V § 37 odst. 4 se za slovo „odstavců“ vkládá číslo „1,“ a za slovo „rozhodnutím,“ se vkládají slova „závazným stanoviskem,“.
47. V § 39 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou „Pro evropsky významné lokality lze namísto vyhlášení národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní rezervace nebo přírodní památky, včetně jejich ochranných pásem, prohlásit území za chráněné, pokud již není zvláště chráněno podle tohoto zákona, na základě písemné smlouvy uzavřené mezi vlastníkem dotčeného pozemku a příslušným orgánem ochrany přírody.“ a ve větě třetí se slova „chránit i“ nahrazují slovy „namísto vydání rozhodnutí podle § 46 odst. 1 prohlásit strom za památný nebo chránit i jiné“.
48. V § 43 odst. 3 se za slovo „tras“ vkládají slova „a vyznačení cest“ a za text „§ 17 odst. 2,“ se vkládá text „§ 26,“.
49. V § 44 odst. 1 se slova „, její užívání, kolaudaci nebo“ nahrazují slovy „nebo její“.
50. V § 44 odst. 3 písm. a) se slovo „zastavěném“ nahrazuje slovem „zastavitelném“.
51. V § 44 odst. 3 písmeno b) zní:
„b) v zastavitelném území, pokud byly v tomto území stanoveny prvky regulačního plánu, nebo byl pro ně vydán regulační plán.“.

52. V § 44 odst. 5 se za slovo „rozhodnutím,“ vkládají slova „závazným stanoviskem,“.

53. V § 45f odst. 1 se za číslo „54“ vkládá text „, 55, 55a“.

54. V § 45f odst. 2 se slova „q) a r)“ nahrazují slovy „l) a m)“.

55. V § 45i odst. 1 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena c) a d).

56. V § 46 odst. 1 se slova „, jejich skupiny a stromořadí“ nahrazují slovy „rostoucí samostatně, ve skupinách nebo ve stromořadí“.

57. V § 46 odstavce 2 až 4 znějí:

„(2) K zabezpečení ochrany památného stromu před škodlivými vlivy z okolí stanoví orgán ochrany přírody v rozhodnutí o vyhlášení památného stromu ochranné pásmo. Jako ochranné pásmo památného stromu stanoví orgán ochrany přírody část území zpravidla ve tvaru kruhu, jehož střed tvoří střed kmene památného stromu a jehož poloměr činí desetinásobek průměru kmene měřeného ve výši 130 cm nad zemí. Při vyhlásování památných stromů rostoucích ve skupině a ve stromořadí tvoří ochranné pásmo soubor ochranných pásem stanovených pro jednotlivé památné stromy tvořících skupinu nebo stromořadí. Orgán ochrany přírody je oprávněn vymezit ochranné pásmo památného stromu rostoucího samostatně, památných stromů rostoucích ve skupině a památných stromů rostoucích ve stromořadí odchylně, vyžaduje-li to zabezpečení ochrany památného stromu nebo jiné důvody plynoucí z místních podmínek.

(3) Památné stromy je zakázáno poškozovat, ničit nebo škodlivě zasahovat do jejich přirozeného vývoje. Výjimku ze zákazů na ochranu památného stromu může orgán ochrany přírody povolit na žádost toho, kdo zamýšlí uskutečnit škodlivý zásah, v případě, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany památného stromu. Ošetřování památného stromu lze provádět jen se souhlasem orgánu ochrany přírody; ošetřováním památného stromu se rozumí provádění zásahů k udržení nebo zlepšení stavu památného stromu, zejména provádění nezbytných řezů, stabilizace koruny stromu nebo zlepšování stanovištních podmínek v kořenovém prostoru stromu za účelem jeho zachování.

(4) Jakoukoliv činnost v ochranném pásmu, která by mohla mít na památný strom škodlivý vliv, zejména výstavbu, terénní úpravy, odvodňování nebo chemizaci, lze provádět jen se souhlasem orgánu ochrany přírody. V pochybnostech o škodlivosti činnosti lze orgán ochrany přírody požádat o poskytnutí předběžné informace podle správního řádu.“.

58. V § 46 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Zrušit ochranu památného stromu může orgán ochrany přírody z důvodu, pro který lze povolit výjimku podle odstavce 3, nebo pokud památný strom zanikl anebo byl poškozen do takové míry, že důvod jeho ochrany pominul. Dnem nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení ochrany památného stromu zaniká rovněž jeho ochranné pásmo. Ruší-li se ochrana památného stromu, který je součástí skupiny stromů nebo stromořadí, dnem nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení ochrany památného stromu zaniká pouze ochranné pásmo tohoto jednotlivého stromu.“.

59. V § 47 odst. 1 se za slovo „stromy“ vkládají slova „a jejich ochranná pásma“.

60. V § 47 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Označení památného stromu a odstranění označení památného stromu, jehož ochrana byla zrušena, zajistí orgán ochrany přírody.“.

61. V § 48 odstavce 2 až 5 znějí:

„(2) Zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů se zařazují do

a) I. kategorie ochrany, kam se zařadí zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, které je s ohledem na míru jejich ohrožení a vzácnost zapotřebí chránit nejprísněji prostřednictvím ochrany jednotlivých jedinců,

b) II. kategorie ochrany, kam se zařadí ostatní zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů vyžadující s ohledem na převládající příčiny jejich ohrožení ochranu jedinců, u nichž však současně jejich ohrožení není spojeno s běžným obhospodařováním pozemků nebo je pro jejich ochranu vhodný způsob obhospodařování pozemků potřebný; do II. kategorie ochrany se zařadí rovněž zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, u nichž potřeba ochrany jedinců vyplývá z požadavků mezinárodních úmluv nebo předpisů Evropské unie, pokud nebyly zařazeny do I. kategorie, nebo

c) III. kategorie ochrany, kam se zařadí zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, které s ohledem na jejich nároky a způsob života není nezbytné chránit na úrovni jednotlivých jedinců, ale potřebná je ochrana jejich místních populací nebo biotopů.

(3) Seznam zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a jejich zařazení do příslušné kategorie ochrany stanoví Ministerstvo životního prostředí vyhláškou. Ministerstvo vyhláškou rovněž stanoví, při zohlednění jiných veřejných zájmů, zejména energetické a surovinové bezpečnosti, rozvoje obcí a naplňování cílů a úkolů územního plánování a zájmu na obhospodařování zemědělských a lesních pozemků, kritéria pro vymezení místních populací a biotopů zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů či jejich skupin zejména na základě

a) aktuálního výskytu a jeho charakteru se zohledněním přirozených či umělých překážek limitujících výskyt a přirozené šíření,

b) charakteristických ekologických a biotopových nároků nebo nároků na klíčové části biotopů nezbytných zejména pro rozmnožování, růst a vývoj, zajištění živin nebo zdrojů potravy, možností úkrytu, nocování, zimování nebo pro shromažďování či odpočinek jedinců,

c) charakteristických životních projevů, schopnosti přirozeného šíření a prostorových nároků či odlišnosti populací na úrovni jejich genetické diverzity.

(4) Agentura ve spolupráci s ostatními orgány ochrany přírody průběžně shromažďuje informace o výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a vytváří podmínky pro využití informací rovněž od odborných institucí i veřejnosti. Informace o výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů poskytuje Agentura prostřednictvím informačního systému ochrany přírody; pro zajištění informování vlastníků pozemků o výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů při tom vytváří technické podmínky, které umožňují přístup k aktuálním údajům.

(5) Zpracovatel lesního hospodářského plánu při zpracování plánu převezme informaci o výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů z informačního systému ochrany přírody k navrhovanému počátku platnosti plánu; výskyt zjištěný po schválení lesního hospodářského plánu, který by mohl být významný z hlediska lesního hospodaření, oznámí orgán ochrany přírody vlastníkovu pozemku písemně nebo dle dohody jinou vhodnou formou.“.

62. V § 48 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Pro účely územního plánování podle stavebního zákona poskytuje Agentura vymezení biotopu vybraných zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.“.

63. Za § 48 se vkládá nový § 48a, který včetně nadpisu zní:

„§ 48a

Předcházení ohrožení zvláště chráněných druhů

Každý je při své činnosti povinen postupovat tak, aby nedocházelo ke zbytečnému úhynu zvláště chráněných rostlin nebo zraňování a úhynu zvláště chráněných živočichů. Neučiní-li tak povinná osoba sama, orgán ochrany přírody uloží provedení technicky a ekonomicky dostupných opatření k zabránění takovému úhynu a zraňování; nejde-li o opatření vyžadující povolení změny dokončené stavby.“.

64. § 49 včetně nadpisu zní:

„§ 49

Společná ochrana zvláště chráněných druhů

Zakazuje se poškození a ničení biotopu nebo místní populace zvláště chráněného druhu rostliny nebo živočicha a jejího genofonu. Za poškození biotopu zvláště chráněného druhu rostliny nebo živočicha se považuje takový zásah, který vede k jeho významnému nebo trvalému poškození, v jehož důsledku přestane splňovat nároky daného druhu nebo vede k významnému nebo trvalému ohrožení, poškození nebo zničení jeho místní populace.“.

65. Za § 49 se vkládají nové § 49a až 49c, které včetně nadpisů znějí:

„§ 49a

Základní ochranné podmínky zvláště chráněných druhů

(1) U zvláště chráněných druhů rostlin zařazených v I. nebo II. kategorii ochrany se zakazuje škodlivě zasahovat do jejich přirozeného vývoje, nejde-li o jedince pěstovaného v kulturách získaných povoleným způsobem, zejména jedince těchto druhů nebo jeho část

a) sbírat, trhat, poškozovat, ničit a

b) držet, pěstovat, dopravovat, prodávat, vyměňovat nebo nabízet za účelem prodeje anebo výměny.

(2) U zvláště chráněných druhů živočichů zařazených v I. nebo II. kategorii ochrany se zakazuje škodlivě zasahovat do jejich přirozeného vývoje, zejména

a) jedince těchto druhů ve všech vývojových stádiích nebo jeho část sbírat, chytat, rušit, ničit, zraňovat, usmrcovat,

b) poškozovat nebo ničit místa jejich rozmnožování a odpočinku, zejména hnízda, hnízdiště, nory, jiná jejich přirozená nebo umělá sídla, nocoviště a shromaždiště, u zvláště chráněných druhů ptáků odebírat nebo sbírat jejich vejce ve volné přírodě a držet tato vejce, i jsou-li prázdná,

c) jedince těchto druhů ve všech vývojových stádiích nebo jeho část držet, chovat, dopravovat, prodávat, vyměňovat nebo nabízet za účelem prodeje anebo výměny; jedná-li se o jedince odchovaného v lidské péči, postupuje se podle § 55.

(3) Zákazy podle odstavců 1 a 2 se nevztahují na poddruh zvláště chráněného druhu rostliny nebo živočicha zařazeného do I. nebo II. kategorie ochrany, který není evropsky významným druhem, pokud se na území České republiky přirozeně nevyskytuje.

(4) Zákazy podle odstavce 1 písm. a) a odstavce 2 písm. a) se nevztahují na nezáměrné zásahy do přirozeného vývoje jedince zvláště chráněného druhu rostliny nebo živočicha zařazeného v II. kategorii ochrany uskutečněné v rámci povolené stavby splňující požadavky na ochranu zvláště chráněných druhů rostlin nebo živočichů podle § 148 odst. 2 stavebního zákona nebo běžného lesnického nebo zemědělského obhospodařování na k tomu určených plochách nebo při obdobných činnostech v rámci péče o veřejnou zeleň, pokud jimi nedochází k poškození a ničení jejich biotopu nebo místní populace. Za běžné obhospodařování se nepovažují změny druhu a způsobu využití pozemku, nejde-li o změny povolené podle stavebního zákona, a poškozování ekologicky významných prvků. Za běžné obhospodařování se dále nepovažují činnosti, kterými dochází k podstatné změně hydrologických půdních poměrů nebo vodního režimu území, půdního povrchu nebo chemických vlastností prostředí. Ministerstvo životního prostředí stanoví vyhláškou podrobnější charakteristiku podstatných změn hydrologických půdních poměrů a vodního režimu území, půdního povrchu a chemických vlastností prostředí s ohledem na nároky jednotlivých zvláště chráněných druhů rostlin nebo živočichů anebo jejich skupin.

(5) Zákazy podle odstavce 1 písm. a) a odstavce 2 písm. a) se nevztahují na nezáměrné zásahy způsobené provozem vozidla nebo jiného dopravního prostředku nebo průchodem volnou krajinou, pokud taková činnost není v místě zakázána.

(6) Orgán ochrany přírody může s vlastníkem nebo uživatelem pozemku, na němž se vyskytuje zvláště chráněný druh rostliny nebo živočicha, uzavřít dohodu o způsobu hospodaření nebo péči o pozemek, které přispěje k zachování místní populace druhu a jeho biotopu. Pokud dohodnutý způsob hospodaření nebo péče o pozemek zahrnuje činnosti, pro které by jinak bylo vyžadováno povolení výjimky ze zákazů na ochranu zvláště chráněných druhů podle § 56 odst. 1, a orgán ochrany přírody ověří naplnění důvodů pro povolení této výjimky, uzavřená dohoda o způsobu hospodaření tuto výjimku nahrazuje; v dohodě se tato skutečnost uvede.

§ 49b

Nakládání s mrtvými jedinci zvláště chráněných druhů

(1) Zákazy podle § 49a odst. 1 a 2 se vztahují rovněž na mrtvého jedince zvláště chráněného druhu rostliny nebo živočicha zařazeného v I. nebo II. kategorii ochrany, jeho část a výrobek, u něhož je z průvodního dokumentu, obalu, značky, etikety nebo jiných okolností

patrné, že je vyroben z jedince takového druhu. To neplatí pro zákaz držení a dopravy, jedná-li se o

a) mrtvého jedince, jeho část nebo výrobek z něj dovezené do České republiky, prokáže-li držitel zákonný původ takového jedince, jeho části nebo výrobku z něj podle § 54 odst. 1 a nakládání s tímto jedincem, jeho částí nebo výrobkem z něj je v souladu s účelem dovozu,

b) mrtvého jedince odebraného z přírody před datem přistoupení České republiky k Evropské unii, jeho část nebo výrobek z něj, nebo

c) nalezené pero zvláště chráněného druhu ptáka držené pro vlastní potřebu.

(2) Držitel mrtvého jedince zvláště chráněného druhu rostliny nebo živočicha zařazeného v I. nebo II. kategorii ochrany podle odstavce 1 písm. a) nebo b), jeho části nebo výrobku z něj je povinen provést jeho registraci prostřednictvím evidence druhové ochrany do 30 dnů ode dne jeho nabytí; jedná-li se o mrtvého jedince druhu, který v době nabytí držitelem nebyl zařazen v I. nebo II. kategorii ochrany, je jeho držitel povinen provést registraci do 1 roku ode dne zařazení druhu na seznam zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů v I. nebo II. kategorii ochrany. Registrace se nevyžaduje, jedná-li se o jedince zvláště chráněného druhu, jeho část nebo výrobek z něj držený jako součást sbírky muzejní povahy ve vlastnictví České republiky, územního samosprávného celku, veřejné vysoké školy nebo veřejné výzkumné instituce zapsané v centrální evidenci sbírek vedené podle zákona o ochraně sbírek muzejní povahy nebo držený jako součást souboru chráněného jako kulturní památka.

(3) Podmínkou registrace mrtvého jedince zvláště chráněného druhu rostliny nebo živočicha zařazeného v I. nebo II. kategorii ochrany je jeho nezaměnitelné a trvalé označení nebo jiná jeho nezaměnitelná a trvalá identifikace jeho držitelem. Bližší podmínky nezaměnitelného a trvalého označení a jiného způsobu nezaměnitelné a trvalé identifikace mrtvých jedinců zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů zařazených v I. nebo II. kategorii ochrany stanoví Ministerstvo životního prostředí vyhláškou.

§ 49c

Ochrana evropsky významných druhů

Ustanovení § 49a odst. 1 a 2 a § 49b se obdobně použijí rovněž na jedince evropsky významného druhu rostliny nebo živočicha, u nějž je předpisy Evropské unie vyžadována ochrana na úrovni jedince, který se nevyskytuje jako volně žijící v České republice; v případě, že pro jedince byla vydána obdobná výjimka ze zákazů v jiném členském státě Evropské unie, postupuje se podle § 56 odst. 6.“

66. § 50 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 73 zní:

„§ 50

Ochrana zvláště chráněných druhů zařazených v III. kategorii ochrany

(1) Každý, kdo odebere z přírody jedince zvláště chráněného druhu rostliny nebo živočicha zařazeného v III. kategorii ochrany, je povinen tento odběr bez zbytečného odkladu zaznamenat do nálezové databáze ochrany přírody. Tyto jedince je dovoleno odebrat, držet a využívat jen v rozsahu a způsobem, které neohrozí místní populaci a nepoškodí biotop druhu,

není-li takové držení nebo využívání v rozporu s jinými právními předpisy⁷³⁾; prodej nebo nabízení za účelem prodeje jedince, jeho části nebo výrobku z něj se zakazuje.

(2) Orgán ochrany přírody je oprávněn omezit odběr jedinců zvláště chráněného druhu rostliny nebo živočicha zařazeného v III. kategorii ochrany z přírody, pokud by mohlo dojít k ohrožení místní populace druhu nebo je odebrání a využívání zvláště chráněného druhu rostliny nebo živočicha zařazeného v III. kategorii ochrany z přírody nezbytné upravit s ohledem na zachování stavu druhu z hlediska ochrany; orgán ochrany přírody je oprávněn stanovit množství jedinců odebíraných z přírody, období, místo a postup tohoto odebrání a další podmínky pro odebrání a využívání těchto jedinců.

⁷³⁾ Například zákon č. 246/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 449/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

67. § 52 včetně skupinového nadpisu zní:

„Nástroje aktivní péče o ohrožené druhy a biotopy

§ 52

(1) Orgány ochrany přírody při provádění aktivní péče o vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů a biotopy vychází z Červených seznamů ohrožených druhů a biotopů (dále jen „Červený seznam“).

(2) Červené seznamy vydává Agentura pro území České republiky podle kritérií stanovených Mezinárodní unií ochrany přírody za účelem vyjádření míry ohrožení druhů rostlin, živočichů a biotopů na základě odborných podkladů o změnách stavu druhů a životaschopnosti jejich populací nebo stavu a míře ohrožení biotopů.

(3) Červené seznamy se zveřejňují v informačním systému ochrany přírody.“.

68. Za § 52 se vkládají nové § 52a a 52b, které znějí:

„§ 52a

(1) Za účelem snížení míry ohrožení vybraných vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů a biotopů se zpracovávají záchranné programy na celostátní úrovni a regionální akční plány jako odborné koncepční dokumenty, které stanoví souhrn opatření aktivní péče.

(2) Za účelem zmírnění střetů mezi zájmy člověka na využívání krajiny a životními projevy vybraných zvláště chráněných druhů živočichů se zpracovávají programy péče.

(3) Záchranné programy, regionální akční plány a programy péče se evidují v ústředním seznamu a zveřejňují v informačním systému ochrany přírody. Informace o schválení záchranného programu a programu péče se zveřejňuje rovněž ve Věstníku Ministerstva životního prostředí.

(4) Záchranné programy, regionální akční plány a programy péče jsou podkladem pro jiné plánovací dokumenty a pro vydávání rozhodnutí, závazných stanovisek a dalších správních úkonů podle tohoto zákona; orgány ochrany přírody postupují při výkonu své působnosti tak,

aby přispívaly k naplňování záchranných programů, regionálních akčních plánů a programů péče.

§ 52b

(1) Vypustit zvláště chráněného živočicha odchovaného v lidské péči do přírody nebo vysít anebo vysadit uměle vypěstovanou^{20a)} zvláště chráněnou rostlinu mimo kulturu a zastavitelné území obce lze pouze se souhlasem orgánu ochrany přírody.

(2) Orgán ochrany přírody může souhlas udělit v případě, že

- a) nehrozí riziko zhoršení stavu volně žijící nebo planě rostoucí populace druhu,
- b) jde o vypuštění, vysetí nebo vysazení v areálu původního výskytu daného druhu za účelem obnovy jeho populace nebo stabilizace nebo posílení populací stávajících a
- c) vypuštění, vysetí nebo vysazení je v souladu se záchranným programem nebo regionálním akčním plánem schváleným pro daný druh, pokud byly schváleny.

(3) Orgán ochrany přírody souhlas neudělí, pokud by

- a) k vypuštění, vysetí nebo vysazení mělo dojít v ploše nebo koridoru pro veřejnou dopravní anebo technickou infrastrukturu vymezené v územně plánovací dokumentaci, nebo
- b) vypuštění, vysetí nebo vysazení bylo v rozporu s budoucím využitím území vymezeným v územně plánovací dokumentaci a toto budoucí využití území by neumožňovalo dlouhodobé zachování populace tohoto druhu.“.

69. § 54 včetně nadpisu zní:

„§ 54

Prokazování zákonného původu

(1) Kdo drží, chová, pěstuje, dopravuje, prodává, vyměňuje, nabízí za účelem prodeje nebo výměny nebo zpracovává zvláště chráněnou rostlinu, zvláště chráněného živočicha, ptáka nebo jedince invazního nepůvodního druhu na unijním seznamu, u kterých je v § 5a, 49a, 49b, 49c nebo 50 anebo v čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 stanoven zákaz takového způsobu nakládání, nebo rostlinu a živočicha chráněného podle mezinárodních úmluv nebo podle zvláštního právního předpisu^{4a)} o dovozu a vývozu ohrožených druhů, je povinen prokázat jejich zákonný původ. V případě jedinců poddruhu zvláště chráněného druhu rostliny nebo živočicha zařazeného do I. nebo II. kategorie ochrany, který se na území České republiky přirozeně nevyskytuje, se za prokázání zákonného původu považuje prokázání způsobu nabytí takového jedince a jeho příslušnost k danému poddruhu.

(2) U nezaměnitelně označených nebo identifikovatelných jedinců odebraných podle § 89 nebo zákona upravujícího obchodování s ohroženými druhy^{4a)} se za zákonný původ považuje smlouva o převodu odebrané věci podle § 89 odst. 6.

(3) Kdo drží, nabízí k prodeji či zpracovává věc uvedenou v odstavci 1 nebo s ní jinak nakládá podle odstavce 1, je povinen

- a) na vyžádání orgánů ochrany přírody nebo strážce přírody prokázat svoji totožnost a

b) poskytnout orgánu ochrany přírody nezbytnou součinnost pro účely prokázání zákonného původu této věci, včetně umožnění její prohlídky a identifikace, prohlídky místa jejího držení nebo jiného nakládání s ní anebo jejího předvedení na určené místo.“.

70. V části páté se pod označení hlavy druhé vkládá nadpis, který zní: „DRŽENÍ ŽIVOČICHŮ ODCHOVANÝCH V LIDSKÉ PÉČI“.

71. § 55 zní:

„§ 55

(1) Orgány ochrany přírody vydávají rozhodnutí o tom, že se jedná o živočicha odchovaného v lidské péči (dále jen „osvědčení“)^{20c)}. Účastníkem řízení o vydání osvědčení je pouze žadatel, § 70 odst. 2 a 3 a § 71 odst. 3 se nepoužijí. Orgán ochrany přírody předá vydané osvědčení do evidence druhové ochrany.

(2) O vydání osvědčení může požádat orgán ochrany přírody ten, kdo

a) odchoval živočicha odchovaného v lidské péči a nezaměnitelně a trvale jej označil značkovací metodou v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím obchodování s ohroženými druhy^{20e)} (dále jen „nezaměnitelné a trvalé označení“), nebo pokud fyzické vlastnosti exempláře neumožňují označit ho touto metodou, zajistil jiný způsob nezaměnitelné a trvalé identifikace,

b) získal do držení nezaměnitelně a trvale označeného nebo nezaměnitelně identifikovaného živočicha odchovaného v lidské péči z jiného členského státu Evropské unie v souladu s právem tohoto členského státu, nebo

c) v souladu s předpisy v oblasti obchodování s ohroženými druhy⁷⁰⁾ dovezl ze třetí země nezaměnitelně a trvale označeného nebo nezaměnitelně identifikovaného živočicha odchovaného v lidské péči.

(3) Žádost o vydání osvědčení podle odstavce 2 písm. a) je třeba podat nejpozději do 90 dnů ode dne narození živočicha odchovaného v lidské péči. Pokud se jedná o živočicha odchovaného v lidské péči dovezeného nebo získaného podle odstavce 2 písm. b) nebo c), musí být žádost podána do 30 dnů ode dne, kdy k dovozu nebo získání došlo. Spolu s žádostí o vydání osvědčení musí být předloženy informace o provedeném nezaměnitelném a trvalém označení, popřípadě další údaje upřesňující identifikaci živočicha odchovaného v lidské péči a doklady osvědčující odchov v lidské péči v souladu s tímto zákonem nebo zákonný způsob nabytí živočicha odchovaného v lidské péči. Nelze-li ve lhůtě podle věty první s ohledem na velikost nebo jiné vlastnosti živočicha zajistit jeho nezaměnitelné a trvalé označení nebo jinou jeho nezaměnitelnou identifikaci, žadatel tuto skutečnost uvede v žádosti a doplní nezbytné údaje nejpozději do 3 měsíců ode dne podání žádosti; do doby doplnění nezbytných údajů lhůta pro vydání osvědčení neběží. Zákaz držení uvedený v § 5a odst. 1 písm. e) a v § 49a odst. 2 písm. c) nebo § 49c se po dobu stanovenou pro podání žádosti o osvědčení v případech podle vět první a druhé a po dobu od podání žádosti do vydání osvědčení na živočicha odchovaného v lidské péči nevztahuje.

(4) Na živočicha odchovaného v lidské péči, ke kterému bylo vydáno osvědčení, se § 5a odst. 1 a 2, § 49a odst. 2 a § 49c nepoužijí. Potvrzení o výjimce ze zákazu obchodních činností

vydané pro jednoznačně identifikovaný nebo nezaměnitelně trvale označený exemplář živočišného druhu narozený a odchovaný v zajetí v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím obchodování s ohroženými druhy^{20d)} nahrazuje osvědčení.

(5) Držitel živočicha odchovaného v lidské péči je povinen zajistit, aby po celou dobu života živočicha bylo zajištěno jeho nezaměnitelné a trvalé označení nebo jiný způsob jeho jednoznačné identifikace v souladu s vydaným osvědčením. Podléhá-li použitý způsob jednoznačné identifikace přirozeným změnám v průběhu času v závislosti na tělesných změnách živočicha nebo jiných okolnostech, je držitel živočicha odchovaného v lidské péči povinen provádět aktualizaci informací a dokladů nezbytných pro identifikaci živočicha a požádat orgán ochrany přírody o aktualizaci údajů v osvědčení. Orgán ochrany přírody je při vydání osvědčení oprávněn v osvědčení vyznačit lhůtu, ve které je držitel živočicha odchovaného v lidské péči nejpozději povinen aktualizaci informací a dokladů provést.

(6) Ten, kdo drží živočicha odchovaného v lidské péči, pro kterého bylo vydáno osvědčení, je povinen na požádání orgánu ochrany přírody předložit osvědčení ke kontrole a umožnit prohlídku označení živočicha odchovaného v lidské péči. Je-li důvodná pochybnost o zákonném původu jedince, je jeho vlastník nebo držitel povinen umožnit orgánu ochrany přírody, s poskytnutím aktivní součinnosti, jeho ověření, včetně provedení testu paternity. V případě potvrzení nezákonného původu uhradí náklady na ověření zákonného původu vlastník nebo držitel živočicha odchovaného v lidské péči; výši nákladů stanoví rozhodnutím orgán ochrany přírody. V opačném případě uhradí náklady na ověření zákonného původu živočicha odchovaného v lidské péči orgán ochrany přírody.

(7) Ministerstvo životního prostředí stanoví vyhláškou vzor žádosti o osvědčení, vzor osvědčení, způsoby ověřování zákonného původu jedince a podmínky jeho provádění.“.

Poznámka pod čarou č. 21 se zrušuje.

72. Za § 55 se vkládá nový § 55a, který zní:

„§ 55a

(1) Orgán ochrany přírody rozhodnutím zruší osvědčení, v případě

- a) úmyslného předložení nesprávných údajů v žádosti o vydání osvědčení nebo v žádosti o aktualizaci údajů v osvědčení,
- b) změně označení živočicha odchovaného v lidské péči; za změnu označení se pro účely tohoto ustanovení nepovažuje změna provedená z důvodu závažného ohrožení života nebo zdraví živočicha, pokud byla s odůvodněním oznámena orgánu ochrany přírody do 3 dnů ode dne, kdy k ní došlo,
- c) přenosu označení na jiného jedince, nebo
- d) neprovedení aktualizace informací a dokladů nezbytných pro identifikaci živočicha odchovaného v lidské péči.

(2) Rozhodnutí o zrušení osvědčení předá orgán ochrany přírody do evidence druhové ochrany.

(3) V případě změny vlastníka nebo držitele živočicha odchovaného v lidské péči přechází osvědčení současně s živočichem odchovaným v lidské péči na nového vlastníka nebo držitele; původní vlastník nebo držitel je povinen předat novému nabyvateli spolu s živočichem odchovaným v lidské péči také osvědčení.

(4) V případě úhynu nebo vypuštění živočicha odchovaného v lidské péči do volné přírody je jeho držitel povinen tuto skutečnost ohlásit prostřednictvím evidence druhové ochrany, a to do 30 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala nebo kdy se o ní dozvěděl. Osvědčení pozbývá platnosti dnem, kdy uvedená skutečnost nastala, popřípadě kdy byla zjištěna.

(5) Pokud se držitel jedince živočicha odchovaného v lidské péči rozhodl ponechat si po jeho úhynu tohoto jedince nebo jeho část i nadále ve svém držení a dosavadní způsob označení nebo identifikace jedince nelze dále použít, je povinen do 30 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala nebo kdy se o ní dozvěděl, mrtvého jedince nebo jeho část nezaměnitelně a trvale označit nebo zajistit jiný způsob jeho nezaměnitelné a trvalé identifikace a požádat o vydání nového osvědčení. Ustanovení § 55 odst. 3 věta třetí se na žádost o vydání nového osvědčení použije obdobně; k žádosti se dále přiloží původní osvědčení.

(6) V případě ztráty nebo odcizení živočicha odchovaného v lidské péči je jeho držitel povinen tuto skutečnost ohlásit prostřednictvím evidence druhové ochrany, a to do 30 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala nebo kdy se o ní dozvěděl. Osvědčení v takovém případě pozbývá platnosti do 1 roku ode dne, kdy ke ztrátě nebo odcizení živočicha odchovaného v lidské péči došlo, pokud nedojde k jeho nálezu.“.

73. V nadpisu § 56 se slova „**památných stromů a**“ zrušují.

74. V § 56 odst. 1 se slova „památných stromů a“ zrušují, slova „§ 46 odst. 2, § 49 a 50 v případech, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody, nebo v zájmu ochrany přírody,“ se nahrazují slovy „§ 49 až 50“ a věta druhá se nahrazuje větou „Na povolení výjimky má žadatel po splnění zákonem stanovených podmínek právní nárok.“.

75. V § 56 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „lze povolit“ nahrazují slovy „podle odstavce 1 orgán ochrany přírody povolí, pokud neexistuje jiné uspokojivé řešení daného záměru, zamýšlený škodlivý zásah neovlivní dosažení nebo udržení příznivého stavu zvláště chráněného druhu z hlediska jeho ochrany a současně zamýšlený škodlivý zásah je povolován“.

76. V § 56 odst. 2 písm. a) se slova „volně žijících“ a slova „planě rostoucích“ zrušují.

77. V § 56 odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova „, pokud tento zájem převažuje nad zájmem ochrany dotčeného druhu rostliny nebo živočicha“.

78. V § 56 odst. 2 písm. d) se slova „opětovného osídlení určitého území populací druhu nebo opětovného vysazení v původním areálu druhu a chovu a pěstování nezbytných pro tyto účely, včetně umělého rozmnožování rostlin“ nahrazují slovy „které jsou v zájmu ochrany rostlin a živočichů nebo pokud zájem na jejich uskutečnění převažuje nad zájmem ochrany dotčeného druhu rostliny nebo živočicha“.

79. V § 56 odst. 2 písmeno e) zní:

„e) pro účely opětovného osídlení určitého území populací druhu nebo opětovného vysazení v původním areálu druhu a chovu nebo pěstování nezbytných pro tyto účely, včetně umělého rozmnožování rostlin, nebo“.

80. V § 56 se na konci odstavce 2 doplňuje písmeno f), které zní:

„f) pro účely odebrání nebo držení omezeného počtu jedinců, není-li v rozporu s jinými právními předpisy⁷³⁾; orgán ochrany přírody stanoví v rozhodnutí podmínky tohoto odebrání nebo držení a způsob jejich kontroly.“.

81. V § 56 odstavec 3 zní:

„(3) Orgán ochrany přírody stanoví v povolení výjimky podmínky pro provedení zamýšleného škodlivého zásahu a, jedná-li se o výjimku ze zákazu odebrání a držení jedince zvláště chráněného druhu živočicha, rovněž způsob jeho nezaměnitelného a trvalého označení nebo jiný způsob jeho jednoznačné identifikace.“.

82. V § 56 odst. 4 se slova „odstavcích 1 a“ nahrazují slovem „odstavci“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Orgán ochrany přírody následně informuje na úřední desce, případně rovněž dalšími vhodnými způsoby, že podmínky pro uplatnění výjimky povolené opatřením obecné povahy nastaly.“.

83. V § 56 odst. 5 větě první se slova „a) a d)“ nahrazují slovy „a), d) a e)“.

84. V § 56 odst. 6 se text „§ 49 odst. 4“ nahrazuje textem „§ 49a odst. 6“.

85. V § 56 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Pro jedince zvláště chráněného druhu rostliny nebo živočicha, který byl dovezen na území České republiky z jiného členského státu Evropské unie, se nevyžaduje výjimka podle odstavce 1, pokud pro něj byla obdobná výjimka vydána v tomto jiném členském státě; platnost takové výjimky vydané v jiném členském státu Evropské unie potvrdí orgán ochrany přírody na úředně ověřený překlad předložený držitelem jedince.“.

86. V nadpisu § 57 se slova „**druhů rostlin, živočichů a**“ zrušují.

87. V § 57 se slova „druhů rostlin či živočichů (§ 50 odst. 5) a“ zrušují.

88. V části páté se doplňuje hlava třetí, která včetně nadpisu zní:

„HLAVA TŘETÍ ZÁCHRANNÉ STANICE

§ 57a

(1) Záchrannou stanici lze provozovat pouze na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o povolení k provozování záchranné stanice. Ministerstvo životního prostředí předává rozhodnutí o povolení k provozování záchranné stanice do evidence druhové ochrany.

(2) Označení „záchranná stanice“ může v souvislosti s držením a péčí o živočichy používat pouze ten, kdo je držitelem povolení k provozování záchranné stanice (dále jen

„provozovatel záchranne stanice“). Ministerstvo životního prostředí vede seznam záchraných stanic a zveřejňuje jej na svých internetových stránkách.

(3) V žádosti o povolení k provozování záchranne stanice žadatel kromě obecných náležitostí stanovených správním řádem dále uvede

- a) rozsah poskytované péče z hlediska určení druhů živočichů, jejich množství a délky poskytované péče,
- b) vymezení území, pro které zamýšlí péči poskytovat,
- c) personální, organizační a technické zajištění péče o živočichy, včetně podkladů dokládajících splnění požadavků právních předpisů upravujících ochranu zvířat proti týrání a veterinární péči na velikost a vybavení prostor pro držení živočichů a odbornou způsobilost osoby odpovědné za péči o živočichy.

(4) Ministerstvo životního prostředí si k žádosti o povolení k provozování záchranne stanice vyžádá vyjádření místně příslušného orgánu státní správy myslivosti a krajské veterinární správy.

(5) Ministerstvo může provozování záchranne stanice povolit, pokud

- a) personální, organizační a technické zajištění péče o živočichy je odpovídající rozsahu péče navrhovanému v žádosti o povolení a přirozeným nárokům živočichů,
- b) velikost a vybavení prostor pro držení živočichů a odborná způsobilost osoby odpovědné za péči o živočichy splňují podmínky právních předpisů upravujících ochranu zvířat proti týrání a veterinární péči a
- c) na území vymezeném v žádosti je dána potřeba zajištění péče o druhy živočichů uvedené v žádosti; dostatečné zajištění potřeby péče o konkrétní druhy živočichů na dotčeném území stávajícími provozovateli záchranne stanice může být důvodem pro zamítnutí žádosti o povolení k provozování nové záchranne stanice nebo povolení takového provozování v omezeném rozsahu, než jak byl vymezen v žádosti.

(6) V rozhodnutí o povolení k provozování záchranne stanice stanoví Ministerstvo životního prostředí místo, kde se záchraná stanice nachází, území, v němž je oprávněna péči poskytovat, rozsah péče, kterou je záchraná stanice oprávněna poskytovat s ohledem na její vybavení a odborné zázemí, a další podmínky vztahující se k provozování záchranne stanice.

(7) Součástí rozhodnutí o povolení k provozování záchranne stanice nebo o změně tohoto rozhodnutí může být rovněž v rozsahu povolené činnosti záchranne stanice rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o stanovení odchylného postupu podle § 5b odst. 1 a o povolení výjimky ze zákazů na ochranu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle § 56 odst. 1, pokud o to žadatel v žádosti o povolení k provozování záchranne stanice nebo o změnu tohoto povolení požádal.

(8) Ministerstvo životního prostředí může z moci úřední změnit nebo zrušit povolení k provozování záchranne stanice, jestliže se změnily nebo zanikly podmínky, za jakých bylo povolení vydáno, a to podmínky týkající se záchranne stanice nebo podmínky týkající se potřeby zajištění péče o živočichy v dotčeném území, nebo jestliže provozovatel záchranne

stanice při péči o živočichy porušuje ustanovení tohoto zákona nebo předpisy na ochranu zvířat proti týrání anebo předpisy upravující veterinární péči. Ministerstvo životního prostředí změní nebo zruší povolení k provozování záchranné stanice na žádost provozovatele záchranné stanice. V rozhodnutí o změně nebo zrušení povolení k provozování záchranné stanice Ministerstvo životního prostředí stanoví, je-li to nezbytné, způsob zabezpečení další péče o živočichy držené v záchranné stanici.

§ 57b

(1) Záchranná stanice zajišťuje péči o přijatého živočicha dočasně neschopného přežít ve volné přírodě způsobem a za podmínek odpovídajících přirozeným nárokům daného druhu a zdravotnímu stavu přijatého živočicha tak, aby byly zachovány jeho přirozené vlastnosti a schopnosti a bylo možné jej navrátit do přírody, nevylučuje-li to jeho zdravotní stav. Záchranná stanice dále vhodným způsobem zajišťuje v potřebném rozsahu přípravu přijatého živočicha na jeho návrat do přírody.

(2) Pečuje-li záchranná stanice o živočicha, pro kterého byl přijat záchranný program nebo program péče, postupuje při poskytování péče takovému živočichovi a při jeho návratu do přírody v součinnosti s Agenturou; pečuje-li o živočicha, pro kterého byl schválen regionální akční plán, postupuje v součinnosti s orgánem ochrany přírody, který tento plán schválil.

(3) Není-li návrat živočicha přijatého do záchranné stanice do přírody s ohledem na jeho zdravotní stav možný, využije jej záchranná stanice přednostně pro účely ochrany přírody, zejména náhradní péče o jiné jedince nebo informování a vzdělávání veřejnosti o příčinách ohrožení a vhodných způsobech ochrany živočichů. Není-li takové využití možné, může být takový živočich na základě posouzení veterinárního lékaře, že již nevyžaduje další odbornou péči, předán záchrannou stanicí do péče jiné osobě, která splňuje požadavky stanovené tímto zákonem a jinými právními předpisy.

(4) Přijme-li záchranná stanice živočicha, který je invazním nepůvodním druhem, postupuje v souladu se zásadami regulace a vydanými správními akty podle § 13g a 13h. Jedince invazního nepůvodního druhu nelze navrátit do přírody; předán do péče podle odstavce 3 může být pouze osobě, která je držitelem povolení podle § 13d nebo § 13h odst. 3.

(5) Záchranná stanice přijme do dočasné péče rovněž jedince zvláště chráněného druhu živočicha, ptáka nebo jedince invazního nepůvodního druhu zajištěného nebo odebraného podle § 89, exemplář zadržený nebo zabavený podle zákona o obchodování s ohroženými druhy anebo jedince vydaného nebo odňatého v trestním řízení, pokud disponuje potřebnou kapacitou a technickým a odborným zázemím.

(6) Záchranná stanice vede evidenci přijatých živočichů a záznamy o průběhu jejich ošetření a péči poskytnutou jim po dobu jejich pobytu v záchranné stanici. Součástí evidence je rovněž datum, místo a způsob návrat vyléčeného živočicha do přírody. Údaje z evidence předávají záchranné stanice každoročně do evidence druhové ochrany.

(7) Ministerstvo životního prostředí stanoví vyhláškou bližší podmínky pro poskytování péče živočichům v záchranných stanicích s ohledem na zachování jejich přirozených vlastností a možnost jejich návratu do přírody a podmínky pro poskytování dlouhodobé péče živočichům, jejichž návrat do přírody není možný, a jejich využití pro osvětové a vzdělávací účely.“.

89. V § 61 odst. 1 a § 63 odst. 5 se slovo „zastavěná“ nahrazuje slovem „zastavitelná“.

90. V § 61b odst. 2 písm. a) se slova „zastavěný stavební pozemek⁶⁹⁾“ nahrazují slovy „pozemek zázemí stavby⁷⁶⁾“.

Poznámka pod čarou č. 76 zní: „⁷⁶⁾ § 12 písm. c) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.“.

91. V § 63 odst. 1 a § 77 odst. 1 písm. q) se slovo „zastavěné“ nahrazuje slovem „zastavitelné“.

92. V § 69 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

93. V § 70 odst. 1 se slova „přímé účasti občanů, prostřednictvím jejich občanských sdružení³⁴⁾ a dobrovolných sborů či aktivů“ nahrazují slovy „účasti občanů prostřednictvím právnických osob soukromého práva podle odstavce 2“.

Poznámka pod čarou č. 34 se zrušuje.

94. V § 70 odstavce 2 a 3 znějí:

„(2) Právnická osoba soukromého práva, jejímž předmětem činnosti je podle zakladatelského právního jednání ochrana životního prostředí, přírody a krajiny nebo veřejného zdraví, a jejíž hlavní činností není podnikání nebo jiná výdělečná činnost, může požádat orgán ochrany přírody, aby ji informoval o zahajovaných správních řízeních, v nichž mohou být dotčeny zájmy chráněné tímto zákonem, s výjimkou řízení navazujících na posuzování vlivů na životní prostředí podle § 3 písm. g) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Žádost musí být co do předmětu a místa řízení specifikována. Tato žádost je platná jeden rok od jejího podání.

(3) Právnická osoba podle odstavce 2, která vznikla alespoň 3 roky před dnem oznámení o zahájení řízení podle tohoto ustanovení nebo kterou podporuje svými podpisy nejméně 200 osob na podporující listině, je účastníkem řízení podle odstavce 2, pokud jde o řízení vedené podle tohoto zákona jiným orgánem než stavebním úřadem nebo o řízení podle jiného právního předpisu, v němž se rozhoduje na základě společného závazného stanoviska (§ 83 odst. 9) nebo pokud se v něm rozhoduje o povolení kácení dřevin podle § 8 odst. 1 nebo udělení výjimky ze zákazů u památných stromů podle § 46 odst. 3 nebo zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle § 56 odst. 1, pokud do 10 dnů ode dne sdělení informace podle odstavce 2 písemně oznámí svou účast v řízení orgánu ochrany přírody. Dnem sdělení informace o zahájení řízení se rozumí den doručení jejího písemného vyhotovení právnické osobě nebo první den jejího zveřejnění na úřední desce správního orgánu.“.

95. V § 70 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) V záhlaví podporující podpisové listiny a na každém jejím očíslovaném podpisovém archu se uvedou identifikační údaje právnické osoby, na jejíž podporu je podporující podpisová listina určena, a skutečnost, že listina je určena na účasti právnické osoby v řízení podle odstavce 3. Každá osoba podporující účast právnické osoby v řízení podle odstavce 3 uvede na podpisový arch své jméno, příjmení, datum narození a adresu místa pobytu a připojí vlastnoruční podpis.“.

96. V § 72 písm. e) se slova „a 55“ zrušují.

97. V § 72d odst. 3 písmena a) a b) znějí:

„a) nálezová databáze ochrany přírody,

1. v níž se ukládají data a zveřejňují informace o rozšíření a stavu druhů rostlin a živočichů, zejména zvláště chráněných, invazních nepůvodních a evropsky významných, a přírodních stanovišť,

2. jejímž prostřednictvím se ohlašuje odběr jedince zvláště chráněného druhu rostliny nebo živočicha zařazeného v III. kategorii ochrany z přírody podle § 50 odst. 1,

b) evidence druhové ochrany, jejímž prostřednictvím

1. orgán ochrany přírody zajišťuje evidenci rozhodnutí a opatření obecné povahy o odchylném postupu podle § 5b, souhlasů podle § 5c odst. 4, dohod o způsobu hospodaření a péče o pozemek podle § 49a odst. 6, rozhodnutí a opatření obecné povahy k omezení odběru jedinců zvláště chráněného druhu rostliny nebo živočicha zařazeného v III. kategorii ochrany podle § 50 odst. 2, souhlasů podle § 52b odst. 1, osvědčení podle § 55 odst. 1, rozhodnutí o zrušení osvědčení podle § 55a odst. 1, rozhodnutí, opatření obecné povahy a dohod podle § 56 a rozhodnutí o povolení k provozování záchranné stanice podle § 57a odst. 1; současně orgány ochrany přírody plní prostřednictvím evidence druhové ochrany informační povinnost podle § 5b odst. 5 a § 56 odst. 6 a vede informace stanovené čl. 23 nařízení Rady (ES) č. 708/2007 a čl. 24 odst. 1 písm. f) a h) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014,

2. vlastník nebo držitel jedince invazního nepůvodního druhu živočicha na unijním seznamu provádí jeho registraci podle § 13j odst. 2,

3. vlastník nebo držitel mrtvého jedince zvláště chráněného druhu živočicha zařazeného v I. nebo II. kategorii ochrany, jeho části nebo výrobku z něj provádí jeho registraci podle § 49b odst. 2,

4. vlastník nebo držitel živočicha odchovaného v lidské péči ohlašuje jeho ztrátu nebo odcizení podle § 55a odst. 6,

5. se přebírá evidence živočichů přijatých záchrannou stanicí a záznamů podle § 57b odst. 6,“.

98. V § 72d odst. 3 písm. c) se slova „a 47“ nahrazují slovy „, 47 a § 52a odst. 3“.

99. V § 75 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

„d) stavební úřady,“.

Dosavadní písmena d) až h) se označují jako písmena e) až i).

100. V § 76 odst. 1 se na konci úvodní části ustanovení doplňují slova „nebo nejde-li o záměr povolení kácení pro účely záměru vyžadujícího stavební povolení,“.

101. V § 76 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

102. V § 77 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) až u) se označují jako písmena b) až t).

103. V § 77 odst. 1 písm. b) se slovo „prostředků“ nahrazuje slovy „postupů nebo opatření“, slovo „nadměrnému“ se nahrazuje slovem „zbytečnému“, slova „jejich biotopů“ se nahrazují slovy „biotopů druhů“ a slova „, pokud se nejedná o zvláště chráněné druhy“ se zrušují.

104. V § 77 odst. 1 se na konci textu písmene e) doplňují slova „, a podílejí se ve spolupráci s příslušnými orgány ochrany přírody na zajištění provedení opatření k odstranění nebo izolaci invazního nepůvodního druhu na unijním seznamu podle § 13g odst. 2 a opatření k regulaci invazního nepůvodního druhu na unijním seznamu podle § 13j odst. 4“.

105. V § 77 odst. 1 se na konci textu písmene f) doplňují slova „, nejde-li o stanovení odchylného postupu v rámci rozhodnutí o povolení k provozování záchranné stanice nebo jeho změně podle § 57a odst. 7“.

106. V § 77 odst. 1 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní:

„g) rozhodují o uložení opatření k zabránění nebo zmírnění poškození biotopů opylovačů podle § 5c odst. 1,“.

Dosavadní písmena g) až t) se označují jako písmena h) až u).

107. V § 77 odst. 1 písmena m) a n) znějí:

„m) sjednávají a zrušují smlouvy o smluvně chráněném památném stromu podle § 39 a § 45 odst. 2, vydávají rozhodnutí o vyhlášení památných stromů podle § 46 odst. 1, včetně stanovení jejich ochranných pásem podle § 46 odst. 2, a zrušení ochrany památných stromů podle § 46 odst. 5, předávají dokumentaci o památných stromech a jejich ochranných pásmech a smluvně chráněných památných stromech do ústředního seznamu podle § 47 odst. 1 a zajišťují označení památného stromu a jeho odstranění podle § 47 odst. 2,

n) vydávají souhlasy ke stanoveným činnostem v ochranných pásmech památných stromů podle § 46 odst. 4, povolují výjimky ze zákazů u památných stromů podle § 46 odst. 3 a poskytují předběžnou informaci o škodlivosti činnosti podle § 46 odst. 4,“.

108. V § 77 odst. 1 písm. o) se slova „zvláště chráněných rostlin, zvláště chráněných živočichů, ptáků nebo rostlin nebo živočichů chráněných podle mezinárodních úmluv“ zrušují a text „odst. 2“ se nahrazuje textem „odst. 3 písm. a)“.

109. V § 77 odst. 1 písm. p) se slova „§ 54 odst. 4 až 11“ nahrazují slovy „§ 55 odst. 1 až 6“, slova „§ 54 odst. 4 až 10“ se nahrazují slovy „§ 55 odst. 1 až 3“, za slovo „ověřují“ se vkládá slovo „zákonný“ a text „§ 54 odst. 10“ se nahrazuje textem „§ 55 odst. 6“.

110. V § 77 odst. 1 písm. r) a § 77a odst. 4 písm. t) se za slovo „ukládají“ vkládají slova „,rozhodnutím nebo opatřením obecné povahy, pokud jde o blíže neurčený okruh osob,“.

111. V § 77 odst. 1 písm. u) se slovo „zastavěného“ nahrazuje slovem „zastavitelného“.

112. V § 77a odst. 3 se za slova „chráněných území“ vkládají slova „a na území chráněných na základě smlouvy podle § 39“ a věta druhá se zrušuje.

113. V § 77a odst. 4 úvodní části ustanovení se za slovo „úřad“ vkládají slova „, stavební úřad“.

114. V § 77a odst. 4 se písmeno q) zrušuje.

Dosavadní písmena r) až z) se označují jako písmena q) až y).

115. V § 77a odst. 4 písm. q) se slova „zvláště chráněných rostlin, zvláště chráněných živočichů, ptáků nebo rostlin nebo živočichů chráněných podle mezinárodních úmluv“ zrušují a text „odst. 2“ se nahrazuje textem „odst. 3 písm. a)“.

116. V § 77a odst. 4 písmeno y) zní:

„y) uplatňují stanoviska k návrhu zásad územního rozvoje, územního plánu, regulačního plánu, vymezení zastavitelného území a územního opatření z hlediska zájmů chráněných tímto zákonem, není-li příslušný jiný orgán ochrany přírody, a jsou dotčeným orgánem při jejich pořizování.“.

117. V § 77a odst. 5 úvodní části ustanovení se za slovo „úřad“ vkládají slova „, stavební úřad“.

118. V § 77a odst. 5 písmeno b) zní:

„b) vydávají souhlas k prodeji a nabízení za účelem prodeje živých jedinců druhů čmeláků a pačmeláků rodu *Bombus*, k jejich vypouštění a rozšiřování podle § 5c odst. 4,“.

119. V § 77a odst. 5 se na konci textu písmene d) doplňují slova „a mohou vydat opatření obecné povahy, kterým se stanoví opatření k regulaci nepůvodního druhu nebo křížence podle § 5 odst. 6, týká-li se takové opatření území zasahujícího správní obvod nejmeně dvou podřízených obecních úřadů obcí s rozšířenou působností“.

120. V § 77a odst. 5 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní:

„g) vydávají rozhodnutí o uložení provedení opatření podle § 13c odst. 1,“.

Dosavadní písmena g) až r) se označují jako písmena h) až s).

121. V § 77a odst. 5 písm. k) se text „§ 49 odst. 4“ nahrazuje textem „§ 49a odst. 6“.

122. V § 77a odst. 5 písmena l) a m) znějí:

„l) ukládají rozhodnutím provedení technicky a ekonomicky dostupných opatření k předcházení úhynu zvláště chráněných rostlin a úhynu a zraňování zvláště chráněných živočichů podle § 48a,

m) omezují rozhodnutím nebo opatřením obecné povahy, pokud jde o blíže neurčený okruh osob, odebrání nebo využívání jedinců zvláště chráněného druhu rostliny nebo živočicha zařazeného v III. kategorii ochrany z přírody podle § 50 odst. 2,“.

123. V § 77a odst. 5 se za písmeno m) vkládá nové písmeno n), které zní:

„n) zajišťují zpracování, schválení a realizaci regionálních akčních plánů podle § 52a odst. 1 a jejich předání do ústředního seznamu podle § 52a odst. 3, podílí se na realizaci záchranných programů podle § 52a odst. 1 a programů péče podle § 52a odst. 2 ve spolupráci s Agenturou a při výkonu své působnosti postupují v souladu s těmito dokumenty a zajišťují další potřebnou péči o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů,“.

Dosavadní písmena n) až s) se označují jako písmena o) až t).

124. V § 77a odst. 5 písm. o) se text „§ 54 odst. 3“ nahrazuje textem „§ 52b odst. 1“.

125. V § 77a odst. 5 písm. p) se slova „§ 54 odst. 4 až 10“ nahrazují slovy „§ 55 odst. 1 až 3“, za slovo „ověřují“ se vkládá slovo „zákonný“ a text „§ 54 odst. 10“ se nahrazuje textem „§ 55 odst. 6“.

126. V § 77a odst. 5 se na konci textu písmene q) doplňují slova „, nejde-li o povolení výjimky v rámci rozhodnutí o povolení k provozování záchranné stanice nebo jeho změně podle § 57a odst. 7“.

127. V § 77a odst. 5 písm. s) se slova „druhů rostlin a živočichů“ nahrazují slovem „nerostů“ a na konci písmene se slovo „a“ nahrazuje čárkou.

128. V § 77a odst. 5 se za písmeno s) vkládá nové písmeno t), které zní:

„t) uzavírají dohody k provádění péče o pozemek podle § 68 odst. 2 a provádějí zásahy ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí podle § 68 odst. 3 v rozsahu své působnosti, a“.

Dosavadní písmeno t) se označuje jako písmeno u).

129. V § 77a se doplňují odstavce 8 a 9, které znějí:

„(8) Krajské úřady vydávají závazná stanoviska z hlediska vysazování nepůvodních druhů k řízením o povolení výkonu rybářského práva podle zákona o rybářství.

(9) Krajské úřady vydávají společná závazná stanoviska podle § 83 odst. 9 pro záměry vyžadující povolení podle stavebního zákona, a to včetně posouzení povolení kácení podle § 8 odst. 1 a uložení náhradní výsadby podle § 9, pokud se záměr nebo jeho část nachází na území přírodní rezervace, přírodní památky nebo ochranných pásem těchto zvláště chráněných území, anebo na území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, není-li podle tohoto zákona příslušná Agentura, správa národního parku nebo újezdni úřad. V případě, že se záměr nachází na území přírodní rezervace, přírodní památky nebo ochranných pásem těchto zvláště chráněných území, anebo na území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti jen zčásti, krajské úřady vydávají společné závazné stanovisko podle § 83 odst. 9 pro celý záměr.“.

130. Za § 77a se vkládá nový § 77b, který včetně nadpisu zní:

„§ 77b

Působnost stavebních úřadů

(1) Stavební úřady ve svém správním obvodu, nejde-li o zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma, evropsky významné lokality, ptačí oblasti a vojenské újezdy a jedná-li se o záměry podle stavebního zákona, v rámci řízení podle stavebního zákona posoudí splnění podmínek stanovených tímto zákonem pro

a) vydání souhlasu k zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce podle § 4 odst. 2,

b) stanovení odchylného postupu při ochraně ptáků podle § 5b odst. 1,

c) povolení kácení dřevin podle § 8 odst. 1 a uložení náhradní výsadby podle § 9 odst. 1,

d) povolení výjimky ze zákazů stanovených v § 10 odst. 2 pro jeskyně,

e) vydání souhlasu k umístování a povolování staveb a k jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz podle § 12 odst. 2,

f) povolení výjimky ze zákazů u památných stromů a souhlas s ošetřováním památného stromu podle § 46 odst. 3, vydání souhlasu ke stanoveným činnostem v ochranných pásmech památných stromů podle § 46 odst. 2, zrušení ochrany památného stromu podle § 46 odst. 5,

g) povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle § 56; k povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů zařazených v I. kategorii ochrany je nezbytné závazné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody a k povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů zařazených v II. kategorii ochrany je nezbytné vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody,

h) vydání souhlasu k činnostem a zásahům týkajícím se zvláště chráněných nerostů podle § 57,

i) vydání souhlasu ke zřizování nebo rušení veřejně přístupných účelových komunikací, stezek a pěšin mimo zastavěné území obcí podle § 63 odst. 1.

Souhlas nebo povolení podle písmene a) až h) se v těchto případech samostatně nevydává a je součástí výrokové části rozhodnutí o povolení záměru, změně záměru před dokončením, případně o povolení užívání stavby podle stavebního zákona, jsou-li zájmy chráněné podle písmen a) až h) dotčeny.

(2) Ustanovení odstavce 1 písm. a) a e) se nepoužije, jde-li o záměr vyžadující posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

(3) Stavební úřady v rozsahu své působnosti podle odstavce 1

a) ukládají podmínky pro výkon činností, které by mohly způsobit nedovolenou změnu obecně nebo zvláště chráněných částí přírody nebo takové činnosti zakazují podle § 66,

b) vykonávají státní dozor v ochraně přírody a krajiny podle § 85 odst. 1 a rozhodují o možnostech a podmínkách uvedení do původního stavu podle § 86 odst. 1,

c) ukládají provedení přiměřených náhradních opatření podle § 86 odst. 2, a

d) projednávají přestupky podle § 87 odst. 1 písm. a), b), d), e), i) a j), § 87 odst. 2 písm. b), l), m), n) a o), § 87 odst. 3 písm. a) až e), l) a m), § 88 odst. 1 písm. b), c), d), g), k), n), s), § 88 odst. 2 písm. a), b), d), f) až i), p) a w) vyplývající z porušení povinností uložených jimi vydanými rozhodnutími nebo opatřeními.“.

131. V § 78 odst. 3 se na konci úvodní části ustanovení doplňují slova „, není-li příslušný jiný orgán“.

132. V § 78 odst. 3 písm. a) a b) se slova „vydávají souhlasy k vyhrazení míst“ nahrazují slovy „vyhrazují místa“.

133. V § 78 odst. 3 písm. c) se slova „vydávají souhlasy k vyznačení cest“ nahrazují slovy „vyznačují cesty“.

134. V § 78 odst. 3 písm. h) se slova „; po vyhlášení přírodních rezervací, přírodních památek nebo jejich ochranných pásem ohlašují příslušnému katastrálnímu úřadu údaje, popřípadě změny těchto údajů, týkající se ochrany nemovitých věcí podle tohoto zákona k zápisu

do katastru nemovitostí“ zrušují.

135. V § 78 odst. 3 písm. j) se za slovo „vyhrazují“ vkládají slova „a vyznačují“ a za slovo „místa“ se vkládají slova „, cesty a trasy“.

136. V § 78 odst. 3 písm. o) se za slovo „vydávají“ vkládají slova „rozhodnutí nebo“ a za slovo „zákazu“ se vkládají slova „činnosti podle § 66 odst. 1 a k“.

137. V § 78 odst. 3 písm. p) se slova „, vymezení zastavěného území“ zrušují.

138. V § 78 odstavec 6 zní:

„(6) Agentura na celém území České republiky, mimo území vojenských újezdů, zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma, evropsky významné lokality a ptačí oblasti, vydává pro záměry podle stavebního zákona závazná stanoviska k povolení výjimky podle § 56 ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů zařazených v I. kategorii ochrany a vyjádření k povolení výjimky podle § 56 ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů zařazených v II. kategorii ochrany, není-li podle tohoto zákona příslušné Ministerstvo životního prostředí.“.

Poznámka pod čarou č. 62 se zrušuje.

139. V § 78 odst. 7 se za slovo „pískovce“ vkládají slova „a vojenských újezdů“, za slova „odstavce 2“ se vkládají slova „mimo území vojenských újezdů“ a za slovo „republiky“ se vkládají slova „uzavírá dohody podle § 68 odst. 2 a“.

140. V § 78 odst. 9 se za slova „odstavce 1“ vkládají slova „a podle odstavce 19 po projednání s Ministerstvem obrany rovněž na pozemcích a stavbách, které tvoří součást objektů důležitých pro obranu státu mimo vojenské újezdy“.

141. V § 78 odst. 11 se slova „nebo záchranné programy zvláště chráněných druhů podle § 52“ zrušují.

142. V § 78 odst. 13 písm. a) se na konci textu bodu 1 doplňují slova „podle § 13a odst. 1“.

143. V § 78 odst. 13 písm. a) se na konci bodu 3 doplňuje slovo „nebo“.

144. V § 78 odst. 13 písm. a) se bod 4 zrušuje.

Dosavadní bod 5 se označuje jako bod 4.

145. V § 78 se za odstavec 13 vkládá nový odstavec 14, který zní:

„(14) Agentura na celém území České republiky vydává Červené seznamy podle § 52. Agentura na celém území České republiky zajišťuje zpracování a realizaci záchranných programů podle § 52a odst. 1 a programů péče podle § 52a odst. 2; schválené záchranné programy a programy péče předává Agentura do ústředního seznamu. Agentura dále na celém území České republiky koordinuje zpracování regionálních akčních plánů zpracovaných příslušnými orgány ochrany přírody.“.

Dosavadní odstavce 14 až 18 se označují jako odstavce 15 až 19.

146. V § 78 odst. 15 se slova „zvláště chráněných druhů“ nahrazují slovy „, regionálními akčními plány a programy péče“.

147. V § 78 se doplňuje odstavec 20, který zní:

„(20) Agentura a správy národních parků vydávají společná závazná stanoviska podle § 83 odst. 9 pro záměry vyžadující povolení podle stavebního zákona, a to včetně posouzení povolení kácení podle § 8 odst. 1 a uložení náhradní výsadby podle § 9, pokud se záměr nebo jeho část nachází v obvodu jejich územní působnosti podle odstavců 1 a 2. V případě, že se záměr nachází v obvodu územní působnosti podle odstavců 1 a 2 jen zčásti, Agentura a správy národních parků vydávají společné závazné stanovisko podle § 83 odst. 9 pro celý záměr.“.

148. V § 78a odst. 1 se za slovo „působnosti“ vkládají slova „, stavebních úřadů“.

149. V § 79 odst. 3 písmeno c) zní:

„c) rozhoduje o povolení k provozování záchranné stanice podle § 57a odst. 1 a jeho změně nebo zrušení podle § 57a odst. 8, v rámci rozhodnutí o povolení k provozování záchranné stanice nebo jeho změny stanovuje odchylný postup podle § 5b odst. 1 a povoluje výjimku ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a zvláště chráněných druhů živočichů podle § 56 odst. 1, vede seznam záchranných stanic a zveřejňuje jej na svých internetových stránkách podle § 57a odst. 2,“.

150. V § 79 odst. 3 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

„d) vydává pro stavby pro energetickou bezpečnost⁷⁷⁾, s výjimkou staveb výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů, závazná stanoviska k povolení výjimky podle § 56 ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů zařazených v I. kategorii ochrany a vyjádření k povolení výjimky podle § 56 ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů zařazených v II. kategorii ochrany,“.

Poznámka pod čarou č. 77 zní: „⁷⁷⁾ § 1 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní písmena d) až v) se označují jako písmena e) až w).

151. V § 79 odst. 3 písmeno q) zní:

„q) schvaluje a ukončuje záchranné programy podle § 52a odst. 1 a programy péče podle § 52a odst. 2 a společně s Agenturou zajišťuje koordinaci jejich realizace,“.

152. V § 79 odst. 3 se za písmeno q) vkládají nová písmena r) a s), která znějí:

„r) může vydat, pokud jde o blíže neurčený okruh osob, opatření obecné povahy, kterým stanoví podmínky odebírání nebo využívání jedinců zvláště chráněného druhu rostliny nebo živočicha zařazeného v III. kategorii ochrany z přírody podle § 50 odst. 2 a opatření obecné povahy, kterým se povoluje výjimka ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle § 56 odst. 1 a 4, týká-li se takové opatření území zasahujícího správní obvodu nejméně 2 příslušných orgánů ochrany přírody,

s) může uzavírat dohody podle § 56 odst. 5, pokud se mají vztahovat na území zasahující správní obvodu nejméně 2 příslušných orgánů ochrany přírody,“.

Dosavadní písmena r) až w) se označují jako písmena t) až y).

153. V § 79 odst. 3 písm. u) se text „odst. 2 písm. b)“ zrušuje.

154. V § 79 odst. 4 se slova „pověřených obecních úřadů,“ zrušují.

155. V § 79 odst. 5 písm. d) se slova „jestliže rostou na pozemcích ve vlastnictví fyzických osob, které tyto pozemky užívají,“ zrušují.

156. V § 79 odst. 5 písmeno n) zní:

„n) stanoví seznam zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a jejich zařazení do příslušné kategorie ochrany podle § 48 odst. 3, podrobnější charakteristiku podstatných změn hydrologických půdních poměrů a vodního režimu území, půdního povrchu a chemických vlastností prostředí s ohledem na nároky jednotlivých zvláště chráněných druhů rostlin nebo živočichů anebo jejich skupin podle § 49a odst. 4, bližší podmínky nezaměnitelného a trvalého označení a jiného způsobu nezaměnitelné a trvalé identifikace mrtvých jedinců zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů zařazených v I. nebo II. kategorii ochrany podle § 49b odst. 3, seznam zvláště chráněných nerostů podle § 51 a míst jejich přirozeného výskytu a dále bližší podmínky jejich ochrany,“.

157. V § 79 odst. 5 písm. o) se za slovo „ověřování“ vkládá slovo „zákonného“, slovo „náležitosti“ se nahrazuje slovem „vzor“ a text „§ 54 odst. 11“ se nahrazuje textem „§ 55 odst. 7“.

158. V § 79 odst. 5 se za písmeno o) vkládá nové písmeno p), které zní:

„p) stanoví bližší podmínky pro poskytování péče živočichům v záchranných stanicích s ohledem na zachování jejich přirozených vlastností a možnost jejich návratu do přírody a podmínky pro poskytování dlouhodobé péče živočichům, jejichž návrat do přírody není možný, a jejich využití pro osvětové a vzdělávací účely podle § 57b odst. 7 a výši nákladů na krmivo, energie a chovatelskou péči o jedince hrazené Ministerstvem životního prostředí podle § 89 odst. 7,“.

Dosavadní písmena p) až x) se označují jako písmena q) až y).

159. V § 79 odst. 5 písm. q) se číslo „4“ nahrazuje číslem „7“.

160. V § 79 odst. 5 písm. t) se číslo „3“ nahrazuje číslem „2“.

161. V § 79 odst. 7 se slova „splňují podmínky stanovené v čl. 8 odst. 2 a 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014“ nahrazují slovy „jsou schopna zajistit potřebnou odbornou péči a zabránit úniku a rozmnožování invazních nepůvodních živočichů“.

162. V § 80 odst. 2 se za slovo „jedinců“ vkládají slova „a odstranění jedinců invazního nepůvodního druhu na unijním seznamu“.

163. V § 80 odst. 3 se za slovo „prokazování“ vkládá slovo „zákonného“.

164. V § 80 odst. 4 věť druhé se za slovo „již“ vkládají slova „stavební úřad,“, ve větě třetí se za slovo „zahájí“ vkládají slova „stavební úřad,“ a za slovo „přestupku“ se vkládají slova „stavební úřad,“ a ve větě čtvrté se za slovo „a“ vkládají slova „stavební úřad,“.

165. V § 80 se doplňuje odstavce 5, který zní:

„(5) Jedná-li se o kontrolu dodržování ustanovení tohoto zákona týkajících se ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, ochrany ptáků nebo ochrany před invazními

nepůvodními druhy, je inspekce oprávněna po právnických, podnikajících fyzických a fyzických osobách požadovat prokázání zákonného původu podle § 54 odst. 1, prokázání jejich totožnosti podle § 54 odst. 3 písm. a) a odebrat jim nedovoleně držené jedince nebo uložit jim odstranění jedince invazního nepůvodního druhu na unijním seznamu podle § 89. Inspekce rovněž projednává přestupky právnických, podnikajících fyzických a fyzických osob, pokud jimi byly porušeny povinnosti podle tohoto zákona týkající se ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, ochrany ptáků nebo ochrany před invazními nepůvodními druhy.“.

166. V § 81 se na konci odstavce 7 tečka nahrazuje slovem „, a“ a doplňuje se písmeno g), které zní:

„g) pořídit zvukový, obrazový nebo jiný záznam osob a věcí nacházejících se na veřejně přístupném místě a zvukový, obrazový nebo jiný záznam průběhu úkonu, je-li to nezbytné pro plnění jejich úkolů.“.

167. V § 81 odstavec 8 zní:

„(8) V případě bezprostředního ohrožení zájmů chráněných podle částí druhé až páté tohoto zákona je strážce přírody oprávněn k pozastavení rušivé činnosti. O svém opatření bezodkladně vyrozumí orgán ochrany přírody, který strážce ustanovil. Opatření potvrdí, změní nebo zruší orgán ochrany přírody, který strážce ustanovil, rozhodnutím nejpozději do 15 dnů od jeho provedení strážcem. Vydání rozhodnutí je prvním úkonem v řízení.“.

168. V § 83 odstavec 8 zní:

„(8) V případě řízení o žádosti o povolení záměru podle stavebního zákona se odstavce 1 až 7 nepoužijí.“.

169. V § 83 odst. 9 se slova „jednotné environmentální stanovisko⁶²⁾“ nahrazují slovy „povolení podle stavebního zákona“, za slova „chráněném území“ se vkládají slova „nebo jeho ochranném pásmu“, slova „ve společném řízení“ se zrušují, slova „společné rozhodnutí, které zahrnuje“ se nahrazují slovy „společné závazné stanovisko, které nahrazuje“, za slova „anebo vyjádření“ se vkládají slova „podle tohoto zákona“ a slova „, společné rozhodnutí“ se nahrazují slovy „nebo jeho ochranného pásma, společné závazné stanovisko“.

170. V § 83a odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „nebo jednotného environmentálního stanoviska“ zrušují a za slovo „záměru“ se vkládají slova „v rozsahu nezbytném pro vydání souhlasu, povolení nebo jiného rozhodnutí, závazného stanoviska, vyjádření anebo jiného správního úkonu“.

171. V § 83a se na konci odstavce 1 doplňuje závěrečná část ustanovení, která zní:

„Obsah jednotlivých částí dokumentace musí odpovídat druhu, účelu a významu záměru, jeho vlivu na území, podmínkám v území, vlivu na životní prostředí, popřípadě době trvání záměru. Části dokumentace, které nejsou předmětem navrhovaného záměru, se neuvádějí.“.

172. V § 83a se odstavec 3 zrušuje.

173. V § 85 odst. 1 se slova „Krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, újezdní úřady, Agentura a správy národních parků“ nahrazují slovy „Orgány ochrany přírody

v obvodu své působnosti“.

174. V § 87 odst. 1 písmena b) a c) znějí:

„b) poruší povinnost obecné ochrany rostlin a živočichů podle § 5 odst. 1,

c) neprovede postupy nebo opatření uložené orgánem ochrany přírody podle § 5 odst. 3 nebo § 5c odst. 1,“.

175. V § 87 odst. 1 se za písmeno c) vkládají nová písmena d) a e), která znějí:

„d) poruší některý ze zákazů na ochranu ptáků podle § 5a odst. 1 písm. c) až e) nebo § 5a odst. 2,

e) prodá nebo nabídne za účelem prodeje živého jedince druhu čmeláka nebo pačmeláka rodu *Bombus* anebo vypustí nebo rozšíří takového jedince, který má původ mimo území České republiky, bez souhlasu podle § 5c odst. 4 nebo v rozporu s ním,“.

Dosavadní písmena d) až m) se označují jako písmena f) až o).

176. V § 87 odst. 1 písm. g) se za slovo „ohlašovací“ vkládají slova „, oznamovací nebo registrační“.

177. V § 87 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno p), které zní:

„p) v rozporu s § 57a odst. 2 používá označení „záchranná stanice“.“.

178. V § 87 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slovo „se“ vkládá slovo „dále“.

179. V § 87 odst. 2 písmena b) a c) znějí:

„b) poruší některý ze zákazů na ochranu ptáků podle § 5a odst. 1 písm. a) nebo b),

c) neprovede opatření uložená orgánem ochrany přírody podle § 48a,“.

180. V § 87 odst. 2 se za písmeno c) vkládají nová písmena d) až l), která znějí:

„d) v rozporu s § 49 poškodí biotop nebo místní populaci zvláště chráněného druhu rostliny nebo živočicha anebo její genofond,

e) v rozporu s § 49a odst. 1 písm. a) úmyslně sbírá, trhá, poškodí nebo zničí zvláště chráněný druh rostliny zařazený v I. nebo II. kategorii ochrany,

f) poruší některý ze zákazů na ochranu zvláště chráněných druhů rostlin zařazených v I. nebo II. kategorii ochrany anebo evropsky významného druhu rostliny podle § 49a odst. 1 písm. b) nebo § 49c,

g) v rozporu s § 49a odst. 2 písm. a) úmyslně sbírá, chytá, ruší, zničí, zraňuje nebo usmrtí jedince zvláště chráněných druhů živočichů zařazených v I. nebo II. kategorii ochrany,

h) poruší zákaz na ochranu zvláště chráněných druhů živočichů zařazených v I. nebo II. kategorii ochrany anebo evropsky významného druhu živočicha podle § 49a odst. 2 písm. b) nebo c) nebo § 49c,

i) poruší některý ze zákazů na ochranu zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin zařazených v I. nebo II. kategorii ochrany vztahujících se na mrtvé jedince, jejich části nebo výrobky z nich podle § 49b odst. 1,

j) poruší zákaz prodeje nebo nabízení za účelem prodeje jedince zvláště chráněného druhu rostliny nebo živočicha zařazeného v III. kategorii ochrany, jeho části nebo výrobku z něj podle § 50 odst. 1,

k) odebere z přírody jedince zvláště chráněného druhu rostliny nebo živočicha zařazeného v III. kategorii ochrany v rozporu s omezením orgánu ochrany přírody podle § 50 odst. 2,

l) v rozporu s § 52b odst. 1 vypustí zvláště chráněného živočicha odchovaného v lidské péči do přírody nebo vyseje anebo vysadí uměle vypěstovanou zvláště chráněnou rostlinu mimo kulturu nebo zastavěné území obce bez souhlasu orgánu ochrany přírody,“.

Dosavadní písmena d) až m) se označují jako písmena m) až v).

181. V § 87 odst. 2 se písmeno r) zrušuje.

Dosavadní písmena s) až v) se označují jako písmena r) až u).

182. V § 87 odst. 3 úvodní části ustanovení se za slovo „se“ vkládá slovo „dále“.

183. V § 87 odst. 3 písmena b) a c) znějí:

„b) v rozporu s § 49 zničí biotop nebo místní populaci zvláště chráněného druhu rostliny nebo živočicha anebo její genofond; za přestupek podle tohoto ustanovení se nepovažují zásahy do biotopu nebo místní populace zvláště chráněného druhu v rámci lesnického hospodaření, které byly provedeny mimo místa výskytu uvedená v lesním hospodářském plánu nebo místa výskytu, o nichž po schválení lesního hospodářského plánu informoval orgán ochrany přírody podle § 48 odst. 5; to platí pouze v případě, že výskyt druhu nebyl zřejmý,“

c) v rozporu s § 49a odst. 1 písm. a) nebo § 49c úmyslně zničí jedince zvláště chráněného druhu rostliny zařazeného v I. nebo II. kategorii ochrany anebo evropsky významného druhu; za přestupek podle tohoto ustanovení se nepovažují zásahy do biotopu nebo místní populace zvláště chráněného druhu v rámci lesnického hospodaření, které byly provedeny mimo místa výskytu uvedená v lesním hospodářském plánu nebo místa výskytu, o nichž po schválení lesního hospodářského plánu informoval orgán ochrany přírody podle § 48 odst. 5; to platí pouze v případě, že výskyt druhu nebyl zřejmý,“.

184. V § 87 odst. 3 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

„d) v rozporu s § 49a odst. 2 písm. a) úmyslně usmrtí jedince zvláště chráněného druhu živočicha zařazeného v I. nebo II. kategorii ochrany anebo evropsky významného druhu; za přestupek podle tohoto ustanovení se nepovažují zásahy do biotopu nebo místní populace zvláště chráněného druhu v rámci lesnického hospodaření, které byly provedeny mimo místa výskytu uvedená v lesním hospodářském plánu nebo místa výskytu, o nichž po schválení lesního hospodářského plánu informoval orgán ochrany přírody podle § 48 odst. 5; to platí pouze v případě, že výskyt druhu nebyl zřejmý,“.

Dosavadní písmena d) až r) se označují jako písmena e) až s).

185. V § 87 odst. 3 se písmeno h) zrušuje.

Dosavadní písmena i) až s) se označují jako písmena h) až r).

186. V § 87 odst. 3 písm. l) se slova „56 nebo“ nahrazují slovy „§ 56 odst. 1 nebo 5, podmínky

dohody uzavřené podle § 49a odst. 6 nebo § 56 odst. 5 nahrazující výjimku podle § 56 odst. 1 anebo“.

187. V § 87 odst. 3 se na konci textu písmene o) doplňují slova „, 55 nebo 55a“.

188. V § 88 odst. 1 písmena d) a e) znějí:

„d) poruší povinnost obecné ochrany rostlin a živočichů podle § 5 odst. 1,

e) neprovede postupy nebo opatření uložené orgánem ochrany přírody podle § 5 odst. 3 nebo § 5c odst. 1,“.

189. V § 88 odst. 1 se za písmeno e) vkládají nová písmena f) a g), která znějí:

„f) poruší některý ze zákazů na ochranu ptáků podle § 5a odst. 1 písm. c) až e) nebo § 5a odst. 2,

g) prodá nebo nabídne za účelem prodeje živého jedince druhu čmeláka nebo pačmeláka rodu *Bombus* anebo vypustí nebo rozšíří takového jedince, který má původ mimo území České republiky, bez souhlasu podle § 5c odst. 4 nebo v rozporu s ním,“.

Dosavadní písmena f) až s) se označují jako písmena h) až u).

190. V § 88 odst. 1 písm. j) se za slovo „ohlašovací“ vkládají slova „, oznamovací nebo registrační“, slovo „nebo“ se nahrazuje čárkou a za slovo „výsadby“ se vkládají slova „nebo nezajistí následnou péči o vysazené dřeviny“.

191. V § 88 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno v), které zní: „v) v rozporu s § 57a odst. 2 používá označení „záchranná stanice“.“.

192. V § 88 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slovo „se“ vkládá slovo „dále“.

193. V § 88 odst. 2 písmena d) a e) znějí:

„d) poruší některý ze zákazů na ochranu ptáků podle § 5a odst. 1 písm. a) nebo b),

e) neprovede opatření uložená orgánem ochrany přírody podle § 48a,“.

194. V § 88 odst. 2 se za písmeno e) vkládají nová písmena f) až l), která znějí:

„f) v rozporu s § 49 poškodí nebo zničí biotop nebo místní populaci zvláště chráněného druhu rostliny nebo živočicha anebo její genofond; za přestupek podle tohoto ustanovení se nepovažují zásahy do biotopu nebo místní populace zvláště chráněného druhu v rámci lesnického hospodaření, které byly provedeny mimo místa výskytu uvedená v lesním hospodářském plánu nebo místa výskytu, o nichž po schválení lesního hospodářského plánu informoval orgán ochrany přírody podle § 48 odst. 5; to platí pouze v případě, že výskyt druhu nebyl zřejmý,

g) poruší některý ze zákazů na ochranu zvláště chráněných druhů rostlin zařazených v I. nebo II. kategorii ochrany anebo evropsky významného druhu rostliny podle § 49a odst. 1 nebo § 49c; za přestupek podle tohoto ustanovení se nepovažují zásahy do biotopu nebo místní populace zvláště chráněného druhu v rámci lesnického hospodaření, které byly provedeny mimo místa výskytu uvedená v lesním hospodářském plánu nebo místa výskytu, o nichž po schválení lesního hospodářského plánu informoval orgán ochrany přírody podle § 48 odst. 5;

to platí pouze v případě, že výskyt druhu nebyl zřejmý,

h) poruší některý ze zákazů na ochranu zvláště chráněných druhů živočichů zařazených v I. nebo II. kategorii ochrany anebo evropsky významného druhu živočicha podle § 49a odst. 2 nebo § 49c; za přestupek podle tohoto ustanovení se nepovažují zásahy do biotopu nebo místní populace zvláště chráněného druhu v rámci lesnického hospodaření, které byly provedeny mimo místa výskytu uvedená v lesním hospodářském plánu nebo místa výskytu, o nichž po schválení lesního hospodářského plánu informoval orgán ochrany přírody podle § 48 odst. 5; to platí pouze v případě, že výskyt druhu nebyl zřejmý,

i) poruší některý ze zákazů na ochranu zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin zařazených v I. nebo II. kategorii ochrany vztahujících se na mrtvé jedince, jejich části nebo výrobky z nich podle § 49b odst. 1,

j) poruší zákaz prodeje nebo nabízení za účelem prodeje jedince zvláště chráněného druhu rostliny nebo živočicha zařazeného v III. kategorii ochrany, jeho části nebo výrobku z něj podle § 50 odst. 1,

k) odebere z přírody jedince zvláště chráněného druhu rostliny nebo živočicha zařazeného v III. kategorii ochrany v rozporu s omezením orgánu ochrany přírody podle § 50 odst. 2,

l) v rozporu s § 52b odst. 1 vypustí zvláště chráněného živočicha odchovaného v lidské péči do přírody nebo vyseje anebo vysadí uměle vypěstovanou zvláště chráněnou rostlinu mimo kulturu nebo zastavěné území obce bez souhlasu orgánu ochrany přírody,“.

Dosavadní písmena f) až s) se označují jako písmena m) až z).

195. V § 88 odst. 2 se na konci textu písmene v) doplňují slova „, 55 nebo 55a“.

196. V § 88 odst. 2 písm. w) se slova „56 nebo“ nahrazují slovy „§ 56 odst. 1 nebo 5, podmínky dohody uzavřené podle § 49a odst. 6 nebo § 56 odst. 5 nahrazující výjimku podle § 56 odst. 1 anebo“.

197. V § 88a větě druhé se za slovo „uložených“ vkládají slova „stavebním úřadem,“.

198. V § 89 odst. 1 větě druhé se slova „živočichů nebo“ nahrazují slovy „živočichů, ptáků nebo“.

199. V § 89 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem „, nebo“ a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c) jde-li o osobu, která jej má v držení, jej využívá bez povolení podle čl. 8 odst. 1 nebo čl. 19 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 nebo v rozporu s podmínkami stanovenými v tomto povolení.“.

200. V § 89 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:

„(3) Doručením oznámení o zahájení řízení o odebrání vzniká držiteli jedince zvláště chráněného druhu rostliny nebo živočicha, druhu rostliny nebo živočicha chráněného podle mezinárodních úmluv, ptáka nebo jedince invazního nepůvodního druhu živočicha na unijním seznamu, jeho části nebo výrobku z něj povinnost do doby, než bude řízení pravomocně ukončeno, zdržet se jednání, které by mohlo zmařit účel řízení o odebrání, zejména drženího

jedince prodat, darovat nebo s ním jinak nakládat. Je-li důvodné podezření, že jej osoba drží nedovoleně, a zároveň hrozí, že jeho držitel zmaří účel řízení o odebrání, nebo to vyžaduje zájem na ochraně drženého jedince, může orgán ochrany přírody jedince předběžným opatřením zajistit.

(4) Rozhodnutí o odebrání jedince podle odstavce 3 zašle orgán ochrany přírody do 10 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí Ministerstvu životního prostředí. Současně orgán ochrany přírody informuje Ministerstvo životního prostředí o tom, kde se jedinec ke dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí nachází.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 5 a 6.

201. V § 89 se na konci odstavce 6 doplňuje věta „Odebranou věc nelze převést na osobu, které byla odebrána, a ve smlouvě o převodu odebrané věci se stanoví podmínka, že tu věc nesmí osoba, které byla odebrána, získat ani žádným dalším následným převodem; získala-li osoba, které byla věc odebrána, tuto věc opět do své držby, je tento převod neplatný a orgán ochrany přírody věc opětovně odebere.“.

202. V § 89 se doplňují odstavce 7 a 8, které znějí:

„(7) Náklady spojené se zajištěním, odebráním a dalším nakládáním s jedincem, které nese správní orgán nebo které musí vynaložit, hradí Ministerstvo životního prostředí. Náklady na krmivo, energie a chovatelskou péči o jedince hradí Ministerstvo životního prostředí ve výši stanovené vyhláškou.

(8) Orgán ochrany přírody je oprávněn namísto odebrání podle odstavce 2 uložit odstranění jedince invazního nepůvodního druhu na unijním seznamu, pokud je takový postup vhodnější z hlediska předcházení dalšího rozšíření takového druhu nebo z jiného důvodu účelnější. Uložit odstranění je orgán ochrany přírody oprávněn rovněž v případě jedince invazního nepůvodního druhu rostliny na unijním seznamu.“.

203. Za § 89 se vkládá nový § 89a, který zní:

„§ 89a

Na správu jedinců zvláště chráněných druhů a ptáků předaných inspekci podle zákona o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení se přiměřeně použijí ustanovení tohoto zákona upravující nakládání s odebranými jedinci.“.

204. V § 90 odst. 2 se slovo „přímé“ zrušuje, slovo „zajištěním“ se nahrazuje slovem „zajišťováním“ a slova „anebo ozbrojených“ se nahrazují slovem „anebo“.

205. V § 90 odst. 5 se slova „volně žijících“ a slova „planě rostoucích“ zrušují.

206. V § 90 odstavec 18 zní:

„(18) Povolení, souhlasy a jiné správní úkony podle části druhé až páté tohoto zákona se nevyžadují k provádění

a) činností orgánem ochrany přírody při zajišťování výkonu své působnosti podle tohoto zákona v oblasti péče o přírodní a krajinné prostředí, ekosystémy a jejich složky, provádění inventarizačních přírodovědných průzkumů, monitoringu, dokumentace a šetření v ochraně

přírody, provádění opatření k regulaci, odstranění nebo izolaci invazního nepůvodního druhu na unijním seznamu, provádění záchranných programů, regionálních akčních plánů a programů péče a vykonávání informační a osvětové činnosti, a to prostřednictvím svých pracovníků nebo prostřednictvím jiných osob v souladu s dohodou uzavřenou za tímto účelem,

b) činností vlastníky nebo nájemci v rámci péče o pozemky v souladu s dohodou podle § 68 odst. 2, nebo

c) zásahů ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí podle § 68 odst. 3 pracovníky orgánů ochrany přírody nebo prostřednictvím jiné osoby.“.

207. V § 90 se odstavec 19 zrušuje.

Dosavadní odstavce 20 až 23 se označují jako odstavce 19 až 22.

208. V § 90 odst. 19 se slova „odstavců 18 a 19“ nahrazují slovy „odstavce 18“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „a předmětů ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí. V případě činností podle odstavce 18 prováděných prostřednictvím jiných osob musí být v dohodě uzavřené orgánem ochrany přírody za účelem zajištění jeho působnosti stanoven účel uzavírané dohody a podmínky zajišťující splnění požadavků uvedených ve větě první“.

209. V § 90 se odstavec 20 zrušuje.

Dosavadní odstavce 21 a 22 se označují jako odstavce 20 a 21.

210. V § 90 odst. 20 se na konci textu věty první doplňují slova „; to neplatí, jedná-li se o lesní porosty⁷⁵⁾“ a věta třetí se nahrazuje větou „Záměr na provedení vypalování porostů včetně navrhovaných opatření jsou orgány ochrany přírody povinny předem dohodnout s místně příslušným hasičským záchranným sborem kraje.“.

Poznámka pod čarou č. 75 zní: „⁷⁵⁾ § 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

211. V § 90 se doplňuje odstavec 22, který zní:

„(22) Smlouva o ochraně území evropsky významné lokality, prohlášení stromu za památný nebo o ochraně jiného stromu nebo jiného území se soustředěnými přírodními hodnotami podle § 39 odst. 1, smlouva o způsobu hospodaření v ptačí oblasti podle § 45e odst. 4, dohoda o způsobu hospodaření nebo péči o pozemek podle § 49a odst. 6, dohoda k zajišťování činností uvedených v § 56 odst. 2 písm. a), d) nebo e) podle § 56 odst. 5 a dohoda k provádění péče o pozemky z důvodů ochrany přírody nebo o způsobu hospodaření ve zvláště chráněných územích podle § 68 odst. 2 jsou veřejnoprávními smlouvami.“.

Čl. XIV

Přechodná ustanovení

1. Řízení a postupy zahájené a neskončené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 114/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, není-li stanoveno jinak.

2. Řízení a postupy podle zákona č. 114/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájené a neskončené do dne vzniku Úřadu rozvoje území České republiky (dále jen „Úřad“), k nimž je jako stavební úřad příslušný Úřad, převezme a dokončí ode dne svého vzniku Úřad podle zákona č. 114/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Do dne vzniku Úřadu pokračují v těchto řízeních a postupech správní orgány příslušné podle dosavadních předpisů, a to podle zákona č. 114/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, s výjimkou § 75, § 76, § 77a odst. 3, § 77b, § 78 odst. 6, 78a, § 83 odst. 8 a § 88a, a dále podle § 75, § 76, § 77a odst. 3, § 78 odst. 6, 78a, § 83 odst. 8 a § 88a zákona č. 114/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Řízení o žádosti o vydání společného rozhodnutí podle § 83 odst. 9 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájená a neskončená do dne vzniku Úřadu, se dokončí podle dosavadních předpisů. Přezkum závazného stanoviska, které bylo podle zákona č. 114/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vydáno jako podklad pro rozhodnutí stavebního úřadu podle stavebního zákona, podle § 149 odst. 8 správního řádu, zahájený a neskončený do dne vzniku Úřadu, dokončí příslušný nadřízený orgán ochrany přírody podle dosavadních předpisů.

3. Řízení a postupy podle zákona č. 114/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájené a neskončené do dne vzniku úřadů rozvoje území krajů, k nimž je jako stavební úřad příslušný úřad rozvoje území kraje nebo jeho územní pracoviště, ode dne vzniku úřadů rozvoje území krajů převezme a dokončí příslušný úřad rozvoje území kraje nebo jeho příslušné územní pracoviště podle zákona č. 114/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Do dne vzniku úřadů rozvoje území krajů pokračují v těchto řízeních a postupech správní orgány příslušné podle dosavadních předpisů, a to podle zákona č. 114/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, s výjimkou § 75, § 76, § 77a odst. 3, § 77b, § 78 odst. 6, 78a, § 83 odst. 8 a § 88a, a dále podle § 75, § 76, § 77a odst. 3, § 78 odst. 6, 78a, § 83 odst. 8 a § 88a zákona č. 114/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Řízení o žádosti o vydání společného rozhodnutí podle § 83 odst. 9 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájená a neskončená do dne vzniku úřadů rozvoje území krajů, se dokončí podle dosavadních předpisů. Přezkum závazného stanoviska, které bylo podle zákona č. 114/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vydáno jako podklad pro rozhodnutí stavebního úřadu podle stavebního zákona, podle § 149 odst. 8 správního řádu, zahájený a neskončený do dne vzniku úřadů rozvoje území krajů, dokončí příslušný nadřízený orgán ochrany přírody podle dosavadních předpisů.

4. Ustanovení § 48 odst. 5 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije pro správní řízení o schválení lesních hospodářských plánů zahájená po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

5. Ustanovení § 70 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije až pro správní řízení zahájená po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

6. Rozhodnutí o povolení k provozování záchranné stanice vydaná Ministerstvem životního prostředí podle § 5 odst. 12 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za rozhodnutí vydaná podle § 57a odst. 1 zákona

č. 114/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a zůstávají v platnosti po dobu a za podmínek v nich stanovených.

7. Rozhodnutí o vyhlášení památného stromu a jeho ochranného pásma vydaná podle § 46 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, včetně stanovení činností a zásahů v ochranném pásmu památného stromu, které lze provádět jen se souhlasem orgánu ochrany přírody, podle § 46 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za rozhodnutí vydaná podle § 46 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a činnosti a zásahy v ochranném pásmu, které lze provádět jen se souhlasem orgánu ochrany přírody, stanovené podle § 46 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

8. Za ochranné pásmo památného stromu vyhlášeného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se považuje ochranné pásmo památného stromu zapsané Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky do informačního systému územní identifikace podle čl. II bodu 6 zákona č. 364/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů.

9. Výjimka ze zákazů na ochranu u památných stromů vydaná podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za výjimku podle § 46 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Souhlas k činnosti nebo zásahu v ochranném pásmu památného stromu vydaný podle § 46 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za souhlas podle § 46 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

10. V případě, kdy orgán ochrany přírody zruší ochranu památného stromu, který byl jako památný strom vyhlášen přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona jako součást skupiny nebo stromořadí památných stromů, pro které bylo vyhlášeno jedno společné ochranné pásmo, ochranné pásmo dnem nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení ochrany památného stromu nezaniká.

11. Dohody o způsobu hospodaření uzavřené podle § 49 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za dohody o způsobu hospodaření podle § 49a odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a zůstávají v platnosti po dobu v nich stanovenou.

12. Držitel mrtvého jedince zvláště chráněného druhu rostliny nebo živočicha zařazeného v I. nebo II. kategorii ochrany, jeho části nebo výrobku z něj, který jej má v držení v den nabytí účinnosti tohoto zákona, provede jeho registraci podle § 49b odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Pokud držitel mrtvého jedince zvláště chráněného druhu rostliny nebo živočicha zařazeného v I. nebo II. kategorii ochrany, jeho části nebo výrobku z něj, nesplní podmínky registrace, může jej ve lhůtě podle věty první odevzdat státu prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky nebo správy národního parku; na odevzdané jedince se

z hlediska jejich dalšího nakládání hledí jako jedince odebrané podle § 89 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

13. Rozhodnutí o povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů vydaná podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za rozhodnutí vydaná podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a zůstávají v platnosti po dobu a za podmínek v nich stanovených.

14. Dohody uzavřené podle § 56 odst. 5 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud nahrazují výjimku podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, ze zákazů u památných stromů, zůstávají v platnosti po dobu a za podmínek v nich stanovených.

15. Ustanovení § 12 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije ve vztahu k zastavitelnému území vymezenému v územně plánovací dokumentaci, u níž byly podmínky ochrany krajinného rázu dohodnuty s orgánem ochrany přírody podle § 12 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb. ode dne nabytí účinnosti zákona č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění; to platí obdobně i pro zastavitelné území vymezené změnou územně plánovací dokumentace, u níž byly podmínky ochrany krajinného rázu dohodnuty s orgánem ochrany přírody od tohoto dne.

16. Ustanovení § 77b odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nepoužije pro záměry, jejichž posuzování podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí bylo zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

17. Žádost o vydání souhlasu ve formě závazného stanoviska podle § 4 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, které nebylo vydáno do dne účinnosti tohoto zákona, se považuje za žádost o vydání vyjádření; lhůta pro vydání vyjádření běží ode dne podání původní žádosti o vydání souhlasu. Přezkum souhlasu ve formě závazného stanoviska podle § 4 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, podle § 149 odst. 7 nebo 8 správního řádu, zahájený a neskončený do dne účinnosti tohoto zákona, dokončí nadřízený orgán ochrany přírody podle dosavadních předpisů.

18. Vymezení zón kulturní krajiny na zastavěných územích, zastavitelných plochách, popřípadě zastavitelném území obcí na území národních parků podle § 18 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstává v platnosti.

19. Řízení o souhlasu k užívání nebo kolaudaci stavby zahájené podle § 44 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a k tomuto dni neskončené, orgán ochrany přírody usnesením zastaví; proti tomuto usnesení se nelze odvolat.

ČÁST DEVÁTÁ

Změna zákona o ochraně zemědělského půdního fondu

Čl. XV

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 98/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 402/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 41/2015 Sb., zákona č. 184/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 403/2020 Sb., zákona č. 544/2020 Sb., zákona č. 609/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 149/2023 Sb., zákona č. 183/2024 Sb., zákona č. 87/2025 Sb., zákona č. 218/2025 Sb. a zákona č. 287/2025 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „zastavěném“ nahrazuje slovem „zastavitelném“ a slova „nebo v zastavitelných plochách“ se zrušují.
2. V § 4 odst. 1 písm. b) se na začátek vkládají slova „při určování zemědělské půdy k jinému než zemědělskému účelu v územně plánovací dokumentaci“ a slovo „zastavěné“ se nahrazuje slovem „zastavitelné“.
3. V § 4 odst. 2 se za slovo „prospěšnost“ vkládají slova „, veřejný zájem, ekonomické a sociální dopady“.
4. V § 4 odst. 3 věť druhé se za slovo „nemění“ vkládá slovo „základní“.
5. V § 4 odstavec 4 zní:

„(4) Zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany nelze odejmout ze zemědělského půdního fondu pro záměry pro obchod nebo skladování o rozsahu větším než 1 ha s výjimkou záměrů umístěných do 1 km od staveb nebo tras dálnic, silnic I. třídy, drah, leteckých staveb nebo vodních cest nebo pro záměry energetického zařízení pro přeměnu energie slunečního záření na elektřinu s výjimkou záměrů podle § 8a. Vznikne-li v důsledku odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro záměr energetického zařízení pro přeměnu energie slunečního záření na elektřinu jako stavby dočasná plocha tvořená zemědělskou půdou I. nebo II. třídy ochrany, na které je ztíženo zemědělské obhospodařování, lze zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany ze zemědělského půdního fondu dočasně odejmout.“.

6. V § 4 odst. 5 věť první se slova „transformačních a zastavitelných“ zrušují.
7. V § 5 odst. 2 se slova „a k návrhu vymezení zastavěného území“ zrušují a na konci textu odstavce se doplňují slova „při respektování cílů a úkolů územního plánování a s přihlédnutím k zájmu územních samosprávných celků a státu na rozvoji svého území“.
8. V § 7 odstavce 1 a 2 znějí:

„(1) Dokumentace pro povolení záměru podle stavebního zákona, který vyžaduje souhlas podle § 8b nebo 9, musí být zpracována se zohledněním zásad plošné ochrany zemědělského půdního fondu (§ 4), s výjimkou zásad, které se podle § 9 odst. 10 neposuzují.

(2) Umístění záměru podle § 8a, 8b a 9 musí být navrženo tak, aby z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem chráněných veřejných zájmů došlo k co

nejmenším ztrátám zemědělského půdního fondu, a zároveň musí být vyhodnoceny důsledky navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond.“.

9. V § 7 odst. 4 se za číslo „6“ vkládají slova „nebo k žádosti o povolení záměru podle stavebního zákona“ a za slovo „území“ se vkládají slova „k prokázání splnění podmínek“.

10. V § 8a odst. 8 se slovo „nezastavěném“ nahrazuje slovem „nezastavitelném“.

11. V § 8a se doplňuje odstavce 10, který zní:

„(10) Jedná-li se o záměr vyžadující povolení podle stavebního zákona, stavební úřad vydá souhlas podle odstavce 2 nebo 9 v rozhodnutí o povolení záměru podle stavebního zákona. Žádost o povolení záměru podle stavebního zákona obsahuje vedle náležitostí požadovaných stavebním zákonem náležitosti vyžadované v odstavci 3. Povolení záměru podle stavebního zákona obsahuje také náležitosti podle odstavce 4.“.

12. V § 8b se doplňuje odstavce 4, který zní:

„(4) Jedná-li se o záměr vyžadující povolení podle stavebního zákona, stavební úřad vydá souhlas podle odstavce 1 v rozhodnutí o povolení záměru podle stavebního zákona. Žádost o povolení záměru podle stavebního zákona obsahuje vedle náležitostí požadovaných stavebním zákonem náležitosti vyžadované v odstavci 2. Povolení záměru podle stavebního zákona obsahuje také náležitosti podle odstavce 3.“.

13. V § 9 odst. 2 písmena a) až d) znějí:

„a) v zastavitelném území pro

1. stavbu včetně souvisejících zastavěných ploch o výměře do 25 m²,
2. veřejně prospěšnou stavbu umístěvanou v proluce o velikosti do 0,5 ha, nebo
3. drobnou stavbu,

b) pro umístění

1. signálů, stabilizačních kamenů a jiných značek pro geodetické účely, vstupních šachet podzemního vedení a stožárů nadzemních vedení, pokud v jednotlivých případech nejde o plochu větší než 30 m²,
2. přečerpávacích stanic, vrtů, studní a stanic nadzemního nebo podzemního vedení a větrných jam, pokud v jednotlivých případech nejde o plochu větší než 55 m², nebo
3. záměrů na pozemku zázemí stavby,
4. základnové stanice sítí elektronických komunikací, pokud v jednotlivých případech nejde o plochu větší než 100 m², a související elektrické a optické přípojné vedení,
5. zařízení sloužící pro ukládání elektřiny ze zařízení pro přeměnu energie slunečního záření na elektřinu s výjimkou záměrů podle § 8a, pokud se nachází na zemědělské půdě v areálu tohoto zařízení pro přeměnu energie nebo v jeho blízkosti,
6. záměrů souvisejících s provozováním zoologické zahrady provozované podle jiného právního předpisu a na základě licence udělené Ministerstvem životního prostředí,

c) pro obnovu přirozených a přírodě blízkých koryt vodních toků,

d) k nezemědělským účelům po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu, je-li termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy nejméně 15 dní předem písemně oznámen orgánu ochrany zemědělského půdního fondu uvedenému v § 15; v případě, že následně vyvstane potřeba nezemědělského využívání zemědělské půdy včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu na dobu delší než 1 rok, je třeba požádat orgán ochrany zemědělského půdního fondu o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu,“.

14. V § 9 odst. 5 se písmena a) až d) včetně poznámky pod čarou č. 6 zrušují.

Dosavadní písmena e) až g) se označují jako písmena a) až c).

15. V § 9 odst. 6 písm. f) se slova „a návrh alternativ“ zrušují.

16. V § 9 odst. 8 písm. c) se slova „jsou-li pro to zvláštní důvody při lomové (povrchové) těžbě uhlí a kaolinu nebo při geologicko-průzkumných pracích, zejména u velmi hlubokých vrtů,“ zrušují.

17. V § 9 odstavec 9 zní:

„(9) Jedná-li se o záměr vyžadující povolení podle stavebního zákona, stavební úřad vydá souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu v rozhodnutí o povolení záměru podle stavebního zákona. Žádost o povolení záměru podle stavebního zákona obsahuje vedle náležitostí požadovaných stavebním zákonem náležitosti vyžadované v odstavci 6, případně 7. Povolení záměru podle stavebního zákona obsahuje také náležitosti podle odstavce 8.“.

18. V § 9 se doplňuje odstavec 10, který zní:

„(10) Zásady plošné ochrany podle § 4 odst. 1 až 5 se neposuzují v zastavitelném území, koridoru pro stavební záměr nebo ploše těžby vymezených v územně plánovací dokumentaci v souladu se stanoviskem orgánu ochrany zemědělského půdního fondu.“.

19. V § 11 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Rozhodnutí se vydává jako první úkon v řízení.“.

20. V § 11 odst. 4 písm. a) se za slovo „souhlasu“ vkládají slova „anebo rozhodnutí o povolení záměru stavebním úřadem“.

21. V § 13 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní: „f) stavební úřad.“.

22. V § 15 se na konci úvodní části ustanovení doplňují slova „, není-li příslušný stavební úřad,“.

23. V § 15 se na konci textu písmene m) doplňují slova „nebo stavební úřad“.

24. V § 17 písm. a) se slova „a k návrhům na vymezení zastavěného území samostatným postupem pro území hlavního města Prahy a obcí, ve kterých je sídlo kraje,“ zrušují.

25. V § 17a se na konci úvodní části ustanovení doplňují slova „, není-li příslušný stavební úřad,“.

26. V § 17a písm. a) se slova „a k návrhům na vymezení zastavěného území samostatným postupem, s výjimkou zastavěného území hlavního města Prahy a obcí, ve kterých je sídlo kraje,“ zrušují.

27. § 17c včetně nadpisu zní:

„§ 17c

Stavební úřad

(1) Jedná-li se o záměr povolovaný podle stavebního zákona mimo území národních parků, stavební úřad v rozhodnutí o povolení záměru

a) vydává souhlas s realizací agrovoltaické výroby elektřiny nebo zařízení sloužícího pro ukládání elektřiny z agrovoltaické výroby elektřiny podle § 8a odst. 10,

b) vydává souhlas s realizací záměru nebo opatření realizovaného na zemědělské půdě podle § 8b odst. 4,

c) vydává souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu podle § 9 odst. 9.

(2) Stavební úřad ve vztahu k záměrům povoleným podle odstavce 1 dále

a) zasílá podle § 3b odst. 4 údaje související s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu do evidence odnětí zemědělské půdy,

b) přijímá oznámení podle § 8a odst. 5 a 6,

c) kontroluje plnění podmínek stanovených podle tohoto zákona a opatření k nápravě jím uložených,

d) ukládá opatření k nápravě závadného stavu vzniklého neplněním podmínek stanovených podle tohoto zákona,

e) projednává přestupky podle § 20 odst. 1 písm. g) a i) až n) a odst. 2 písm. f) až i) a § 20a odst. 1 písm. g) a i) až n) a odst. 2 písm. f) až i), vyplývající z porušení povinností uložených jím vydanými rozhodnutími či opatřeními.“

28. V § 18 odst. 1 větě první se za slova „fondu se“ vkládají slova „v případě záměrů, které nepodléhají povolení záměru podle stavebního zákona,“.

29. V § 18 se na konci odstavce 6 doplňuje věta „Vydal-li souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu stavební úřad, zašle obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí o povolení záměru včetně dokumentace připojené k žádosti o povolení záměru v rozsahu podkladů podle § 9 odst. 6, případně 7.“.

30. V § 19 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Je-li to potřebné pro účely zápisu do katastru nemovitostí, potvrdí orgán ochrany zemědělského půdního fondu na žádost vlastníka pozemku nebo katastrálního úřadu, že pozemek je zastavěn stavbou dálnice, silnice nebo místní komunikace nebo stavbou, kterou lze provést bez souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu.“.

31. V § 20 odst. 1 se na konci textu písmene j) doplňují slova „anebo povolením záměru podle stavebního zákona“.
32. V § 20a odst. 1 se na konci textu písmene j) doplňují slova „anebo povolením záměru podle stavebního zákona“.
33. V § 21 odst. 4 se věta první zrušuje, slova „jednotné environmentální stanovisko“ se nahrazují slovy „povolení podle stavebního zákona“ a slovo „rozhodnutí“ se nahrazuje slovy „závazného stanoviska“.
- Poznámka pod čarou č. 40 se zrušuje.
34. V příloze k zákonu v části B se skupina faktorů E včetně poznámky pod čarou č. 45 zrušuje.

Čl. XVI

Přechodná ustanovení

1. Řízení a postupy zahájené a neskončené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 334/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, není-li stanoveno jinak.

2. Řízení a postupy podle zákona č. 334/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájené a neskončené do dne vzniku Úřadu rozvoje území České republiky (dále jen „Úřad“), k nimž je jako stavební úřad příslušný Úřad, převezme a dokončí ode dne svého vzniku Úřad podle zákona č. 334/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Do dne vzniku Úřadu pokračují v těchto řízeních a postupech správní orgány příslušné podle dosavadních předpisů, a to podle zákona č. 334/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, s výjimkou § 8a odst. 10, § 8b odst. 4, § 9 odst. 9, § 13 písm. f), § 17c, a dále podle § 21 odst. 4 zákona č. 334/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Přezkum závazného stanoviska, které bylo podle zákona č. 334/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vydáno jako podklad pro rozhodnutí stavebního úřadu podle stavebního zákona, podle § 149 odst. 8 správního řádu, zahájený a neskončený do dne vzniku Úřadu, dokončí příslušný nadřízený orgán ochrany zemědělského půdního fondu podle dosavadních předpisů.

3. Řízení a postupy podle zákona č. 334/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájené a neskončené do dne vzniku úřadů rozvoje území krajů, k nimž je jako stavební úřad příslušný úřad rozvoje území kraje nebo jeho územní pracoviště, ode dne vzniku úřadů rozvoje území krajů převezme a dokončí příslušný úřad rozvoje území kraje nebo jeho příslušné územní pracoviště podle zákona č. 334/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Do dne vzniku úřadů rozvoje území krajů pokračují v těchto řízeních a postupech správní orgány příslušné podle dosavadních předpisů, a to podle zákona č. 334/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, s výjimkou § 8a odst. 10, § 8b odst. 4, § 9 odst. 9, § 13 písm. f), § 17c, a dále podle § 21 odst. 4 zákona č. 334/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Přezkum závazného stanoviska, které bylo podle zákona č. 334/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vydáno jako podklad pro rozhodnutí stavebního úřadu podle

stavebního zákona, podle § 149 odst. 8 správního řádu, zahájený a neskončený do dne vzniku úřadů rozvoje území krajů, dokončí příslušný nadřízený orgán ochrany zemědělského půdního fondu podle dosavadních předpisů.

4. Byl-li vydán souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu podle § 9 zákona č. 334/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, formou závazného stanoviska pro záměr, který vyžadoval rozhodnutí nebo jiný úkon podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a do tohoto dne se nestal závaznou součástí rozhodnutí nebo jiného úkonu podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, přičemž tento záměr nevyžaduje povolení podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, má toto závazné stanovisko účinky pravomocného rozhodnutí. Za okamžik nabytí právní moci se považuje okamžik nabytí právní účinnosti souhlasu s odnětím.

5. U souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu vydaného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, který se stal před tímto dnem závaznou součástí rozhodnutí nebo jiného úkonu podle stavebního zákona, stavební úřad

- a) kontroluje plnění podmínek daných tímto souhlasem, včetně provádění rekultivace, a
- b) ukládá opatření k nápravě závadného stavu vzniklého neplněním podmínek daných tímto souhlasem.

6. U záměrů, pro něž přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nabytí právní účinnosti první povoloovací akt vydaný ve věci podle jiných právních předpisů, a u nichž do dne nabytí účinnosti tohoto zákona nebylo vydáno rozhodnutí o odvodech podle § 11 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., se při výpočtu odvodů nepoužije faktor životního prostředí uvedený v části B skupině E přílohy k zákonu č. 334/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Rozhodnutí o odvodech vydaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zůstávají nedotčena.

7. Ustanovení § 9 odst. 10 zákona č. 334/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije pouze ve vztahu k zastavitelnému území, koridoru pro stavební záměr nebo ploše těžby vymezeným v územně plánovací dokumentaci, k jejímuž návrhu bylo vydáno stanovisko orgánu ochrany zemědělského půdního fondu podle § 5 zákona č. 334/1992 Sb. ode dne nabytí účinnosti zákona č. 41/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky; to platí obdobně i pro zastavitelné území, koridory pro stavební záměry a plochy těžby vymezené změnou územně plánovací dokumentace, k jejímuž návrhu bylo takové stanovisko vydáno od tohoto dne.

8. Byla-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zemědělská půda náležející do zemědělského půdního fondu dotčena záměrem, který byl proveden bez souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, a jedná-li se o záměr, který podle § 9 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu nevyžaduje, hledí se na takový záměr, jako by k němu souhlasu nebylo třeba. Řízení o uložení odvodu za odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti

tohoto zákona, se v takovém případě zastaví. Pravomocná rozhodnutí o odvodech vydaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zůstávají nedotčena. Ustanovení § 19 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije obdobně.

ČÁST DESÁTÁ

Změna zákona o dani z nemovitých věcí

Čl. XVII

Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 242/1994 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 65/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 576/2002 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 1/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 212/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 23/2015 Sb., zákona č. 84/2015 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 364/2019 Sb., zákona č. 283/2020 Sb., zákona č. 299/2020 Sb., zákona č. 609/2020 Sb., zákona č. 36/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 251/2023 Sb., zákona č. 349/2023 Sb., zákona č. 183/2024 Sb. a zákona č. 152/2025 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 1 písm. v) se slovo „zastavěném“ nahrazuje slovem „zastavitelném“ a slova „nebo v zastavitelné ploše podle stavebního zákona“ se zrušují.

2. Za § 19b se vkládá nový § 19c, který zní:

„§ 19c

(1) Zastavěnou plochou u stavby, která byla dokončena podle právních předpisů účinných přede dnem nabytí účinnosti zákona č. .../2026 Sb. nebo jejíž užívání bylo zahájeno přede dnem nabytí účinnosti zákona č. .../2026 Sb., se rozumí zastavěná plocha podle stavebního zákona ve znění účinném přede dnem nabytí dne účinnosti zákona č. .../2026 Sb.

(2) Pro účely odstavce 1 se stavba považuje za dokončenou nabytím právní moci kolaudačního rozhodnutí, kolaudačního souhlasu, oznámením dokončení stavby nebo úkonem s obdobným účinkem. Pokud došlo k dokončení změny dokončené stavby podle stavebního zákona ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti zákona č. .../2026 Sb., tak se stavba považuje za dokončenou podle stavebního zákona ode dne účinnosti zákona č. .../2026 Sb.

(3) Zahájením užívání stavby se také rozumí zahájení užívání stavby, u které došlo ke změně dokončené stavby a u které tato změna spočívá ve změně výměry zastavěné plochy.

(4) Pokud bylo zahájeno užívání stavby přede dnem nabytí účinnosti zákona č. .../2026 Sb., a stavba nebo změna dokončené stavby byly dokončeny podle stavebního zákona ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti zákona č. .../2026 Sb., odstavec 1 se pro zdaňovací období započaté ode dne dokončení stavby nepoužije.“

Čl. XVIII

Přechodné ustanovení

Obecně závazná vyhláška podle § 4 odst. 1 písm. v) zákona č. 338/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za obecně závaznou vyhlášku vydanou podle § 4 odst. 1 písm. v) zákona č. 338/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Pokud tato obecně závazná vyhláška vymezuje pozemky v zastavěném území nebo zastavitelné ploše, hledí se na ně jako na vymezené pozemky v zastavitelném území.

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna autorizačního zákona

Čl. XIX

V § 22 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (autorizační zákon), ve znění zákona č. 224/2003 Sb., se doplňuje odstavce 4, který zní:

„(4) Komora bezodkladně uvědomí Úřad rozvoje území České republiky o pravomocném rozhodnutí o uložení disciplinárního opatření spočívajícího v pozastavení nebo odnětí autorizace autorizované osobě.“.

ČÁST DVANÁCTÁ

Změna zákona o zeměměřictví

Čl. XX

V § 4b odst. 8 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění zákona č. 47/2020 Sb., zákona č. 202/2023 Sb., zákona č. 287/2025 Sb. a zákona č. 330/2025 Sb. se za větu první vkládá věta „Podkladem pro zápis údajů podle odstavce 4 písm. a) je dokumentace o zaměření prostorové polohy, rozměru a tvaru dokončené stavby nebo technologického zařízení stavby.“.

Čl. XXI

Přechodné ustanovení

Ustanovení § 4b odst. 9 zákona č. 200/1994 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije pro zápis údajů o objektech a zařízeních dopravní a technické infrastruktury, jejichž výstavba byla dokončena počínaje dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Pokud výstavba probíhá po částech či etapách, povinnost podle věty první se vztahuje pouze na část či etapu záměru, která byla dokončena počínaje dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST TŘINÁCTÁ

Změna zákona o dráhách

Čl. XXII

V § 7 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 367/2019 Sb., zákona č. 284/2021 Sb. a zákona č. 426/2021 Sb., se slova „Dopravní a energetický stavební úřad“ nahrazují slovy „Úřad rozvoje území České republiky“.

ČÁST ČTRNÁCTÁ

Změna zákona o vnitrozemské plavbě

Čl. XXIII

V § 22a odst. 4 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 187/2014 Sb., se slovo „zastavěném“ nahrazuje slovem „zastavitelném“.

ČÁST PATNÁCTÁ

Změna lesního zákona

Čl. XXIV

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 67/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 149/2003 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 501/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 280/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 15/2015 Sb., zákona č. 250/2016 Sb., zákona č. 62/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 90/2019 Sb., zákona č. 314/2019 Sb., zákona č. 403/2020 Sb., zákona č. 609/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 364/2021 Sb., zákona č. 149/2023 Sb., zákona č. 465/2023 Sb., zákona č. 23/2025 Sb., zákona č. 173/2025 Sb., zákona č. 218/2025 Sb. a zákona č. 250/2025 Sb., se mění takto:

1. V § 12 odst. 2 větě první se slovo „souhlas“ nahrazuje slovem „vyjádření“ a věta druhá se zrušuje.

2. V § 12 odstavec 3 zní:

„(3) Lesní pozemek nelze rozdělit, jestliže by dělením vznikly pozemky nevhodného tvaru nebo velikosti, neumožňující řádné hospodaření v lese.“.

Poznámka pod čarou č. 46 se zrušuje.

3. V § 13 odst. 1 se za větu třetí vkládají věty „Pokud je důvodem udělení výjimky záměr vyžadující povolení podle stavebního zákona, je rozhodnutí orgánu státní správy lesů

nahrazeno rozhodnutím o záměru podle stavebního zákona. Splnění podmínek podle tohoto zákona posoudí stavební úřad v rozhodnutí o záměru podle stavebního zákona po vydání vyjádření orgánu státní správy lesů. Pokud se záměr nebo jeho část nachází na území národního parku, ověří splnění podmínek pro udělení výjimky správa národního parku v rámci společného závazného stanoviska podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Žádost o povolení záměru podle stavebního zákona, ke kterému je třeba udělení výjimky podle věty třetí, obsahuje vedle náležitostí požadovaných stavebním zákonem také náležitosti vyžadované v § 16.“.

4. V § 14 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „K dotčení vzdálenějších pozemků se závazné stanovisko nevydává.“.

5. V § 14 odstavec 3 zní:

„(3) Jde-li o řízení o povolení záměru podle stavebního zákona, závazné stanovisko podle odstavce 2 se s výjimkou území národních parků nevydává. Splnění podmínek podle tohoto zákona posoudí stavební úřad v rozhodnutí o záměru podle stavebního zákona po vydání vyjádření orgánu státní správy lesů vydaného v rozsahu dotčení pozemků podle odstavce 2.“.

6. V § 15 odst. 3 se na konci textu písmene c) doplňují slova „, a související elektrické a optické přípojné vedení“.

7. V § 16 se odstavec 7 zrušuje.

Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 7.

8. V § 17 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Rozhodnutí se vydává jako první úkon v řízení.“.

9. V § 47 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

„c) stavební úřady,“

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).

10. V § 48 odst. 1 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmena d) až n) se označují jako písmena c) až m).

11. V § 48 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „, s výjimkou případů, kdy je důvodem odnětí nebo omezení záměr povolovaný podle stavebního zákona“.

12. V § 48 odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova „, s výjimkou řízení o povolení záměru podle stavebního zákona“.

13. V § 48 odst. 2 se na konci písmen h) a i) slovo „a“ zrušuje.

14. V § 48 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno k), které zní:

„k) vydávají vyjádření k

1. návrhu dělení lesních pozemků, při kterém výměra jednoho pozemku klesne pod 1 ha (§ 12 odst. 2),

2. žádosti o odnětí nebo o omezení, pokud je důvodem odnětí nebo omezení záměr vyžadující povolení podle stavebního zákona (§ 13 odst. 1) a
3. řízení o povolení záměru podle stavebního zákona, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa do výměry 1 ha, není-li příslušný krajský úřad, a k dotčení pozemků do vzdálenosti 30 m od okraje lesa (§ 14 odst. 2).“.
15. V § 48a odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „, s výjimkou případů, kdy je důvodem odnětí nebo omezení záměr povolovaný podle stavebního zákona; v takovém případě vydá vyjádření“.
16. V § 48a odst. 2 se na konci textu písmene c) doplňují slova „, s výjimkou řízení o povolení záměru podle stavebního zákona; v takovém případě vydá vyjádření“.
17. Za § 48a se vkládá nový § 48b, který včetně nadpisu zní:

„§ 48b

Stavební úřad

(1) Jedná-li se o záměr povolovaný podle stavebního zákona stavební úřad v rozhodnutí o povolení záměru

- a) mimo území národních parků posuzuje splnění podmínek pro souhlas s povolením záměrů, jimiž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa a pozemky do vzdálenosti 30 m od okraje lesa (§ 14 odst. 2),
- b) rozhoduje o odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa nebo o omezení jejich využívání pro plnění funkcí lesa (§ 13 odst. 1).

(2) Stavební úřad ve vztahu k záměrům povolovaným podle odstavce 1 dále

- a) přijímá žádosti o odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa nebo o omezení jejich využívání pro plnění funkcí lesa,
- b) kontroluje plnění podmínek stanovených podle tohoto zákona a opatření k nápravě jím uložených,
- c) ukládá opatření k nápravě závadného stavu vzniklého neplněním podmínek stanovených podle tohoto zákona,
- d) zasílá rozhodnutí o povolení záměru orgánu státní správy lesů, od něhož si vyžádal vyjádření.“.

Čl. XXV

Přechodná ustanovení

1. Řízení a postupy zahájené a neskončené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 289/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, není-li stanoveno jinak.

2. Řízení a postupy podle zákona č. 289/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájené a neskončené do dne vzniku Úřadu rozvoje území České

republiky (dále jen „Úřad“), k nimž je jako stavební úřad příslušný Úřad, převezme a dokončí ode dne svého vzniku Úřad podle zákona č. 289/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Do dne vzniku Úřadu pokračují v těchto řízeních a postupech správní orgány příslušné podle dosavadních předpisů. Žádost o vydání závazného stanoviska orgánu státní správy lesů podle zákona č. 289/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, které mělo být podkladem pro rozhodnutí stavebního úřadu podle stavebního zákona a které nebylo vydáno do dne vzniku Úřadu, se považuje za žádost o vydání vyjádření; lhůta pro vydání vyjádření běží ode dne podání původní žádosti o vydání závazného stanoviska. Přezkum závazného stanoviska, které bylo podle zákona č. 289/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vydáno jako podklad pro rozhodnutí stavebního úřadu podle stavebního zákona, podle § 149 odst. 8 správního řádu, zahájený a neskončený do dne vzniku Úřadu, dokončí příslušný nadřízený orgán státní správy lesů podle dosavadních předpisů.

3. Řízení a postupy podle zákona č. 289/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájené a neskončené do dne vzniku úřadů rozvoje území krajů, k nimž je jako stavební úřad příslušný úřad rozvoje území kraje nebo jeho územní pracoviště, ode dne vzniku úřadů rozvoje území krajů převezme a dokončí příslušný úřad rozvoje území kraje nebo jeho územní pracoviště podle zákona č. 289/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Do dne vzniku úřadů rozvoje území krajů pokračují v těchto řízeních a postupech správní orgány příslušné podle dosavadních předpisů podle zákona č. 289/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Žádost o vydání závazného stanoviska orgánu státní správy lesů podle zákona č. 289/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, které mělo být podkladem pro rozhodnutí stavebního úřadu podle stavebního zákona a které nebylo vydáno do dne vzniku úřadů rozvoje území krajů, se považuje za žádost o vydání vyjádření; lhůta pro vydání vyjádření běží ode dne podání původní žádosti o vydání závazného stanoviska. Přezkum závazného stanoviska, které bylo podle zákona č. 289/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vydáno jako podklad pro rozhodnutí stavebního úřadu podle stavebního zákona, podle § 149 odst. 8 správního řádu, zahájený a neskončený do dne vzniku úřadů rozvoje území krajů, dokončí příslušný nadřízený orgán státní správy lesů podle dosavadních předpisů.

4. Byl-li vydán souhlas s odnětím půdy plnění funkcí lesa formou závazného stanoviska pro záměr, který vyžadoval rozhodnutí nebo jiný úkon podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a do tohoto dne se nestal závaznou součástí rozhodnutí nebo jiného úkonu podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, přičemž tento záměr nevyžaduje povolení podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, má toto závazné stanovisko účinky pravomocného rozhodnutí. Za okamžik nabytí právní moci se považuje okamžik nabytí právní účinnosti souhlasu s odnětím.

ČÁST ŠESTNÁCTÁ

Změna zákona o pozemních komunikacích

Čl. XXVI

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 489/2001 Sb., zákona č. 256/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 358/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 97/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 288/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 196/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 370/2016 Sb., zákona č. 151/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 169/2018 Sb., zákona č. 193/2018 Sb., zákona č. 227/2019 Sb., zákona č. 162/2020 Sb., zákona č. 403/2020 Sb., zákona č. 543/2020 Sb., zákona č. 609/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 365/2021 Sb., zákona č. 374/2021 Sb., zákona č. 418/2021 Sb., zákona č. 178/2022 Sb., zákona č. 217/2022 Sb., zákona č. 432/2022 Sb., zákona č. 152/2023 Sb., zákona č. 184/2023 Sb., zákona č. 349/2023 Sb., zákona č. 464/2023 Sb., zákona č. 465/2023 Sb., zákona č. 82/2024 Sb., zákona č. 183/2024 Sb., zákona č. 130/2025 Sb., zákona č. 218/2025 Sb., zákona č. 232/2025 Sb. a zákona č. 330/2025 Sb., se mění takto:

1. V § 8 odst. 1 se slovo „zastavěným“ nahrazuje slovem „zastavitelným“ a slova „nebo zastavitelnými plochami“ se zrušují.
2. V § 11 odst. 2 se slovo „zastavěné“ nahrazuje slovem „zastavitelné“ a slova „nebo zastavitelné plochy“ se zrušují.
3. V § 11 odst. 5 se slovo „zastavěné“ nahrazuje slovem „zastavitelné“.
4. V § 18g odst. 1 písm. d), § 24 odst. 2 písm. b), § 26 odst. 2, § 30 odst. 5, § 35 odst. 3, § 36 odst. 4 a § 37 odst. 5 písm. b) se slovo „zastavěném“ nahrazuje slovem „zastavitelném“.
5. V § 25 odst. 7 písm. d) bodě 1 se slovo „zastavěném“ nahrazuje slovem „zastavitelném“ a slovo „zastavěné“ se nahrazuje slovem „zastavitelné“.
6. V § 30 odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo „zastavěné“ nahrazuje slovem „zastavitelné“.
7. V § 30 odst. 3 se slovo „zastavěného“ nahrazuje slovem „zastavitelného“.
8. V § 40 odst. 11 písm. a) se slova „Dopravní a energetický stavební úřad“ nahrazují slovy „Úřad rozvoje území České republiky“.

ČÁST SEDMNÁCTÁ

Změna zákona o civilním letectví

Čl. XXVII

Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 146/2000 Sb., zákona č. 258/2002 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č.

124/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 407/2010 Sb., zákona č. 137/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 261/2017 Sb., zákona č. 111/2019 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 240/2022 Sb., zákona č. 431/2022 Sb., zákona č. 152/2023 Sb., zákona č. 464/2023 Sb., zákona č. 218/2025 Sb. a zákona č. 370/2025 Sb., se mění takto:

1. V § 35 odst. 1 se slova „využití území“ nahrazují slovy „povolení záměru“.
2. V § 36 odst. 2 se slova „Dopravní a energetický stavební úřad“ nahrazují slovy „Úřad rozvoje území České republiky“.
3. V § 37 odst. 1 větě první a druhé se slova „úřadem územního plánování“ nahrazují slovem „obcí“.
4. V § 87 odst. 1 se za slovo „Ústav“ vkládají slova „, Úřad rozvoje území České republiky“.

ČÁST OSMNÁCTÁ

Změna zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem

Čl. XXVIII

V § 8 zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění zákona č. 160/2006 Sb. a zákona č. 396/2012 Sb. se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Nárok na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím lze uplatnit i tehdy, pokud soud ve správním soudnictví zamítl žalobu nebo návrh na zrušení opatření obecné povahy podle § 309 odst. 6 stavebního zákona a v odůvodnění rozsudku uvedl, že tak učinil proto, že by jeho zrušení představovalo pro jiné osoby nebo pro veřejný zájem nepoměrně větší újmu v porovnání s újmou vzniklou navrhovateli zamítnutím návrhu.“

ČÁST DEVATENÁCTÁ

Změna veterinárního zákona

Čl. XXIX

Zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 298/2009 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 139/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona č.

126/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb. a zákona č. 302/2017 Sb., zákona č. 368/2019 Sb., zákona č. 238/2020 Sb., zákona č. 543/2020 Sb., zákona č. 36/2021 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 246/2022 Sb., zákona č. 70/2025 Sb., zákona č. 218/2025 Sb., zákona č. 220/2025 Sb., zákona č. 251/2025 Sb. a zákona č. 331/2025 Sb., se mění takto:

1. V § 48 odst. 1 písm. h) a § 49 odst. 1 písm. i) se slova „závazné posudky a“ zrušují.

2. Nadpis § 56 zní: „**Vyjádření**“.

3. V § 56 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 1 až 3.

Poznámka pod čarou č. 36a se zrušuje.

4. V § 56 odst. 1 písm. a) se slova „nejde-li o stavby nebo zařízení podle odstavce 1,“ zrušují.

5. V § 56 odst. 2 a 3 se slova „Závazné posudky a vyjádření“ nahrazují slovem „Vyjádření“ a věta druhá se nahrazuje větou „Odstavec 1 se použije obdobně.“.

6. V § § 77a větě první se slova „Závazný posudek a vyjádření“ nahrazují slovem „Vyjádření“, slovo „nevydají“ se nahrazuje slovem „nevydává“ a slovo „jejich“ se nahrazuje slovem „jeho“.

Čl. XXX

Přechodná ustanovení

1. Řízení a postupy zahájené a neskončené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 166/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Žádost o vydání závazného posudku podle § 56 odst. 1 zákona č. 166/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, který nebyl vydán do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za žádost o vydání vyjádření; lhůta pro vydání vyjádření běží ode dne podání původní žádosti o vydání závazného posudku. Přezkum závazného posudku podle § 56 odst. 1 zákona č. 166/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, podle § 149 odst. 8 správního řádu, zahájený a neskončený do dne účinnosti tohoto zákona, dokončí Ústřední veterinární správa podle dosavadních předpisů.

ČÁST DVACÁTÁ

Změna zákona o zajišťování obrany České republiky

Čl. XXXI

Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 15/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona

č. 261/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 152/2023 Sb., zákona č. 178/2023 Sb., zákona č. 39/2025 Sb. a zákona č. 173/2025 Sb., se mění takto:

1. V § 29b odstavec 1 zní:

„(1) Ministerstvo může za Českou republiku při úplatném nabývání pozemků a staveb pro zajišťování obrany státu sjednat cenu do výše obvyklé ceny určené podle zákona o oceňování majetku; nelze-li obvyklou cenu určit, do výše tržní hodnoty určené podle téhož zákona. V případech hodných zvláštního zřetele lze sjednat cenu až do výše čtyřnásobku takto určené obvyklé ceny nebo tržní hodnoty.“.

2. V § 47 větě první se slova „krajský úřad“ nahrazují slovy „Úřad rozvoje území České republiky“ a věta druhá se zrušuje.

3. V § 51 odstavec 2 zní:

„(2) Byla-li předmětem vyvlastnění nemovitost, Úřad rozvoje území České republiky podá návrh na zápis do katastru nemovitostí u příslušného katastrálního úřadu.“.

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ

Změna zákona o obcích

Čl. XXXII

V § 39b odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 36/2025 Sb., se slova „zastavěného stavebního“ zrušují a za slovo „pozemku“ se vkládají slova „zázemí stavby“.

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona o krajích

Čl. XXXIII

V § 18b odst. 1 písm. b) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 36/2025 Sb., se slova „zastavěného stavebního“ zrušují a za slovo „pozemku“ se vkládají slova „zázemí stavby“.

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ

Změna zákona o hlavním městě Praze

Čl. XXXIV

Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 387/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona

č. 186/2006 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 66/2008 Sb., zákona č. 169/2008 Sb., zákona č. 298/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 477/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 246/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 24/2015 Sb., zákona č. 298/2015 Sb., zákona č. 106/2016 Sb., zákona č. 99/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 257/2017 Sb., zákona č. 32/2019 Sb., zákona č. 263/2019 Sb., zákona č. 36/2021 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 330/2021 Sb., zákona č. 152/2023 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 160/2023 Sb., zákona č. 418/2023 Sb., zákona č. 89/2024 Sb., zákona č. 196/2024 Sb., zákona č. 36/2025 Sb., zákona č. 57/2025 Sb., zákona č. 176/2025 Sb. a zákona č. 232/2025 Sb., se mění takto:

1. V § 18 odst. 1 písm. h) se slova „těch řízeních, v nichž se vydává územní rozhodnutí, společné povolení, kterým se stavba umísťuje a povoluje, nebo dodatečné povolení stavby územní rozhodnutí nahrazující“ nahrazují slovy „řízení o povolení záměru“.
2. Poznámka pod čarou č. 6b zní: „^{6b)} Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.“.
3. V § 36b odst. 1 písm. b) a d) se slova „zastavěného stavebního“ zrušují a za slovo „pozemku“ se vkládají slova „zázemí stavby“.

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ

Změna zákona o majetku České republiky

Čl. XXXV

Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 229/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 280/2002 Sb., zákona č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 480/2003 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 359/2005 Sb., zákona č. 22/2006 Sb., zákona č. 140/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 139/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 457/2008 Sb., zákona č. 153/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 311/2013 Sb., zákona č. 86/2015 Sb., zákona č. 320/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 51/2016 Sb., zákona č. 135/2016 Sb., zákona č. 185/2016 Sb., zákona č. 192/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 55/2017 Sb., zákona č. 65/2017 Sb., zákona č. 104/2017 Sb., zákona č. 118/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 225/2022 Sb., zákona č. 362/2022 Sb., zákona č. 422/2022 Sb., zákona č. 326/2023 Sb., zákona č. 349/2023 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 221/2024 Sb., zákona č. 36/2025 Sb., zákona č. 220/2025 Sb. a zákona č. 232/2025 Sb., se mění takto:

1. V § 21b odst. 1 písm. d) se slova „zastavěného stavebního“ zrušují a za slovo „pozemku“ se vkládají slova „zázemí stavby“.

2. V § 21b odst. 1 písm. g) se slovo „zastavěném“ nahrazuje slovem „zastavitelném“ a slova „nebo v zastavitelné ploše“ se zrušují.

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ

Změna zákona o integrovaném záchranném systému

Čl. XXXVI

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 151/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 403/2020 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 374/2021 Sb., zákona č. 415/2021 Sb., zákona č. 152/2023 Sb. a zákona č. 266/2025 Sb., se mění takto:

1. V § 10 odstavce 7 a 8 znějí:

„(7) Požadavky ochrany obyvatelstva jsou uplatňovány posuzováním

- a) dokumentace pro povolení stavby, zařízení nebo udržovacích prací podle stavebního zákona, včetně změn této dokumentace,
- b) dokumentace pro provádění stavby,
- c) dokumentace nebo jiného podkladu ke změně v účelu užívání stavby.

(8) Výsledkem posuzování dokumentace a podkladů podle odstavce 7 je

- a) závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku ochrany obyvatelstva u stavby podle § 39 odst. 1 písm. d) zákona o požární ochraně,
- b) vyjádření dotčeného orgánu na úseku ochrany obyvatelstva u stavby podle § 39 odst. 1 písm. c) zákona o požární ochraně,

které slouží jako podklad pro řízení nebo jiný postup vedený podle stavebního zákona.“.

2. V § 10 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní:

„(9) Nadřízeným správním orgánem příslušným ke zrušení, potvrzení nebo změně vyjádření nebo závazného stanoviska vydaného podle odstavce 8 hasičským záchranným sborem kraje je u stavby

- a) v rozsahu § 39 odst. 1 písm. c) zákona o požární ochraně ředitel hasičského záchranného sboru kraje,
- b) v rozsahu § 39 odst. 1 písm. d) zákona o požární ochraně generální ředitelství.“.

Dosavadní odstavce 9 až 11 se označují jako odstavce 10 až 12.

3. V § 27 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Na kontrolu podle odstavců 1 a 2 se použije kontrolní řád, nevyplývá-li z povahy kontroly nebo z jiného právního předpisu odlišný postup.“.

4. V § 33 odst. 1 se slova „územní souhlas anebo ohlášení stavby“ nahrazují slovy „rozhodnutí o povolení záměru podle stavebního zákona“ a za slovo „stanoviskem“ se vkládají slova „nebo vyjádřením“.
5. V § 35 odst. 3 se slova „Ministerstvem pro místní rozvoj“ nahrazují slovy „Úřadem rozvoje území České republiky“.

Čl. XXXVII

Přechodná ustanovení

1. Řízení a postupy zahájené a neskončené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 239/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Žádost o vydání závazného stanoviska u stavby podle § 39 odst. 1 písm. c) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, které nebylo vydáno do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za žádost o vydání vyjádření; lhůta pro vydání vyjádření běží ode dne podání původní žádosti o vydání závazného stanoviska. Přezkum závazného stanoviska u stavby podle § 39 odst. 1 písm. c) zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně, podle § 149 odst. 8 správního řádu, zahájený a neskončený do dne účinnosti tohoto zákona, dokončí ředitel hasičského záchranného sboru kraje podle dosavadních předpisů.

ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ

Změna zákona o ochraně veřejného zdraví

Čl. XXXVIII

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 125/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 59/2006 Sb., zákona č. 74/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 378/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 151/2011 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 115/2012 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 223/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 247/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 252/2014 Sb., zákona č. 82/2015 Sb., zákona č. 267/2015 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 250/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 193/2017 Sb., zákona č. 202/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 205/2020 Sb., zákona č. 238/2020 Sb., zákona č. 403/2020 Sb., zákona č. 544/2020 Sb., zákona č. 36/2021 Sb., zákona č. 94/2021 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 363/2021 Sb., zákona

č. 314/2022 Sb., zákona č. 384/2022 Sb., zákona č. 152/2023 Sb., zákona č. 167/2023 Sb., zákona č. 281/2023 Sb., zákona č. 412/2023 Sb., zákona č. 242/2024 Sb., zákona č. 77/2025 Sb., zákona č. 152/2025 Sb., zákona č. 218/2025 Sb., zákona č. 236/2025 Sb., zákona 251/2025 Sb., zákona č. 270/2025 Sb., zákona č. 290/2025 Sb. a zákona č. 314/2025 Sb., se mění takto:

1. V § 7 odst. 1 se slova „byly splněny hygienické požadavky upravené prováděcím právním předpisem na prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, zásobování vodou, úklid a nakládání s prádlem“ nahrazují slovy „při jejich provozu byly splňovány hygienické požadavky na jejich vybavení, úklid a nakládání s prádlem a mikroklimatické podmínky, které stanoví prováděcí právní předpis“.
2. V § 13 odst. 1 se slova „odpovídalo hygienickým limitům chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů, upravených prováděcími právními předpisy“ nahrazují slovy „při jejich provozu splňovalo hygienické požadavky na mikroklimatické podmínky, které jsou stanoveny v prováděcím právním předpisu“.
3. V § 41 se doplňuje odstavce 8, který zní:

„(8) Pokud práce s azbestem spočívá v odstranění stavby vyžadující povolení odstranění stavby podle stavebního zákona, je povolení práce s azbestem podle odstavce 3 nahrazeno povolením odstranění stavby. Stavebník, nebo osoba, která bude pro stavebníka práce s azbestem skutečně vykonávat, je před započítáním práce s azbestem povinná postupovat podle odstavce 1 až 3.“.
4. V § 77 odst. 1 se na konci textu věty první doplňují slova „, s výjimkou řízení podle stavebního zákona“.
5. V § 77 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 2 až 5.
6. V § 77 odst. 2 se slova „ke stavbě“ nahrazují slovem „stavbu“ a slova „vydat kladné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví“ se nahrazují slovem „povolit“.
7. V § 77 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.
8. V § 78 odst. 1 písmeno h) zní:

„h) stavební úřady.“.
9. V § 80 odst. 2 se slovo „zastavěných“ nahrazuje slovem „zastavitelných“.
10. § 82b včetně nadpisu zní:

„§ 82b

Stavební úřady

Stavební úřady rozhodnutím o záměru nahrazují závazná stanoviska, stanoviska, vyjádření a jiné úkony vydávané podle tohoto zákona, pokud se týkají záměru povolovaného podle stavebního zákona.“.

11. V § 108 odst. 1 se text „§ 7 odst. 1,“ a text „§ 13,“ zrušuje.

12. V § 108 odst. 2 se slova „prostory a“ zrušují.

13. V § 108 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 3 až 5.

14. V § 108 odst. 3 se za slovo „provedení“ vkládá text „§ 6c odst. 3, § 6f odst. 4, § 7 odst. 1, § 13,“ a slova „, § 41 odst. 1 věty třetí, § 77 odst. 5“ se nahrazují slovy „§ 39 odst. 3 a 4, § 77 odst. 4“.

Čl. XXXIX

Přechodná ustanovení

1. Řízení a postupy zahájené a neskončené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 258/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, není-li stanoveno jinak.

2. Řízení a postupy podle zákona č. 258/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájené a neskončené do dne vzniku Úřadu rozvoje území České republiky (dále jen „Úřad“), k nimž je jako stavební úřad příslušný Úřad, převezme a dokončí ode dne svého vzniku Úřad podle zákona č. 258/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Do dne vzniku Úřadu pokračuje v těchto řízeních a postupech Dopravní a energetický stavební úřad, a to podle zákona č. 258/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, s výjimkou § 77, § 78 a § 82b, a dále podle § 77, § 78 a § 82b zákona č. 258/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Přezkum závazného stanoviska, které bylo podle zákona č. 258/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vydáno jako podklad pro rozhodnutí stavebního úřadu podle stavebního zákona, podle § 149 odst. 8 správního řádu, zahájený a neskončený do dne vzniku Úřadu, dokončí Ministerstvo zdravotnictví podle dosavadních předpisů.

3. Řízení a postupy podle zákona č. 258/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájené a neskončené do dne vzniku úřadů rozvoje území krajů, k nimž je jako stavební úřad příslušný úřad rozvoje území kraje nebo jeho územní pracoviště, ode dne vzniku úřadů rozvoje území krajů převezme a dokončí příslušný úřad rozvoje území kraje nebo jeho příslušné územní pracoviště podle zákona č. 258/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Do dne vzniku úřadů rozvoje území krajů pokračují v těchto řízeních a postupech krajské hygienické stanice, a to podle zákona č. 258/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona s výjimkou § 77, § 78 a § 82b, a dále podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Přezkum závazného stanoviska, které bylo podle zákona č. 258/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vydáno jako podklad pro rozhodnutí stavebního úřadu podle stavebního zákona, podle § 149 odst. 8 správního řádu, zahájený a neskončený do dne vzniku úřadů rozvoje území krajů, dokončí Ministerstvo zdravotnictví podle dosavadních předpisů.

ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ

Změna zákona o hospodaření energií

Čl. XL

V § 11 odst. 1 písm. j) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 177/2006 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 318/2012 Sb., zákona č. 310/2013 Sb., zákona č. 103/2015 Sb., zákona č. 3/2020 Sb., zákona č. 403/2020 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 152/2023 Sb. a zákona č. 469/2023 Sb., se slova „Ministerstvem pro místní rozvoj“ nahrazují slovy „Úřadem rozvoje území České republiky“.

ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ

Změna energetického zákona

Čl. XLI

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 262/2002 Sb., zákona č. 278/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 670/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 299/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 90/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 104/2015 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 152/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 1/2020 Sb., zákona č. 403/2020 Sb., zákona č. 609/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 362/2021 Sb., zákona č. 382/2021 Sb., zákona č. 176/2022 Sb., zákona č. 232/2022 Sb., zákona č. 287/2022 Sb., zákona č. 365/2022 Sb., zákona č. 19/2023 Sb., zákona č. 427/2023 Sb., zákona č. 465/2023 Sb., zákona č. 469/2023 Sb., zákona č. 265/2024 Sb., zákona č. 87/2025 Sb., zákona č. 152/2025 Sb., zákona č. 218/2025 Sb., zákona č. 223/2025 Sb., zákona č. 249/2025 Sb. a zákona č. 330/2025 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 2 písm. a) bodě 4 se za slovo „včetně“ vkládají slova „vývodových vedení“.

2. V § 2 odst. 2 písm. a) se za bod 18 vkládá nový bod 19, který zní:

„19. vývodovým vedením vedení elektřiny spojující výrobní elektřiny nebo zařízení pro ukládání elektřiny s místem připojení k přenosové nebo distribuční soustavě,“.

Dosavadní body 19 až 34 se označují jako body 20 až 35.

3. V § 3 odst. 2 se věta poslední nahrazuje větou „Pro zřízení a provozování stavby přenosové soustavy, přepravní soustavy, vodíkové přepravní soustavy, distribuční soustavy, výrobní elektřiny o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 100 MW a více s možností poskytovat podpůrné služby k zajištění provozu elektrizační soustavy, stavby pro energetickou bezpečnost podle § 1 odst. 5 písm. a) až c) zákona o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury, vývodového vedení výrobní elektřiny o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 100 MW a více s možností poskytovat podpůrné služby

k zajištění provozu elektrizační soustavy nebo stavby pro energetickou bezpečnost podle zákona o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury, zásobníku plynu, těžebního plynovodu, výroby plynu s výkonem nad 1 MW připojené k plynárenské soustavě, rozvodného tepelného zařízení nebo zdroje tepelné energie připojeného k rozvodnému tepelnému zařízení anebo pro zřízení a provozování stavby související lze odejmout nebo omezit vlastnické právo k pozemku nebo ke stavbě podle jiného právního předpisu^{4e)}“.

4. V § 17 odst. 7 písm. j) bodě 9 se slova „Ministerstvem pro místní rozvoj“ nahrazují slovy „Úřadem rozvoje území České republiky“.
5. V § 45 odst. 2 písm. a) se slovo „zastavěném“ nahrazuje slovem „zastavitelném“ a za slovo „předpisu^{4d)}“ se vkládají slova „, je-li její délka do 50 m včetně,“.
6. Poznámka pod čarou č. 4d zní: „^{4d)} Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.“.
7. V § 45 odst. 2 písm. b) a c) se slovo „zastavěné“ nahrazuje slovem „zastavitelné“.
8. V § 47 odst. 2 se slovo „zastavěném“ nahrazuje slovem „zastavitelném“.
9. V § 68 odst. 2 písm. a) a h) se slovo „zastavěném“ nahrazuje slovem „zastavitelném“ a slovo „zastavěné“ se nahrazuje slovem „zastavitelné“.
10. V § 68 odst. 2 písm. a) se slova „plynovodů a“ nahrazují slovem „plynovodů,“ a za slovo „včetně“ se vkládají slova „s výjimkou regulačních stanic“.
11. V § 68 odst. 2 písm. d) se za slovo „objektů“ vkládají slova „o tlakové úrovni nad 4 bary a regulačních stanic o tlakové úrovni do 4 bar včetně“.

ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ

Změna zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

Čl. XLII

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 216/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 436/2009 Sb., zákona č. 38/2012 Sb., zákona č. 85/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 39/2015 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 256/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 326/2017 Sb., zákona č. 403/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 413/2021 Sb., zákona č. 149/2023 Sb., zákona č. 465/2023 Sb., zákona č. 87/2025 Sb., zákona č. 223/2025 Sb. a zákona č. 249/2025 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odstavec 4 včetně poznámek pod čarou č. 24 a 25 zní:

„(4) Jde-li o záměr vyžadující souhlas orgánu ochrany přírody k zásahu do významného krajinného prvku²⁴⁾ nebo ke snížení nebo změně krajinného rázu²⁵⁾, je účelem posuzování vlivů

podle tohoto zákona také vyhodnocení vlivů záměru na významný krajinný prvek nebo krajinný ráz.

²⁴⁾ § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

²⁵⁾ § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.“.

Poznámka pod čarou č. 19 se zrušuje.

2. Poznámka pod čarou č. 15, která zní: „¹⁵⁾ § 94d odst. 1 a § 94t odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.“, se zrušuje.

3. V § 3 písm. e) se slova „a správní orgán příslušný podle jiného právního předpisu k vydání správního aktu, namísto nějž se vydává jednotné environmentální stanovisko,“ zrušují.

4. V § 3 písm. g) bodě 1 se slova „není-li vedeno řízení o povolení záměru s posouzením vlivů,“ zrušují.

5. V § 3 písm. g) se bod 3 zrušuje.

Dosavadní body 4 až 10 se označují jako body 3 až 9.

6. V § 3 písm. g) bodě 8 se číslo „8“ nahrazuje číslem „7“.

7. V § 3 písm. g) bodě 9 a § 3 písm. m) se číslo „9“ nahrazuje číslem „8“.

8. V § 4 odst. 3 písm. c) se slova „umístění nebo provedení záměru“ nahrazují slovem „záměr“.

9. V § 4 odst. 4 se slova „§ 45i odst. 8 až 11“ nahrazují slovy „§ 45i odst. 3 až 6“.

10. V § 6 odst. 5 se slovo „kopii“ nahrazuje slovy „oznámení, popřípadě informaci o“.

11. V § 6 odst. 6 se slova „zákona o jednotném environmentálním stanovisku“ nahrazují slovy „jiného právního předpisu²⁷⁾“.

Poznámka pod čarou č. 27 zní: „²⁷⁾ Například zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.“.

12. V § 7 odst. 1 písm. d) se slova „hlediska dotčených složek životního prostředí za účelem vydání jednotného environmentálního stanoviska podle zákona o jednotném environmentálním stanovisku“ nahrazují slovy „hledisek uvedených v § 1 odst. 4“.

13. V § 7 odst. 5 se věta první nahrazuje větou „V případě záměru podle odstavce 1 vydá příslušný úřad odůvodněný písemný závěr obsahující základní údaje o záměru v rozsahu bodů B.I.1. až B.I.4. a B.I.6. přílohy č. 3 k tomuto zákonu, úvahy, kterými se řídil při hodnocení kritérií uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu, a upřesnění informací, které je vhodné uvést do dokumentace. Dojde-li příslušný úřad k závěru, že záměr podle odstavce 2 podléhá posouzení vlivů záměru na životní prostředí podle tohoto zákona, vydá o tom odůvodněný písemný závěr, pro jehož obsah se věta první použije obdobně.“.

14. V § 7 odst. 5 větě druhé a § 7 odst. 6 větě třetí se slova „jednotné environmentální stanovisko“ nahrazují slovy „povolení záměru podle jiného právního předpisu²⁷⁾“.

15. V § 7 se na konci odstavce 8 doplňuje věta „Oznamovatel, dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 a dotčené územní samosprávné celky mají právo podat odvolání pouze proti výroku podle odstavce 6.“.
16. V § 8 odst. 1 se věta třetí zrušuje.
17. V § 8 odst. 3 se věta poslední včetně poznámky pod čarou č. 20 zrušuje.
18. V § 9a odst. 1 se věta poslední nahrazuje větami „Jde-li o záměr vyžadující souhlas orgánu ochrany přírody k zásahu do významného krajinného prvku²⁴⁾ nebo ke snížení nebo změně krajinného rázu,²⁵⁾ nahrazuje stanovisko tyto souhlasy; stanovisko v takovém případě obsahuje návrh opatření pro snížení nebo kompenzaci negativních vlivů záměru na významný krajinný prvek nebo krajinný ráz.“.
19. V § 9a odst. 5 větě poslední se slova „věty čtvrté“ nahrazují slovy „věty páté“.
20. V § 9a se na konci odstavce 6 doplňuje věta „V případě mezistátního navazujícího řízení předloží oznamovatel příslušnému úřadu, který vydal stanovisko, dokumenty podle věty první vždy před podáním žádosti o zahájení mezistátního navazujícího řízení a závazné stanovisko podle odstavce 7 přiloží k žádosti o zahájení mezistátního navazujícího řízení.“.
21. V § 9a odst. 7 větě první se za slovo „ověří“ vkládají slova „na základě dokumentů předaných podle odstavce 6 a v případě navazujícího řízení, které není mezistátním navazujícím řízením, i“, ve větě šesté se slova „jednotného environmentálního stanoviska, je součástí souhlasného závazného stanoviska příslušného úřadu rovněž změna podle § 8 zákona o jednotném environmentálním stanovisku“ nahrazují slovy „správního úkonu podle jiného právního předpisu, které stanovisko nahrazuje podle odstavce 1, nahrazuje souhlasné závazné stanovisko příslušného úřadu rovněž změnu tohoto správního úkonu“ a věta poslední se zrušuje.
22. § 9f včetně nadpisu zní:

„§ 9f

Mezistátní navazující řízení

(1) Pokud je předmětem navazujícího řízení záměr podléhající mezistátnímu posouzení podle § 13, popřípadě jeho část nebo etapa, správní orgán příslušný k vedení navazujícího řízení spolu s oznámením o zahájení řízení informuje dotčený stát o možnosti jeho veřejnosti, dotčené veřejnosti a dotčených územních samosprávných celků uplatnit v tomto navazujícím řízení práva uvedená v § 9c odst. 1 až 3; právo podle § 9c odst. 1 náleží také dotčeným orgánům dotčeného státu. Správní orgán příslušný k vedení navazujícího řízení spolu s oznámením podle předchozí věty v českém jazyce a v úředním jazyce dotčeného státu zašle dotčenému státu v českém jazyce a v úředním jazyce dotčeného státu rovněž informace podle § 9b odst. 1, závazné stanovisko podle § 9a odst. 7 a informaci o způsobu zpřístupnění podkladů podle § 9b odst. 4 písm. a), a to spolu s výzvou k jejich zveřejnění na území dotčeného státu. Podklady podle § 9b odst. 4 písm. a) je správní orgán příslušný k vedení navazujícího řízení povinen zpřístupnit způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zároveň správní orgán příslušný k vedení navazujícího řízení požádá dotčený stát o potvrzení přijetí oznámení a o zaslání vyjádření, zda

mají subjekty a správní orgány zájem o uplatnění práv podle věty první. Neobdrží-li správní orgán příslušný k vedení navazujícího řízení vyjádření podle předchozí věty ve lhůtě pro uplatnění práv subjektů a dotčených orgánů dotčeného státu podle odstavce 3, má se za to, že o uplatnění práv podle § 9c odst. 1 až 3 nemají tyto subjekty a správní orgány dotčeného státu zájem.

(2) Rozhodnutí, kterým se končí navazující řízení, jehož předmětem je záměr podléhající mezistátnímu posouzení podle § 13, popřípadě jeho část nebo etapa, se oznamuje i dotčeným státům. Spolu s oznámením rozhodnutí podle předchozí věty správní orgán příslušný k vedení navazujícího řízení zašle dotčenému státu informaci o možnosti jeho dotčené veřejnosti uplatnit práva uvedená v § 9c odst. 4. Rozhodnutí spolu s jeho překladem do úředního jazyka dotčeného státu a informacemi podle předchozí věty v českém jazyce a v úředním jazyce dotčeného státu zašle správní orgán příslušný k vedení navazujícího řízení dotčenému státu spolu s výzvou k jejich zveřejnění na území dotčeného státu.

(3) Lhůty pro uplatnění práv subjektů a správních orgánů dotčeného státu vyplývající z § 9c odst. 1 až 3 začnou běžet okamžikem zveřejnění informací v § 9b odst. 1 na úřední desce správního orgánu příslušného k vedení navazujícího řízení. Lhůty pro uplatnění práv subjektů a správních orgánů dotčeného státu vyplývající z § 9c odst. 4 začnou běžet okamžikem oznámení rozhodnutí vydaného v navazujícím řízení na úřední desce správního orgánu příslušného k vedení navazujícího řízení. Lhůty pro uplatnění práv subjektů a správních orgánů dotčeného státu stanovené v § 9c odst. 1 až 4 či zvláštním právním předpisem nebo správním orgánem podle § 9c odst. 1 se prodlužují o 20 dní.

(4) Pokud je předmětem navazujícího řízení pouze část nebo etapa záměru podléhajícího mezistátnímu posuzování podle § 13 a tato část nebo etapa nemůže sama o sobě mít významný vliv na životní prostředí na území dotčeného státu, odstavce 1 až 3 se nepoužijí. Část nebo etapa záměru nemůže sama o sobě mít významný vliv na území dotčeného státu v případě, že nevyvolává ty vlivy záměru, které byly v procesu posuzování vlivů na životní prostředí vyhodnoceny jako přeshraniční. V případě pochybností žadatele o vydání rozhodnutí v navazujícím řízení nebo správního orgánu příslušného k vedení navazujícího řízení o tom, zda může mít část nebo etapa záměru podle věty první významný přeshraniční vliv na životní prostředí na území dotčeného státu, vydá příslušný úřad vyjádření, a to do 15 dnů ode dne, kdy mu byla žádost o vyjádření doručena.

(5) Správní orgán příslušný k vedení navazujícího řízení postupuje při úkonech podle odstavců 1 až 4 ve spolupráci s ministerstvem.“

23. V § 10f odst. 4 se za větu třetí vkládá věta „Příslušný úřad jej zveřejní podle § 16.“.

24. V § 10g odst. 2 se slova „kompenzační opatření“ nahrazují slovy „opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci těchto vlivů“.

25. V § 10h odst. 1 se za slova „orgány a“ vkládá slovo „popřípadě“.

26. V § 10i odst. 2 se věta poslední nahrazuje větou „Při pořizování změny politiky územního rozvoje, změny územního rozvojového plánu, změny zásad územního rozvoje a při pořizování územního plánu a jeho změny stanoví ministerstvo nebo orgán kraje na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 k tomuto zákonu případný požadavek na

zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí včetně návrhu zpracování možných variant řešení.“.

27. V § 11 odst. 3 se text „KÚ“ nahrazuje slovy „Orgán kraje“.

28. V § 16 odst. 1 se za písmeno k) vkládá nové písmeno l), které zní:

„l) zápis z veřejného projednání návrhu koncepce, bylo-li konáno,“.

Dosavadní písmena l) až n) se označují jako písmena m) až o).

29. V § 16 odst. 2 se text „m)“ nahrazuje textem „n)“ a slova „a druhé“ se nahrazují slovy „až třetí“.

30. V § 19 odst. 1 se slova „, oznámení předkládané podle § 6 odst. 5 věty první“ zrušují a číslo „5“ se nahrazuje číslem „3“.

31. V § 21 písm. c) se na konci textu bodu 1 doplňují slova „a jejich změn“.

32. V § 21 písm. c) bodě 3 se slovo „infrestruktury“ nahrazuje slovem „infrastruktury“ a slova „Dopravní a energetický stavební úřad“ se nahrazují slovy „Úřad rozvoje území České republiky“.

33. V § 21 písmeno k) zní:

„k) vydává stanovisko k posouzení vlivů provádění politiky územního rozvoje nebo její změny, stanovisko k posouzení vlivů provádění územního rozvojového plánu nebo jeho změny a stanovisko k posouzení vlivů provádění zásad územního rozvoje nebo jejich změn a je dotčeným orgánem při jejich pořizování, a“.

34. V § 22 písm. a) se slova „d) nebo“ nahrazují slovy „f) nebo“.

35. V § 23 odst. 5 se na konci textu věty první doplňují slova „; v případě posuzování záměru trvá vyhrazení pouze do právní moci rozhodnutí podle § 7 odst. 6 nebo vydání závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle § 9a odst. 1“.

36. Poznámka pod čarou č. 16, která zní: „¹⁶⁾ § 94f odst. 1 a § 94v odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.“, se zrušuje.

37. V příloze č. 6 hlavě I se tečka na konci bodu 9 zrušuje a doplňuje se bod 10, který zní:

„10. Informace o tom, zda jde o záměr vyžadující souhlas orgánu ochrany přírody k zásahu do významného krajinného prvku²⁴⁾ nebo ke snížení nebo změně krajinného rázu²⁵⁾, a je-li tomu tak, informace o tom, že stanovisko tyto souhlasy nahrazuje“.

38. V příloze č. 6 hlavě II se na konci bodu 1 doplňují slova „, a to v potřebném rozsahu také ve vztahu k správním úkonům stanoveným jinými právními předpisy, které stanovisko nahrazuje“.

Čl. XLIII

Přechodná ustanovení

1. Posuzování vlivů záměrů nebo koncepcí zahájené a neskončené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, není-li stanoveno jinak.

2. Ustanovení § 1 odst. 4, § 7 odst. 1 písm. d) a § 9a odst. 1 věty poslední zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí až pro posuzování vlivů zahájené ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Pokud oznamovatel přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona požádal o vydání jednotného environmentálního stanoviska současně se závazným stanoviskem podle § 9a, použijí se při posuzování vlivů záměru § 1 odst. 4, § 3 písm. e), § 6 odst. 6, § 7 odst. 1 písm. d), § 7 odst. 5 věta poslední, § 7 odst. 6 věta třetí, § 8 odst. 1 věta třetí, § 8 odst. 3 věta poslední a § 9a odst. 1 věta třetí zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Posuzování vlivů záměrů zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, která se týkají záměrů, u nichž podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, není vyžadováno posouzení jejich vlivů, příslušný úřad ukončí.

ČÁST TŘICÁTÁ

Změna vodního zákona

Čl. XLIV

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 181/2008 Sb., zákona č. 157/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 150/2010 Sb., zákona č. 77/2011 Sb., zákona č. 151/2011 Sb., zákona č. 85/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 501/2012 Sb., zákona č. 275/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 61/2014 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 187/2014 Sb., zákona č. 39/2015 Sb., zákona č. 250/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 113/2018 Sb., zákona č. 312/2019 Sb., zákona č. 403/2020 Sb., zákona č. 544/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 364/2021 Sb., zákona č. 149/2023 Sb., zákona č. 182/2024 Sb., zákona č. 70/2025 Sb. a zákona č. 266/2025 Sb., se mění takto:

1. V § 5a se slovo „zastavěných“ nahrazuje slovem „zastavitelných“ a slova „, zastavitelných plochách a transformačních plochách“ se zrušují.
2. V § 8 odst. 1 písm. b) se na konci textu bodu 3 doplňují slova „, s výjimkou jejich čerpání a řízeného odvádění do kanalizace při provádění stavby“.
3. V § 8 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena i) a j), která znějí:

„i) k vsakování srážkové vody,

j) k akumulaci srážkové vody a jejímu následnému využití nebo řízenému odvádění do kanalizace.“.

4. V § 8 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) O nakládání s vodami se nejedná, je-li srážková voda nebo odpadní voda odváděna do kanalizace k tomu určené.“.

5. V § 9 se odstavec 10 zrušuje.

6. V § 13 písm. b) se slovo „vodoprávní“ nahrazuje slovem „stavební“.

7. V § 17 odst. 4 se slova „stavebního zákona a podle“ zrušují a na konci odstavce se doplňuje věta „Pokud jsou záměry uvedené v odstavci 1 povolovány podle stavebního zákona, je souhlas vydáván jako vyjádření, které je podkladem pro rozhodnutí o záměru podle stavebního zákona.“.

8. V § 17 odstavec 7 zní:

„(7) Jedná-li se o záměr povolovaný podle stavebního zákona a dojde-li vodoprávní úřad k závěru, že provedení záměru může vést ke zhoršení stavu nebo ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo ke zhoršení stavu útvaru podzemní vody nebo znemožnění dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo dobrého stavu útvaru podzemní vody, uvede ve vyjádření podle odstavce 4 věty druhé, že bez výjimky podle § 23a odst. 8 není možné záměr povolit ani provést.“.

Poznámka pod čarou č. 65 se zrušuje.

9. V § 19 odst. 1 se slova „, souhlasů a jim podaných ohlášení, k nimž daly souhlas“ nahrazují slovy „a vyjádření“.

10. V § 19 odst. 3 se za slovo „stanoviska“ vkládají slova „a vyjádření“.

11. V § 19 odst. 4 se slovo „vodoprávních“ nahrazuje slovy „a vyjádření správních“.

12. V § 20 odst. 3 se slovo „Vodoprávní“ nahrazuje slovem „Správní“ a za slovo „rozhodnutí“ se vkládají slova „nebo účinnosti opatření obecné povahy“.

13. V § 47 odst. 4 písm. c), § 55 odst. 4, § 59 odst. 1 písm. d), § 59 odst. 4 větě první a § 62 odst. 5 písm. b) se slovo „vodoprávní“ nahrazuje slovem „stavební“.

14. V § 49 odst. 1 písm. c) se za slovo „úřadu“ vkládají slova „nebo stavebního úřadu“.

15. V § 50 písm. g) a § 51 odst. 1 písm. c) se slovo „zastavěném“ nahrazuje slovem „zastavitelném“.

16. V § 54 odst. 4 se za text „odst. 3“ vkládají slova „, vyjádření podle § 104 odst. 4“.

17. V § 55c odst. 1 se slova „zastavěné území nebo zastavitelnou plochu“ nahrazují slovy „zastavitelné území“.

18. V § 56 odst. 4 písm. c) a § 62 odst. 5 písm. a) a c) až e) se slovo „vodoprávnímu“ nahrazuje slovem „stavebnímu“.

19. V § 56 odst. 5, § 59a odst. 3 větě první a druhé a § 62 odst. 1 větě druhé se slovo „Vodoprávní“ nahrazuje slovem „Stavební“.
20. V § 59 odst. 1 písm. g) se slovo „vodočet,“ nahrazuje slovy „vodočet nebo“ a slova „nebo zajistit zvláštní úpravu přelivu nebo výpusti“ se zrušují.
21. V § 59 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:
„k) zajistit zvláštní úpravu přelivu nebo výpusti podle rozhodnutí stavebního úřadu.“.
22. V § 59a odst. 2 a § 59a odst. 3 větě poslední se slovo „vodoprávního“ nahrazuje slovem „stavebního“.
23. V § 66 odst. 2 se slova „zastavěných územích, v zastavitelných plochách podle územně plánovací dokumentace“ nahrazují slovy „zastavitelných územích“.
24. V § 67 odst. 1 se slova „a technické infrastruktury“ nahrazují slovy „, technické a zelené infrastruktury, veřejných prostranství a staveb občanského vybavení pro sport, kulturu a volnočasové aktivity, pokud nebudou oploceny a které lze v případě povodňového nebezpečí neprodleně odstranit“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Omezení podle věty první se nevztahuje na mobiliář, který není stavbou podle stavebního zákona.“.
25. V § 67 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) V aktivní zóně záplavového území lze povolit stavbu nebo nestavební záměr, pokud pozemek, na němž se taková stavba nebo nestavební záměr umístí, bude chráněn v důsledku povolené ucelené části trvalých či mobilních protipovodňových opatření; práva a povinnosti vyplývající z povolení stavby nebo nestavebního záměru lze vykonávat ode dne dokončení stavby protipovodňové ochrany, nejpozději však do 5 let ode dne nabytí právní moci tohoto povolení. Pro záměry v záplavovém území mimo aktivní zónu se použije věta první obdobně.“.
26. V § 68 odst. 1 se text „§ 55a“ nahrazuje slovy „zákona o vyvlastnění“.
27. V § 104 odst. 1 se za slovo „úřady“ vkládají slova „, stavební úřady“.
28. V § 104 odst. 2 se písmeno e) zrušuje.
Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno e).
29. V § 104 odst. 3 se slova „a při povolování záměru podle stavebního zákona“ zrušují.
30. V § 104 odstavec 4 zní:
„(4) Jedná-li se o záměr vyžadující povolení podle stavebního zákona, kterým při jeho provádění nebo po jeho dokončení mohou být dotčeny zájmy podle tohoto zákona, vodoprávní úřad vydá vyjádření, které je podkladem pro rozhodnutí o záměru podle stavebního zákona. Dojde-li vodoprávní úřad k závěru, že provedení záměru může vést ke zhoršení stavu nebo ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo ke zhoršení stavu útvaru podzemní vody nebo znemožnění dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo dobrého stavu útvaru podzemní vody, uvede ve vyjádření podle věty první, že bez výjimky podle § 23a odst. 8 není možné záměr povolit ani provést.“.

31. V § 107 odst. 1 písm. c) se slova „§ 17 a“ nahrazují textem „§ 17,“, za číslo „3“ se vkládají slova „a vyjádření podle § 104 odst. 4“ a slova „nebo závazné stanovisko“ se nahrazují slovy „, závazné stanovisko nebo vyjádření“.

32. V § 107 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno v), které zní: „v) vydávat vyjádření podle § 104 odst. 4 ve vztahu ke stavbám jaderného zařízení a stavbám souvisejícím, nacházejícím se uvnitř i vně areálu jaderného zařízení.“.

33. V § 107 odst. 2 se za číslo „3“ vkládají slova „a 4“ a za slovo „stanovisko“ se vkládají slova „nebo vyjádření podle § 104 odst. 4“.

34. § 107a včetně nadpisu zní:

„§ 107a

Stavební úřady

Stavební úřady vykonávají působnost ve věcech vodních děl v rozsahu stanoveném tímto zákonem.“.

35. V § 108 odst. 2 se slova „krajský úřad jako úřad územního plánování nebo Ministerstvo pro místní rozvoj“ nahrazují slovy „kraj nebo Úřad rozvoje území České republiky“.

36. V § 115 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 20 se označují jako odstavce 1 až 19.

37. V § 115 odst. 5 se slova „osoba podle odstavce 6“ nahrazují slovy „osoba podle odstavce 4“.

38. V § 115 odst. 13 se slova „4 a 7“ nahrazují slovy „2 a 5“.

39. V § 115 odst. 17 se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou a za číslo „3“ se vkládají slova „nebo vyjádření podle § 104 odst. 4“.

40. V § 115 se odstavec 19 zrušuje.

41. V § 115b odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „povahy a“ nahrazují slovem „povahy,“ za slovo „stanoviska“ se vkládají slova „a ve vyjádření“ a za text „odst. 3“ se vkládají slova „a 4“.

42. V § 119 odst. 4 písm. e) se slova „nebo nezajistí zvláštní úpravu přelivu nebo výpusti“ zrušují.

43. V § 119 odst. 4 se na konci písmene g) slovo „nebo“ zrušuje.

44. V § 119 se na konci písmene h) tečka nahrazuje slovem „nebo“ a doplňuje se písmeno i), které zní:

„i) nezajistí zvláštní úpravu přelivu nebo výpusti podle § 59 odst. 1 písm. k).“.

45. V § 125d odst. 5 písm. e) se slova „nebo nezajistí zvláštní úpravu přelivu nebo výpusti“ zrušují.

46. V § 125d odst. 5 se na konci písmene h) slovo „nebo“ zrušuje.

47. V § 125d se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje slovem „nebo“ a doplňuje se písmeno j), které zní:

„j) nezajistí zvláštní úpravu přelivu nebo výpusti podle § 59 odst. 1 písm. k).“.

48. V § 125d odst. 8 písm. b) se slova „nebo i)“ nahrazují slovy „až j)“.

49. V § 125l odst. 4 se za větu první vkládá věta „Stavební úřad projednává přestupky podle § 119 odst. 1 až 3, § 119 odst. 4 písm. a) a i), § 119 odst. 5, § 125d odst. 1 až 4, § 125d odst. 5 písm. a) a j) a § 125d odst. 6.“.

50. V § 125l odst. 5 se za slovo „děl“ vkládají slova „, které nejsou uvedené v odstavci 4,“.

Čl. XLV

Přechodná ustanovení

1. Řízení a postupy zahájené a neskončené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 254/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, není-li stanoveno jinak.

2. Řízení a postupy podle zákona č. 254/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájené a neskončené do dne vzniku Úřadu rozvoje území České republiky (dále jen „Úřad“), k nimž je jako stavební úřad příslušný Úřad, převezme a dokončí ode dne svého vzniku Úřad podle zákona č. 254/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Do dne vzniku Úřadu pokračují v těchto řízeních a postupech správní orgány příslušné podle dosavadních předpisů, a to podle zákona č. 254/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, s výjimkou § 125l odst. 4 a 5, a dále podle § 125l odst. 4 a 5 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Žádost o vydání závazného stanoviska vodoprávního úřadu podle zákona č. 254/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, které mělo být podkladem pro rozhodnutí stavebního úřadu podle stavebního zákona a které nebylo vydáno do dne vzniku Úřadu, se považuje za žádost o vydání vyjádření; lhůta pro vydání vyjádření běží ode dne podání původní žádosti o vydání závazného stanoviska. Přezkum závazného stanoviska, které bylo podle zákona č. 254/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vydáno jako podklad pro rozhodnutí stavebního úřadu podle stavebního zákona, podle § 149 odst. 8 správního řádu, zahájený a neskončený do dne vzniku Úřadu, dokončí příslušný nadřízený vodoprávní úřad podle dosavadních předpisů.

3. Řízení a postupy podle zákona č. 254/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájené a neskončené do dne vzniku úřadů rozvoje území krajů, k nimž je jako stavební úřad příslušný úřad rozvoje území kraje nebo jeho územní pracoviště, převezme a dokončí ode dne svého vzniku příslušný úřad rozvoje území kraje nebo jeho příslušné územní pracoviště podle zákona č. 254/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Do dne vzniku úřadů rozvoje území krajů pokračují v těchto řízeních a postupech správní orgány příslušné podle dosavadních předpisů, a to podle zákona č. 254/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, s výjimkou § 125l odst. 4 a 5, a dále podle § 125l odst. 4 a 5 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění účinném přede

dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Žádost o vydání závazného stanoviska vodoprávního úřadu podle zákona č. 254/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, které mělo být podkladem pro rozhodnutí stavebního úřadu podle stavebního zákona a které nebylo vydáno do dne vzniku úřadů rozvoje území krajů, se považuje za žádost o vydání vyjádření; lhůta pro vydání vyjádření běží ode dne podání původní žádosti o vydání závazného stanoviska. Přezkum závazného stanoviska, které bylo podle zákona č. 254/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vydáno jako podklad pro rozhodnutí stavebního úřadu podle stavebního zákona, podle § 149 odst. 8 správního řádu, zahájený a neskončený do dne vzniku úřadů rozvoje území krajů, dokončí příslušný nadřízený vodoprávní úřad podle dosavadních předpisů.

4. Řízení a postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, které se týkají způsobů nakládání s vodami, u nichž není vyžadováno povolení, vodoprávní úřad usnesením zastaví; proti tomuto usnesení se nelze odvolat.

ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ

Změna zákona o pohřebnictví

Čl. XLVI

Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 122/2004 Sb., zákona č. 67/2006 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 202/2015 Sb., zákona č. 193/2017 Sb., zákona č. 609/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 149/2023 Sb. a zákona č. 218/2025 Sb., se mění takto:

1. V § 12 se věta druhá nahrazuje větou „Splnění podmínek z hlediska ochrany veřejného zdraví posuzuje stavební úřad v řízení o záměru podle stavebního zákona.“.
2. V § 17 odst. 1 větě druhé se za slovo „pohřebiště“ vkládají slova „z hlediska ochrany veřejného zdraví, z hlediska ochrany podzemních vod,“ a za slova „dokumentací a“ se vkládají slova „, nemá-li obec vydán územní plán, také“.
3. V § 17 odstavec 2 zní:

„(2) Vodoprávní úřad vydá k záměru zřízení veřejného pohřebiště vyjádření z hlediska ochrany podzemních vod.“.

Poznámka pod čarou č. 30 se zrušuje.

Čl. XLVII

Přechodná ustanovení

1. Řízení a postupy zahájené a neskončené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 256/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, není-li stanoveno jinak.

2. Splnění podmínek z hlediska ochrany veřejného zdraví podle § 12 a 17 zákona č. 256/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, posuzují stavební úřady ode dne vzniku úřadů rozvoje území krajů. Do dne vzniku úřadů rozvoje území krajů vydávají ke zřízení krematoria a ke zřízení veřejného pohřebiště z hlediska ochrany veřejného zdraví stanoviska krajské hygienické stanice.

ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona o vodovodech a kanalizacích

Čl. XLVIII

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 275/2013 Sb., zákona č. 39/2015 Sb., zákona č. 250/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 193/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 403/2020 Sb., zákona č. 544/2020 Sb., zákona č. 609/2020 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 152/2023 Sb., zákona č. 167/2023 Sb. a zákona č. 218/2025 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 6 se slova „úřadu územního“ nahrazují slovy „orgánu územního“.
2. V § 23 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se závěrečná část ustanovení, která zní: „pokud nebylo stanoveno jinak postupem podle stavebního zákona.“.
3. V § 40 odst. 2 se slova „Ministerstvo pro místní rozvoj vydá vyhlášku“ nahrazují slovy „Vláda na návrh Úřadu rozvoje území České republiky vydá prováděcí právní předpis“.

ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ

Změna zákona o pozemkových úpravách

Čl. XLIX

Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úradech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 280/2013 Sb., zákona č. 185/2016 Sb., zákona č. 193/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 295/2017 Sb., zákona č. 481/2020 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 152/2023 Sb., zákona č. 36/2025 Sb. a zákona č. 287/2025 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 3 větě čtvrté se slova „, pozemky v zastavěném území, pozemky v zastavitelných plochách⁴⁾“ zrušují.

Poznámka pod čarou č. 4 zní: „⁴⁾ Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.“.

2. V § 9 odst. 17 věty druhé se slovo „zastavěném“ nahrazuje slovem „zastavitelném“ a slova „pozemky v zastavitelných plochách“ se zrušují.

3. V § 12 odstavec 3 zní:

„(3) Změny druhů pozemků a dělení a scelování pozemků nevyžadují povolení záměru podle stavebního zákona, pokud jsou zahrnuty do schváleného návrhu pozemkových úprav. Rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav se v případě staveb, zařízení, a terénních úprav a dalších společných zařízení schválených dotčeným orgánem (§ 9 odst. 10) vyžadujících povolení podle stavebního zákona⁴⁾ považuje za rozhodnutí v části věci pro účely řízení o povolení záměru. Schváleným návrhem pozemkových úprav jsou vymezeny pozemky pro realizaci záměru, umístěna stavba nebo zařízení a stanoveny podmínky pro jeho umístění.“

4. V § 14 odst. 8 písm. a) se slovo „zastavěném“ nahrazuje slovem „zastavitelném“ a slova „nebo v zastavitelných plochách“ se zrušují.

ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ

Změna soudního řádu správního

Čl. L

Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 314/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 118/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 294/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 130/2011 Sb., zákona č. 303/2011 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 87/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 322/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 365/2017 Sb., zákona č. 38/2019 Sb., zákona č. 111/2019 Sb., zákona č. 176/2019 Sb., zákona č. 77/2021 Sb., zákona č. 218/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 152/2023 Sb., zákona č. 173/2023 Sb., zákona č. 349/2023 Sb., zákona č. 89/2024 Sb., zákona č. 268/2024 Sb., zákona č. 448/2024 Sb., zákona č. 77/2025 Sb., zákona č. 152/2025 Sb., zákona č. 269/2025 Sb. a zákona č. 314/2025 Sb., se mění takto:

1. V § 7 odst. 4 se za slovo „věcech“ vkládají slova „podle části šesté stavebního zákona“ a slova „nebo měl rozhodnout v prvním stupni Dopravní a energetický stavební úřad“ se nahrazují slovy „Úřad rozvoje území České republiky“.

2. V § 42 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „; to neplatí pro výzvu k zaplacení soudního poplatku, výzvu k vyjádření k věci nebo předvolání k jednání, které se doručují pouze zástupci“.

3. V § 68 se na konci textu písmene a) doplňují slova „; za opravný prostředek proti závaznému stanovisku se nepovažuje jeho přezkum v řízení o odvolání proti rozhodnutí“.

4. V § 101a odst. 1 se slova „; jsou-li“ nahrazují slovy „. Jsou-li“, slova „rozhodl, že se takové opatření obecné povahy nebo jeho část v této věci nepoužijí, pokud by jinak byly dány důvody pro jejich zrušení“ se nahrazují slovy „přezkoumal zákonnost takového opatření obecné povahy jako závazného podkladu rozhodnutí nebo jiného úkonu správního orgánu napadeného žalobou nebo jiným návrhem“, za slovo „Soud“ se vkládají slova „v takovém případě“ a slovo „nepoužití“ se nahrazuje slovy „přezkum zákonnosti“.

5. V § 101d se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Je-li žaloba nebo jiný návrh ve věci, ve které bylo opatření obecné povahy užito, podán po uplynutí lhůty podle § 101b odst. 1, soud se s návrhem na přezkum zákonnosti opatření obecné povahy nebo jeho části vypořádá pouze v odůvodnění rozsudku; je-li takový návrh důvodný, soud v odůvodnění uvede, že se napadené opatření obecné povahy nebo jeho část v této věci nepoužijí. Právním názorem soudu je v dalším řízení správní orgán vázán.“.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.

ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ

Změna zákona o dani z přidané hodnoty

Čl. LI

V § 55a odst. 2 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 461/2024 Sb., se slovo „zastavěného“ nahrazuje slovem „zastavitelného“.

ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ

Změna zákona o rostlinolékařské péči

Čl. LII

V § 52b odst. 3 úvodní části ustanovení zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 199/2012 Sb. a zákona č. 299/2017 Sb., se slova „zastavěných stavebních pozemcích“ nahrazují slovy „pozemcích zázemí stavby¹⁰⁵⁾“.

Poznámka pod čarou č. 105 zní: „¹⁰⁵⁾ § 12 písm. c) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.“.

ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ

Změna zákona o archivnictví a spisové službě

Čl. LIII

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 32/2008 Sb., zákona č. 190/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 89/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona

č. 303/2013 Sb., zákona č. 56/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 205/2017 Sb., zákona č. 111/2019 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 326/2021 Sb., zákona č. 416/2021 Sb., zákona č. 152/2023 Sb., zákona č. 197/2024 Sb. a zákona č. 263/2024 Sb., se mění takto:

1. V § 63 odst. 1 písm. d) se slova „se stavebním nebo“ nahrazují slovem „s“.
2. V § 63 odst. 1 písm. e) se slova „působnosti obce se stavebním nebo“ zrušují.

ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ

Změna zákona o správních poplatcích

Čl. LIV

Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona č. 255/2011 Sb., zákona č. 262/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 344/2011 Sb., zákona č. 349/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 225/2012 Sb., zákona č. 274/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona č. 69/2013 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 185/2013 Sb., zákona č. 186/2013 Sb., zákona č. 232/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 273/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., zákona

č. 306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákonného opatření č. 344/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 187/2014 Sb., zákona č. 249/2014 Sb., zákona č. 257/2014 Sb., zákona č. 259/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona č. 268/2014 Sb., zákona č. 331/2014 Sb., zákona č. 81/2015 Sb., zákona č. 103/2015 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 224/2015 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 113/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 229/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 324/2016 Sb., zákona č. 369/2016 Sb., zákona č. 63/2017 Sb., zákona č. 170/2017 Sb., zákona č. 194/2017 Sb., zákona č. 195/2017 Sb., zákona č. 199/2017 Sb., zákona č. 202/2017 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona č. 206/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 251/2017 Sb., zákona č. 261/2017 Sb., zákona č. 289/2017 Sb., zákona č. 295/2017 Sb., zákona č. 299/2017 Sb., zákona č. 302/2017 Sb., zákona č. 304/2017 Sb., zákona č. 371/2017 Sb., zákona č. 90/2018 Sb., zákona č. 171/2018 Sb., zákona č. 193/2018 Sb., zákona č. 286/2018 Sb., zákona č. 307/2018 Sb., zákona č. 135/2019 Sb., zákona č. 176/2019 Sb., zákona č. 209/2019 Sb., zákona č. 255/2019 Sb., zákona č. 279/2019 Sb., zákona č. 364/2019 Sb., zákona č. 368/2019 Sb., zákona č. 369/2019 Sb., zákona č. 12/2020 Sb., zákona č. 115/2020 Sb., zákona č. 117/2020 Sb., zákona č. 119/2020 Sb., zákona č. 334/2020 Sb., zákona č. 336/2020 Sb., zákona č. 337/2020 Sb., zákona č. 501/2020 Sb., zákona č. 524/2020 Sb., zákona č. 543/2020 Sb., zákona č. 13/2021 Sb., zákona č. 14/2021 Sb., zákona č. 90/2021 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 270/2021 Sb., zákona č. 274/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 300/2021 Sb., zákona č. 362/2021 Sb., zákona č. 366/2021 Sb., zákona č. 371/2021 Sb., zákona č. 374/2021 Sb., zákona č. 426/2021 Sb., zákona č. 91/2022 Sb., zákona č. 96/2022 Sb., zákona č. 217/2022 Sb., zákona č. 225/2022 Sb., zákona č. 246/2022 Sb., zákona č. 314/2022 Sb., zákona č. 372/2022 Sb., zákona č. 376/2022 Sb., zákona č. 431/2022 Sb., zákona č. 432/2022 Sb., zákona č. 458/2022 Sb., zákona č. 88/2023 Sb., zákona č. 149/2023 Sb., zákona č. 173/2023 Sb., zákona č. 185/2023 Sb., zákona č. 271/2023 Sb., zákona č. 277/2023 Sb., zákona č. 349/2023 Sb., zákona č. 414/2023 Sb., zákona č. 469/2023 Sb., zákona č. 1/2024 Sb., zákona č. 85/2024 Sb., zákona č. 123/2024 Sb., zákona č. 125/2024 Sb., zákona č. 163/2024 Sb., zákona č. 196/2024 Sb., zákona č. 237/2024 Sb., zákona č. 278/2024 Sb., zákona č. 321/2024 Sb., zákona č. 453/2024 Sb., zákona č. 480/2024 Sb., zákona č. 23/2025 Sb., zákona č. 32/2025 Sb., zákona č. 42/2025 Sb., zákona č. 52/2025 Sb., zákona č. 70/2025 Sb., zákona č. 79/2025 Sb., zákona č. 130/2025 Sb., zákona č. 152/2025 Sb., zákona č. 220/2025 Sb., zákona č. 230/2025 Sb., zákona č. 277/2025 Sb., zákona č. 280/2025 Sb., zákona č. 300/2025 Sb., zákona č. 314/2025 Sb., zákona č. 330/2025 Sb. a zákona č. 344/2025 Sb., se mění takto:

1. V příloze se na konci položky 17 doplňuje poznámka, která zní:

„Poznámka

Správní poplatek podle bodu 1 písm. c) se vybere i za stanovení ochranného pásma opatřením obecné povahy.“.

2. V příloze v položce 18 bodu 3 se slova „prodloužení platnosti povolení“ nahrazují slovy „změně povolení“.

3. V příloze v položce 18 v Poznámkách bodu 2 se za slova „c), a“ vkládají slova „vydání povolení změny záměru před dokončením dle bodu 4 písm. a), b) a c)“.
4. V příloze v položce 18 v Poznámkách se doplňuje bod 6, který zní:
„6. Za vydání povolení na změnu dokončené stavby vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku dle bodu 1. této položky.“.
5. V příloze v položce 18 v Osvobození v odstavci 2 se za slovo „opatření“ vkládají slova „a staveb s nimi souvisejících“.
6. V příloze v položce 18 v Osvobození se doplňuje odstavec, který zní: „Od poplatku je osvobozeno vydání povolení záměru a vydání kolaudačního rozhodnutí, pokud stavební úřad o žádosti nerozhodne ve lhůtě podle stavebního zákona.“.
7. V příloze v položce 102 se bod 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení bodu 1.

Čl. LV

Přechodné ustanovení

Změny v položce 17 a 18 přílohy zákona č. 634/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí až v řízeních zahájených po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ

Změna zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání

Čl. LVI

V příloze k zákonu č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a zákona č. 471/2022 Sb., se text

”

Ministerstvo pro místní rozvoj	domovního a bytového fondu, územního plánování a stavebního řádu, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví
--------------------------------	---

“

nahrazuje textem

”

Ministerstvo pro místní rozvoj	domovního a bytového fondu, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví
Úřad rozvoje území České republiky	územního plánování, stavebního řádu a vyvlastnění

“.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ

Změna zákona o vyvlastnění

Čl. LVII

Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění zákona č. 167/2012 Sb., ve znění zákona č. 405/2012 Sb., ve znění zákona č. 49/2016 Sb., ve znění zákona č. 225/2017 Sb., ve znění zákona č. 169/2018 Sb., ve znění zákona č. 403/2020 Sb., ve znění zákona č. 261/2021 Sb., ve znění

zákona č. 152/2023 Sb., ve znění zákona č. 405/2012 Sb., ve znění zákona č. 284/2021 Sb., ve znění zákona č. 152/2023 Sb. a ve znění zákona č. 465/2023 Sb., se mění takto:

1. § 15 včetně nadpisu zní:

„§ 15

Vyvlastňovací úřad

(1) Vyvlastňovacími úřady jsou Úřad rozvoje území České republiky a úřady rozvoje území krajů.

(2) V případě vyvlastnění pozemků a staveb pro účel vyvlastnění podle § 29d zákona o zajišťování obrany České republiky je příslušným vyvlastňovacím úřadem Úřad rozvoje území České republiky.“.

2. § 16 se včetně nadpisu zrušuje.

3. V § 28 odst. 3 písm. b) se slovo „zastavěném“ nahrazuje slovem „zastavitelném“.

Čl. LVIII

Přechodná ustanovení

1. Řízení a postupy zahájené a neskončené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 184/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, není-li stanoveno jinak.

2. Řízení a postupy podle zákona č. 184/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájené a neskončené do dne vzniku Úřadu rozvoje území České republiky (dále jen „Úřad“), k nimž je jako stavební úřad příslušný Úřad, převezme a dokončí ode dne svého vzniku Úřad podle zákona č. 184/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Do dne vzniku Úřadu pokračují v těchto řízeních a postupech podle zákona č. 184/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, stavební úřady příslušné podle dosavadních předpisů.

3. Řízení a postupy podle zákona č. 184/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájené a neskončené do dne vzniku úřadů rozvoje území krajů, k nimž je jako stavební úřad příslušný úřad rozvoje území kraje nebo jeho územní pracoviště, ode dne vzniku úřadů rozvoje území krajů převezme a dokončí příslušný úřad rozvoje území kraje nebo jeho územní pracoviště podle zákona č. 184/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Do dne vzniku úřadů rozvoje území krajů pokračují v těchto řízeních a postupech podle tohoto zákona stavební úřady příslušné podle dosavadních předpisů.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ

Změna zákona o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury

Čl. LIX

Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury, ve znění zákona č. 209/2011 Sb., zákona č. 405/2012 Sb., zákona č. 178/2014 Sb., zákona č. 49/2016 Sb., zákona č. 194/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 169/2018 Sb., zákona č. 237/2020 Sb., zákona č. 403/2020 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 126/2023 Sb., zákona č. 152/2023 Sb., zákona č. 202/2023 Sb., zákona č. 465/2023 Sb., zákona č. 183/2024 Sb., zákona č. 23/2025 Sb. a zákona č. 223/2025 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 1 zní: „¹⁾ § 10 odst. 1 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.“.
2. V § 1 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní: „e) stavba skladu a úložiště radioaktivního odpadu.“.
3. V § 1 odst. 13 se slova „zastavitelných nebo transformačních“ zrušují.
4. V § 1 odst. 15 se slova „zastavitelných nebo transformačních“ zrušují.
5. V § 2 odst. 6 větě čtvrté se za slovo „žadateli,“ vkládá slovo „vyvlastňovanému,“, ve větě poslední se za slova „doručení je“ vkládá slovo „patnáctý“ a na konci odstavce se doplňuje věta „V případě podzemní stavby, která funkčně ani svou konstrukcí nesouvisí se stavbami na pozemku ani s provozem na něm a která ani jinak nemůže mít vliv na využití pozemku k účelu, pro který je určen, se v řízení podle tohoto zákona nebo stavebního zákona doručuje veřejnou vyhláškou vždy.“.
6. V § 2b odst. 1 a § 2b odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo „zastavěném“ nahrazuje slovem „zastavitelném“.
7. V § 2b odst. 1 větě první se za slovo „vedení“ vkládají slova „přenosové soustavy“ a na konci textu věty se doplňují slova „, nenavrhne-li stavebník jinak“.
8. V § 2d odst. 4 se na konci textu věty první doplňují slova „; tuto lhůtu nelze prodloužit“ a věty druhá až poslední se zrušují.
9. V § 2d odst. 13 větě první se slova „, závazného stanoviska nebo jednotného environmentálního stanoviska“ nahrazují slovy „nebo závazného stanoviska“.
10. V § 2d se odstavec 14 zrušuje.

Dosavadní odstavce 15 až 19 se označují jako odstavce 14 až 18.

11. V § 2d odst. 18 úvodní části ustanovení se číslo „18“ nahrazuje číslem „17“.
12. V § 2d se doplňují odstavce 19 a 20, které znějí:

„(19) Ustanovení § 311 odst. 5 stavebního zákona se na rozhodnutí o povolení záměru stavby pro energetickou bezpečnost nepoužije.“

(20) V případě záměrů staveb pro energetickou bezpečnost podle § 1 odst. 5 písm. a) a b) se omezení maximální doby předčasného užívání nebo zkušebního provozu podle § 238 odst. 3 stavebního zákona neuplatní.“.

13. V § 2e odst. 2 se slova „Dopravního a energetického stavebního úřadu“ nahrazují slovy „Úřadu rozvoje území České republiky (dále jen „Úřad“)“.

14. V § 2e se doplňují odstavce 3 až 5, které znějí:

„(3) Před realizací stavby pro energetickou bezpečnost podle § 1 odst. 5 písm. a) až c) jsou prováděny přípravné práce. Přípravnými pracemi pro stavby pro energetickou bezpečnost (dále jen „přípravné práce“) se rozumí zejména terénní úpravy, úprava pozemku, příprava odstavných, manipulačních a skladových ploch, příprava stavenišť, zřizování přístupových cest, výstavba objektů pro hospodaření se srážkovými vodami včetně úpravy koryt, výstavba skladovacích a technických zařízení a staveb, výstavba staveb a zařízení dopravní nebo technické infrastruktury, včetně úpravy staveb a zařízení stávajících.

(4) Přípravné práce jsou záměrem podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, pokud je předmětem posuzování stavba pro energetickou bezpečnost; podléhají posouzení vlivů na životní prostředí, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení; předmětem posuzování jsou samostatně, pokud o samostatné posouzení přípravných prací oznamovatel záměru stavby pro energetickou bezpečnost požádá. Příslušným úřadem pro postup podle věty první je orgán kraje.

(5) Přípravné práce lze povolit samostatně v řízení podle zvláštních právních předpisů. K přípravným pracím se při hodnocení a posuzování stavby pro energetickou bezpečnost podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a při jejím povolování podle zvláštních právních předpisů, v rozsahu, ve kterém byly povoleny, nepřihlíží.“.

15. V § 2f se za větu první vkládá věta „Příprava stavby podle věty první zahrnuje i vyhledávání vhodné lokality pro její umístění.“.

16. V § 2i se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 1 až 5.

17. V § 2i odst. 5 se slova „Pokud stavba základnové stanice mobilní sítě elektronických komunikací včetně souvisejícího elektrického a optického přípojného vedení je nutná ke splnění povinnosti uložené na základě zvláštního právního předpisu, lze tuto stavbu“ nahrazují slovy „Stavbu základnové stanice mobilní sítě elektronických komunikací včetně souvisejícího elektrického a optického přípojného vedení lze“.

18. V § 2j se odstavec 3 zrušuje.

19. V § 2l odst. 6 a § 2m odst. 1 se slova „Ministerstvo pro místní rozvoj“ nahrazuje slovem „Úřad“.

20. V § 2m odst. 1 se slova „Ministerstvem pro místní rozvoj“ se nahrazují slovem „Úřadem“.

21. V § 2n se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

22. V § 2n se doplňují odstavce 4 až 8, které znějí:

„(4) Strategickou investiční stavbu lze v územně plánovací dokumentaci vymezit jako veřejně prospěšnou stavbu podle stavebního zákona. Jde-li o strategickou investiční stavbu, práva k pozemkům a stavbám lze odejmout nebo omezit pouze ve prospěch státu nebo právnické osoby, která je ve výlučném vlastnictví státu nebo v níž může stát uplatňovat rozhodující vliv.

(5) Oprávněný investor strategické investiční stavby je oprávněn provádět přípravu území i před vydáním závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Přípravou území se pro účely tohoto ustanovení rozumí zejména

- a) odstraňování dřevin a jiné vegetace,
- b) terénní úpravy,
- c) opatření nezbytná k ochraně půdy a k zajištění podmínek pro obnovu vegetačního krytu,
- d) přípravné práce nezbytné k ověření geologických a hydrologických podmínek.

(6) Oprávnění podle odstavce 4 vzniká oprávněnému investorovi na základě rozhodnutí vydaného Ministerstvem životního prostředí. Ministerstvo životního prostředí rozhodnutí vydá, jestliže

- a) z podkladů předložených spolu s oznámením záměru a z dosavadního průběhu posuzování vlivů záměru na životní prostředí lze důvodně očekávat, že záměru bude vydáno souhlasné závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, a
- b) příprava území zjevně závažně neohrozí veřejný zájem na ochraně životního prostředí a veřejného zdraví.

O vydání rozhodnutí může oprávněný investor požádat nejdříve dnem, kdy Ministerstvu životního prostředí doručil oznámení záměru strategické investiční stavby; žádost obsahuje popis rozsahu a způsobu přípravy území a předpokládaný harmonogram jejího provádění.

(7) Odvolání proti rozhodnutí podle odstavce 5 není přípustné.

(8) Nebude-li oprávněnému investorovi vydáno souhlasné závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí do 5 let ode dne doručení oznámení záměru Ministerstvu životního prostředí podle odstavce 5, je oprávněný investor povinen uvést dotčené území do původního stavu. Do lhůty podle věty první se nezapočítává doba, po kterou je posuzování vlivů záměru na životní prostředí přerušeno. Povinnost podle věty první musí být splněna nejpozději do jednoho roku ode dne uplynutí lhůty stanovené ve větě první.“.

23. V § 3 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Splnění podmínek přípustnosti vyvlastnění uvedených v odstavci 2 nebo 3 se nevyžaduje, jde-li o podzemní stavbu, která funkčně ani svou konstrukcí nesouvisí se stavbami na pozemku ani s provozem na něm a která ani jinak nemůže mít vliv na využití pozemku k účelu, pro který je určen.“.

24. V 3e se slova „nebo po vydání souhlasného jednotného environmentálního stanoviska podle zákona o jednotném environmentálním stanovisku²⁶⁾, je-li jeho součástí závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí“ zrušují.

Poznámka pod čarou č. 26 se zrušuje.

25. Za § 3e se vkládá nový § 3f, který včetně nadpisu zní:

„§ 3f

Žaloba na odstranění stavby energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací

(1) Jestliže došlo k zahájení vyvlastňovacího řízení ve vztahu k předmětu vyvlastnění, který je předmětem řízení o žalobě na odstranění stavby energetické infrastruktury, nebo stavby infrastruktury elektronických komunikací, soud přeruší řízení o žalobě na odstranění stavby.

(2) Jestliže došlo v průběhu vyvlastňovacího řízení k zahájení řízení o žalobě na odstranění stavby energetické infrastruktury, nebo stavby infrastruktury elektronických komunikací k předmětu vyvlastnění, soud přeruší řízení o žalobě na odstranění stavby k předmětu vyvlastnění.

(3) Došlo-li k přerušení řízení o žalobě na odstranění stavby podle odstavce 1 nebo 2, lze v řízení o žalobě na odstranění stavby pokračovat až po zamítnutí nebo odmítnutí žádosti o vyvlastnění, nebo po nabytí právních účinků výroku o vyvlastnění.

(4) Došlo-li k vyvlastnění spočívajícím v odnětí či omezení vlastnického práva, soud žalobu o žalobě na odstranění stavby energetické infrastruktury, nebo stavby infrastruktury elektronických komunikací zamítne.

(5) Odstavce 1 až 4 se pro žalobu na ochranu vlastnictví a žalobu na vyklizení ve vztahu k předmětu vyvlastnění použijí pro stavby nebo zařízení energetické infrastruktury, nebo stavby infrastruktury elektronických komunikací obdobně.“.

26. V § 4a odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „uskutečnění“ vkládá slovo „vyhrazené“ a na konci úvodní části ustanovení se doplňují slova „podle stavebního zákona a dále“.

27. V § 4a odst. 1 písm. a) se čárka nahrazuje slovem „nebo“ a slova „nebo energetické“ se zrušují.

28. V § 4a se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „, nebo“ a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c) energetické infrastruktury, stavby těžební infrastruktury nebo stavby infrastruktury pro ukládání oxidu uhličitého.“.

29. § 4b se zrušuje.

30. V § 4d se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Pro omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě nebo jejich části potřebné k uskutečnění stavby infrastruktury elektronických komunikací platí věta první obdobně.“.

31. V § 5a odst. 1 se slova „Dopravní a energetický stavební úřad“ nahrazují slovem „Úřad“.

32. V § 5f odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „a popřípadě rovněž žádost o vydání jednotného environmentálního stanoviska“ a slova „nebo žádost o vydání jednotného environmentálního stanoviska“ zrušují.
33. V § 5f odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „vydání jednotného environmentálního stanoviska“ nahrazují slovy „povolení záměru podle stavebního zákona“ a slova „správní orgán příslušný k vydání jednotného environmentálního stanoviska“ se nahrazují slovy „stavební úřad“.
34. V § 5f odst. 2 písm. a) se slova „sdělí stavebnímu úřadu příslušnému k povolení záměru tuto skutečnost a stavební úřad neprodleně“ zrušují.
35. V § 5f odst. 2 písm. b) se slova „určenou žadateli sdělí stavebnímu úřadu příslušnému k povolení záměru tuto skutečnost a uvede přitom, kterými vadami žádost trpí; stavební úřad neprodleně“ a slova „, a toto oznámení odůvodní závěrem správního orgánu příslušného k vydání jednotného environmentálního stanoviska“ zrušují.
36. V § 5f se odstavce 3 až 5 zrušují.
- Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 3 a 4.
37. V § 5f odst. 3 se slova „1 věty první“ nahrazují slovy „1 věty první nebo“ a slova „nebo odstavce 3 písm. b) anebo ode dne podání žádosti podle odstavce 5“ se zrušují.
38. V § 5f odst. 4 se číslo „6“ nahrazuje číslem „3“.
39. V § 5g odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „Ministerstvo dopravy“ nahrazují slovem „Úřad“.
40. V § 5h se slova „1, 2, 3 nebo 5 nebo“ nahrazují slovy „1 nebo 2 anebo“.
41. V § 5j odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „zastavitelných nebo transformačních“ zrušují.
42. V příloze č. 3 bodě 2 se za slovo „parku“ vkládají slova „Úpravna uhlí“ a slova „, Důl Československé armády sloužící zejména pro potřeby datového centra, k výrobě a zpracování druhotných surovin a recyklátů, k robotické výrobě, k výrobě a zpracování vodíku nebo pro potřeby přečerpávací vodní elektrárny“ se nahrazují slovy „sloužící zejména pro záměry spojené s elektromobilitou, s výrobou technologických částí či celků pro obnovitelné zdroje energie, s výrobou polovodičů, s výrobou a zpracováním druhotných surovin a recyklátů, s výrobou a zpracováním vodíku nebo s robotickou výrobou či datová centra“.
43. V příloze č. 3 se na konci textu bodu 3 doplňují slova „a zpracovatelský závod pro úpravu lithia“.
44. V příloze č. 3 bodě 4 se slova „k výrobě a skladování baterií pro elektrická vozidla“ nahrazují slovy „pro záměry spojené s elektromobilitou, s výrobou technologických částí či celků pro obnovitelné zdroje energie, s výrobou polovodičů, s výrobou a zpracováním druhotných surovin a recyklátů, s výrobou a zpracováním vodíku nebo s robotickou výrobou či datová centra“.

45. V příloze č. 3 se bod 12 zrušuje.

Dosavadní bod 13 se označuje jako bod 12.

46. V příloze č. 3 se doplňují body 13 až 15, které znějí:

„13. Stavby v lokalitě strategického podnikatelského parku Hrabák sloužící zejména pro záměry spojené s elektromobilitou, s výrobou technologických částí či celků pro obnovitelné zdroje energie, s výrobou polovodičů, s výrobou a zpracováním druhotných surovin a recyklátů, s výrobou a zpracováním vodíku nebo s robotickou výrobou či datová centra.

14. Stavby v lokalitě strategického podnikatelského parku Ústí nad Labem – Předlice sloužící zejména pro záměry spojené s elektromobilitou, s výrobou technologických částí či celků pro obnovitelné zdroje energie, s výrobou polovodičů, s výrobou a zpracováním druhotných surovin a recyklátů, s výrobou a zpracováním vodíku nebo s robotickou výrobou či datová centra.

15. Stavby v lokalitě strategického podnikatelského parku Svitavy sloužící zejména pro záměry spojené s elektromobilitou, s výrobou technologických částí či celků pro obnovitelné zdroje energie, s výrobou polovodičů, s výrobou a zpracováním druhotných surovin a recyklátů, s výrobou a zpracováním vodíku nebo s robotickou výrobou či datová centra.“.

Čl. LX

Přechodná ustanovení

1. Řízení a postupy zahájené a neskončené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 416/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, není-li stanoveno jinak.

2. Lhůta pro doručování do ciziny podle § 2 odst. 6 zákona č. 416/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije až v řízeních zahájených po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Ustanovení § 2d odst. 4 věty druhé až čtvrté, § 2d odst. 13, § 2d odst. 14, § 2n odst. 3, § 3e odst. 1, § 5f a § 5h zákona č. 416/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí do 31. prosince 2026, a dále se do 31. prosince 2027 použijí v řízeních o záměrech, u nichž bude příslušným stavebním úřadem úřad rozvoje území kraje nebo jeho územní pracoviště.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona o ochraně ovzduší

Čl. LXI

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 87/2014 Sb., zákona č. 382/2015 Sb., zákona č. 369/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 172/2018 Sb., zákona č. 403/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb.,

zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 382/2021 Sb., zákona č. 142/2022 Sb., zákona č. 432/2022 Sb., zákona č. 149/2023 Sb. a zákona č. 42/2025 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 1 se za slovo „zákona“ vkládají slova „, pro stavební úřady při výkonu působnosti podle jiného právního předpisu“.
2. V § 11 odst. 2 písm. b) se slova „závazné stanovisko“ nahrazují slovem „vyjádření“.
3. V § 11 odst. 2 písm. d) se slova „závazné stanovisko“ nahrazují slovem „vyjádření“ a slovo „zastavěném“ se nahrazuje slovem „zastavitelném“.
4. V § 11 odst. 3 se slova „závazného stanoviska“ nahrazují slovem „vyjádření“, slovo „zastavěném“ se nahrazuje slovem „zastavitelném“ a věta poslední se zrušuje.
5. V § 11 odst. 4 větě první se slova „souhlasné závazné stanovisko podle odstavce 2 písm. b) nebo d)“ nahrazují slovy „povolení záměru“ a ve větě druhé se slova „Souhlasné závazné stanovisko podle odstavce 2 písm. b) nebo d)“ nahrazují slovy „Povolení záměru“.
6. V § 11 odst. 6 větě první se slova „závazného stanoviska podle odstavce 2 písm. b) nebo d)“ nahrazují slovy „povolení záměru“ a ve větě druhé se za slova „uplatní kompenzační opatření“ vkládají slova „příslušný správní orgán v rozhodnutí o povolení záměru. Opatření může navrhnout“ a slova „v závazném stanovisku“ se nahrazují slovy „ve vyjádření“.
7. V § 11 odst. 7 větě první, § 11 odst. 8 větě první a § 11 odst. 9 úvodní části ustanovení se slova „závazného stanoviska“ nahrazují slovem „vyjádření“.
8. V § 12 odst. 1 větě první se slova „závazného stanoviska“ nahrazují slovy „vyjádření, povolení záměru“.
9. V § 12 odst. 3 se slova „Závazné stanovisko“ nahrazují slovem „Vyjádření“ a slovo „podmínky“ se nahrazuje slovy „návrh podmínek“.
10. V § 12 odst. 5 se slovo „krajský“ nahrazuje slovem „stavební“ a slova „závazném stanovisku“ se nahrazují slovy „povolení záměru podle stavebního zákona“.
11. V § 12 odst. 6 se věta první zrušuje.
12. V § 12a odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „závazného stanoviska,“ nahrazují slovy „vyjádření, povolení záměru“.
13. V § 12a odst. 4 se slova „závazné stanovisko“ nahrazují slovy „vyjádření, povolení záměru“.
14. V § 16 odst. 10 se slovo „zastavěného“ nahrazuje slovem „zastavitelného“.
15. V § 17 odst. 1 písm. f) se slova „krajským úřadem“ nahrazují slovy „správním orgánem příslušným k povolení záměru“.
16. V § 24 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „, a přestupku uvedeného v § 23 odst. 1 písm. g), který projednává stavební úřad“.
17. V § 26 odst. 1 písm. d) se text „j),“ zrušuje a na konci písmene se slovo „nebo“ zrušuje.
18. V § 26 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „, nebo“ a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f) stavební úřad, jde-li o přestupek podle § 25 odst. 1 písm. j).“.

19. V § 27 odst. 1 se za písmeno e) vkládají nová písmena f) a g), která znějí:

„f) stavební úřady,

g) orgány státní báňské správy,“.

Dosavadní písmena f) až i) se označují jako písmena h) až k).

20. V § 27 odst. 5 se za slova „krajský úřad,“ vkládají slova „stavební úřad, orgán státní báňské správy,“.

21. V § 30 odst. 1 písm. e) se slova „závazné stanovisko“ nahrazují slovem „vyjádření“.

22. V § 30 odst. 1 písm. f) se slova „závazných stanoviscích“ nahrazují slovem „vyjádřeních“.

23. V § 40 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 2 až 6.

Poznámka pod čarou č. 42 se zrušuje.

24. V příloze č. 10 v nadpisu části B se slovo „zastavěném“ nahrazuje slovem „zastavitelném“.

Čl. LXII

Přechodná ustanovení

1. Řízení a postupy zahájené a neskončené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 201/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, není-li stanoveno jinak.

2. Řízení a postupy podle zákona č. 201/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájené a neskončené do dne vzniku Úřadu rozvoje území České republiky (dále jen „Úřad“), k nimž je jako stavební úřad příslušný Úřad, převezme a dokončí ode dne svého vzniku Úřad podle zákona č. 201/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Do dne vzniku Úřadu pokračují v těchto řízeních a postupech správní orgány příslušné podle dosavadních předpisů podle zákona č. 201/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Žádost o vydání závazného stanoviska orgánu ochrany ovzduší podle zákona č. 201/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, které mělo být podkladem pro rozhodnutí správního orgánu podle jiného právního předpisu a které nebylo vydáno do dne vzniku Úřadu, se považuje za žádost o vydání vyjádření; lhůta pro vydání vyjádření běží ode dne podání původní žádosti o vydání závazného stanoviska. Přezkum závazného stanoviska, které bylo podle zákona č. 201/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vydáno jako podklad pro rozhodnutí stavebního úřadu podle stavebního zákona, podle § 149 odst. 8 správního řádu, zahájený a neskončený do dne vzniku Úřadu, dokončí příslušný nadřízený orgán ochrany ovzduší podle dosavadních předpisů.

3. Řízení a postupy podle zákona č. 201/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájené a neskončené do dne vzniku úřadů rozvoje území krajů, k nimž je jako stavební úřad příslušný úřad rozvoje území kraje nebo jeho územní pracoviště, ode dne vzniku úřadů rozvoje území krajů převezme a dokončí příslušný úřad rozvoje území kraje nebo jeho územní pracoviště podle zákona č. 201/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Do dne vzniku úřadů rozvoje území krajů pokračují v těchto řízeních a postupech správní orgány příslušné podle dosavadních předpisů podle zákona č. 201/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Žádost o vydání závazného stanoviska orgánu ochrany ovzduší podle zákona č. 201/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, které mělo být podkladem pro rozhodnutí správního orgánu podle jiného právního předpisu a které nebylo vydáno do dne vzniku úřadů rozvoje území krajů, se považuje za žádost o vydání vyjádření; lhůta pro vydání vyjádření běží ode dne podání původní žádosti o vydání závazného stanoviska. Přezkum závazného stanoviska, které bylo podle zákona č. 201/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vydáno jako podklad pro rozhodnutí stavebního úřadu podle stavebního zákona, podle § 149 odst. 8 správního řádu, zahájený a neskončený do dne vzniku úřadů rozvoje území krajů, dokončí příslušný nadřízený orgán ochrany ovzduší podle dosavadních předpisů.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ

Změna zákona o Státním pozemkovém úřadu

Čl. LXIII

Zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 256/2013 Sb., zákona č. 280/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 185/2016 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 295/2017 Sb., zákona č. 229/2019 Sb., zákona č. 481/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 299/2021 Sb., zákona č. 325/2023 Sb., zákona č. 412/2023 Sb., zákona č. 183/2024 Sb., zákona č. 36/2025 Sb., zákona č. 231/2025 Sb. a zákona č. 287/2025 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 4 větě první se slova „pravomocného rozhodnutí o umístění stavby“ nahrazují slovy „pravomocného rozhodnutí o povolení záměru“ a slova „popřípadě na základě územního souhlasu nebo veřejnoprávní smlouvy, jimiž může být rozhodnutí o umístění stavby podle stavebního zákona nahrazeno,“ se zrušují.
2. V § 3 odst. 5 písm. c) se slova „pravomocné rozhodnutí o umístění stavby anebo byl vydán územní souhlas nebo byla uzavřena veřejnoprávní smlouva, jimiž může být rozhodnutí o umístění stavby podle stavebního zákona nahrazeno, ze kterých“ nahrazují slovy „pravomocné rozhodnutí o povolení záměru, z něhož“.
3. V § 6 odst. 1 písm. b) úvodní části ustanovení se slova „umístění stavby“ nahrazují slovy „povolení záměru“.

4. V § 6 odst. 1 písm. b) bodě 4 se slova „obecní úřad obce s rozšířenou působností jako úřad územního plánování“ nahrazují slovy „stavební úřad“.
5. V § 7 odst. 1 písm. a), § 7 odst. 2 písm. b) a § 7 odst. 3 písm. a) se slovo „zastavěném“ nahrazuje slovem „zastavitelném“.
6. V § 7 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena b) až d).
7. V § 7 odst. 1 písm. b) a § 7 odst. 3 písm. c) se slova „umístění stavby“ nahrazují slovy „povolení záměru“.
8. V § 7 odst. 1 písm. d) a § 7 odst. 3 písm. e) se slovo „zastavěném“ nahrazuje slovem „zastavitelném“ a slova „nebo v zastavitelné ploše⁸⁾ určené“ se nahrazují slovem „určeném“.
9. V § 7 odst. 3 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena b) až d).
10. Poznámka pod čarou č. 8 zní: „⁸⁾ Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.“.
11. V § 8 odst. 1 větě první a § 8 odst. 2 větě první se slova „umístění stavby“ nahrazují slovy „povolení záměru“.
12. V § 8 odst. 1 větě poslední a § 8 odst. 3 se text „e)“ nahrazuje textem „d)“.
13. V § 8 odst. 2 se slova „, b) nebo c)“ nahrazují slovy „nebo b)“.
14. V § 10 odst. 1 písm. a) a b) a § 10 odst. 2 se slovo „zastavěném“ nahrazuje slovem „zastavitelném“ a slova „nebo v zastavitelné ploše“ se zrušují.
15. V § 10 odst. 1 písm. a) se slova „umístění stavby“ nahrazují slovy „povolení záměru“.
16. V § 21 se odstavec 4 zrušuje.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ

Změna zákona o prevenci závažných havárií

Čl. LXIV

Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 149/2023 Sb. a zákona č. 218/2025 Sb., se mění takto:

1. V § 31 odst. 1 větě první se slovo „krajskému“ nahrazuje slovem „stavebnímu“ a slova „o vydání jednotného environmentálního stanoviska³⁰⁾“ se nahrazují slovy „o povolení záměru“.

2. V § 31 odst. 2 větě první se slovo „Krajský“ nahrazuje slovem „Stavební“, za slovo „a“ se vkládají slova „rozhodnutím o záměru“ a ve větě poslední se slovo „krajský“ nahrazuje slovem „stavební“.

3. V § 31 odst. 3 se slovo „Krajský“ nahrazuje slovem „Stavební“.

4. V § 31 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) V rozhodnutí o záměru stanoví stavební úřad s ohledem na požadavky tohoto zákona podmínky pro umístění a provedení nového objektu, jakož i jeho uvedení do zkušebního provozu nebo užívání v případě, že se zkušební provoz neprovádí.“.

5. V § 32 odst. 1 se slovo „krajskému“ nahrazuje slovem „stavebnímu“, slova „uvedením do užívání podle stavebního zákona¹⁶⁾“ se nahrazují slovy „vydáním kolaudačního rozhodnutí“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Kolaudačním rozhodnutím stavební úřad rozhodne o návrhu na schválení bezpečnostního programu nebo bezpečnostní zprávy a toto rozhodnutí zašle po právní moci na vědomí krajskému úřadu.“.

6. V § 32 odst. 2 se věta první zrušuje.

7. V § 43 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:

„f) stavební úřady,“.

Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno g).

8. V § 49 odstavce 2 a 3 znějí:

„(2) Krajský úřad je dotčeným orgánem na úseku prevence závažných havárií při projednávání územně plánovací dokumentace.

(3) Krajský úřad zajišťuje, aby se při územním plánování braly v úvahu cíle prevence závažných havárií a omezení jejich následků při udržování vzájemných odstupů mezi objekty a obytnými oblastmi, budovami a oblastmi navštěvovanými veřejností, hlavními dopravními trasami, rekreačními oblastmi a územími chráněnými podle jiných právních předpisů²²⁾.“.

9. V § 49 se odstavce 4 a 5 zrušují.

Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 4 a 5.

10. Za § 49 se vkládá nový § 49a, který včetně nadpisu zní:

„§ 49a

Stavební úřady

(1) Stavební úřady

a) rozhodnutím o záměru podle stavebního zákona rozhodují o zařazení objektu do skupiny A nebo do skupiny B podle § 31 odst. 2 a o podmínkách jejich umístění, provedení, uvedení do zkušebního provozu nebo užívání v případě, že se zkušební provoz neprovádí,

b) kolaudačním rozhodnutím rozhodují o návrhu na schválení bezpečnostního programu nebo bezpečnostní zprávy podle § 32 odst. 1,

c) zajišťují zpracování posudku k posouzení rizik podle § 31 odst. 3,

d) zasílají ministerstvu návrhy a jiné dokumenty předkládané jim provozovatelem podle tohoto zákona, včetně svých rozhodnutí týkajících se těchto návrhů a jiných dokumentů,

e) rozhodnutím o záměru podle stavebního zákona stanoví podmínky pro záměr, nacházející se v dosahu havarijních projevů, které jsou specifikované v příslušném posouzení rizik závažné havárie objektu zařazeného do skupiny A nebo do skupiny B, pokud realizace záměru může způsobit nebo zvýšit riziko závažné havárie nebo zhoršit její následky.

(2) Stavební úřady zajišťují, aby se při povolování záměrů podle stavebního zákona braly v úvahu cíle prevence závažných havárií a omezení jejich následků zejména při

a) udržování vzájemných odstupů mezi objekty a obytnými oblastmi, budovami a oblastmi navštěvovanými veřejností, hlavními dopravními trasami, rekreačními oblastmi a územími chráněnými podle jiných právních předpisů²²⁾,

b) povolování nových záměrů situovaných v dosahu havarijních projevů, které jsou specifikované v příslušném posouzení rizik závažné havárie objektu zařazeného do skupiny A nebo do skupiny B.“.

11. V § 51 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „nebo stavebnímu úřadu“.

12. V § 51 odst. 2 písm. d) se slovo „krajskému“ nahrazuje slovem „stavebnímu“.

13. V § 51 odst. 3 písm. b) a § 51 odst. 4 písm. b) se za slovo „úřadu“ vkládají slova „nebo stavebnímu úřadu“.

14. V § 53 se odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 30 zrušuje.

Čl. LXV

Přechodná ustanovení

1. Řízení a postupy podle zákona č. 224/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájené a neskončené do dne vzniku Úřadu rozvoje území České republiky (dále jen „Úřad“), k nimž je jako stavební úřad příslušný Úřad, převezme a dokončí ode dne svého vzniku Úřad podle zákona č. 224/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Do dne vzniku Úřadu pokračují v těchto řízeních a postupech správní orgány příslušné podle dosavadních předpisů podle zákona č. 224/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Přezkum závazného stanoviska, které bylo podle zákona č. 224/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vydáno jako podklad pro rozhodnutí stavebního úřadu podle stavebního zákona, podle § 149 odst. 8 správního řádu, zahájený a neskončený do dne vzniku Úřadu, dokončí Ministerstvo životního prostředí podle dosavadních předpisů.

2. Řízení a postupy podle zákona č. 224/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájené a neskončené do dne vzniku úřadů rozvoje území krajů, k nimž je jako stavební úřad příslušný úřad rozvoje území kraje nebo jeho územní pracoviště, ode dne vzniku úřadů rozvoje území krajů převezme a dokončí příslušný úřad rozvoje území kraje nebo jeho příslušné územní pracoviště podle zákona č. 224/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Do dne vzniku úřadů rozvoje území krajů pokračují

v těchto řízeních a postupech správní orgány příslušné podle dosavadních předpisů podle zákona č. 224/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Přezkum závazného stanoviska, které bylo podle zákona č. 224/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vydáno jako podklad pro rozhodnutí stavebního úřadu podle stavebního zákona, podle § 149 odst. 8 správního řádu, zahájený a neskončený do dne vzniku úřadů rozvoje území krajů, dokončí Ministerstvo životního prostředí podle dosavadních předpisů.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ

Změna zákona o zadávání veřejných zakázek

Čl. LXVI

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 368/2016 Sb., zákona č. 147/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 287/2018 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 309/2019 Sb., zákona č. 527/2020 Sb., zákona č. 543/2020 Sb., zákona č. 174/2021 Sb., zákona č. 417/2021 Sb., zákona č. 240/2022 Sb., zákona č. 166/2023 Sb., zákona č. 412/2023 Sb., zákona č. 238/2024 Sb., zákona č. 469/2024 Sb. a zákona č. 69/2025 Sb., se mění takto:

1. V § 18 odst. 2 větě první se za slovo „celek“ vkládají slova „v jedné konkrétní věci nebo v jednom případě“.

2. V § 19 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Za dodávky nebo služby stejného druhu se považují po sobě jdoucí dodávky nebo služby zajišťované za stejným účelem stejným okruhem dodavatelů s obdobnou specializací, na jejichž výběr zadavatel použije obdobná kvalifikační a hodnotící kritéria.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

3. V § 30 se na konci písmene p) slovo „nebo“ zrušuje.

4. V § 30 se na konci písmene q) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena r) a s), která včetně poznámek pod čarou č. 58 a 59 znějí:

„r) zadanou na základě plánovací smlouvy podle stavebního zákona⁵⁸⁾, nebo

s) jde-li o provedení nařízeného opatření k nápravě stavebním úřadem podle stavebního zákona⁵⁹⁾.

⁵⁸⁾ § 130 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

⁵⁹⁾ § 296 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.“.

5. Poznámka pod čarou č. 32 zní: „³²⁾ § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.“.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ

Změna zákona o odpadech

Čl. LXVII

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění č. zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 149/2023 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 104/2025 Sb. a zákona č. 218/2025 Sb., se mění takto:

1. V § 21 odst. 2 se věta poslední zrušuje.

2. V § 30 se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.

3. V § 93a odst. 1 se slova „obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností“ nahrazují slovy „stavebnímu úřadu“.

4. V § 93a se odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 26 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

5. V § 126 se za písmeno k) vkládá nové písmeno l), které zní:

„l) stavební úřady,“.

Dosavadní písmena l) až n) se označují jako písmena m) až o).

6. V § 146 odstavec 3 zní:

„(3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydává vyjádření k žádosti o zřízení zařízení určeného pro nakládání s odpady a k žádosti o zavedení nebo rozšíření výroby oxidu titaničitého z hlediska jejich souladu s povinnostmi vyplývajícími z tohoto zákona a prováděcích právních předpisů.“.

7. V § 146 se odstavce 4 a 5 zrušují.

8. Za § 146 se vkládá nový § 146a, který včetně nadpisu zní:

„§ 146a

Stavební úřad

Stavební úřad v rozhodnutí o záměru podle stavebního zákona posuzuje splnění požadavků tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů při provedení záměru, zejména z hlediska nakládání s odpady, vedlejšími produkty, stavebními výrobky, které přestaly být odpadem, nebo stavebními výrobky určenými k opětovnému použití; v rozhodnutí může stanovit podmínky, které zajistí ochranu zdraví a životního prostředí a dodržení hierarchie odpadového hospodářství.“.

9. V § 148 odst. 1 písm. b) se slova „až 5“ nahrazují slovy „a 3“.

10. § 149 se včetně nadpisu zrušuje.

11. V § 151 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

Čl. LXVIII

Přechodná ustanovení

1. Řízení a postupy podle zákona č. 541/2020 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájené a neskončené do dne vzniku Úřadu rozvoje území České republiky (dále jen „Úřad“), k nimž je jako stavební úřad příslušný Úřad, převezme a dokončí ode dne svého vzniku Úřad podle zákona č. 541/2020 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Do dne vzniku Úřadu pokračují v těchto řízeních a postupech správní orgány příslušné podle dosavadních předpisů podle zákona č. 541/2020 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Přezkum závazného stanoviska, které bylo podle zákona č. 541/2020 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vydáno jako podklad pro rozhodnutí stavebního úřadu podle stavebního zákona, podle § 149 odst. 8 správního řádu, zahájený a neskončený do dne vzniku Úřadu, dokončí příslušný krajský úřad podle dosavadních předpisů.

2. Řízení a postupy podle zákona č. 541/2020 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájené a neskončené do dne vzniku úřadů rozvoje území krajů, k nimž je jako stavební úřad příslušný úřad rozvoje území kraje nebo jeho územní pracoviště, ode dne vzniku úřadů rozvoje území krajů převezme a dokončí příslušný úřad rozvoje území kraje nebo jeho příslušné územní pracoviště podle zákona č. 541/2020 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Do dne vzniku úřadů rozvoje území krajů pokračují v těchto řízeních a postupech správní orgány příslušné podle dosavadních předpisů podle zákona č. 541/2020 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Přezkum závazného stanoviska, které bylo podle zákona č. 541/2020 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vydáno jako podklad pro rozhodnutí stavebního úřadu podle stavebního zákona, podle § 149 odst. 8 správního řádu, zahájený a neskončený do dne vzniku úřadů rozvoje území krajů, dokončí příslušný krajský úřad podle dosavadních předpisů.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ

Změna zákona o zvláštních postupech v oblasti územního plánování a stavebního řádu v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

Čl. LXIX

V § 4 odst. 2 zákona č. 197/2022 Sb., o zvláštních postupech v oblasti územního plánování a stavebního řádu v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, se slovo „zastavěném“ nahrazuje slovem „zastavitelném“ a slova „,, zastavitelné ploše nebo ploše přestavby“ se zrušují.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ

Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o jednotném environmentálním stanovisku

Čl. LXX

Zákon č. 149/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění zákona č. 465/2023 Sb., se mění takto:

1. V části páté čl. VII bodě 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova „, s výjimkou případů podle bodu 5“.
2. V části páté se na konci čl. VII doplňuje bod 5, který zní:

„5. Příslušnost k posuzování vlivů záměru na životní prostředí se v případě, kdy po nabytí účinnosti tohoto zákona došlo ke zrušení stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí vydaného podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném do 31. března 2015, nebo závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí vydaného podle § 9a zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném od 1. dubna 2015 do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a vrácení věci k novému projednání, řídí zákonem č. 100/2001 Sb. ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.“.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ

Změna zákona o urychlení využívání některých obnovitelných zdrojů energie

Čl. LXXI

Zákon č. 249/2025 Sb., o urychlení využívání některých obnovitelných zdrojů energie a o změně souvisejících zákonů (zákon o urychlení využívání obnovitelných zdrojů energie), se mění takto:

1. V § 12 odst. 1 se slova „na společném jednání a“ zrušují.
2. V § 12 odst. 2 se číslo „94“ nahrazuje číslem „95“.
3. V nadpisu § 13 se slova „**orgánu příslušného podle zákona o jednotném environmentálním stanovisku**“ nahrazují slovy „**stavebního úřadu k územnímu opatření**“.
4. V § 13 odstavec 1 zní:

„(1) Stavební úřad uplatní stanovisko podle § 54 odst. 2 stavebního zákona k návrhu územního opatření a ve vztahu ke správním úkonům uvedeným v odstavcích 2 až 4 je dotčeným orgánem při jeho pořizování a změnách; příslušnost dotčených orgánů podle jiných právních předpisů tímto není dotčena.“.
5. V § 13 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „příslušného orgánu“ nahrazují slovy „stavebního úřadu“.

6. V § 13 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Zahrnuje-li akcelerační oblast pozemky, které jsou součástí zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkcí lesa, navrhne stavební úřad ve stanovisku podle odstavce 1 také podmínky, při jejichž splnění lze odejmout zemědělskou půdu ze zemědělského půdního fondu podle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu nebo odejmout pozemky plnění funkcí lesa nebo omezit využívání pozemků pro plnění funkcí lesa podle lesního zákona.“.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.

7. V § 13 odst. 4 se slova „Příslušný orgán“ nahrazují slovy „Stavební úřad“ a slova „odstavce 2“ se nahrazují slovy „odstavců 2 a 3“.

8. V § 13 se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.

9. V § 13 odst. 5 věť první se za slovo „obvodů“ vkládají slova „stavebních úřadů“, slova „příslušný orgán“ se nahrazují slovy „stavební úřad“, slova „příslušné orgány“ se nahrazují slovy „stavební úřady“ a ve větě druhé se slova „Příslušný orgán“ nahrazují slovy „Stavební úřad“ a slovo „orgány“ se nahrazuje slovy „stavebními úřady“.

10. § 18 včetně nadpisu zní:

„§ 18

Pravidelné vyhodnocení uplatňování akcelerační oblasti

(1) Pořizovatel nejpozději do 4 let od vymezení akcelerační oblasti v územně plánovací dokumentaci, a poté pravidelně nejméně jednou za 4 roky vyhodnotí uplatňování akcelerační oblasti, případně všech akceleračních oblastí vymezených ve stejné územně plánovací dokumentaci.

(2) Ve vyhodnocení uplatňování akcelerační oblasti pořizovatel zejména vyhodnotí potřebu pořízení změny územně plánovací dokumentace spočívající ve zrušení nebo změně vymezené akcelerační oblasti nebo vymezení nové akcelerační oblasti a potřebu zrušení, změny nebo stanovení nových podmínek a zmírňujících opatření v územním opatření.

(3) Stavební úřad vydá k vyhodnocení uplatňování akcelerační oblasti podle odstavce 2 vyjádření, ve kterém posoudí, zda se objevily nové skutečnosti vyvolávající potřebu změny podmínek a zmírňujících opatření stanovených na základě stanoviska podle § 13 a stanoviska vodoprávního úřadu podle § 14.

(4) Vyplyne-li z vyhodnocení podle odstavce 2 potřeba pořízení změny územně plánovací dokumentace je součástí vyhodnocení návrh obsahu změny územně plánovací dokumentace.

(5) Je-li výsledkem vyhodnocení podle odstavce 2 nebo vyjádření podle odstavce 3 zjištění, že stanovené podmínky a zmírňující opatření přestaly být dostačující, je součástí vyhodnocení podle odstavce 2 návrh na pořízení změny územního opatření nebo vydání nového územního opatření. Ustanovení § 88 až 90 stavebního zákona se použijí obdobně i ve vztahu k návrhu na pořízení změny územního opatření.

(6) Při pořízení změny územního opatření se dále postupuje

a) obdobně podle § 11 až 14 v případě podle § 17 odst. 1 písm. a), nebo

b) obdobně podle § 16 odst. 3 a 4 v případě podle § 17 odst. 1 písm. b).

(7) Při pořízení nového územního opatření se dále postupuje obdobně podle § 16.“

11. V § 19 odst. 1 se slova „Nejde-li o změnu územního opatření pořizovanou na základě zprávy o uplatňování územně plánovací dokumentace, schvalující“ nahrazují slovem „Schvalující“.

12. V § 19 odst. 2 se slova „Ministerstva pro místní rozvoj“ nahrazují slovy „Úřadu rozvoje území České republiky“.

13. V § 23 odst. 2 se slova „příslušný orgán“ nahrazují slovy „stavební úřad“.

14. V § 24 odstavec 2 zní:

„(2) Pořizovatel nejpozději do 4 let od vymezení akcelerační oblasti v územním plánu bez územního opatření, a poté pravidelně nejméně jednou za 4 roky vyhodnotí uplatňování akcelerační oblasti. Ustanovení § 18 se použije obdobně. V případech podle § 18 odst. 4 nebo 5 je součástí vyhodnocení uplatňování akcelerační oblasti

a) návrh na pořízení změny územního plánu, jsou-li splněny podmínky podle § 22 odst. 1,

b) návrh na pořízení změny územního plánu a pořízení územního opatření, nejsou-li splněny podmínky podle § 22 odst. 1.“

15. V nadpisu § 26 se slova „**vydání jednotného environmentálního stanoviska**“ nahrazují slovy „**povolení záměru**“.

16. V § 26 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „vydání jednotného environmentálního stanoviska“ nahrazují slovy „povolení záměru podle stavebního zákona“ a slova „zákonem o jednotném environmentálním stanovisku“ se nahrazují slovy „jinými právními předpisy“.

17. V § 26 odst. 2 se slova „vydání jednotného environmentálního stanoviska“ nahrazují slovy „povolení záměru podle stavebního zákona“.

18. V nadpisu § 27 se slova „**jednotné environmentální stanovisko**“ nahrazují slovy „**povolení záměru**“.

19. V § 27 odst. 1 se slova „vydání jednotného environmentálního stanoviska“ nahrazují slovy „povolení záměru podle stavebního zákona“ a slova „příslušný orgán“ se nahrazují slovy „stavební úřad“.

20. V § 27 odst. 2 se slova „příslušný orgán“ nahrazují slovy „stavební úřad“ a slova „jednotného environmentálního stanoviska“ se nahrazují slovy „povolení záměru podle stavebního zákona“.

21. V § 27 odst. 3 se slova „jednotného environmentálního stanoviska a lhůty uvedené v § 28“ nahrazují slovy „povolení záměru podle stavebního zákona“.

22. V § 27 odst. 4 se slova „příslušný orgán“ nahrazují slovy „stavební úřad“.

23. V § 28 odstavce 1 a 2 znějí:

„(1) Jedná-li se o záměr pro využití obnovitelného zdroje energie v akcelerační oblasti, který podléhá posuzování vlivů podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, stavební úřad postoupí bezvadnou žádost o povolení záměru podle stavebního zákona společně s hodnocením podle § 67 zákona o ochraně přírody a krajiny, provádí-li se, příslušnému úřadu s žádostí o posouzení podmínek pro výjimku z posouzení vlivů záměru na životní prostředí.

(2) Příslušný úřad na žádost stavebního úřadu posoudí, zda je

a) záměr předmětem posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice České republiky podle § 11 odst. 1 písm. a) nebo b) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a

b) s ohledem na ekologickou citlivost území, v němž se nachází, vysoce pravděpodobné, že záměr pro využití obnovitelného zdroje energie povede k významným nepříznivým vlivům na životní prostředí nebo veřejné zdraví, které nebyly zjištěny při pořizování územního opatření a které nelze vyloučit dodatečnými podmínkami a zmírňujícími opatřeními navrženými žadatelem nebo postupem podle § 27 odst. 3 ve spojení s § 30 odst. 1.“

24. V § 28 odst. 3 větě první a poslední se slovo „orgán“ nahrazuje slovem „úřad“ a ve větě druhé se slovo „orgánem“ nahrazuje slovem „úřadem“.

25. V § 28 odst. 4 větě první se slovo „orgán“ nahrazuje slovem „úřad“ a ve větě druhé se slovo „orgánem“ nahrazuje slovem „úřadem“.

26. V § 28 odst. 5 se věta první nahrazuje větou „Je-li dána některá z okolností podle odstavce 2, příslušný úřad vydá do 45 dnů ode dne doručení žádosti stavebního úřadu podle odstavce 1 rozhodnutí o tom, že záměr pro využití obnovitelného zdroje energie podléhá posouzení vlivů záměru na životní prostředí.“, ve větě druhé se slovo „orgán“ nahrazuje slovem „úřad“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Příslušný úřad informuje o vydání rozhodnutí bezodkladně stavebnímu úřadu.“.

27. V § 28 odst. 6 větě první se slovo „orgán“ nahrazuje slovem „úřad“ a za větu první se vkládá věta „Shledá-li příslušný úřad před uběhnutím lhůty podle odstavce 5, že záměr pro využití obnovitelného zdroje nepodléhá posouzení vlivů záměru na životní prostředí, sdělí tuto skutečnost bezodkladně stavebnímu úřadu.“.

28. V § 29 odst. 1 větě první se slovo „orgánu“ nahrazuje slovem „úřadu“ a ve větě třetí se slovo „orgán“ nahrazuje slovem „úřad“ a číslo „1“ se nahrazuje číslem „2“.

29. V § 29 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

30. V § 29 odst. 3 větě první se slova „Při postupu podle odstavce 3 je příslušný orgán povinen vydat jednotné environmentální stanovisko“ nahrazují slovy „Příslušný úřad je povinen vydat závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí“, ve větě druhé se slova „jednotného environmentálního“ nahrazují slovem „závazného“ a slovo „orgán“ se nahrazuje slovem „úřad“, ve větě třetí se slovo „orgán“ nahrazuje slovem „úřad“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Vydané závazné stanovisko zašle příslušný úřad bezodkladně stavebnímu úřadu.“.

31. V § 30 odstavce 2 a 3 znějí:

„(2) Součástí rozhodnutí o povolení záměru pro využití obnovitelného zdroje energie v akcelerační oblasti je posouzení souladu tohoto záměru s podmínkami a zmírňujícími opatřeními z oblasti ochrany životního prostředí stanovenými v územním opatření nebo v územním plánu podle § 22.

(3) Stavební úřad může stanovit jako podmínky pro povolení záměru dodatečná opatření navržená žadatelem podle § 26 odst. 2.“.

32. V § 31 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavce 2, který zní:

„(2) Lhůta podle odstavce 1 neběží po dobu od postoupení žádosti podle § 28 odst. 1 příslušnému úřadu do

a) doručení sdělení podle § 28 odst. 6 nebo uplynutí lhůty podle § 28 odst. 5, nevydá-li příslušný úřad v této lhůtě rozhodnutí o tom, že záměr pro využití obnovitelného zdroje energie podléhá posouzení vlivů záměru na životní prostředí, nebo

b) doručení závazného stanoviska podle § 29 odst. 3.“.

33. V § 32 odst. 1 písm. a) a § 32 odst. 2 písm. a) se slova „jednotné environmentální stanovisko nebo o společné rozhodnutí“ nahrazují slovy „povolení záměru podle stavebního zákona nebo o společné závazné stanovisko“.

34. V § 32 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

35. V § 32 odst. 2 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

36. V § 32 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „Příslušný orgán“ nahrazují slovy „Stavební úřad“ a slova „§ 6 odst. 2 písm. c) zákona o jednotném environmentálním stanovisku“ se nahrazují slovy „stavebního zákona“.

37. V § 32 odst. 4 se slovo „rozhodnutí“ nahrazuje slovy „závazné stanovisko“ a slovo „rozhodnutím“ se nahrazuje slovy „závazným stanoviskem“.

38. V § 36 odst. 1 se slova „, stavebního zákona a zákona o jednotném environmentálním stanovisku“ nahrazují slovy „a stavebního zákona“.

39. V § 37 odst. 6 se slova „postupuje se“ nahrazují slovy „postupuje stavební úřad a příslušný úřad“ a část věty za středníkem se včetně středníku zrušuje.

ČÁST PADESÁTÁ

Změna zákona o správě informací o stavbě a vystavěném prostředí

Čl. LXXII

Zákon č. 330/2025 Sb., o správě informací o stavbě a vystavěném prostředí a o změně některých dalších zákonů, se mění takto:

1. V § 7 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

„(5) Informační kontejner podle odstavce 2 písm. a) se vkládá do evidence elektronických dokumentací podle stavebního zákona, a to nejpozději s podáním žádosti o povolení záměru⁵⁾. Informační kontejner podle odstavce 2 písm. c) se vkládá do evidence elektronických dokumentací podle stavebního zákona, a to nejpozději s podáním žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí⁷⁾.“.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

2. V § 17 odst. 1 se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“.
3. V § 18 větě první se slovo „bude“ nahrazuje slovem „bylo“ a text „c)“ se nahrazuje textem „d)“ a věta druhá se zrušuje.

ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Čl. LXXIII

1. Zákon č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, se ode dne 1. ledna 2027 nepoužije pro záměry, které podléhají povolování podle stavebního zákona a u nichž je příslušným stavebním úřadem Úřad rozvoje území České republiky.

2. Žádost o vydání jednotného environmentálního stanoviska podle zákona č. 148/2023 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, podaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se posoudí podle dosavadních právních předpisů.

3. Přezkum jednotného environmentálního stanoviska podle § 149 odst. 7 nebo 8 správního řádu, zahájený a neskončený do dne 31. prosince 2027, dokončí příslušný nadřízený správní orgán podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ

ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

Čl. LXXIV

Zrušují se:

1. Zákon č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku.

2. Část šestá zákona č. 465/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
3. Část sedmá zákona č. 223/2025 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
4. Část šestá zákona č. 249/2025 Sb., o urychlení využívání některých obnovitelných zdrojů energie a o změně souvisejících zákonů (zákon o urychlení využívání obnovitelných zdrojů energie).
5. Vyhláška č. 583/2020 Sb., kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání společného povolení u staveb dopravní infrastruktury.
6. Vyhláška č. 130/2024 Sb., o stanovení obecních stavebních úřadů.
7. Vyhláška č. 421/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 130/2024 Sb., o stanovení obecních stavebních úřadů.
8. Vyhláška č. 281/2025 Sb., kterou se mění vyhláška č. 130/2024 Sb., o stanovení obecních stavebních úřadů, ve znění vyhlášky č. 421/2024 Sb.
9. Vyhláška č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.
10. Vyhláška č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu.
11. Vyhláška č. 149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení stavebního zákona.
12. Vyhláška č. 157/2024 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném standardu.
13. Vyhláška č. 457/2025 Sb., kterou se mění vyhláška č. 157/2024 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném standardu.
14. Vyhláška č. 190/2024 Sb., o podrobnostech provozu některých informačních systémů stavební správy.
15. Vyhláška č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury.

ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. LXXIV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2026, s výjimkou ustanovení

- a) čl. IV bodů 2, 3 a 11, čl. X bodu 4, čl. XIII bodů 3 a 22, čl. XIX, čl. XXII, čl. XXVI bodu 8, čl. XXVII bodů 2 a 4, čl. XXXI bodů 2 a 3, čl. XXXVI bodu 5, čl. XL, čl. XLI bodu 4, čl. XLII bodu 32, čl. XLIV bodu 35, čl. XLVIII bodu 3, čl. L bodu 1, čl. LVI, čl. LIX bodů 13, 19, 31 a 39 a čl. LXXII, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2027, a

b) čl. I bodů 81 až 83, čl. LIV bodu 7, čl. LXXI bodů 3 až 39 a čl. LXXIV bodů 1 až 4, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2028.“.

II. zmocňuje zpravodajku výboru, aby s usnesením seznámila Poslaneckou sněmovnu;

III. pověřuje předsedu výboru, aby usnesení zaslal předsedovi Poslanecké sněmovny.

Lukáš VLČEK v.r.
předseda

Veronika KOVÁŘOVÁ v.r.
zpravodajka

Věra KOVÁŘOVÁ v.r.
ověřovatelka